

嶺東科技大學

財經法律研究所

碩士論文

違反廢棄物清理法行為主體法律責任之研究

A Study on the Legal Responsibilities of the Perpetrator Violating
the Waste Disposal Act

研究生：陳應交

指導教授：陳介山 博士

中華民國 111 年 6 月

違反廢棄物清理法行為主體法律責任之研究
A Study on the Legal Responsibilities of the Perpetrator Violating
the Waste Disposal Act

研 究 生：陳應交

指導教授：陳介山 博士



A Thesis Submitted to
The Graduate Institution of Financial and Economic Law
Ling Tung University
in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Legum Magister

June 2022

Taichung, Taiwan, Republic of China

中華民國 111 年 6 月

違反廢棄物清理法行為主體法律責任之研究

研究生：陳應交

指導教授：陳介山 博士

嶺東科技大學財經法律研究所

摘 要

首先，從食品安全問題、生態問題、政治問題和環境問題，通過從各個層面深入分析《廢棄物清理法》的內容和實施過程及效果，本研究期望結合環境學、經濟學和法律學的範圍，增加強化我國環境保護之法律法規、法律常識和環境教育之有效性，使全世界所有公民和人類擁有一個清潔、安全、衛生的生活環境和活動空間，藉此得以繼續人類的生存和發展，尤其經濟成長與工業的發達造成廢棄物的產生是必然的製造過程之一環，企業主如何在公司治理要求下，遵守廢棄物清理法所規定義務，以免除法律上所負之責任，是目前每位企業主極為重要的企業社會責任（Corporate Social Responsibility，簡稱 CSR）精神，現行《廢棄物清理法》就廢棄物之清理，查立法有第 11 條：「一般廢棄物清理主體之規定，有關執行機關、管理機構與私人土地或建築物該所有人、管理人或使用人各自清理區域之責任」，第 14 條：「一般廢棄物應由執行機關負責清除、處理責任」，第 15 條：「物品或包裝與容器之製造、輸入之業者或原料、輸入或製造之業者與販賣業者間應負回收清除處理之連帶責任」，第 16 條：「應負回收、清除、處理之「責任業者」應依政府公告之費率繳納回收、清除、處理費用以做為中央主管機關統籌分配使用之資源回收基金的管理制度」，第 30 條：「事業廢棄物清理委託人與受委託人間負連帶清理責任及環境改善責任」與第 71 條：「廢棄物非法棄置得由管理機關、執行機關命其限期清除處理，由其委託人、受委託人與管理人、使用人、所有人負第二次連帶清除與改善環境之責任，逾期不為清除處理管理機關與執行機關得不經土地所有人、管理人或使用人同意，強制進入公私場所進行有關採樣、檢測、清除或處理等相關措施，由政府代為清除其清除處理費用，執行機關有權行使求償權，並於屆期不清償時移送行政執行機關強制執行（廢棄物清理法第 65 條參照）」，重視行為責任之分辨、事業委託與受託者間之連帶責任與刑法及行政罰法之規範、闡述連帶責任範圍及所涉行為責任之管理理論、經濟法律學說、違法狀態及實務見解分析，並援引法院裁判進行個案分析，期盼透過本研究研擬妥適的立法面與執行面，改善人類生活環境

以及精進廢棄物管理制度，以達到減少廢棄物之產生與生態衛生安全平衡發展之成效，並強調生態環境、資源回收與零廢棄物之理念，以提升全民綠能觀念並適切研討出合乎民情、法理制度與良善管理之政策，強調企業社會責任之四大責任 一經濟責任、二法律責任、三倫理責任、四自由裁量責任之理論，融入國際碳權及碳稅機制應變處置方針，最終提出廢棄物清理法、環境保護專責及技術人員訓練管理辦法修正建議並研擬環保爭議處理法草案作為本研究之建議與結論。

關鍵字：連帶責任、一行為不二罰、廢棄物清理、狀態責任、行為責任、環保爭議處理。



A Study on the Legal Responsibilities of the Perpetrator Violating the Waste Disposal Act

Student : Chen, Ying- Chiao

Advisor : Dr. Chen, Cheih-Shan

The Graduate Institute of Financial and Economic Law

Ling Tung University

ABSTRACT

First, from food safety issues, ecological issues, political issues and environmental issues, through in-depth analysis of the content, implementation process and effects of the Waste Disposal Law from all levels, this study expects to combine the scope of environmental science, economics and law. , to increase the effectiveness of laws and regulations, legal knowledge and environmental education to strengthen China's environmental protection, so that all citizens and human beings around the world have a clean, safe and hygienic living environment and activity space, so as to continue the survival and development of human beings, In particular, the generation of waste caused by economic growth and industrial development is an inevitable part of the manufacturing process. How to comply with the obligations stipulated by the Waste Disposal Law under the requirements of corporate governance, so as to exempt from legal responsibilities, is currently every The spirit of Corporate Social Responsibility (CSR), which is extremely important for business owners, the current "Waste Disposal Law" has Article 11 of the legislation regarding the disposal of waste: "Regulations on general waste disposal entities shall be Responsibilities of the agency, management agency and the owner, manager or user of private land or buildings to clear the area", Article 14: "General waste should be cleared and disposed of by the executive agency", Article 15: " The manufacturer, importer or raw material, importer or manufacturer, and seller of articles or packaging and containers shall be jointly and severally responsible for recycling, clearing, and processing." Article 16: "The "responsible business operator" who shall be responsible for recycling, clearing, and

processing Recycling, clearing, and disposal fees shall be paid according to the rates announced by the government as a management system for the resource recovery fund allocated and used by the central competent authority. Responsibilities and Environmental Improvement Responsibilities" and Article 71: "Illegal disposal of waste may be ordered by the management agency and executive agency to be removed and disposed of within a time limit, and the client, trustee, manager, user, and owner shall be responsible for the second time. The joint responsibility for clearing and improving the environment, if it is not overdue, the management agency and the enforcement agency may forcefully enter public and private sites to carry out relevant measures such as sampling, testing, removal or treatment without the consent of the land owner, manager or user. The government clears the disposal costs on its behalf, and the executive agency has the right to exercise the right of compensation, and if the payment is not made within the time limit, it will be transferred to the administrative executive agency for compulsory execution (see Article 65 of the Waste Disposal Law)." Joint and several liability between trustees and the norms of criminal law and administrative penalty law, the management theory, economic legal theory, illegal state and practical insights analysis of the scope of joint and several liability and the liability for the actions involved, and citing court judgments for case analysis, looking forward to through This research develops appropriate legislative and executive aspects, improves human living environment and refines waste management system, so as to achieve the effect of reducing waste generation and balanced development of ecological health and safety, and emphasizes ecological environment, resource recovery and zero waste The concept of things, to enhance the concept of green energy for all people and to properly discuss policies that are in line with people's conditions, legal systems and good management, emphasizing the four major responsibilities of corporate social responsibility—economic responsibility Responsibilities, two legal responsibilities, three ethical responsibilities, and four discretionary responsibilities are integrated into the

international carbon rights and carbon tax mechanisms to deal with the policy, and finally put forward the amendments to the waste disposal law, environmental protection responsibilities and technical personnel training management methods. The draft Environmental Dispute Resolution Act is the recommendation and conclusion of this study.

Keywords : Joint and several liability, No two punishments for one act, Waste cleanup, Status responsibility, Behavior responsibility, Handling of environmental disputes.



誌 謝

時光飛逝歲月如梭驪歌初唱眼眶泛紅，在嶺東科技大學求學的日子霎時已經快二年了，又到了離別依依離開校園的時候，回想當初嚮往嶺東財經法律的求學動機與熱忱，現在回想起來有如昨日一般，活到老學到老是我求學的原動力，投資自己是我的座右銘，沒來就讀法律不知道法律內容是浩瀚無窮、學無止境，感謝我的啟蒙教授陳介山所長以及財經法律研究所的全體老師對學生應交的諄諄教誨，讓我獲益良多，感謝有緣同窗的同學們，這段日子裡對我的照顧與關懷，俗語說：「百年修得同船渡、千年修的同窗誼」能與你們同窗修習法律是我這一輩子的榮耀與歡樂，尤其是大家為了準備午餐時的合作，共餐時的歡笑這是一種千金難買得到的甜蜜滋味，特別感謝班長請的飲料咖啡，更是一種千載難逢讓人甜在心裡的懷念與芬芳。

感謝我的內人與家人的支持，讓我能夠再次擁有人生的第二個碩士學位，感謝你們的包容，同意我每週六日來上課，無法陪著家人一起來去谷關泡溫泉、帶著小孫子去溪頭健行，但是嶺東校區雖然不是位在高山峻嶺中，但是空氣也非常的清新、草木更是綠意盎然處處飄香，絕不比溪頭差，因為嶺東校區是位在成功嶺上，所以讀嶺東人生必定會成功，感謝當初鼓勵我再次就學的劉自強教授，感謝有您的推薦函，才讓我能夠錄取財經法律所，聽說我們這一期的錄取率是五十人才錄取十二人而已，只有百分之二十四的錄取率，擁有雙碩士者更是有三人，這證明本期學生都是集聚全國的菁英於一堂，其中不乏來自於台北，舟車勞頓，並且在二年的課業上從不缺席，這樣如此的辛苦，這一切都是為了求學而不辭千里來到嶺東，這種超乎於常人的毅力及耐力最令我佩服與動容，顯見嶺東財經法律所是聲譽遠播、法界的翹楚。

最後天下沒有不散的宴席，過去的您們我無法參與，但是未來的嶺東人，我們將共同攜手前進，共同開創美麗人生，未來不管學校對於財經法律所是否存續，廢所是打不斷我們的情感與血脈，因為「一日為師、終身為父、一日為校、終身為家」，

我們都以財經法律所為榮、以身為嶺東人為傲，我們都是一家人，還記的小時候最紅的一首民歌「萍聚」當今日唱完這首歌後，明日我們將以這首「你是我的兄弟」來共勉之，盼望明年的今日，我們能夠年年舉辦聯誼共聚歡樂，因為我會想念大家、我會思念大家，端此 祈祝同學能夠順利考上律師、擔任公職者能夠步步高升、擔任代書者能夠業績長紅、全體師生、同學們能夠身體健康萬事如意。

陳 應 交 謹誌

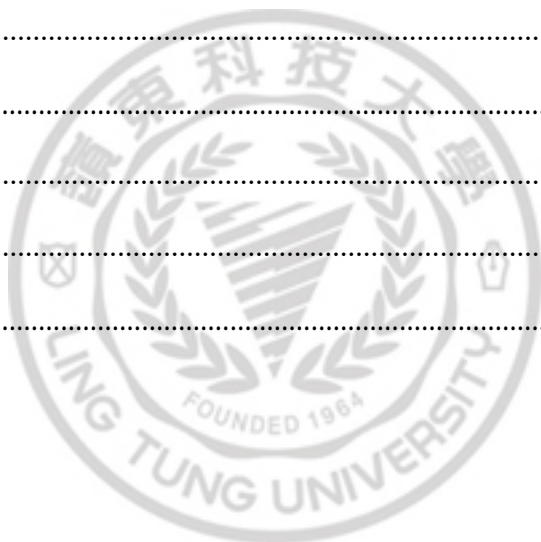
2022 年 6 月 8 日



目 錄

摘 要.....	i
ABSTRACT.....	iii
誌 謝.....	vi
目 錄.....	viii
表目錄.....	x
第一章 緒論.....	11
第一節 研究動機與目的	13
第二節 研究範圍	16
第三節 研究方法	18
第四節 論文架構	25
第二章 環境保護之基本理論	30
第一節 概述	30
第二節 立法對環境保護的價值決定	31
第三節 環境基本法的規範意旨	34
第四節 廢棄物清理法對於環境保護之規定與落實	38
第五節 小結	47
第三章 廢棄物清理法之概述	49
第一節 前言	49
第二節 立法目的	54
第三節 法律架構與內容	56
第四節 行為人違反廢棄物清理法之法律責任	69
第五節 小結	83
第四章 違反廢棄物清理法行為義務之行為人責任	87
第一節 概述	87

第二節 廢棄物清理相關行為人類型之義務與違反之責任	90
第三節 廢棄物專責技術人員之責任	114
第四節 環境法規之法律救濟途徑	122
第五節 小結	130
第五章 案例分析	136
第一節 案例一 廢輪胎資源回收業違反廢棄物清理法案	136
第二節 案例二 清除業者違反廢棄物清理法案	143
第三節 案例三 財政部國有財產局南區分署遭非法棄置廢棄物案	148
第四節 案例四 亂丟置廢樹枝違反廢棄物清理法案	153
第五節 小結	157
第六章 建議與結論	162
第一節 建議	162
第二節 結論	166
參考文獻	184



表目錄

表-1：行政院環保署歷年固體廢棄物排放帳-工業廢棄物.....	38
表-2：行政院環保署歷年固體廢棄物排放帳-工業廢棄物.....	38
表-3：行政院環保署歷年固體廢棄物排放帳-資源回收廢棄輪胎數量.....	38
表-4：行政院環保署歷年固體廢棄物排放帳-資源回收廢棄輪胎數量.....	39
表-5：廢棄物清理法立法沿革.....	50
表-6：廢棄物清理法法規架構.....	59
表-7：廢棄物清除與處理業者分級制度.....	60
表-8：環境保護專責及技術人員訓練管理報考學歷比較.....	61
表-9：一般廢棄物清理架構.....	64
表-10：事業廢棄物清理管理架構.....	65
表-11：行政罰、行政執行罰與刑罰三種之比較.....	83
表-12：案例一、廢輪胎資源回收業違反廢棄物清理法案.....	132
表-13：案例二、清除業者違反廢棄物清理法案.....	140
表-14：案例三、財政部國有財產局南區分署遭非法棄置廢棄物案.....	144
表-15：案例四、亂丟置廢樹枝違反廢棄物清理法案.....	150
表-16：「事業廢棄物儲存清除處理設備方法及設施標準」第 2 條修正說明.....	164
表-17：「廢棄物清理法」第 57 條修正方向說明.....	165
表-18：環境保護專責技術人員訓練管理辦法第 7 條及第 8 條修正方向說明.....	166
表-19：廢棄物清理法第 67 條第 1 項修正方向說明.....	167
表-20：環保爭議處理法草案.....	171

第一章 緒論

台灣自古被稱為美麗寶島「福爾摩沙」¹，蔚藍的海洋環顧四周，潔白無瑕的沙灘和海岸美不勝收，島上中央山脈橫貫南北，翠綠的山峰更是生態豐富，無論是亞熱帶或熱帶植物，還是台灣獨特的黑熊、鳥類等動植物，讓台灣寶島充滿生機，涓涓溪流更是潔淨甘甜，氣候溫和、四季如春是最適合農耕的地方，這也是台灣先民甘願險渡黑水溝來此地開墾重生的原動力，在台灣近代歷史中曾歷經過荷治時期、鄭治時期、清治時期以及日治時期，台灣人民的生活在這段期間已從農業時代邁入到工業時代，亦歷經多年來的經濟增長與產業製程的改善，經濟上除了提升人民生活之富裕外，還製造出很多的「垃圾」其中包含事業產出廢棄物、汙泥、廢水與空氣汙染，致使國人深受環境汙染事件的危害，由於國民生活水準提高與教育的提升，加上媒體傳播業的興盛，更造就國人環保意識的抬頭，雖然台灣在全世界加工產業上是非常的繁榮興盛，造就改善國人的生活環境與社會富裕的經濟奇蹟，民國 80 年代更是俗稱台灣錢淹腳目的年代，讓台灣榮耀四小龍之首²，經濟實力更是不容小覷，然而在工業經濟繁榮之背後，確肇生了事業廢棄物的遽增，如今的台灣環境巨變，山川變色、海洋汙染及動植物棲息地遭到破壞，汙染事件處處可見，如果開車走向山林或是海岸邊，眼見之處可以說是怵目驚心，隨處亂倒垃圾廢棄物，廢水任意排入溪流中，工廠廢水汙染水源讓魚類死亡，台灣四面環海更是以海洋立國，然而美麗潔淨的沙灘，如今卻變成滿地的保麗龍、塑膠瓶罐等海洋垃圾，真讓人感到恐懼與悲傷，如此情境研究者常常在思考，人類在經濟工業與環境維護中則要如何拿捏得宜，人類在追求富裕與便利的生活中，要如何創造工業發達，卻又可以兼顧到環

¹ 中央研究院，台灣史研所，檔案館，「福爾摩沙，美麗之島」，這幾年來大概已成為歷史學科的老師與學生琅琅上口之句，一般臺灣歷史參考書或網路資訊，通常會這麼記載或介紹：自十六世紀中葉以後，遠東地區航運頻繁，當葡萄牙船員經過臺灣海面時，從海上遠眺，發現臺灣島上高山峻嶺、林木蔥綠，甚為美麗，於是高呼「Ilha Formosa」，葡萄牙文意即：「美麗（Formosa）島（Ilha）」，由於葡萄牙人當時的貿易與殖民重心在中國澳門與日本，臺灣只是個路過的美麗景點，他們未曾登陸與探險。儘管如此，葡萄牙人所喊出的形容詞「Formosa（福爾摩沙）」，後來卻成為西方人指稱臺灣地名的專有名詞，https://archives.ith.sinica.edu.tw/collections_con.php?no=25，（最後瀏覽日 2021 年 7 月 5 日）。

² 中時新聞網，譔悠文、洪凱音，四小龍之冠台灣今年唯一正成長，2020 年 9 月 16 日，<https://www.chinatimes.com/newspapers/20200916000398-260110?chdtv>，（最後瀏覽日 2021 年 7 月 5 日）。

境的維護，如今台灣人民環保意識的抬頭，造成目前使用中的焚化爐不敷使用，而新建的焚化爐在民意高漲的意識下屢屢抗爭，加上政治的太多因素則無法運轉使用，其中最典型的案例數雲林古坑的焚化爐延宕超過十年，何時能夠使用依舊遙遙無期，南投則是沒有設置焚化爐，每天的廢棄物焚燒問題僅能倚靠台中市的焚化爐幫忙消化，焚化爐之老舊以及歲修問題，促使全國各縣市政府的垃圾轉運站堆積如山，目前台灣已經走向垃圾大戰³，於是一些企業經營者與不肖業者互相勾結非法清理機構，違法棄置廢棄物或排放廢水，已經造成環境重大衝擊。

環境是復育人類的溫床，人類不能因為科技的進步，產業的發達而摧毀環境，這樣人類是自取滅亡，腐熟的廢棄物產生的惡臭與汙水，正逐漸汙染著土地，土壤酸化嚴重更造成農業的汙染，工業汙水更造成稻米的重金屬含量過高，台灣自然環境已遭受汙染破壞，當前已危害到國人的飲食安全，於是每當夜深人靜時總是靜思：縱然當每個人是家財萬貫，卻有可能因為環境的汙染讓人「百病纏身」，日常生活中處處有高科技的產品讓人生活便捷，然而在高科技事業的背後，卻產生極大的廢棄物與廢水或空汙，如此循環下大自然的反應卻是天降酸雨、土壤受重金屬汙染、空氣品質造成人類的呼吸道疾病，更嚴重者有可能產生各種現代文明疾病或是各種新的病毒菌；為因應環境問題聯合國自民國 61 年發表「人類環境宣言」⁴後，全體人類對於生命多元價值以及環境永續的觀念，已成為世界各國家環境政策綱領；台灣更在民國 63 年 7 月 26 日公布《廢棄物清理法》⁵，實施至今依舊違法者罄竹難書，雖然政府在查緝工作上秉持鍥而不捨堅持到底的精神，執法者只要有任何蛛絲馬跡從不輕言放棄，然而違法者犯案手法拜數位科技進步所賜，致使更容易逃避警方的追

³ 中時新聞網，新北廢棄物流竄北市中南部垃圾封城 全台垃圾大戰 一觸即發，2020 年 5 月 18 日 <https://www.chinatimes.com/newspapers/20200518000410-260114?chdtv>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 5 日)。

⁴ 聯合國人類環境會議 (United Nations Conference on the Human Environment) 是在 1972 年 6 月 5 日至 16 日，於瑞典的斯德哥爾摩舉行的聯合國會議，會後提出了人類環境宣言。
<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%81%AF%E5%90%88%E5%9C%8B%E4%BA%BA%E9%A1%9E%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%9C%83%E8%AD%B0>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 5 日)。

⁵ 全國法規資料庫，廢棄物清理法於中華民國六十三年七月二十六日總統 (63) 台統 (一) 義字第 3300 號令制定公布全文 28 條目前歷經 14 次修法，最近期之修法為中華民國一百零六年六月十四日總統華總一義字第 10600072531 號令修正公布第 38、53 條條文，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=00050001>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 6 日)。

蹤與查緝，另外在假租賃廠地真傾倒廢棄物的詐騙手法上，如洋蔥一般層層包覆更難找到幕後指使者！常言道「道高一尺、魔高一丈」犯案手法更是日新月異，違法者更是不擇手段，甚至利用政治力來與法律抗衡，試想背後黑金集團怪獸依舊存在，真正犯罪者依舊逍遙法外！環境生態汙染浩劫仍然依舊隨處可見，期盼企業經營者能在兼顧環境保護原則之下，讓經濟發展、工業發達、產業升級且達循環經濟平衡之發展，戮力企業社會責任精神與世界衛生組織 WHO 對於健康城市⁶發展之重視，讓台灣美麗山河不在哭泣，河水不在五顏六色山谷不在分崩離析，讓堅定愛台灣一生都在捍衛大自然的環境保護者「齊柏林」⁷先生能夠安息。

第一節 研究動機與目的

民國初期是台灣從農業逐步進入工業的時代，也是台灣史稱之日本殖民時代，由於日本自明治維新後工業技術突飛猛進，在歷經甲午戰爭勝利後隨即派任樺山資紀擔任第一任總督來統治台灣，日治期間日本引進了許多先進的工業設施與技術，但是卻將台灣原生樹木紅檜、扁柏等大量砍伐，運回日本從事建築與興建神社，台灣歷經 50 年（西元 1895 年-1945 年）的日本統治時期，致使生態環境遭受破壞自然資源逐漸枯竭，尤其自從觀看「賽德克巴萊」⁸這齣為魏德聖執導的電影後，內心更是有股莫名強烈關心生態自然保護的動機，於是在追逐相關環保議題的資訊時，無意間看到由瑞秋·卡森(Rachel Carson)著書名「寂靜的春天」⁹這本書，她深刻描述出人類為了滿足生活慾望，恣意使用化學藥劑與開墾自然森林，已嚴重造成人類身染奇怪疾病之情形發生，這種默默無聲無息的侵害，是目前人類要自我覺醒的警惕，

⁶ 健康城市的概念是由世界衛生組織（WHO）開始倡導的，WHO 在公元 2000 年全民健康的全球策略一書中定義健康：「健康並不是一個單一清楚的目標，它是領導人們邁向進步發展的過程。https://www.hpa.gov.tw/File/Attach/920/File_1240.pdf，（最後瀏覽日 2021 年 7 月 5 日）。

⁷ 看見齊柏林基金會，齊柏林的拍片計畫，就是《看見台灣》紀錄片，但是他把自己的房子都拿去抵押貸款，拍攝資金還是不夠。他努力找朋友借貸、也尋求各方的贊助，最後花費 3 年的時間拍攝影片，齊柏林的熱情和行動力感動了很多，連吳念真導演都特別無償為紀錄片配上口白，https://www.chipolin.org/news/news_all.php，（最後瀏覽日 2021 年 7 月 5 日）。

⁸ 維基百科網，《賽德克·巴萊》是一部 2011 年台灣導演魏德聖拍攝的電影長片。改編自邱若龍漫畫《霧社事件》。片名〈賽德克·巴萊〉意為「真正的人」，在賽德克語，賽德克（Seediq）是人的意思，而巴萊（Bale）是真正的意思，<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%B3%BD%E5%BE%B7%E5%85%B2%E5%B7%B4%E8%90%8A>，（最後瀏覽日 2021 年 7 月 5 日）。

⁹ 參瑞秋卡森 Rachel Carson)著，寂靜的春天，遠足文化事業股份有限公司，2017 年 4 月，頁 8。

就像民國 109 年全世界爆發新冠肺炎 COVID-19 疫情一樣，冠狀病毒無孔不入還一直在變種，試問從哪裡開始發生？為何會產生冠狀病毒的異變？這種種疑問？使得研究者對於生存環境的汙染以及資源的維護更加關注，人類是生物圈的一份子，《書經·泰誓上》：「惟天地萬物父母，惟人萬物之靈¹⁰。」人是萬物之靈更不可卸責，古人說過：「山不在高，有仙則名。水不在深，有龍則靈。」其實即使沒有神仙和祥龍的展現，大自然中的山水也是非常美麗的。名山大川、滄海碧湖、夕陽朝霧、飛流驚湍和奇峰險壑等大自然壯觀的景色引人入勝，此更加顯著環境生態保護之重要性，或許這些不明疾病、土石流、旱災等危害事件之發生，主要禍首源自人類的浪費資源、濫採資源、不尊重生態、不重視環保所導致的苦果，實際上人類的食衣住行都需要從自然環境擷取資源或當能源使用，當使用過後的「廢棄物」也會回歸環境空間，這種擷取與捨棄也就造成自然環境的變遷與產生生態的變化，比如核廢水汙染海洋後會產生魚類的變異而人類在捕魚來吃，此為惡性循環，除此之外人類不斷研究科學與工業技術，因此改造環境與生態的速度和規模，遠遠超越了生物界的自然演化過程，一旦超限科技研發與工業之使用，當自然資源枯竭，人類當然要承擔環境失衡所帶來的惡果，比如傳說中的亞特蘭提斯文化¹¹與歷史上消失的希臘文化、馬雅文化就是最好的證明。

台灣的好山好水是名揚全世界，每年帶來的觀光休閒產值更是利益龐大，更由於現代人工作壓力大，於是喜愛郊遊、露營、登山或釣魚等休閒活動，藉此來紓解工作壓力，提升家庭和諧與建構職場和諧，於是每逢假日期間總是家家戶戶開著休旅車或騎乘重機車隊往山林野溪裡跑，民國 108 年好不容易安排全家到國際知名旅遊聖地福壽山農場 度假旅遊，沿途風光明媚氣候宜人，四周更傳來陣陣撲鼻的水果蜜香味道，大自然的芬多精聞在腦海中更是甜在心頭內，這是多麼好的一種享受，

¹⁰ 參大紀元文化網，副刊文章，人是萬物之靈，2009 年 8 月 3 日報導，

<https://www.epochtimes.com/b5/9/8/2/n2610316.htm>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 16 日)。

¹¹ 維基百科網，亞特蘭提斯，又譯阿特蘭蒂斯、阿特蘭提斯，意譯大西洋島、大西國、大西洲，傳說中擁有高度文明發展的古老大陸、國家或城邦之名，最早的描述出現於古希臘哲學家柏拉圖的著作《對話錄》裡，據稱其在公元前一萬年左右被大洪水所毀滅，沉入海底，<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E4%BA%9A%E7%89%B9%E5%85%B0%E8%92%82%E6%96%AF>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 5 日)。

當時的心情即刻怡然舒暢，霎時任何煩惱與壓力均拋開十萬八千里；可是當行車走到往天池沿路旁，卻看到一幕恐怖的畫面，囿因台中市政府和平區公所設置的福壽山垃圾轉運站¹²，卻是設置在風景區內，其高聳且帶點異味的垃圾山，異常突兀實在令人心作嘔，當時很懷疑！怎麼政府會在綠意盎然美麗的茶園中，佇立著一堆垃圾山？如此景象讓人感到非常訝異與非常驚恐，這是我們的政府嗎！如果連公家單位均是如此處理廢棄物？那一般事業主企業家則是如何處理廢棄物？於是研究者帶著一股傻勁想投入廢棄物清理法之研究，期盼結合本身所考取的環保證照（乙級廢棄物處理技術士）知識與對於業者之理解，來進行對於業者等處理廢棄物的行為人義務並就違法者所應負之民事、刑事等一般法律責任之探討，於是廢棄物清理法原則上是行政各論法，就有關行政法之普通法如《行政程序法¹³》、《行政罰法¹⁴》、《行政執行法¹⁵》及涉及行政救濟之《訴願法¹⁶》與《行政訴訟法¹⁷》另與《廢棄物清理法》第 45 條：「違反第 12 條、第 18 條第 1 項、第 28 第 1 項、第 7 項、第 36 條第 1 項、第 38 條第 1 項、第 39 條或第 41 條第 1 項規定，因而致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑，得併科新台幣三千萬元以下罰金；致重傷者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新台幣二千五百萬元以下罰金，；致危害人體健康導致疾病者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新台幣二千萬元以下罰金，偽造、變造，第 24 條第 3 項收費證明標誌者，處二年以上七年以下有期徒刑、得併科新台幣一千萬元以下罰金。販賣前項收費證明標誌者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新台幣一千萬元以下罰金。」以及第 48 條：「依本法規定有申報義務，明知為不實之

¹² 台中市政府新聞局網站，台中市長盧秀燕視察和平區福壽山垃圾轉運站，2020 年 11 月 02 日。
<https://www.news.taichung.gov.tw/1328634/post>，（最後瀏覽日 2021 年 7 月 5 日）。

¹³ 全國法規資料庫，行政程序法，<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=A0030055>，（最後瀏覽日 2021 年 7 月 20 日）。

¹⁴ 全國法規資料庫，行政罰法，<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=A0030210>，（最後瀏覽日 2021 年 7 月 5 日）。

¹⁵ 全國法規資料庫，行政執行法，<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=A0030023>，（最後瀏覽日 2021 年 7 月 20 日）。

¹⁶ 全國法規資料庫，訴願法，<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=A0030020>，（最後瀏覽日 2021 年 7 月 20 日）。

¹⁷ 全國法規資料庫，行政訴訟法，<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=A0030154>，（最後瀏覽日 2021 年 7 月 20 日）。

事項而申報不實或與業務上做成之文書為虛偽記載者處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣一千萬元以下罰金。」之規定，違反廢棄物清理法之行為與不行為之刑事責任，而《廢棄物清理法：簡稱廢清法》乃作為附屬《刑法》¹⁸之刑事特別法，且依刑法總則與刑法分則亦有適用前者作為補充性之規定，例如刑法第 10 條等，後者涉及法條競合時之法律適用，再加以綜合各法方學論研究分析後，共同來作為本次研究論文的基本內容，其目的希望能夠帶來全體國人對於環境保護之重視，以及對於環境教育、循環經濟與環境法律之生根，進而強化廢棄物清理法之優劣分析與未來立法修法之建議，戮力遏止廢棄物之亂象，亦期能更兼顧國內經濟發展的展望，落實環保法律規範與事業廢棄物清理法兩者之間均能秉持合法、合情、合理之平衡發展，以達到科技與環保共存之目的。

第二節 研究範圍

本文研究範圍囊括環境學、法律學與經濟學，首先以環境學之相關議題為文章開頭，人類是世界的主宰但是人類的生存需仰賴食物，食品衛生之管理源頭在於生態環境的衛生安全，環境保護包括自然資源維護，廢棄物清除處理、資源回收再利用、空汙防制、水汙防治、土壤與國土復育等並且都是攸關氣候變遷、土石流與旱災等相關因素互相連結，地球自然環境變遷現象是顯而易見的，國人不能因為台灣四面環海的地理位置就輕忽水源的重要性，民國 110 年台灣的缺水現象，這正是大自然給予台灣人民最明顯的警告，尤其日月潭¹⁹的乾旱現象更為顯著，因為台灣目前面臨有限的土地和水資源，這是全民即將面臨最殘酷的事實，農業經濟需要大量的水源和土地，同時還要與不斷擴張的工業經濟競爭，致使農業使用之土地面積逐年縮減，尤其我國政府在政治因素考量下，更讓農地上原本違章的臨時工廠建築物，

¹⁸ 全國法規資料庫，刑法，<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=C0000001>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 5 日)。

¹⁹ TVBS 新聞網，蔡明旦，日月潭慘變大草原「浮動碼頭靜躺地」驚人旱照曝光，2021 年 3 月 26 日報導，<https://tw.news.yahoo.com/%E6%97%A5%E6%9C%88%E6%BD%AD%E6%85%98%E8%AE%8A%E5%A4%A7%E8%8D%89%E5%8E%9F-%E6%B5%AE%E5%8B%95%E7%A2%BC%E9%A0%AD%E9%9D%9C%E8%BA%BA%E5%9C%B0-%E9%A9%9A%E4%BA%BA%E6%97%B1%E7%85%A7%E6%9B%9D%E5%85%89-110333405.html>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 24 日)。

也同意特許工廠之登記，這種有別於世界各國的怪異現象，即是明顯例子，算是台灣之光也算是世界笑話；另一方面台灣面臨有限的土地使用的限制外，還要承擔其他維護自然生態與水土保護、森林復育之任務，台灣雖然四面環海海洋資源卻在人類不斷開發下，已逐漸匱乏漁獲量更是逐年減少²⁰例如世界知名的台灣東港櫻花蝦，從民國 103 年最高漁獲量 1636 公噸逐年減少至民國 109 年度僅剩下 536 公噸的捕獲量，6 年時間減少差額達 1100 公噸而且體態也逐年縮小，再加上工業產生之廢棄物不斷往海裡拋，海龜身纏漁網死亡²¹的新聞報導更讓人觸目驚心，寄居蟹住在廢棄塑膠杯容器內²²寄生，寄居蟹把塑膠杯當新家，此問題更是對於人類的一種極高諷刺，尤其民國 75 年彰化縣某黃姓縣長提出垃圾填海計畫，民國 79 年 3 月經建會更核准伸港垃圾壓縮填海方案，環保團體聞訊後立即進行搶救措施與陳抗行動，然民國 88 年在一千多名優勢警力維護下彰化縣政府還是強制進行垃圾填海工程，此惡法竟然毀掉上萬年孕育人類的海洋生物棲地²³，研究者感慨往往政治因素大於環境因素。研究者期盼藉此強化人類對與自然資源脆弱的認識，強化人類行為或決策對環境產生負面影響之理解，支持政府將環境因素納為制定社會經濟、法律經濟政策必須考量之要素，社會經濟是企業競爭力之展現與獲利之實體面，如何落實企業社會責任之四大責任 一經濟責任、二法律責任、三倫理責任、四自由裁量責任之理論，進而結合探究《違反廢棄物清理法行為主體法律責任之研究》為本論文之主要。

在法律經濟面上探討出符合當今國人對於環境法規之期盼，讓企業有所遵循的法律規範，善盡企業責任、維護企業形象以及強化企業經濟競爭實力，實踐企業經營倫理及延續循環經濟之理念，避免在經營管理上誤觸法網，首先研究台灣《廢棄

²⁰ 參台灣水產學會 110 年度學術論文發表會暨會員大會資料，東港櫻花蝦魚獲量及體型變動探討，<https://2021fst.iis.sinica.edu.tw/2021fst/content/%E6%9D%B1%E6%B8%AF%E6%AB%BB%E8%8A%B1%E8%9D%A6sergia-lucens%E6%BC%81%E7%8D%B2%E9%87%8F%E5%8F%8A%E9%AB%94%E5%9E%8B%E8%AE%8A%E5%8B%95%E6%8E%A2%E8%A8%8E>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 5 日)。

²¹ 三立新聞網，政治中心，海龜全身纏漁網致死照片曝光網悲痛喊漁網實名制，2020 年 8 月 12 日報導 <https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=795909>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 5 日)。

²² 自由時報，陳鳳麗，寄居蟹的悲歌塑膠杯當新家，2016 年 8 月 12 日報導，<https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/1793051>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 5 日)。

²³ 參柯金源，我們的島台灣三十年環境變遷全紀錄，遠足文化事業股份有限公司，2020 年 6 月，頁 137。

物清理法》²⁴立法之目的與精神概要說明，以了解台灣廢棄物清理法立法目的與立法沿革。再來，從廢棄物清理法之一般廢棄物與事業廢棄物之區別做簡略陳述，再逐漸深入事業廢棄物從事業產出源頭之管理、委託清除業者之管理與資源回收處理業者之運用管理作詳細鋪陳，期間以廢棄物清理業者違法之責任、專業技術人員之責任及被亂堆置廢棄物之土地所有權人的責任，深入討論行為人之義務與違反後所應負之民事責任、行政之責任，且善釋研析《民法》、《刑法》與《行政罰法》、《行政救濟法》等之律定，來作為本文撰述之法理基礎，並結合廢輪胎資源回收業違反廢棄物清理法案²⁵、清除業者違反廢棄物清理法、財政部國有財產局南區分署遭非法棄置廢棄物案²⁶、亂丟置廢樹枝違反廢棄物清理法案法院判決為依據，藉由實務案例之判決與法院見解，研討當前政府政策之面相與法律適用的主因，適時融入國人環保意識與民眾反應，藉由地球上環保問題、生態問題來強化基層民意心聲與環保人士之建議，揣擬研析廢棄物清除業者觸法行為責任之辨識，探悉業者與技術專員違反廢棄物清理法時之態樣，評估事業發展與環境保護兩者之平衡點，最終建議與結論則以政府機關管理責任為中心，研討出政府主管機關對於廢棄物清理法之落實與強化查緝和管理之責任，強烈表達國人對於環境保護之期盼，並研擬討論環境教育法未來實施願景及方向，確實奠定國人對於環境保護之觀念，深根國人循環經濟之基礎，提供本文撰述與研究之範圍及方法。

第三節 研究方法

本研究將結合研究者本身企管經歷融合文獻探討法、比較分析法以及案例分析法等學術研究並加以《違反廢棄物清理法行為主體法律責任之研究》為探討之主軸，並區分為環境相關法律結構、企業管理結構等分析互相補充，及運用書籍與網路期刊新聞報導蒐集相關文獻進行論述。

²⁴ 全國法規資料庫，廢棄物清理法，<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0050001> (最後瀏覽日 2021 年 7 月 5 日)。

²⁵ TVBS 新聞網，呂蓓君，廢棄輪胎 100%回收台廠技術獨步全球，2016 年 10 月 4 日報導，<https://news.tvbs.com.tw/life/677359>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 5 日)。

²⁶ 中央社，陳朝福，國有地遭棄置廢棄物 高市環保局促國產署處理，2018 年 5 月 31 日報導，<https://www.nownews.com/news/2763724>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 5 日)。

其中就研究方法在環境法相關理論結構上臚列如次：

首先以憲法本身宜針對人民的基本權與憲法²⁷修正條文第 10 條第 2 項：「經濟及科學技術發展應與環境及生態保護兼籌並顧」及憲法第 15 條：「人民之生存權工作權及財產權應予保障。」、第 22 條：「凡人民之其他自由其權力不妨害社會秩序公共利益者均受憲法之保障。」、續連結與基本國策之間相互的利益衡量，惟廢棄物清理法在民事法律關係上，由於廢清法中並未規定民法之權利與義務關係，故源自《廢棄物清理法》第 1 條：「為有效清除處理廢棄物改善環境衛生維護國民健康特制定本法；本法未規定者適用其他有關法律之規定」於是在違反廢棄物清理法的執法上，如有不足時應該依前條規定回歸民法，亦針對民法最重要的範圍對於環境法相關的侵權責任，即應以我國民法第 184 條：獨立侵權行為之損害賠償責任、第 185 條：共同侵權行為連帶責任（詳民法第 169 與第 110 條參照）、第 187 條：法定代理人之連帶責任、第 188 條：僱用人之連帶責任、第 189 條：定作人之責任相對過失連帶損害賠償責任，另外如果構成要件該當屬民法上之不當得利則適用第 179 條：請求返還所受利益以及本於不當利益所得之利益，如果該當屬於無因管理於適用第 172 條：無因管理符合民法第 176 條時無因管理人可向本人請求償還其費用和支出時起之利息或清償其所負之債務或賠償其損失，那當然如果構成物權之侵害，除了可以請求侵權行為損害賠償之外，亦得適用民法第 767 條：物上請求權與第 962 條：占有人之物上請求權採取行使除去侵害請求權、預防侵害請求權跟防止請求權，另外針對於物權的部分則要注意物權法定原則之適用。

環境刑法基本上是屬於附屬刑法之一環，為特別刑法，乃是針對於環境上致生污染或危害時所採取之法律規範，於是在環境刑法上則要優先考量廢棄物清理法第 45 條到第 48 條中所規定的相關環境刑事責任；但是如果在法律適用上，不能被廢棄物清理法所適用或無可適用之條款時，則應回歸我國《刑法》之基礎，因為特別法優先於普通法，且特別法無特別規定者適用於普通法，此乃依《廢棄物清理法》第

²⁷ 全國法規資料庫，中華民國憲法，<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=A0000001>，（最後瀏覽日 2021 年 7 月 5 日）。

一條第一項後段規定：「本法未規定者，適用其他有關法律之規定。」；另外就行政管制部分也就是行政行為義務之部分，按廢棄清理法之基本精神其管制特質是具有非常明確性政策要求與高權行政之羈束行政，系屬於管制法，於是在廢棄物清理法上之行為義務人的行為義務來說，原則上仍屬於行政各論優先適用，法之適用上如有不足，則以行政普通法之行政程序法明定法律原則及比例原則等行政一般法律原則(詳行政程序法第 4 條至第 10 條參照)，如果在有涉及到行政處罰部分在《行政罰法》上仍然可以補充廢清法在行政罰法上不足之部分，另查有關行政罰鍰之執行部分在《廢棄物清理法》第 65 條：「依本法所處之罰鍰拒不繳納者，移送強制執行」以及第 66 條：「未依第 24 條規定繳納一般廢棄物清除處理費者，經限期繳納，屆期仍未繳納者，移送強制執行」中之規定，仍然得依照行政執行法之規定適用（詳行政執行法第 11 條至第 26 條參照）辦理，當人民對於行政機關所作出之行政行為或裁罰有不服者，則適用《行政救濟法》例如《訴願法》與《行政訴訟法》甚至於公務員當執行廢棄物清理法之公權力或私人受託行使公權力時，有不法侵害人民權利時，則可依《國家賠償法》²⁸請求損害賠償（詳國家賠償法第 2 條、第 4 條、第 9 條參照）。

在研究法律論點上引李惠宗著作「法學方法論」²⁹作為本章研究方法之基礎臚列如次：

(一)法本質論：

主要在探討特定法領域的基本原則是否存在以及法的效力是否適合之問題，法本質論之研究可以做為檢討立法是否正確的參考依據，即可透過法本質論之常識，作為研究特定法《廢棄物清理法》是否具有法律規範之效力，法本質論所探究之問題往往是超過法律規範的本身，其目的在於尋求法律倫理上之法律制度、法律目的與憲法之間是否有隱含牴觸的問題，由於法本質論是具有高度的開放性，

²⁸ 全國法規資料庫，國家賠償法，<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=10020004>，（最後瀏覽日 2021 年 7 月 24 日）。

²⁹ 參李惠宗著，法學方法論，新學林出版股份有限公司，2018 年，頁第 15-20。

於是某些政治學理念也會變成法理的一部分，於是探究那些法規具有法的形式效力，就會產生出形式法律概念之問題，例如：

- 一、被宣告違憲且屬定期失效的法律，行政機關是否仍然可以執行？法院是否可以將前法作為再審之理由。
- 二、法律的生命是經驗不是邏輯，「法理」來自於「事理」如何將該事理轉化為法理，即是習慣說或通俗說，如何將其說法在不違背公序良俗及比例原則之下，轉化成為法律的本質，讓習慣說或通俗說之事理合乎於法本質論的議題，於是當法理產生矛盾時或是對於特定問題找不出答案時，我國平常乃採透過司法院大法官「憲法解釋」來發現「法的本質」，故其解釋的結果，往往是在缺乏法律基本權實現的具體規定下，做出合適於憲法與事理之解釋，藉此作為人民權利的基礎。

(二)立法論：

為探討法律的立法目的與內容是否符合法理等問題，如何將政策變成法律之論述，立法者為民意最高代表之地位，受人民所託付代表著人民之意志，人民透過選舉權而選出代表民意且具有民意基礎的民意代表，藉由民主殿堂來制定立法與法律制度，所以法律的制定其本質乃是透過民主程序，來就社會秩序做理性之立法規劃，於是法律就有「具體化維護社會秩序的價值」之基本功能，比如某些特定法條或行政規範，立法者可以從立法者的價值觀而採取不同的立法而立之，但是無論如何法律的規定應符合該法律本身所要達成之目標，亦即法律之律定內容應朝向秉持維護公序良俗為基礎的一貫性，理論上立法者應該是最具理性的政治家而不是政客，尤其在特定法條的律定上，首先要將立法思維體現出整體時代的精神，並且要有全盤未來的社會綜觀與政策展望方針，而不應只是對現實社會某突發或單純發生之事件臨時所做出來一時性的立即反應，這會因為一時的情緒化或偏見化，致使得該立法產生毫無深謀遠慮的立法後果，比如民國 102 年國軍發生洪仲丘死亡事件時，當年的馬姓總統立即指示國防部裁撤軍法體系，這就是

一個活生生的案例，正同孟子所言「徒善不足以為政，徒法不能以自行」³⁰《禮記·中庸》：「其人存，則其政舉；其人亡，則其政息。」可見施政者的重要性，在位的人要有正確觀念亦包含立法者，如此的執政團隊方能夠主導出正確的施政方向，才能夠對於國家機制與政策達運籌帷幄之效能。於是必須探討法律及法律所授權的法規命令，是否有違憲的問題，即為法律政策的擬議及落實的問題，其次為立法體系及技術層面的問題，最後則是違憲審查制度的問題，例如戶政單位以「按捺指紋」為前提，才要發給當事人身分證，這是否會構成隱私權之過度侵害？此一規定已經由司法院大法官釋字第 603 號³¹解釋，其認為係屬違反隱私權與比例原則，大法官解釋肯定憲法對於「資訊自主權與隱私權。」之保障，於是戶政單位以「按捺指紋」為前提才可發證之行政命令，係屬於違反憲法之法令，故無效。

(三)法解釋論：

係就法律規定中所具體形成的體系後加以正確解釋，法解釋論在解釋目標來講素有主觀說與客觀說之分別，主觀說派認為法律解釋主要在尋繹立法者主觀之意思，但客觀說派則認為法解釋應該要脫離立法者主觀的意志，避免被立法者之一時情緒給誘導，應該以探求法律客觀之意旨作出最正確的立法。法律解釋必須符合立法目的，不論是採主觀說或客觀說，法律解釋必須要以法律所使用之「文義」以及「目的」來作為詮釋法律的出發點，否則就會產生錯誤法律解釋的問題，但是如果發現立法不當，不符合憲法意旨或立法體系前後抵觸或已經不符合當代潮流時，法解釋論也包括發現法律漏洞及填補法律漏洞的解釋方法之一，另外一般不確定的法律概念其判斷也會涉及法解釋論。

³⁰ 人間福報，孟子說：「現在有具備仁愛之心或有仁愛名聲的君王，百姓卻感受不到他的恩澤，也無法成為後世效法的對象，是因為沒有實施先王之道的緣故呀。所以說：只有仁心是不足以治理國家，只有治術也無法推行仁政。」因此，孟子強調要施行仁政者，「仁心」與「治術」皆不可偏廢，這個「人」的條件相對地重要起來，2021 年 7 月 6 日報導，
<https://www.merit-times.com.tw/NewsPage.aspx?unid=202691>(最後瀏覽日 2021 年 7 月 6 日)。

³¹ 司法院大法官解釋網，釋第 603 號，<https://cons.judicial.gov.tw/jcc/zh-tw/jep03/show?expno=603>，
(最後瀏覽日 2021 年 7 月 6 日)。

但是最重要的是法解釋論不能取代立法論，即是法律規定如果不適當，除非有立法矛盾或法律漏洞，當無法透過法解釋論來解決立法論的問題時，參酌李惠宗在法學方法論³²一書中所強調：立法論的問題，必須透過修法或廢法來解決，不會是藉由法解釋論之理論來做處理。

(四)法適用論：

係屬於對個案件將要做成判斷之時則應該如何使用證據之論，如何正確審查與審理，並且要憑據因果關係，以判斷個案爭執問題之爭議點與正確點，一般法院判決裁量及行政裁量的問題乃屬於法適用論的問題，但是立法裁量則是屬於立法論的問題，在法律適用的三段論法³³中，即以法律為大前提、再以事實為小前提、最後以遵循法理證據而推得其結論以作成判決或行政處分的範疇，法適用論亦可在於追求個案法律函釋的正確性，包含司法裁量權及行政裁量權、證據法則、因果關係理論等問題。

在研究經濟論點上引戴國良著作「企業管理」³⁴作為本章研究方法之基礎臚列如下：

一、企業社會責任可區分為四個層面：

(1)經濟責任：

係指企業應該以公正合理的價格與適當的品質，將產品或服務供應到消費者市場，並且充分有效率的使用資源，不浪費包裝、不過度包裝或浪費資源、亂丟廢棄物，企業本身應善盡資源回收再利用之循環經濟觀念以節省資源的支出和浪費，此為經濟責任。尤其在循環經濟體系中再區分為生態循環與工業循環之觀念。生態循環經濟係指將生態廢棄物再循環回收使用如廢棄香菇包制做成堆肥再次使用，工業循環經濟係指將工業廢棄物再循環回收使用如廢棄輪胎制做成道路基料再次使用。

(2)法律責任：

³² 參李惠宗著，法學方法論，新學林出版股份有限公司，2018年，頁第18。

³³ 參鄭玉波，法學續論 三民書局股份有限公司，2008年3月，頁第81。

³⁴ 參戴國良，企業管理(MBA學)，五南圖書出版股份有限公司第二版，2018年3月，頁8-11。

係指企業在經營運作時應遵守法律體制內之規範，因此企業組織或專技人員、行政人員、受委託人、承攬人、管理人、使用人、所有權人等均必須遵守政府所訂立的各項法律制度、規章及規範，並且應以符合社會正常慣例與善良公序良俗作為基礎，確實遵守法律規定，反之，當違反法律時會造成企業或個人的形象損失及賠償損失，甚至要承擔民事及刑事等責任，嚴重者甚至可遭受到停業、歇業或罰法之行政處分。

(3)倫理責任：

係指人類有人類的倫理、企業也有企業的倫理，企業的倫理責任就包含產品品質與服務品質，其必須有益於消費者或無害與消費者，尤其在產品製造過程中，不可以造成社會負擔和社會成本的付出，並且行銷手法不宜誇大、且不銷售過期品或不良商品，尤其在人性的倫理責任上，秉持尊重專業人員的專業性，處事恪遵不假申報、不借牌之宗旨。比如在求職時避免假學歷應徵³⁵或借牌經營承攬業務³⁶之亂象發生。

(4)自由裁量責任：

係指企業對於非屬法律規定內之規範，或也亦非屬於企業絕對義務之社會事務，企業組織體本身可以自由裁量是否必須去做或要做，例如慈善公益活動、文教獎助金、社區發展補助及環境設施與維護興建等均屬之。

以上論述可讓企業組織能獲取消費者之信賴，樹立良好企業形象並能招攬優秀人才，對於企業之長期利潤獲取，以及扎根社會延續經營應有其效益，善盡社會責任之企業真正做到「取之於社會、用之於社會」之最高精神，可除此更可以落實循環經濟為基礎，來降低生產成本與資源消耗，另經營組織應避免與政府之法律規範產生對立，如果政府的立法規定會對於企業造成限制與成本的增加時，事業組織不如主動依法辦理且就按其能力所及，遵守政府法律以及各種產業法令規範，善盡企

³⁵ 民視新聞網，楊凱安、沈建宏，假學歷應徵工作屢見不鮮企業防不勝防，2018年8月5日，<https://today.line.me/tw/v2/article/kagZW0>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日)。

³⁶ 三立新聞網，許致成、顧元松，起底無牌物業公司借牌營運竟攬雙北多社區管理，2019 年 11 月 12 日，<https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=634534>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 21 日)。

業之社會責任，亦可以使企業減少損失並可以避免誤觸法網，甚至因生停業或歇業等之嚴重後果。

綜合上述會發現但是如果發生的案件，如無具體事實之呈現或證據時，且無法律條文可以直接適用或雖有法律條文可適用，惟該案的法律關係複雜異常時，則另需採取間接援用其他法律法條才能夠解決之時，乃必須透過邏輯方式加以歸納推論或演繹鋪陳，始能尋覓出一般法律的正確判斷，此理論，實則端賴於「法學方法論」之鑽研，始能濟事普眾亦能研判出本研究之合理法學論述³⁷。最後融入企業社會責任之四大責任一經濟責任、二法律責任、三倫理責任、四自由裁量責任之理論研討互補，最終提出符合現行法理及相關草案和檢討未來修法之建議與結論。

期盼藉由法律相關書籍收集、網路查詢及期刊或論文之研究與分析，並結合全國法規網站、月旦法律網或法源法律網進行資料收集，撰寫中透過文獻之收集、分析、歸納與研究並提出本文所需要的資料做出歸納與整理，最後導入客觀化、系統化及法理化之研究方法，以實際要件與適切之法律研究之論點來進行本研究論文。

第四節 論文架構

本論文之架構分六個章節，就各章節之內容簡要介紹說明如下：

第一章 緒論

本章先行說明台灣地理定位經濟發展歷程，參酌淺顯易懂之闡述逐陳研究生之研究動機與目的、簡略陳述研究範圍、環境學理、經濟學理與法律學理、陳述法院案例探討兼顧民眾反應與企業責任精神，融入健康城市概念已奠定本論文架構基礎。

第二章 環境保護之基本理論

藉由民以食為天之糧食問題為基礎，讓食安問題反映出其危害來自於環境的污染，環境污染始於工業的發達所造成，融入全球對環境保護意識與環境教育政策推廣之理念，首先以憲法之原則為基礎，導入民法、刑法與行政法等相關普通法之法

³⁷ 參楊仁壽，法學方法論，三民書局有限公司，2016年，頁第49。

學方法理論，進而結合特別法優先於普通法之法律原則，爰引敘述環境刑法與環境行政法等之概念為要旨，並以台灣為對象陳述立法對於環境保護的價值、規範意旨與廢棄物清理法實行以來對於環境保護之回應，以及錯誤政策造成的環境苦果與陳述行政處罰中之行政救濟方針、其中滲入環保團體之基層心聲，導入企業經營管理精神，以作為本文後續環境保護評估與相關環境保護之法治基本理論基礎，最終結合管理學之企業責任四大層面架構理論，經由融會貫通參以互補作闡述，奠定後續文章之環境教育、循環經濟與環境法律之依據與參考。

第三章 廢棄物清理法之概述

首先介紹《廢棄物清理法》之立法目的，續而釐清廢棄物清理法法律架構與內容，說明何謂主管機關執行機關以及目的事業主管機關，再以層次解說廢棄物之區分為一般廢棄物與一般事業廢棄物之管理架構，進而卓參法規內容陳述違反廢棄物清理法之法律責任，整體研究先行介紹憲法及環境基本法關於環境保護相關規定，就現行《廢棄物清理法》就廢棄物之清理，計有第 11 條：「一般廢棄物清理主體之規定，有關執行機關、管理機構與私人土地或建築物該所有人、管理人或使用人各自清理區域之責任。」，第 14 條：「一般廢棄物應由執行機關負責清除、處理責任。」，第 15 條：「物品或包裝與容器之製造、輸入之業者或原料、輸入或製造之業者與販賣業者間應負回收清除處理之連帶責任。」，第 16 條：「應負回收、清除、處理之「責任業者」應依政府公告之費率繳納回收、清除、處理費用以做為中央主管機關統籌分配使用之資源回收基金的管理制度。」，第 30 條：「事業廢棄物清理委託人與受委託人間負連帶清理責任及環境改善責任。」與第 71 條：「廢棄物非法棄置得由管理機關、執行機關命其限期清除處理，由其委託人、受委託人與管理人、使用人、所有人負第二次連帶清除與改善環境之責任，逾期不為清除處理管理機關與執行機關得不經土地所有人、管理人或使用人同意，強制進入公私場所進行有關採樣、檢測、清除或處理等相關措施，由政府代為清除其清除處理費用，執行機關有權行使求償權，並於屆期不清償時移送行政執行機關強制執行（廢棄物清理法第 65 條參照）。」，重視行為責任之分辨、事業委託與受託者間之連帶責任與刑法及行政罰法

之規範、闡述連帶責任範圍及所涉行為責任之管理理論、經濟法律學說，並援引法院裁判進行個案分析，期盼透過本研究研擬妥適的立法面與執行面，改善人類生活環境以及精進廢棄物管理制度，以達到減少廢棄物之產生與生態衛生安全平衡發展之成效，並強調生態環境、資源回收與零廢棄物之理念，以提升全民綠能觀念並適切研討出合乎民情、法理制度與良善管理之政策，其中結合企業社會責任之四大責任一經濟責任、二法律責任、三倫理責任、四自由裁量責任之理論互相結合研究，最終提出現行法理及相關草案和檢討未來修法之建議與結論。

第四章 違反廢棄物清理法行為義務人之行為人責任

本章依廢棄物清理法之規範，明定事業委託清理其廢棄物，應與受託人就該廢棄物負連帶清理之法律責任，如受託者未妥善清理，且委託事業未盡相當注意義務者，委託事業應與受託者就該廢棄物負連帶清理及環境改善責任，將上述之責任區分為初次行為義務人與第二次行為義務人之責任，其中研究生對於民法委任、承攬、雇傭之關係、再區分為民事委託或公法委託之關係，次論廢棄物專責技術人員之責任關係在區以勞動基準法探討及專業技術人執掌與工作倫理探討，進而深入研討環境法規之法律救濟途徑其中簡述公害糾紛處理法制、公民訴訟與公義訴訟之區別信而探討行政救濟之未來與建議，最後總參卓課堂所學之法學理論和行政救濟之探討做連結，以強化本研究之探討與內容之合理性。

第五章 案例分析

為有效清除、處理廢棄物，改善環境衛生，維護國民健康，特制定廢棄物清理法，然因時代遽進，我國相關廢棄物之處理辦法應隨時代進步而更新，隨著時代與世界潮流來制定新方案，以因應世界潮流盼達零廢棄之至真精神，為臻善廢棄物清理法裁罰重點，我國 110 年 3 月更加重上市櫃公司裁罰額度，已重刑重典之觀念企圖遏止廢棄物違法歪風，本研究將融合本國環境保護相關法律作為比較與研討，研討出符合時代潮流之新法觀念。

共計列舉廢輪胎資源回收業違反廢棄物清理法案³⁸、清除業者違反廢棄物清理法案³⁹、財政部國有財產局南區分署遭非法棄置廢棄物案⁴⁰及最常見之態樣為亂丟置廢樹枝違反廢棄物清理法⁴¹之案例，藉由實務案例之判決應對出當前政府政策之面相與法律之回應，做為本文後續研究之探討，並以法院判決來驗證本研究之合理性，適切印證本研究之理論基礎，最後藉由循環經濟⁴²之理論，闡明生態循環經濟與工業循環經濟之態樣，奠定環境資源再生與善盡物盡所用「零廢棄」之宗旨。

第六章 建議與結論

乃就前述各章節研究與分析做出總歸納之總結，並試研擬一套得以遵循之規則為建議，且提出案例之比較與研究論述淺見為結論，研究基礎從當環境學、經濟學和法律學之理論延伸至企業體發生違反廢棄物清理法之事件時，該企業體、行為人、管理人與廢棄物專責人員是否均應負擔行政罰法或刑事之連帶責任，另探討勞基法之倫理責任勞工基於忠實義務之原則，當公司指示專業技術員從事有損失或違反法律之時，該勞工是否要遵從或者政府應建立吹哨子條款⁴³予以鼓勵，或者修正廢棄物清理法董事長或監察人應負連帶責任，續查針對土地所有權人遭亂丟廢棄物之案例研討，探究土地所有權人其不知或明知之法律責任與行政救濟相關法律論述，本研

³⁸ 司法院法學資料檢索系統網，廢輪胎再回收違反廢棄物清理法案最高法院 106 年台上字第 2196 號刑事判決 <https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>，（最後瀏覽日 2021 年 7 月 13 日）。

³⁹ 司法院法學資料檢索系統網，臺灣高等法院臺南分院 93 年度上訴字第 1022 號判決，<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TNHM%2c93%2c%e4%b8%8a%e8%a8%b4%2c1022%2c20050803%2c1>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 22 日）。

⁴⁰ 司法院法學資料檢索系統網，財政部國有財產局南區分署遭非法棄置廢棄物案最高行政法院 109 年上字第 718 號判決，<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>，（最後瀏覽日 2021 年 7 月 13 日）。

⁴¹ 司法院法學資料檢索系統網，臺灣高等法院 108 年度原上訴字第 7 號判決，<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TPHM%2c108%2c%e5%8e%9f%e4%b8%8a%e8%a8%b4%2c7%2c20190508%2c1>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 26 日）。

⁴² 維基百科，循環經濟的概念是由兩位英國環境經濟學家大衛·皮爾斯和 R·克里·特納（R. Kerry Turner）於 1989 年提出的。在《自然資源與環境經濟學》循環經濟（英語：circular economy）是一種再生系統，藉由減緩、封閉與縮小物質與能量循環，使得資源的投入與廢棄、排放達成減量化的目標。循環經濟有很多不同的定義，好比說是一個未來真正可永續發展、零浪費，並可與我們所處的環境和所擁有的資源共生的想法。循環經濟所想像的未來是所製造生產的每個產品都經過精心設計，並可用於多個循環來使用，不同的材料與生產製造的循環皆經過仔細考量搭配，如此一來，一個製程的輸出始終可成為另一個製程的輸入。在循環經濟中，將是零排放、零廢棄，所生產出的副產品或受損壞的產品或不再想用的貨物並不會被看作是「廢物」，而是可成為新的生產週期的原材料和素材。<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%B6%A8%E7%92%B0%E7%B6%93%E6%BF%9F>，（最後瀏覽日 2021 年 7 月 14 日）。

⁴³ 財團法人國家政策研究基金會，黃朝盟，建立「吹哨者」保護促進廉能政府，2012 年 8 月 31 日，<https://www.npf.org.tw/3/11247>，（最後瀏覽日 2021 年 7 月 14 日）。

究期盼能針對廢棄物清理目前漏洞，提出研討修正方案，找出合乎國情與社會共同理念之法律規範，讓企業經濟與環境維護兩者理念共存，最終歸納環境教育法實行精神與環境維護之法學理論，以確保國民健康為宗旨，進而強化國人環保觀念與守法精神，讓人類能夠永續生存與發展。



第二章 環境保護之基本理論

第一節 概述

環境永續經營與發展目前雖然已獲得全體國人之共識，然而我國在環境法規範的體系以及理論之完整性，相較於國際歐美各國仍然是有一段差距，我國雖然於 60 年代開始環境立法，如民國 61 年立《國家公園法》以及民國 63 年立《廢棄物清理法》如今這些立法在質與量上，都顯然不足應付我國在工業化過程中，所造成的廢棄物與自然生態危害的問題，全世界在法治國家的環境保護立法上，最首要任務即是經由修憲過程，將環境保護之精神定立定在憲法保護之法益中，實踐憲法保護之法益宗旨，再經由立法方式，將其在法律位階上予以具體化，這乃為國家保護環境所為之措施基準，所以環境立法首先要有雙重任務，一方面必須提出有效且能夠克服多樣複雜的環境問題之規範內容，此稱為「使環境保護具可能性」；另一方面環境立法原則上亦必須使環境使用利益上的競合與衝突具平衡性，也就是必須平衡環境使用者，彼此之間與公益之間，當產生利益衝突和矛盾時預達衡平之效果，尤其特別是在面對公益事務、工業經濟與科技技術之發展下，其產生廢棄物環境問題必然會與社會安全與環保法產生關連，此種居間的衡平考量更顯重要，此稱為「環境保護之衡平性」然而此種衝突和矛盾常存在於資源使用者與汙染製造者之間，當發生衝突或矛盾時受損害者或加害者之界線並非明確，亦有可能重疊。因此法利益衡平的任務首重在憲法價值上，對於環境政策執行上的律訂與界限，尤其在基本權保障上立法者不應讓解決之方法產生衝突性或矛盾性，而是應該考量各方彼此的利益衡平與妥協為要務，緣此立法者任務僅能說「盡可能將個人行為與人格發展自由與自然生態基礎保障的要求，基於資源和空間的有限性觀點下達到彼此和諧共存」，其理想雖好但亦會面臨環境保護的衝突甚至矛盾，於是此時立法者則必需要考量人民忍耐環境品質的最低限度，不得已做出以全國人民團體利益為優先的考量，比如台中

火力發電廠的空汙排放的問題⁴⁴當人民為了國家經濟而必須容忍空氣品質與犧牲健康的政策之下，國家對此所做出的「特別犧牲」則應給予優先補償，比如台電地方回饋金；另外有關環保廢棄物設施興建可依《都市計畫法第 27 條⁴⁵》辦理變更，其土地屬公有者得辦理撥用或出租，讓售與興辦人，不受《土地法第 25 條⁴⁶》之規定（詳廢棄物清理法第 6 條參照）。至於在一般性的補償方面則有租稅減免（詳第 68 條參照）及回收獎勵金（詳第 69 條參照）等優惠，我國政府為強力支持民間興建環境設施及鼓勵開發，於是 2017 年透過於森林法第 48 條之 1 第 2 項授權主管機關頒布「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」⁴⁷其第 3 條規定：「下列山坡地開發利用行為應依本辦法繳交山坡地開發利用回饋金（以下簡稱回饋金）。」第 10 款：「允許於山坡地設置處理廢棄物設施。」（詳本法第 2 條：「本辦法所稱山坡地，指水土保持法第 3 條第 3 款所定之山坡地。」）參照；此即明確表示政府對於環境設施興建之支持，另外包括土地徵收補償等等均是為了環境保護和環境設施之建設，而所做出得「特殊性補償」制度與支持國人開發投資環保業之良善政策。

綜觀環境保護無論在政策或立法上均出現上述兩種觀點，當彼此間形式上看似乎是互相衝突，但是實質上這兩種觀點在環境立法時，卻是與憲法增修條文第十條：「經濟及科學技術發展應與環境及生態保護並籌並顧」之宗旨不相違背，具體而言環境法的立法規範，不管是對於環境保護或危害的排除，其目的均是為了「人」而執行⁴⁸。

第二節 立法對環境保護的價值決定

⁴⁴ 自由時報，黃鍾山，藍營將空屋問題政治化林佳龍批刻意炒作誤導，2019 年 11 月 30 日報導 <https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/2994416>，（最後瀏覽日 2021 年 7 月 23 日）。

⁴⁵ 全國法規資料庫，都市計畫法，<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0070001>，（最後瀏覽日 2021 年 7 月 31 日）。

⁴⁶ 全國法規資料庫，土地法，<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0060001>，（最後瀏覽日 2021 年 7 月 31 日）。

⁴⁷ 全國法規資料庫，山坡地開發利用回饋金繳交辦法，<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=M0040018>，（最後瀏覽日 2021 年 7 月 24 日）。

⁴⁸ 參陳慈陽，環境法總論，元照出版有限公司，2011 年 11 月第三版，頁 50-51。

地球是提供人類進步發展的能量也是養育生命的家，而人類在追求經濟發展的演變過程中，不可否認乃建立在工業進步與科技進步，由於人類長期追求經濟發展的結果，雖然滿足了發展後的生活需求，然而大量利用各種科技和工程技術對自然資源漫無限制的開發與開墾，其結果已經造成地球資源無法挽救的命運，有些生態物種更是瀕臨絕種，環境保護之價值取決在法律所保護之對象與意義，其實環境法所要保護的究竟是「環境」還是「人」，這樣的問題在現今許多經濟學者仍然還在爭辯中。但不變的道理是，若要說服立法機關進行環境立法，恐怕我們還是要「以人為本」做為出發點，才能說服立法機關進行相關管制⁴⁹。

我國政府最早的环境保護作為和受到政府重視的期間，算是在民國 76 年行政院環境保護署成立後，才算是與國際環境規範制度和世界環境保護潮流接軌，行政院在同年 10 月 2 日核定發布《現階段環境保護政策綱領》，揭櫫「保護自然環境維護生態平衡，以求世代永續利用」之目標，並強調國民及產業都有責任與政府共同合作致力於環境保護，且基於國家長期利益環境保護與經濟發展應兼籌並顧，故在經濟發展的過程之中如對於自然環境產生重大之影響就應優先考量環境保護之規範，我國在民國 81 年 5 月 28 日《中華民國憲法增修條文》第 2 次修正時於第 18 條明定：「經濟及科學技術發展應與環境及生態保護並籌並顧」這項條文在民國 83 年 8 月 1 日的第 3 次修正則列在第 9 條，於是在民國 86 年 7 月 21 日的第 4 次修正以及到民國 94 年 6 月 10 的第 7 次修正則改歸列在第 10 條，尤其我國自民國 90 年開始於歷年的行政院經濟建設委員會之《國家建設計劃》書上都會提出環保相關議題與陳述，其內容包括環境保護、生態保育、城鄉發展、國土利用發展、國土復育、土石流防治、災後重建及水患治理等課題，由此可見藉由憲法增修條文之律定實質以將建構經濟發展與環境保護兼籌並顧的理念實踐，目前更成為我國政府施政的重要指導原則，於是我國在上述的憲法增修條文的理念之下，接續制定立法的《空氣污染防制法》第 1 條：「為防制空氣污染，維護生活環境及國民健康，以提高生活品質，特制定本法」；次查《廢棄物清理法》第 1 條：「為有效清除、處理廢棄物，改善環境衛

⁴⁹ 參吳嘉生，國際環境法專論，五南圖書出版股份有限公司，2012 年 11 月，頁 23。

生，維護國民健康，特制定本法」；續查《資源回收再利用法》第 1 條：「為節約自然資源使用，減少廢棄物產生，促進物質回收再利用，減輕環境負荷，建立資源永續利用之社會，特制定本法」。尤其我國在《食品安全衛生管理法》第 1 條：「為管理食品衛生安全及品質，維護國民健康，特制定本法。」上述其立法目的都離不開均是為了維護國民健康及減少廢棄物產生與建立自然資源再利用等議題而律定法律的精神⁵⁰。

無論何時討論環境議題，的確是深刻地影響著我們的生活，環境保護之相關法令本身影響的範圍也可以說是跨界性的存在，它可能為了保護國民健康而存在、也可能是為了保護生態環境本身而設立、但同時它也必須要顧及經濟發展與國民生計，因為只要進行環境管制，被影響到的首當其衝一定是業者，例如廢水的排放處理、空氣污染或廢棄物處理等問題，均會讓廠商業者造成極大負擔，因此；製造成本的增加則會導致出口競爭力的削弱，物價的波動和財經通膨問題都會受到影響。因此；營利業者或製造工廠如何在消費者之間做出最合適的管理制度，在環保維護與經濟成長兩者之間取得平衡，這便是環境保護法立法最大的議題，也是立法者最頭痛的爭執點，這也是立法者每當在遇到環境法修訂時總是會遇到的困境，他們同時希望國家經濟發展能越來越好，但同時也希望國民的健康越來越好，因此在多重利益衝突與政治鬥爭的情況之下，要如何說服立法者進行相關立法、或是修訂更嚴格的立法，研究者認為多半還是要透過「以人為中心」的論述為出發點，尊重民意、保護生態、延續人類生存及發展才能夠成功說服立法者⁵¹。

民以「食」為天，人類的生存基本在於食物，地球人口在 21 世紀中可能上升到 90 億人，隨著增長的人口數全球對於糧食的需求量極具備增，然而城市的發展與工業的發展，大興工程土木逐漸壓縮自然生態的空間，在農業增產的壓力下同時要不斷應付逐漸擴充的城市土地與工業建設，尤其混泥土建築更是大自然生態的浩劫，安全衛生的食物取決於健康的生態環境，健康的生態環境取決於環境的安全衛生，安

⁵⁰ 參劉翠溶，台灣環境史，國立台灣大學出版中心，2019 年 8 月，頁 303。

⁵¹ 參吳嘉生，國際環境法專論，五南圖書出版股份有限公司，2012 年 11 月，頁 23。

全衛生的環境取決於人類對於環境維護的保護措施，環境的保護研究者則將措施區分為行為措施與法理措施，行為措施為人類之行為和作為，不亂丟垃圾減少廢料的產生或資源回收的轉換等等環境保護措施可謂之，法理措施為立法之過程和目的，如何建立實際又有效又確實的管理機制與制度則歸咎於立法，終歸立法對環境保護的價值，決定在糧食的滿足性與人類的延續性為主要之宗旨⁵²。

第三節 環境基本法的規範意旨

人類自從蒸氣機發明後使得生活經濟產生了極大躍進，交通經濟型態從農業牛馬車運輸時代，進入工業蒸氣機汽車船飛機運輸的時代，使得運輸量增加並縮短航程時間，使得物流通暢國際經濟繁榮，尤其是在法國工業革命以後世界各國積極推展工業發展，以追求經濟上的繁榮富庶，人類從享受高度科技發展的物質文明中雖然帶來便利與滿足感，卻在不知不覺中，將慢慢嚐到環境汙染的苦果，因為人類為了滿足需求將產生大量的生產及消費後之廢棄物，尤其大量的能源和資源的消耗與轉換，導致環境遭受到嚴重的汙染與天然資源逐漸匱乏，生產者除了要滿足自身利益之外，還要滿足消費者的需求，在經濟思維與製程或消費上，事業者滿腦想的是要如何才能夠獲取一定的獲利甚至是暴利，環境問題與人類行為之間具有密切關係，特別是人類的生產與消費行為，當代環境惡化肇因於人類社會經濟行為模式，無知的追求效率製程與生產，於是無所節制的消費讓自然資源匱乏，所呈現出環境問題已經日益嚴重，這也透露出為何環境問題無法有效獲得解決，於是必須在經濟與環保兩者間找出共存之法律，因為經濟與環境間的關聯是彼此交互作用的，一方面自然資源是經濟活動基礎生產階段的泉源，另一方面經濟活動的結果往往會造成環境負擔的衝擊。

於是近年來先進國家積極發展推動環境管理與環境保護政策，台灣在 2002 年制定環境基本法時已歷經環境意識抬頭與環境運動的過程，我國對於環境立法的思考都聚焦在傳統管制上的問題，但隨著環保問題推陳出新，屬於管制性的立法也不斷

⁵² 參蘇宏仁、楊樹森、游能悌、杜明進、黃揮源、劉志仁、余世章，環境教育與永續發展，華都文化事業有限公司，2018 年 10 月第一版，頁 38-39。

被創造出來，還包括國家整體政策及法律原則的問題，管制性的立法是環境立法的原形，其中包含針對污染所進行的管制或自然保育，並對於不同管制項目或介質訂定一定的目標亦透過不同的方式以維護或改善環境的品質，其管制性立法所規範重點在於指定主管機關、界定規範對象、釐清管制目的、選擇合適的管制工具已達成管制目標，不乏採用執行手段以推促管制工具之落實，因此管制性立法極具有清楚的主管機關與規範對象，更備有具體的管制目標及管制工具，我國環境立法規範為求完備，亦採取罰則方式來對於違反法律要求之人施以相當的制裁。

相較於管制性立法是以特定的管制事項為範疇，另外在政策性立法上則是非鎖定於單一事項的管制領域或管制手段，而是採取規範整體的環境政策方向、原則與環境基礎制度，於是政策性立法中已確立環境政策極重要環境的保護原則，其包含了總則性法律之功能，但是若僅將政策性立法理解為靜態總則或綱要，一味滿足於法律體系的靜態網絡，則是過度於低估了政策性立法之應有的功能。

其中針對政策性立法則有四大功能：

(一)政策性立法是透過立法或行政作為實踐具體化國家政策的方向與制度，以引導做為國家的行政與立法部門施政的制度面，在制度面上強化公民訴訟制度、環境影響評估制度、建設環境資訊系統以及強化設立組織網絡，另在政策目標與環境法原則方面，則評估國家核能的基本立場或污染者付費之原則，體現國家負有義務應實現國家政策之要求。

(二)政策性的環境立法具有強化法院在環境爭議中角色的功能，如何使得法院在環境議題上具有適切的角色，這也是政策性環境法律的功能，以增加當有環境爭議時進入法院之管道，以及在於公民訴訟時制度的建立與提供環境爭議的底線與原則，並釐清國家責任、經濟責任與環境價值稱圖衝突時之判斷，於是政策性法律都能適時發揮法律解釋與說理的功能。

(三)政策性的環境立法能成為足夠的制度基礎，建構基層社會對於環境議題之溝通橋梁，聽取全民社會對於環境問題之關懷，創造足夠且強大的制度基礎，提升環境影響評估、環境資訊公開系統、公民訴訟等制度之完善，進而開拓公民參與環境

政策之空間，奠定公民資訊基礎與進行環境決策辯論之平台，讓全民共同來檢視國家對環境之政策方向。

(四)政策性的環境立法有助於增強我國與全世界連結的功能，並落實國際環境法的價值與原則，與透國參與國際環境議題，適切引導我國環境法規之律定政策方向，透過國際參與機會吸取國際經驗以適應世界潮流和世界接軌⁵³。

從我國憲法前言所提的保障人權、維護公益與增進人民福利為主，其憲法保護主體均是以「人」為主體，但在環境保護以及環境法發展過程中，對其保護對象從一開始即以人之生命身體與財產開始為之，也就是傳統人為主體之法秩序的見解，我國已逐步進入到整體環境概念其包含生態與人類之互助與互補，地球非僅是人類所擁有的，而是環境生態整體之結合才能算是「主體」，這就是歷年來在環境保護領域中，是否以「人」或是「環境」作為保護主體問題之爭議點，於是從環境法規範整體之範圍必須從環境概念的理解開始研究，在傳統狹義法正義與法合目的性之環境法規範的理念最早仍是以「人」為中心，然而在當今環境法所追求或保護的對象已經進步不僅侷限於此，而是進一步地在保障環境生態之永續發展，目前我國環境法規之規範意旨，莫不是以尊重人性尊嚴與生態環境價值為中心，爰引《環境基本法》⁵⁴第 1 條：「為提升環境品質，增進國民健康與福祉，維護環境資源，追求永續發展」，查第 2 條：「本法所稱環境，係指影響人類生存與發展之各種天然資源及經過人為影響，之自然因素總稱，包括陽光、空氣、水、土壤、陸地、礦產、森林、野生生物、景觀及遊憩、社會經濟、文化、人文史蹟、自然遺蹟及自然生態系統等。」，尤其第 3 條：「基於國家長期利益，經濟、科技及社會發展均應兼顧環境保護。但經濟、科技及社會發展對環境有嚴重不良影響或有危害之虞者，應環境保護優先，續查第五條國民應秉持環境保護理念，減輕因日常生活造成之環境負荷。消費行為上，以綠色消費為原則；日常生活上，應進行廢棄物減量、分類及回收。國民應主動進

⁵³ 參葉俊榮，環境基本法的脈絡與功能：歷史回顧與展望，余紀忠文教基金會，2013 年 2 月，發表文章頁 1-3。

⁵⁴ 全國法規資料查詢，環境基本法，<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0100001>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 15 日)。

行環境保護，並負有協助政府實施環境保護相關措施之責任」，以及第 6 條：「事業進行活動時，應自規劃階段納入環境保護理念，以生命週期為基礎，促進清潔生產，預防及減少污染，節約資源，回收利用再生資源及其他有益於減低環境負荷之原（材）料及勞務，以達永續發展之目的。事業應有協助政府實施環境保護相關措施之責任⁵⁵。」，立法者亦再次強調事業組織應有協助政府做好環境保護之責任。

我國政府要保護環境生態自然與衛生，維持環境保有原本的樣貌乃當務之急，尤其在環境法律規範之重點在於人類行為故以人為出發點，因為事業體只是一句名詞，「人」才有行為能力，公司是法人，它並無形式意義之行為來違反法律，會違反法律之行為人還是事業體中的自然人或為使用人、受僱人或受任人（董事、監察人、經理人等公司或法人之當然負責人與職務上負責人；詳公司法⁵⁶第 8 條：「本法所稱公司負責人：在無限公司、兩合公司為執行業務或代表公司之股東；在有限公司、股份有限公司為董事。公司之經理人、清算人或臨時管理人，股份有限公司之發起人、監察人、檢查人、重整人或重整監督人，在執行職務範圍內，亦為公司負責人。公司之非董事，而實質上執行董事業務或實質控制公司之人事、財務或業務經營而實質指揮董事執行業務者，與本法董事同負民事、刑事及行政罰之責任。但政府為發展經濟、促進社會安定或其他增進公共利益等情形，對政府指派之董事所為之指揮，不適用之。」及第 23 條：「公司負責人應忠實執行業務並盡善良管理人之注意義務，如有違反致公司受有損害者，負損害賠償責任。公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。公司負責人對於違反第一項之規定，為自己或他人為該行為時，股東會得以決議，將該行為之所得視為公司之所得。但自所得產生後逾一年者，不在此限。」參照），例如日月潭的魚虎危害事件⁵⁷、外來種綠鬃蜥侵害之亂⁵⁸，這些都是人類亂放生(自然人)

⁵⁵ 參陳慈陽，環境法總論，元照出版有限公司，2011 年 11 月第三版，頁 7-10。

⁵⁶ 全國法規資料查詢，公司法，<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0080001>，（最後瀏覽日 2021 年 8 月 10 日）。

⁵⁷ 自由時報，劉濱銓，日月潭抓到惡霸胖虎魚漁民緊追魚球通報開電，2021 年 7 月 11 日報導，<https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/3599548>，（最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日）。

與寵物店業者(法人)之自然人業主為追求經濟利益所遭致的生態浩劫，外來種的侵襲與危害正在台灣不時上演中，這種外來生物在台灣沒有天敵的生態環境下恣意演進與交替，在這種不完全取決於大自然本身的競化作用之下，可謂生態浩劫台灣環境危機，期追根究柢都是起因自「人類」假借事業經濟與利益體系下，夾藏私人慾望與經濟利益而孕育出的苦果，所以我們是為了環境而保護環境、為了生態而保護生態及為了資源而保護資源之行為人，例如我國《動物保護法》⁵⁹第 1 條：「為尊重動物生命及保護動物、增進動物福利，特制定本法。動物之保護，依本法之規定。但其他法律有特別之規定者，適用其他法律之規定。」。次查我國《森林法》⁶⁰第 1 條：「為保育森林資源，發揮森林公益及經濟效用，並為保護具有保存價值之樹木及其生長環境，制定本法」。續查我國《國土計畫法》⁶¹第 1 條：「更強調為因應氣候變遷，確保國土安全，保育自然環境與人文資產，促進資源與產業合理配置，強化國土整合管理機制，並復育環境敏感與國土破壞地區，追求國家永續發展，特制定本法」。

換言之實現上述環境政策所設定之復育環境和追求國家永續發展之目標，其最有效的手段源自於環境法的立法規範，以法之規範效力來達成環境政策之實行，環境法均是以人為中心的基礎，其認知上實屬保護原則、規劃制度與利用環境法規使人類在環境容許程度內來遵循環境規劃和資源利用，此時環境法除規定傳統環境保護與規劃利用之內容以外，還需要進一步對於如何使得兩者之間都能兼籌並顧，提出問題的解決方式以及制定環境法之適切規範，此即為我國憲法增修條文第 10 條第 2 項規定之精神所在。

第四節 廢棄物清理法對於環境保護之規定與落實

⁵⁸ 聯合新聞網，王昭月、吳淑玲、劉星君、簡慧珍、魯永明，綠鬃蜥之亂彰雲現蹤花蓮淪陷，2021 年 1 月 10 日報導，<https://udn.com/news/story/7470/5161944>，（最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日）。

⁵⁹ 全國法規資料庫，動物保護法，<https://law.moj.gov.tw/Law/LawSearchResult.aspx?ty=ONEBAR&kw=%e5%8b%95%e7%89%a9%e4%bf%9d%e8%ad%b7%e6%b3%95&sSearch=>，（最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日）。

⁶⁰ 全國法規資料庫，森林法，<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=M0040001>，（最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日）。

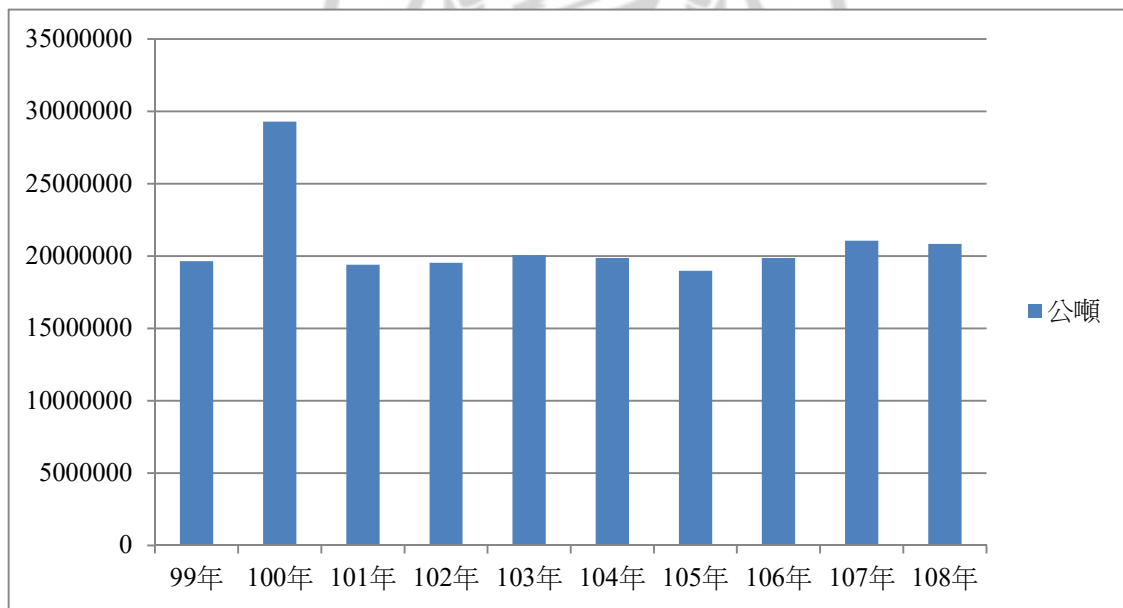
⁶¹ 全國法規資料庫，國土計畫法，<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0070230>，（最後瀏覽日 2021 年 7 月 14 日）。

在民國 70 年代台灣正式面臨廢棄物無處去以及興建環保處理設施遭受民眾抗爭等事件屢見不鮮，環保觀念也是從古早的「掩埋法」提升為先進的「焚化法」的階段，如今的環保精神更精進達減廢「零廢棄」的世界潮流觀，資源回收再利用的精神與科技更是當代科學家共襄盛舉之事簡稱：綠能產業鏈且循環經濟理念更是當前國家重要政策，依據行政院環保署資料顯示我國固體廢棄物排放帳-工業廢棄物⁶²從民國 99 年產生量 19634189 公噸至民國 108 年產生量 20831203 公噸相差 1197014 公噸。

表-1：行政院環保署歷年固體廢棄物排放帳-工業廢棄物(作者自行整理)

產生公噸	19634189	20290724	19395112	19535547	20064928	19863859	18978204	19859116	21069426	20831203
年度	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108

表-2：行政院環保署歷年固體廢棄物排放帳-工業廢棄物(作者自行整理)



次查行政院環保署資料顯示我國固體廢棄物排放帳-資源回收廢棄輪胎回收數量⁶³。

⁶² 中華民國統計資料網，主計總處統計專區環保署歷年固體廢棄物排放帳-工業廢棄物。
<https://www.stat.gov.tw/ct.asp?xItem=29140&ctNode=4866&mp=4>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 5 日)。

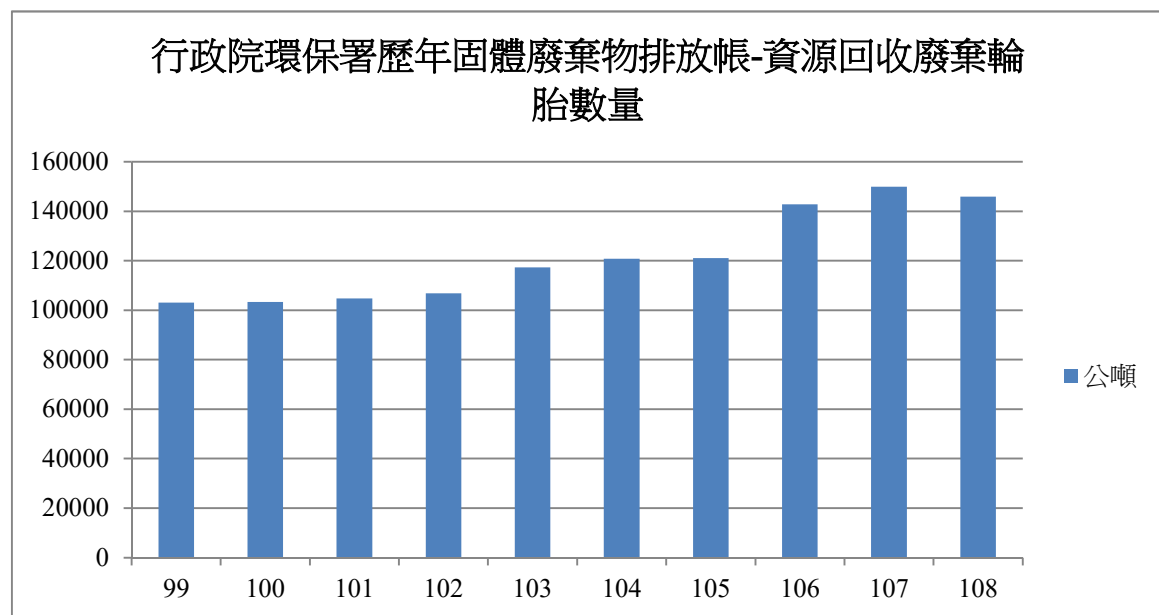
⁶³ 中華民國統計資料網，主計總處統計專區環保署歷年固體廢棄物排放帳-資源回收廢棄輪胎回收數量。
<https://www.stat.gov.tw/public/data/dgbas03/bs7/greengnp/1-22.pdf>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 5 日)。

從民國 99 年產生量 103030 公噸至民國 108 年產生量 145872 公噸相差 42842 公噸顯現我國在循環經濟資源回收方面成效是逐年進步當中。

表-3：行政院環保署歷年固體廢棄物排放帳-資源回收廢棄輪胎數量(作者自行整理)

產生公噸	103030	103292	104776	106809	117256	120771	121097	142837	149914	145872
年度	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108

表 4：行政院環保署歷年固體廢棄物排放帳-資源回收廢棄輪胎數量(作者自行整理)



依據環保署公開資訊顯示為避免非法棄置案件持續發生，透過強化事業廢棄物產生源責任（連帶責任）、落實申報制度、車輛軌跡全面監控（清除機構全面裝設 GPS）、處理及再利用機構加強管理等面向，並導入新型態的科技工具，嚴密控管廢棄物流向，以遏止非法棄置案件。此外，環保署修法提高非法棄置罰則及強化不法利得追繳，並持續深化檢、警、環聯盟機制之運作，透過政府、民間合作機制，伸張環境正義。

依主管機關行政院環境保護署表示，民國 106 年 1 月 18 日修正發布廢棄物清理法，其中第 30 條已強化事業的連帶清理及環境改善責任，並提高罰鍰及刑度，對於非法棄置等重大違規案件，以更嚴格的處分提高遏阻效果。為促使廢棄物產生者負

起產源責任，環保署持續檢討強化相關規定，於民國 109 年 5 月 7 日預告修正「違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則」⁶⁴第 2 條：「違反本法規定者，罰鍰額度除依下列規定裁處外。」，依行政罰法第 18 條第 1 項規定，應審酌違反本法義務行為應受責難程度、所生影響及因違反本法義務所得之利益，並得考量受處罰者之資力：一、行為人違反本法義務規定之行為涉及一般廢棄物者，適用附表一。二、行為人違反本法義務規定之行為涉及事業廢棄物者，適用附表二。三、公民營廢棄物清除處理機構及廢棄物專業技術人員違反本法義務規定之行為，適用附表三。四、其他之行為人違反本法義務規定之行為，適用附表四。裁處機關審酌有必要考量受處罰者之資力時，於前項第二款行為人屬上市或上櫃事業者，就其依附表二計算出之罰鍰額度，得加重處罰十倍至二十倍，其罰鍰總額除有第 4 條規定之情形外，不得超過法定罰鍰最高額。」，將違規受罰者的資本財力，納入罰鍰額度的計算審酌因素，課予一定規模以上的事業應負較高之責任。

為增加事業廢棄物處理量能，環保署及地方政府持續輔導業者設置處理機構，民國 107 年至 108 年新增 8 家處理機構，年許可處理量增加約 35 萬公噸⁶⁵，未來 3 年預計可再增加 10 家處理機構，年許可處理量可增加約 58.8 萬公噸。根據媒體報導指出環保署極力推動廢棄物處理價格透明化，且要求規定處理機構上網登載落實處理費用收費範圍及資源回收數量管制戮力執行循環經濟研發。另環保署為因應焚化爐進入歲修高峰期已跨部會協請經濟部、科技部及地方政府釋出工業區土地設置廢棄物處理設施。另針對污泥處理廠出廠的資源化產品品質、煉鋼廠最終廢爐渣石及資源回收再利用類別之物質，強化事業廢棄物產生源責任（連帶責任）、落實申報制度、車輛軌跡全面監控（清除機構全面裝設 GPS）、處理及再利用機構加強管理等面向，並導入新型態的科技工具，嚴密控管廢棄物流向，以遏止非法棄置案件。

⁶⁴ 全國法規資料庫，違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0050090>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日)。

⁶⁵ 中央社，張雄風，焚化爐進入整修期環署擬跨部會提升垃圾處理，2019 年 12 月 19 日報導，
<https://www.cna.com.tw/news/ahel/201912190327.aspx>(最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日)。

為採用更強硬執法，民國 106 年 1 月 18 日環保署修法提高非法棄置罰則及強化不法利得追繳，並持續深化檢、警、環聯盟機制之運作，透過政府、民間合作機制，伸張環境正義。已經第 13 次修正發布廢棄物清理法，其中第 30 條已強化事業的連帶清理及環境改善責任，並提高罰鍰及刑度，對於非法棄置等重大違規案件，以更嚴格的處分提高遏阻效果。為促使廢棄物產生者負起產源責任，環保署持續檢討強化相關規定，於民國 109 年 5 月 7 日預告修正「違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則」第 2 條，將違規受罰者的資力，納入罰鍰額度的計算審酌因素，課予一定規模以上事業應負較高的責任。為增加事業廢棄物處理量能，環保署及地方政府持續輔導業者設置處理機構，民國 107 年至 108 年新增 8 家處理機構，年許可處理量增加約 35 萬公噸，未來 3 年預計可再增加 10 家處理機構，年許可處理量可增加約 58.8 萬公噸。環保署推動廢棄物處理價格透明化，規定處理機構上網登載處理費用收費範圍。另環保署已協請經濟部、科技部及地方政府釋出工業區土地設置廢棄物處理設施。針對污泥處理廠出廠的資源化產品品質，環保署於民國 109 年 1 月函頒相關審查作業參考指引供地方環保局使用，加強審核其產品品質、用途及流向，請地方環保局要求污泥處理廠、煉鋼廠及廢輪胎廠加強追蹤及記錄資源化產品最終使用流向及數量，並由地方環保局監控其產品合法銷售至加工再製使用單位讓可回收再利用之資源運用至最終使用地點落實循環經濟要旨，以確保污泥處理廠、煉鋼廠或輪胎廠等能夠妥善處理及其產品合法再利用，為管理事業廢棄物清理流向，環保署共列管 4 萬 2 千餘家事業應提具事業廢棄物清理計畫書送地方環保機關審核後始得營運，並以網路傳輸方式申報廢棄物清理流向。

另為加強車輛軌跡全面監控，除目前已列管約 1 萬 1 千輛清運車輛裝置 GPS，自民國 108 年至 111 年分 4 階段將取得清除許可的廢棄物清運車輛全數納管；相關申報資料及車輛軌跡由地方環保局進行勾稽稽查。為完善申報管理制度環保署已訂定「事業廢棄物清理流向勾稽計畫」，請各地方環保局配合執行，以落實事業廢棄物流向管制。據資料顯示環保署自民國 100 年啟動檢、警、環結盟合作打擊不法至今，環保單位與各地方檢察署、內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊聯合查緝環保

犯罪案件總計查獲 2,041 件，移送法辦人數計 7,766 人，查扣機具數計 2,260 件，另依違反環保法令分析，以違反廢棄物清理法最多計 1,724 件（占 84.4%）。此外，統計自民國 104 年至 109 年 5 月間，檢、警、環結盟聯合查緝環保犯罪中，違反「廢棄物清理法」之案件總計 897 件，屬非法棄置行為並移送地檢署之案件計 869 件，佔 97%，顯示結盟機制已有效打擊非法棄置不法行為，維護國土安全。從往年查緝資料中比對顯示，國人環保意識持續深化，對環境品質的要求也日益提升。為保障國人居住環境的品質，環保署特針對全國廢棄物的棄置場，已經與地方環保機關建立定期巡查的機制，並建置管理系統追蹤，降低棄置場址之環境污染風險。另外，針對有立即危害環境之廢棄物堆置場址，環保署也積極協調場址廢棄物的清除工作，避免衍生更嚴重的污染，盡速恢復環境生態之原貌。

環保署表示針對日前媒體報導過內容中有許多具有高汙染風險的廢棄物堆置場址，已經過政府多年的持續努力之下，目前已逐漸恢復原來的生態環境風貌，包括屏東縣新園鄉之汙泥棄置、新竹縣新豐鄉支集塵灰棄置、台南二仁溪沿岸之電子廢棄物棄置等，另外彰化縣伸港大肚溪河口棄置之集塵灰，為環保署當今預計完成廢棄物移除之重點場址，根據環保署統計資料包含上述已經完成清運的場址，近五年來全國環保機關以通力合作完成全國七十一處非法棄置場址的廢棄物移除工作，未來也將繼續朝此目標努力⁶⁶。

研究者發現雖然環保署歷年績效卓越惟實施環境保護的措施是多樣化，但是除了機關與行政單位的異業結盟外，更需要本身環保主管機關與執行機關有良好的專業政策與素質，於是研究者可將回應區分為「環設興建政策」、「行政管理政策」與「法律常識政策」例如：

(一)環設興建政策方面：

要結合民間力量，有效鼓勵與輔導興建各種廢棄物處理場、汙水處理或焚化爐以及先進廢棄物處理設備之研發。

⁶⁶ 參行政院環保署，新聞稿專區，媒體報導「管理失靈的廢棄物」環保回應說明，2020 年 7 月 3 日，<https://enews.epa.gov.tw/Page/3B3C62C78849F32F/403f17e3-7e00-4994-b209-1b0cc18c0b43>，（最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日）。

(二)行政管理政策方面：

要落實設備檢查、核發許可與稽查督導等管理制度，引入先進科技管理與大數據管理。

(三)法律常識政策方面：

方面要探討違法者之法律常識，是不知道有廢棄物清理法還是明知故犯，應給予違反廢棄物清理法者之合理解釋，因為近年來常發生憨厚老農辛苦一輩子的心血，有可能因為一次的無知，將土地出租給環保蟑螂，而導致家破人亡後悔一輩子，倡議環境保護法律常識政策之落實，主要是企圖達到預防犯罪之效果，讓全民知道做什麼事是違反廢棄物清理法？如何做才能夠具有環境維護之效果？

以研究者自身感觸因為法律精神是對犯罪行為人之追訴、審判應有刑事訴訟法第 154 條「無罪推論」法則⁶⁷之適用。人之初性本善，執法者不能將每個事業體或者廢清業者都視為犯罪集團甚至連敦厚老農也將其算在內，環保單位應結合民間專業力量，不定時舉辦環保講座、論壇或環境清潔活動如向海致敬、向山致敬等淨灘或淨山等環保志工活動⁶⁸，從教育做起、從鄉村里鄰做起讓環保觀念深植民心，以教育作為預防宣導及防治犯罪之效能，藉由本次研究共同研討出適合台灣民情之法律政策，政府目前所常實行之方法盡管手段多元，可是這些環保政策卻是治標不治本，違反廢棄物清理法者依然發生，環評抗爭事件依舊存在，是民眾無知？還是法律不夠嚴厲？還是政治利益凌駕於環保？這些都是曾經讓法律學者頭痛的問題。

我國為了更加完善環境法體系特別於民國 91 年訂立《環境基本法》⁶⁹就寫下環境優先的方針，其中第 5 條：「國民應秉持環境保護理念，減輕因日常生活造成之環境負荷。消費行為上，以綠色消費為原則；日常生活上，應進行廢棄物減量、分類

⁶⁷ 全國法規資料庫，刑事訴訟法第 154 條被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實。<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=C0010001>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日)。

⁶⁸ 行政院網站，新聞傳播處，向海致敬、向山致敬活動-我們是驕傲的山海之子，2021 年 2 月 25 日，<https://www.ey.gov.tw/Page/5B2FC62D288F4DB7/434d4e92-457d-4c85-99a6-52bada188873>(最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日)。

⁶⁹ 全國法規資料庫，環境基本法，<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0100001>(最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日)。

及回收。國民應主動進行環境保護，並負有協助政府實施環境保護相關措施之責任」以及第六條：「事業進行活動時，應自規劃階段納入環境保護理念，以生命週期為基礎，促進清潔生產，預防及減少污染，節約資源，回收利用再生資源及其他有益於減低環境負荷之原(材)料及勞務，以達永續發展之目的。事業應有協助政府實施環境保護相關措施之責任。」該法條中已經詳細說明：國民與事業兩者之間都應負責與注意之事項。

在《環境基本法》規範下可以再區分為「環境管理」與「公害防治」兩個部分，我國政府更在民國 94 年 6 月 10 日《憲法》增修條文⁷⁰中第 10 條第 2 項：「經濟及科學技術發展應與環境及生態保護兼籌並顧。」另在民國 106 年 6 月 14 日於修正立法之過程中對於《廢棄物清理法》強化了刑罰與行政罰法處罰之條例內容處罰更趨嚴厲。

另外對其執法過程中開始於民國 96 年左右台南地檢署十餘位熱心環境公益的檢察同仁，為了突破環境案件偵辦之困境與專業，主動發起建立「大台南地區環境犯罪防治結盟」，結合地方環境保護局、環保署南區督察大隊、警政單位、環保團體及水利單位共同合作，自從此種主動式結盟模式運作後績效卓著，於是在民國 100 年台灣高等法院檢察署擬定「檢察機關查緝環保犯罪案件執行方案」指示各地方檢察署參照辦理，讓司法偵查跟行政查緝互相結合之力量更為密切，司法檢警調與環境執行機關辦案採取術有專攻異業結盟的方式，這是一種合作與專業分工之原則，才能有效運用刑事檢察體系和行政體系強制執行權力之運用，在廢棄物管理查緝工作上可以合法傳訊、偵蒐、拘提、羈押與假扣押等權限，秉持專業分工辦案勿枉勿縱期能將整個環保害蟲之犯罪網絡一網打盡⁷¹。

前項檢察機關查緝環保犯罪案件執行方案聯合查緝模式直到民國 102 年 11 月 29 日台灣高等檢察署再次將「檢察機關查緝河川盜(濫)採砂石執行方案」、「檢察機關查緝森林盜伐執行方案」、「檢察機關查緝環保犯罪案件執行方案」三項查緝模

⁷⁰ 全國法規資料庫，中華民國憲法增修條文，

<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=A0000002>(最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日)。

⁷¹ 參高斯齊，挺身為環保 12 位檢察官的環境故事，環境品質文教基金會 2017 年 2 月，頁 3-4、16-17。

式一併成立成為「國土保育犯罪查緝督導小組」，並要求各地檢署成立「國土保育犯罪查緝小組」，藉由積極、有效、具體之偵查作為查緝破壞國土犯罪，展現檢察機關從嚴追訴是類犯罪之決心；且為統合行政與司法資源，以及建立機關間綿密無縫之橫向溝通機制，實乃相關國土保育犯罪查緝工作能否落實到位、查緝效能可否具體提昇之根本，並邀集經濟部水利署、行政院環境保護署、行政院農業委員會等政府各部門中與國土保育直接有關之機關，以及內政部警政署、法務部調查局、廉政署等司法警察機關和一、二審檢察機關，召開督導會議，針對轄區特性和個案實務，因地制宜規劃查緝偵查作為，並強化聯繫平臺和單一聯繫窗口之建置，有效統合各機關專業知能與偵查資源。從而，政府之相關國土保育工作，在歷任檢察長之擘劃、指揮與各地檢署檢察長、主任檢察官、檢察官之共同配合努力下，不僅已具有相當之成效，也藉此充分展現了檢察機關在國土保育工作中所能扮演之非凡角色與得以發揮之能量和貢獻⁷²。

我國環境刑罰早期之發展是從國土破壞的犯罪處罰之立法精神，才開始有此觀念，並且注重於資源管理，比如像是《動物保護法、公布日期民國 87 年》⁷³以及最早的《森林法、公布日期民國 21 年》⁷⁴與《水利法、公布日期民國 31 年》⁷⁵等，這些立法雖然也具有刑罰的效力，但是比較偏重於保護國家天然資源，而與環境保護和廢棄物管理無關，於是我國環境保護相關法令之立法，應該算是從民國 60 年代到 70 年代開始，才有規劃屬於比較合乎世界潮流之環境保護之法律規範，例如《水污染防治法》⁷⁶立法於民國 63 年、《廢棄物清理法》立法於民國 63 年、《空氣污染防治

⁷² 台灣高等檢察署，新聞稿-加強國土保育犯罪查緝督導小組，110 年 4 月 9 日報導，
<https://www.tph.moj.gov.tw/4421/4447/756121/757180/post>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日)。

⁷³ 全國法規資料庫，動物保護法，<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawHistory.aspx?pcode=M0060027> (最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日)。

⁷⁴ 全國法規資料庫，森林法，<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawHistory.aspx?pcode=M0040001> (最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日)。

⁷⁵ 全國法規資料庫，水利法，<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawHistory.aspx?pcode=J0110001> (最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日)。

⁷⁶ 全國法規資料庫，水污染防治法，<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0040001> (最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日)。

法》⁷⁷立法於民國 64 年、《食品安全衛生管理法》⁷⁸立法於民國 64 年，且以上各法也歷經過多次的修法，於立法修正期間不乏帶點政治角力、利益結構或環盟抗爭的影子。

本研究之要旨《廢棄物清理法》從民國 63 年 7 月 26 日立法以來，雖然已歷經過 13 次的修正，最近一次的修正為民國 106 年 6 月 14 日，並在隔年 107 年 5 月 22 日依照第 63 條之 1 律定了，「違反廢棄物清理法所得利益認定及核算辦法」⁷⁹環保署續於民國 110 年 3 月 8 日公布「違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則」⁸⁰之實行，其意涵特別強化了刑罰及行政罰法之處罰額度之修正，亦特別針對行為人、管理人及所有人之法律責任間的關係，更加趨於嚴厲亦厚植司法判斷之基礎，使得我國立法者的政治傾向漸似朝採取嚴厲與加重的立法精神，然而研究者常思考目前我國乃然是存在於自由民主的體系之中，惟我國立法者其思想卻帶些「嚴刑酷吏」之思想，把人性看成本「惡」之意涵，這是本研究者所不亦樂見的，研究者記得小時候老師常說的大禹治水故事一直深刻銘記在我心中，大禹治水為何成功？因為他看到其父「鯀、音滾」採圍堵方式屢屢失敗，於是大禹明白水的力量是越堵壓力是越大，總有潰堤的一天，於是大禹採取疏通導流之政策，最後終於成功。

第五節 小結

本章開頭最主要說明環境保護之目的是在於延續人類之生存與永續，民以「食」為天，當食安發生問題！當生態產生變化！當氣候發生反常！這一切都是大自然給人類最明顯的警訊也是警告，人類不能因為為了追求生活物質之滿足與便捷，而導致自食惡果，當面對全球環境的變遷異常之課題時，有時我們也會不免心存僥倖的心理，認為災難不會發生在自己身上，生活在台灣的我們，對於頻繁的天然災害早

⁷⁷ 全國法規資料庫，空氣污染防治法，<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0020001> (最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日)。

⁷⁸ 全國法規資料庫，食品安全衛生管理法，<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040001> (最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日)。

⁷⁹ 全國法規資料庫，違反廢棄物清理法所得利益認定集合算辦法，<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0050089>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日)。

⁸⁰ 全國法規資料庫，違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則，<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0050090>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日)。

習以為常或者對於國外的饑荒與蝗害早置身事外，對生活周遭的生態及環境變化也是掉以輕心，簡直可以用反映麻痺來形容台灣人，惟研究者發現嚴峻的環境「議題」與「挑戰」正要面臨、正要發生。

我國地狹人稠且四面環海、天然礦產短缺，故所有工業原物料則需要仰賴進口，才能夠應付我國的市場經濟和工業製程，由於經濟發展讓工業事業所產生的廢棄物種類及數量繁多，如何妥善處理廢棄已成為廢棄物管理的重要課程，如何讓垃圾變黃金更是循環經濟理論的願景，其中強調台灣環境保護立法之規範意旨，探究我國管理制度之成效與立法規範之效能，最終讓人民有所依歸、有所依據，由於我國《廢棄物清理法》始立於民國 63 年 7 月已歷經逾 50 年的歲月，歷史悠久亦歷經 13 次增修法條，感謝這期間立法院及工商企業界之努力與支持，讓我國在環境保護、廢棄物管理以及執法查緝工作方面，已經奠定良好基礎，但是要面對先進國家「零廢棄」的潮流，我國未來可能還需要有相當多的工作必須努力與改進，才能夠落實廢棄物管理法及資源回收循環經濟共存之精神，以提升全民共識達人類永續生活與綠能經濟發展共享之理想境界。

第三章 廢棄物清理法之概述

第一節 前言

台灣自從民國 38 年中央政府轉移到台灣後即產生重大變化，在蔣總統鼓勵復興中華反攻大陸之政策下，全台民眾積極投入從事工業生產，以加工出口量來賺取外匯，於是民國 60 年代在謝東閔擔任台灣省主席時倡導「客廳即工廠」之口號⁸¹，於是全台盛行家庭代工行業，百業興隆家家戶戶都是老闆，由於家庭代工業的發達促進了台灣整體工業經濟的蓬勃，並從此奠定了台灣未來重工業以及電子科技的發展，因為當時經濟的繁榮發展，反而導致衍生出後續的環境汙染與公害污染的問題。於是台灣省衛生處在社會輿論下以模仿日本公害對策的方式，（有關日本對於環境公害可追溯至明治時代的足尾銅山汙染事件後，開始重視環境法令的立法，其過程區分為西元 1895 年狩獵法制定、西元 1897 年制定森林法、西元 1911 年制定工場法、西元 1931 年建立國立公園制度、西元 1957 年制定自然公園法、西元 1958 年公共用水域的水質保全、工廠排水等基準法律制定、西元 1967 年公害對策基本法制定）⁸²綜上為日本國家在於環保相關法規之立法過程。

然而我國始於民國 59 年才研擬「公害防治基本法」草案，此為我國的環境法規掀開序幕，但是該法案由於立法倉促，以及政府缺乏環境保護觀念，致使「公害防治基本法」法案之內容，較趨於宣示意義且不具實質效益與懲罰規範，最後繼續延宕至民國 63 年間由於台灣工業快速成長與都市人口快速增加，導致公害事件頻傳，其中以水污染、空氣污染以及廢棄物汙染最為嚴重，於是再次受到輿論壓力讓政府再次關切環境重新思考環境法之議題，考量當時因為立法技術與政府結構及社會大眾之急迫性和期待性，為了趕緊達立法之目的，於是政府再次採取分散立法的模式，以求能夠迅速立法，我國立法機關因為有了上次經驗於是在這次環境法令的立法期

⁸¹ 參文化部台灣大百科網，林崇昱，客廳即工廠，2010 年 1 月 31 日，

<http://nrch.culture.tw/twpedia.aspx?id=21966>，（最後瀏覽日 2021 年 7 月 21 日）。

⁸² 參經濟部，劉培毅、于台珊、黃宛玉，日本環保控制技術與法規發展趨勢研修，<file:///C:/Users/User/Downloads/C09603053.pdf>，（最後瀏覽日 2021 年 8 月 20 日）。

間，亦透過法律各界專業人士諮詢與研討，最後於民國 63 年年我國才制定出符合當時現況的《廢棄物清理法》簡稱：廢清法。

然而當初制定廢棄物清理法的機關，竟然是出自於衛生署而且公布出的全條文才只有 28 條，故源自始我國在環境法之立法者，均循此種分散立法模式，嗣後於隔年民國 63 年在通過《水污染防治法》、《廢棄物清理法》，民國 64 年通過《空氣汙染防制法》，延至民國 68 年行政院再行通過「台灣地區環境保護方案」，以籌建立完整的環境保護行政組織體系，並在民國 71 年 1 月正式將行政院衛生署環境衛生處昇格為「環境保護局」，我國政府在逐漸重視環境維護的重要性之下，而於民國 76 年再次將環境保護局升格為「行政院環境保護署」這時，才算是將我國的環境保護執行面和政策面與世界環保意識潮流接合⁸³並完成環保歷史傳承的階段性重要任務。

我國為接應世界環境保護潮流即遵循聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)於民國 86 年(西元 1997)在日本京都所通過的「京都議定書」其強調防治氣候變遷是各國責任、綠能減碳是地球上每一份子的責任也是義務，予以特別訂定國際減碳目標、執行方式策略及罰則，依此；我國於是在民國 87 年(西元 1998)完成制定「國家環境保護計畫」以做為我國短中長之期程環保施政的依據，另自民國 88 年(西元 1999)繼續推動地方政府訂定「縣市環境保護計畫」；因為有了歷年基礎，於是我國環境基本法亦於民國 91 年(西元 2002)12 月公布施行，隨後並在民國 104 年(西元 2015)國際間以「巴黎協議」取代京都議定書，希望藉由國際公約來共同遏止全球暖化危機以及約束世界各國對於環境保護之重視，期盼全球平均氣溫升幅控制在工業革命前水平上低於 2°C 內，我國亦於民國 104 年(西元 2015)7 月 1 日公告「溫室氣體減量及管理辦法」明文規範我國溫室氣體長期減量目標，此一「國家環境保護計畫」是我國環境保護最早的計畫，故乃將其作為我國環境行政行為之指導準則，此亦是我國憲法增修條文第 10 條第 2 項之要求基典，同年 104 年(西元 2015)我國鑒於聯合國環境規

⁸³ 參吳明駿，環境刑法之適用疑義-以日月光公司排放毒廢水至後勁溪案件為例，<https://www.cyc.moj.gov.tw/media/201597/108%E8%87%AA%E8%A1%8C%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%A0%B1%E5%91%8A-%E5%85%A8.pdf>，2019 年 10 月，頁 49-52(最後瀏覽日 2021 年 8 月 10 日)。

劃署(UNEP)於「全球廢棄物管理展望報告」中提出全球不當的廢棄物管理已成為主要的公共衛生、經濟與環境問題，全球每年產出高達 70 億噸至 100 億噸的都市廢棄物，且全球 30 億人無法取得市當的廢棄物處置設施，其中「聯合國環境規劃署」與「國際固體廢物協會」共同再上述之報告中提出警告：「由於人口增加、都市化與消費成長，西元 2030 年以前非洲與亞洲收入較低的城市，廢棄物量甚至可能增加一倍」，於是在報告中呼籲世界各國應立即改善廢棄物收集與處理，並研討廢棄物之產生，建議未來在廢棄物處理執行上要將資源的再使用與回收極大化，檢討傳統「取得、製造、使用、廢棄」的早期經濟模式，轉向材料生命週期「減量、再使用、回收」的最新循環經濟方法，轉而朝向資源管理的概念思考，正如前述我國之廢棄物清理法第 10 條之 1 已經無法因應當前廢棄物循環再利用之國際潮流，我國便於民國 91 年 6 月 4 日首經立法院三讀通過「資源回收再利用法⁸⁴」，藉由資源回收再利用法催生來促使國人能夠從設計、製造、銷售、消費、到棄置等各階段，均能考量到循環使用之可能性，於是為更臻善「廢棄物清理法」且融入再利用之世界潮流概念與完備行政義務之規範，次於民國 106 年 1 月 18 日修正公布第 2、14、28、30、31、39、41、45、46、48、52、53、55、56、58 條條文；並增訂第 2 條之 1、第 39 條之 1、第 63 條之 1 條條文；同年 6 月 14 日為強化本法亦再次修正公布第 38 條、第 53 條條文⁸⁵。

表-5：廢棄物清理法立法沿革（作者自行整理）

廢棄物清理法立法沿革	
日 期	公布修正或增訂條文
63 年 7 月 26 日	制定公布全文 28 條文
69 年 4 月 9 日	修正公布第 5、6、11、15、18、22 條並增訂第 24-1 條文

⁸⁴ 全國法規資料庫，資源回收再利用法，<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0050049>，（最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日）。

⁸⁵ 參行政院環境保護署，廢棄物管理處，廢棄物清理法及相關法規修正重點及違法案例分析，<https://www.moeaidb.gov.tw/iphw/epc/service/training/32.%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%94%BF%E7%AD%96%E8%88%87%E6%B3%95%E8%A6%8F%E3%80%90%E4%B8%BB%E9%A1%8C%EF%BC%9A%E5%BB%A2%E6%A3%84%E7%89%A9%E6%B8%85%E7%90%86%E6%B3%95%E5%8F%8A%E7%9B%B8%E9%97%9C%E6%B3%95%E8%A6%8F%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E9%87%8D%E9%BB%9E%E3%80%91.pdf>，（最後瀏覽日 2021 年 8 月 10 日）。

74 年 11 月 20 日	制定公布全文 36 條文
77 年 11 月 11 日	修正公布第 4、11、20 條並增訂第 10-1、23-1 條文
86 年 3 月 28 日	修正公布第 10-1、23-1、31 條文
88 年 7 月 14 日	修正公布第 5、13、17、23、34 條並增訂第 34-1 條文
89 年 1 月 19 日	修正公布第 4、35 條文
90 年 10 月 24 日	制定公布全文 77 條文
93 年 6 月 2 日	修正公布第 51 條文
95 年 5 月 30 日	修正公布第 46、77 條文
101 年 11 月 28 日	修正公布第 71、77 條文
102 年 5 月 29 日	增訂公布第 50-1 條文
106 年 1 月 18 日	修正公布第 2、14、28、30、31、39、41、45、46、48、52、53、55、56、58 條並增訂第 2-1、39-1、63-1 條文；全文增為 81 條
106 年 6 月 14 日	修正公布第 38、53 條文

爰上所示廢棄物清理法沿革來自於民國 63 年 4 月 30 日由立法院長倪文亞主持經立法院第一屆第五十三會期第十五次會議紀錄首次通過，並在同年 7 月 16 日公布實施當時全文內容僅有 28 條條文規定，其中第 2 條釋明：「1.一般廢棄物：垃圾、糞尿、動物屍體及其他已失原效用或足以汙染環境衛生之固體或液體廢棄物；2.事業廢棄物：由事業單位生產過程所產生之灰渣、汙泥、廢油、廢酸、廢鹼、廢塑膠及其他廢化學物質或經主管機關認定之廢棄物；游離輻射之放射性廢棄物，依原子能法第 26 條第 10 款之規定。」；由於社會環境變遷、工業快速發展，公害日益嚴重之故，原廢棄物清理法已經沿用約十年，其法理已經無法應付當前狀況與遏止公害之發生，有鑒於此於民國 74 年 10 月 3 日依據立法院第一屆第七十六會期第七次會議議案在院長俞國華主持下通過制定公布 36 條新的廢棄物清理法，並同年 11 月 8 日正式實施中將第 2 條第 2 項事業廢棄物再區分為：「第一款：有害事業廢棄物：由事業機構所產生具有毒性、危險性、其濃度或數量足以影響人體健康或汙染環境之廢棄物。第 2 款：一般事業廢棄物：由事業機構所產生有害事業廢棄物以外之廢棄物。」其中增加第 32 條：「依本法處罰案件，涉及刑事責任者，應分別處罰。」及第 33 條：

「依本法所處之罰鍰拒不繳納者，移送強制執行。」之行政罰則概念與行政強制執行之立法。並於本法新增第 34 條：「不依規定清除處理之廢棄物，主管機關或執行機關得代為清除、處理並得向其所有人、使用人或管理人收取必要費用。」新增加法定代執行，不以先處息金後才代執行的行政執行原則。

當前述廢清法沿用至民國 90 年間，為配合民國 88 年實行公布之行政程序法的規定，立法者有感之前的廢棄物清理法已經不切合當前時宜，為配合行政程序法之規定，查有關限制人民權利或義務之規定予以增訂或修正，使其授權目的、內容及範圍更加明確，爰刪除現行條文第 1 項各款所定「事業」二字，並於修正條文第 4 項增列「事業」名稱之定義：「係指農工礦廠(場)、營造業、醫療機構、公民營廢棄物清除處理機構、事業廢棄物共同清除處理機構、學校或機關團體之實驗室及其他經中央主管機關指定之事業。」並將廢棄物清法增加全文 77 條條文。其中將原第 32 條條文內容改修為第 64 條，亦將原第 33 條條文內容改修為第 65 條，其中將原第 34 條條文內容修正為新增第 71 條，並新增第 72 條條文第 1 項增列公益團體亦得提起訴訟，以保障權益，以及將原條文第 13 條第 2 項：「前項一般廢棄物、能與一般廢棄物合併清除、處理者得繳付所需費用、委託執行機關辦理」和第三項：「有害事業廢棄物不得與一般廢棄物或依般事業廢棄物合併清除、處理」移列新增列為本法第 30 條：「事業委託公民營廢棄物清除處理機構清除、處理其事業廢棄物，為符合下列條件者，應與受託人就該事業廢棄物之清理及環境之改善，負連帶責任」與第 31 條：

「經中央主管機關指定公告一定規模之事業，應於公告之一定期限辦理檢具計畫書申報項目內容頻率以網路傳輸方式，以及清運機具車輛之管理追蹤等」規定，期間民國 102 年 5 月 29 日增訂第 50 條之 1：「違反第 27 條第 1 款之隨地吐檳榔汁、檳榔渣汁規定者，應接受四小時之戒檳班講習」首次融入國民環境教育之觀念，次於民國 106 年 1 月 18 日增訂第 2 條之 1：「事業產出物，有下列情形之一，不論原有性質為何，為廢棄物」，1.經中央主管機關認定已失市場經濟價值，且有棄置或汙染環境、危害人體健康之虞者。2.違法儲存或利用，有棄置或汙染環境之虞者。3.再利用產品未依本法規定使用，有棄置或汙染環境之虞者。」更於本條第三款新增加「再利用」

之概念，前條其立法之說明在於事業產出物可能因市場需求變化、技術演進或法規更迭而失去其市場經濟價值；此時若該產出物有棄置或汙染環境、危害人體健康之虞時，在經濟、環境、社會或個人之使用不符成本效益情形下，於第一款明定應視為廢棄物，以加情控管流向，確保該產出物日後不生環境與健康之危害，事業產出物違法儲存、利用且有棄置或汙染環境之虞者」或再利用產品未依本法規定使用，有棄置或汙染環境之虞者，於第 2 款及第 3 款分別明定應視為廢棄物，第 1 款採各個案或通案認定，第 2 款及第 3 款為個案認定，本法中更在第 39 條之 1 明定：「再利用產品有下列情形之一，經中央主管機關指定公告者，由中央目的事業主管機關負責其流向追蹤管理，必要時並實施環境監測」，亦在新增訂第 63 條之 1 條文：「依本法除罰鍰者，其額度應依汙染程度、特性及危害程度裁處；其裁罰準則，由中央主管機關定之。其違法所得之利益超過法定罰鍰最高額者，得於所得利益之範圍內酌量加重裁處，不受法定罰鍰最高額之限制。」，續在同 6 月 14 日再次修正公布第 38 條及第 53 條，我國歷經十三次的修正，終於使廢棄物清理法共計 81 條之內容呈現在國人面前，更是當前我國接應世界潮流之環境法寶典。（詳廢棄物清理法部分條文修正對照表⁸⁶）。

第二節 立法目的

憲法為全國法律立法之基礎《憲法》第 15 條規定：「人民之生存權、工作權及財產權應予保障」其解釋為人民應以積極態度為自己的利益，享有國家所賦予的生存權工作權與財產權，故人民從事營利事業之自由乃為憲法所保障，人民有自由選擇工作及職業之經濟自由權，但是人民從事之工作與職業或方法，還是要受到憲法第 23 條：「人民基本人權之限制與禁止」以保障公共政策的落實與維護公共利益，於是在廢棄物清理「環保業」這一個職業層面上，不管是經營者還是勞動者，政府得以法律適當之限制（詳廢棄物清理法第 28 條參照），已彰顯廢棄物清理法在維護國

⁸⁶ 廢棄物清理法部分條文修正對照表，105 年 12 月 29 日版本，
<https://www.taiwanwatch.org.tw/sites/default/files/press/20161230attachment.pdf>（最後瀏覽日 2021 年 8 月 11 日）。

人健康之重要性，簡潔來說：除了有維護健康衛生之外，更對於人民福祉與公共利益有其必要性，故違反廢棄物清理法與憲法中工作權、財產權之保障尚無抵觸，反而在財產權上對於土地所有權人所擁有公平、合理之「地價」附予保護，如此更可以遏止廢土回填之歪風或廢水排入良田之惡習與休耕土地遭堆置廢棄物之短視行為，亦正視憲法第十五條：「人民之生存權、工作權及財產權，應予保障。」之要旨。

人民雖然有選擇職業之自由權，然經營環保事業之經營者更要秉持良心為要，不可因為「暴利」而視短挺而走險誤觸法網，選擇工作之環保專責技術人員雖然有工作自由權，亦要熱心負責恪遵專業與工作倫理職責，不得為了工作權誤聽老闆之言而做出違法事件，應確實申報管制給主管機關，另在委託清除業者方面更要依法辦理應委託合格環保業者承攬清理廢棄物；故全民、業者及勞工三者均能確實遵守廢棄物清理法之規範，實踐廢棄物清理法立法之目的，弘揚環保正義、杜絕違規與僥倖心態，進而達生活健康、生態健康、生命健康之境界，讓人民吃的安心用得安心，例如：多氯聯苯米糠油中毒事件⁸⁷、彰化鎘米汙染⁸⁸、戴奧辛毒鴨蛋事件⁸⁹等事件，均是出自於環境污染所產生之公害問題，雖然這些案例都是陳年舊事，但是每一件事情的發生，都與國人健康脫不了關係，其中包括有土地汙染、空氣汙染、地下水汙染與地下土壤汙染等其上述之肇因太多都是「人為」因素所造成的，只要業者不貪圖蠅頭小利，而政府機關要積極查緝與落實環保管理機制，亦強化公民檢舉之效能並戮力執行機關巡察之頻率，則上述這些案例將不會再次發生，總歸：廢棄物清理法立法之目的就是維護國人健康改善衛生環境，以法理規範建立申報機制、

⁸⁷ 三立新聞網，詹千雁，米糠油事件 40 周年！多年內幕首曝光，2019 年 4 月 17 日報導，
<https://tw.news.yahoo.com/%E7%B1%B3%E7%B3%A0%E6%B2%B9%E4%BA%8B%E4%BB%B640%E5%91%A8%E5%B9%B4-%E5%A4%9A%E5%B9%B4%E5%85%A7%E5%B9%95%E9%A6%96%E6%9B%9D%E5%85%89-040518597.html> (最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日)。

⁸⁸ TVBS 新聞網，陳志忠、吳昭君，彰化驗出鎘汙染！稻米剷除農怒白種了，2016 年 5 月 1 日報導，
<https://news.tvbs.com.tw/life/505983> (最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日)。

⁸⁹ 民報新聞網，黃筱珮，兩次戴奧辛毒蛋源頭都在彰化 專家籲嚴查工業汙染，2017 年 4 月 21 日報導，
<https://tw.news.yahoo.com/-105909351.html> (最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日)。

管理機制、監督機制，讓業者、人民與勞工三者均有所遵循，以法來規範避免違法，且不違反工作權、生存權與財產權之精神順利達成廢棄物清理之立法目的。

第三節 法律架構與內容

第一項 概述

我國《廢棄物清理法》開宗明義：第 1 條：「為有效清除、處理廢棄物，改善環境衛生，維護國民健康，特製並本法。」，其目的已經非常明白指出是要改善環境衛生維護國民健康，為有效達廢棄物清理之宗旨與目標，遵循有效清除處理廢棄物以改善環境衛生維護國民健康是廢棄物清理之宗旨，為順利達成廢棄物清理宗旨其首要目標為「減量化、資源化、無害化及安定化」之四化管理，其中當廢棄物從排出後經儲存、清除運輸、中間處理、最終處置場等動作，再加上將資源回收及再利用的觀念融入，這些過程及構成廢棄物清理體系，廢棄物概括性之意義是指不要而遭丟棄之物質，其中可分為固態、液態、氣態亦可加以區分為具有汙染性與無汙染性之物質，廢棄物處理法主要是以處理足以影響環境衛生或具有危害國民健康之物品或物質，來做為立法規範之要件，實務上我們所稱的廢棄物處理，其中除了氣態空汙歸《空氣汙染防制法》管轄、土壤與地下水汙染則屬《土壤及地下水汙染整治法》⁹⁰規範之外，另外與民眾生活最密切最有感的食品衛生安全之問題則歸屬於《食品安全衛生管理法》規範，承上所述其環境保護相關法規實際上還是有區別其性質與管理方式，惟本研究主要針對《廢棄物處理法》行為人行為義務主體作為研究主軸。

第二項 四化規範與管理

四化管理：係指在傳統的廢棄物管理理念中，即謂廢棄物之處理包括物理、化學、生物等方法，促使廢棄物能在自然循環的環境當中，透過大自然的分解反映加

⁹⁰ 全國法規資料庫，土壤及地下水汙染整治法
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0110001> (最後瀏覽日 2021 年 7 月 22 日)。

以迅速、有效、無害的將廢棄物分解處理，以達到「減量化、資源化、無害化及安定化」之四化管理目標論述如次⁹¹：

1. 減量化：

其主要目的在於減少廢棄物體積與重量之概念，通常採用物理程序，例如將固體廢棄物予以壓縮，或液體廢棄物予以濃縮，或加以焚化處理將廢棄物燒成灰燼，使其體積可以縮小至十分之以下，以便利運輸送或掩埋。

2. 資源化：

其主要目的在於將廢棄物中可以再利用之物料或液體，加以回收再利用、或使用，係將廢棄物中所含廢紙、廢金屬、廢塑膠或玻璃等藉由回收重製或煉製之過程而達予以再利用的效能。

3. 無害化：

其主要目的在於將廢棄物中之有害物質安定化或無害化，通常採用化學程序，例如利用焚化處理之化學法，可將微生物殺滅或將有毒物質氧化或分解，又如以水泥固化法，可以將水銀廢電池之有害成分，予以固定在水泥塊內以免造成環境汙染，亦可透過酸鹼中和之化學性將有害物質分解透析以減少其毒性，藉由無害化過程，讓其廢棄物可達容許排放之數值或數量。

4. 安定化：

其主要目的在於將廢棄物中之有機質能安定化，使其不在繼續產生變化，或產生惡臭等汙染。安定化通常採用生物程序，例如以厭氧菌處理動物糞尿，使其產生甲烷氣體達藻氣發電之綠色經濟效能，廚餘發電亦同，而後續處理後之殘餘物質，也可達腐熟安定而不在發酵分解。亦如同堆肥法是採耗氧性分解處理有機廢棄物，另外最新的生態堆肥法亦透過蚯蚓自然功能之分解，讓有機質安定化後可得腐熟安定之堆肥，更是友善農業環境中最佳的培養土。

⁹¹ 台北市政府環境保護局，四化處理的解釋來源，
<https://www.ptrip.gov.taipei/cp.aspx?n=6E2D6BEBB1AD25C3>(最後瀏覽日 2021 年 12 月 30 日)。

承上述之四化管理再依照處理原理亦可將廢棄物處理方法分為物理處理、化學處理、生物處理、熱處理性之四大類，茲說明如列：

1. 物理處理法：

係指將固體廢棄物之體積減少，透過可分離或濃縮廢棄物特殊成分，其包括最實用的壓縮、破碎、沉澱、過濾、浮除、離心、吸附、氣提、逆滲透、電解、固化等方法，以及最先進之凍結法、高磁力分選法等處理。

2. 化學處理法：

係指將廢棄物中具可轉化之性質，透過化學處理使其成為無害化或安定化之物質，包括最實用之化學固化法、混凝沉澱法、氧化還原法、離子交換法、水解法、酸鹼中和法、臭氧氯化法、溶劑萃取法等，以及最先進之氯化法、光合化法等。

3. 生物處理法：

係指將廢棄物中具可有效分解有機性質之物質，採用最常用之活性污泥法、滴濾池法、厭氧消化法、曝氣塘法、穩定氧化法等，以及目前最先進之酵素處理法、蚯蚓處理法等生態處理方式，最終將廢棄物生成友善堆肥物質或達衛生且無害之可掩埋物質或達農業循環再利用之經濟體，如香菇包廢棄物，皆屬生物處理程序。

4. 熱處理法：

係指將廢棄物中具可燃性之物質，最常採用包括焚化法、熱解法、熔融法、熔煉法等以及當前最實用之鍛燒法、紅外線破壞法、分鋸法、濕式氧化法及電漿焚化法，以及尚在發展中之觸媒焚化法、微波破壞法、熔鹽破壞法、存養焚化法、超臨界流體氧化法等⁹²。

第三項 廢棄物之立法架構與內容

⁹² 參林健三、林建榮合編，廢棄物處理第六版，高立圖書有限公司，2020年1月，頁20-23。

首先依據廢棄物清理法法規架構區分為：第一章總則（第 1 條至第 10 條）、第二章一般廢棄物之清理（第 11 條至 27 條）、第三章事業廢棄物之清理（第 28 條至第 40 條）、第四章則公民營廢棄物清除處理機構及廢棄物檢驗測定機構之管理（第 41 條至第 44 條）、第五章獎勵及處罰（第 45 條至第 69 條）、第六章附則（第 70 條至第 77 條）故從第一章至第四章均在說明行政管制之規定，內容依序次臚列如下：

第一、廢棄物業管機關原則在中央為行政院環境保護署及直轄市或(縣)市政府均屬主管機關，而執行機關則指直轄市或縣市政府之環境保護局或環境保護處，至於目的事業主管機關則依照事業廢棄物產生源所隸屬行業別或物質屬性之認定來最為區分，例如經濟部：為工廠商業之目的事業主管機關，農委會：則是為農林畜牧漁業者之目的事業主管機關，其中廢棄物則依照屬性區分為一般廢棄物與事業廢棄物，而一般廢棄物其清理責任除清除家戶生活垃圾以及其他非事業產出物之外，其管轄權為縣市政府環保局(處)或各鄉鎮公所清潔隊，其工作包含從事一般廢棄物清除、資源回收及廢棄物稽查工作，規劃一般廢棄物回收、清除或處理之用地和機具設備。

廢棄物清理法第 2 條對於：「本法所稱廢棄物，指下列能以搬動方式移動之固態或液態物質或物品：一被拋棄者。二減失原效用、被放棄原效用、不具效用或使用不明者。三於營建、製造、加工、修理、販賣、使用過程所產生目的以外之產物。四製程產出物不具可行之利用技術或不具市場經濟價值者。五其他經中央主管機關公告者。前項廢棄物分下列二種：一 一般廢棄物：指事業廢棄物以外之廢棄物。二事業廢棄物：指事業活動產生非屬其員工生活產生之廢棄物，包括一般事業廢棄物和有害事業廢棄物，(1)一般事業廢棄物：由事業所產生事業廢棄物以外之廢棄物，(在實務上目前則可採委外公民營乙級或丙級業者負責清運處理工作，丙級清除業者每月清除量限制在 900 公噸以下(丙級僅有清除業證照無處理業者證照)，超過其數量則屬於乙級業者，乙級業者區分別為清

除業或處理業，在管理制度上處理業者可以兼具清除業者，反之則不行⁹³

詳公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法)。

表-6：廢棄物清理法法規架構（作者自行整理）

廢棄物清理法 法規架構	
廢棄物清理法	總則 (第一條至第十條) 立法目的、分類、主管機關、清除地區、回收儲存清除處理及稽查、 清理設施、緊急清理、檢查、採樣
廢棄物清理法	一般廢棄物之清理 (第十一條至第二十七條) 清除責任及區域、運輸、分類、儲存、排出、方法、設備及再利用之 規定、應負回收、清除、處理責任之業者規定、資源回收管理基金用途、 稽核認證作業辦法、標示回收相關標誌、回收獎勵金、指定清除地區內禁 止汙染行為、
廢棄物清理法	事業廢棄物之清理(第二十八條至四十條) 清理方式、處理容量餘裕提供他業之規定、與清除處理機構負連帶責 任、一定規模應檢具事業廢棄物清理計畫書、新設工業區設事業廢棄物處 理設施、暫時儲存、記錄保存、設置有害事業廢棄物適當設施、再利用不 受本法、緊急措施
廢棄物清理法	第四章 公民營廢棄物清除處理機構及廢棄物檢驗測定機構之管理 (第四十一條至第四十四條)

⁹³ 公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法，

<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=00050039>，第六條。(最後瀏覽日 2021 年 8 月 10 日)

清除機構分級及專業技術人員設置規定如下：

一甲級：從事一般廢棄物、一般事業廢棄物及有害事業廢棄物清除業務；應置專任乙級以上清除技術員二人，其中甲級清除技術員至少一人。

二乙級：從事一般廢棄物及一般事業廢棄物清除業務；應置專任乙級以上清除技術員一人。每月許可量達五千公噸以上者，應置專任乙級以上清除技術員二人。

三丙級：從事每月總計九百公噸以下一般廢棄物及一般事業廢棄物清除業務，應置專任丙級以上清除技術員一人。

處理機構分級及專業技術人員設置規定如下：

一甲級：從事一般廢棄物、一般事業廢棄物及有害事業廢棄物處理業務；應置專任乙級以上處理技術員二人，其中甲級處理技術員至少一人。

二乙級：從事一般廢棄物及一般事業廢棄物處理業務；應置專任乙級以上處理技術員一人。每月許可量達五千公噸以上者，應置專任乙級以上處理技術員二人。

第一項應置之清除技術員得以同級處理技術員代之。

同一地址設有清除機構及處理機構且其負責人相同者，所設置之處理技術員得同時辦理清除業務。

	清除處理業者須取得許可文件、中央訂管理辦法、檢測機構須取得許可證、檢測機構相關資格之規定
	第五章 獎勵及處罰(第四十五條至第六十九條) 違反管理辦法之處罰、連續處罰之說明、行政罰及刑罰之規定、屆期仍未繳納清理費或罰鍰者移送強制執行、清理廢棄物支出費用應財稅減免、民眾檢舉違法事宜、廢棄物回收費應專款專用
	第六章 附則 (第七十條至第七十七條) 清理機構得清理轄區以外之廢棄物、不依規定清理需支付改善及衍生之費用、主管機關疏於執行之規定、研究訓練及管理之規定、檢測方法及品管事項由中央訂之

表-7：廢棄物清除與處理業者分級制度（作者自行整理）

廢棄物清除與處理業者分級制度		
許可級別	清除處理類別	營運數量
丙級	清除業：一般廢棄物與一般事業廢棄物	900 公噸/月
乙級	清除業：一般廢棄物與一般事業廢棄物 處理業：一般廢棄物與一般事業廢棄物	5000 公噸/月
甲級	清除業：一般廢棄物與一般事業廢棄物及有害事業廢棄物 處理業：一般廢棄物與一般事業廢棄物及有害事業廢棄物	不限
查 經濟部營業類別號代碼		
		J101030 廢棄物清除業
		J101040 廢棄物處理業

(2)有害事業廢棄物：由事業所產生具有毒性、危險性其濃度或數量足以影響人體健康或汙染環境之廢棄物。(在實務上目前則可採委外公民營業者處理，在管理制度上有害物質之清除處理僅有甲級業者才可以接受處理，甲級業者也區分為清除業或處理業，在管理制度上處理業者可以兼具清除業者，反之則不行」。

承上所述之級別區分與環境保護專責技術人員證照相同⁹⁴。其能夠參與廢棄物清除、處理考取證照人員之資格續查「環境保護專責及技術人員訓練辦法⁹⁵」第 6 條參加甲級考試者領有專科副學士畢業證書等、第 7 條參加乙級考試者領有高級中學以上畢業證書等、第 8 條參加丙級考試者領有國小畢業證書等，研究就發現其學歷與資格略嫌太低，是否有更改提升之必要。

本法第 2 條之 1 亦強調：「事業產出物，有下列情形之一，不論原有性質為何，為廢棄物：一經中央主管機關認定已失去市場經濟價值，且有棄置或汙染環境、危害人體健康之虞者。二違法儲存或利用，有棄置或汙染環境之虞者。三再利用產品未依本法規定使用，有棄置或汙染環境之虞者」其稱之為擬制事業廢棄物。除前項所規定之擬制事業廢棄物以外之一般事業廢棄物與有害事業廢棄物則稱之為形式事業廢棄物之種類。另外游離輻射之放射性廢棄物之清理，則依原子能相關法令之規定。」

表-8：環境保護專責及技術人員訓練管理報考學歷比較（作者自行整理）

環境保護專責及技術人員訓練管理報考學歷比較		
級別/	毒性化學物質專業技術管理人員	廢棄物清除、處理專業技術人員

⁹⁴ 廢棄物清理專業技術人員管理辦法第二條，

<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0050053>。(最後瀏覽日 2021 年 8 月 10 日)。

本法第二十八條第二項至第五項、第四十二條規定之事業、共同清除處理機構、廢棄物清除處理設施及公民營廢棄物清除處理機構(以下簡稱設施機構)設置之廢棄物清理專業技術人員(以下簡稱專業技術人員)，應由經中央主管機關或其委任、委託、委辦其他機關(購)訓練合格，並取得合格證書者擔任。前向各類設施機構應設置之專業技術人員之類別、等級及人數，應依本法第二十八條第二項至第五項及第四十二條所定公告及管理辦法規定辦理。

⁹⁵ 全國法規資料庫，環境保護專責及技術人員訓練管理辦法

<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0100006> (最後瀏覽日 2021 年 7 月 31 日)。

證照別	證照訓練報考學歷資格	證照訓練報考學歷資格
甲級	公私立大學環工相關科系畢業等	公私立專科以上學校畢業等
乙級	公私立專科以上學校畢業等	公私立高級中等以上學校畢業等
丙級	公私立高級中等以上學校畢業等	公私立國民小學以上學校畢業等

第二、廢棄物清除處理原則乃依《廢棄物清理法》第一章總則第 2 條規定得先視廢棄物來源和種類來區分為一般廢棄物及事業廢棄物，查廢棄物清理法第二章、第三章之規定分為「一般廢棄物之清理」及「事業廢棄物」之清理來做為廢棄物管理的基礎架構，故「有害事業廢棄物」必須經過特別處理之程序(詳廢棄物清理法第 2 條與第 2 條之 1 參照)，於是與「一般廢棄物或一般事業廢棄物」的儲存、清除和處理方法均不相同，所以可以清除與處理之合格事業者的等級別亦不相同，此事業依第 2 條第 4 項規定包括「例示」及「概括授權公告」兩種，例示者有「農工礦場、營造業」、「醫療機構」、「公民營廢棄物清除處理機構」、「事業廢棄物共同清除處理機構」、「學校或機關團體之實驗室」等；至於概括授權公告則依中央主管機關指定之事業，此將查廢棄物清理法第 28 條第 2 項：經中央主管機關指定公告之事業，應置專業技術人員，其採自行清除、處理事業廢棄物之事業，其清除機具及處理設施或設備應具備之條件、許可、許可期限、廢止及其他應遵行事項之管理辦法，由中央主管機關會同中央目的事業主管機關定之。」尤其在本法第 2 條之 1 亦強調：「事業產出物，有下列情形之一，不論原有性質為何，謂廢棄物為：「一經中央主管機關認定已失去市場經濟價值，且有棄置或汙染環境、危害人體健康之虞者。二違法儲存或利用，有棄置或汙染環境之虞者。三再利用產品未依本法規定使用，有棄置或汙染環境之虞者」，其稱之為擬制事業廢棄物。除前項所規定之擬制事業廢棄物以外之一般事業廢棄物與有害事業廢棄物則稱之為形式事業廢棄物之種類。

另外對於一般廢棄之清理方式則依照廢棄物清理法第 5 條、第 11 條之規定原則上由「執行機關負責回收、清除、處理」；另中央主管機關又依據其物質之性質與回收之可能性、污染性，續依廢棄物清理法第 5 條第 6 項：「一般廢棄物回收項目由中央主管機關定之。但直轄市、縣市主管機關得視轄區內特殊需要，增訂其他一般廢棄物回收項目，報請中央主管機關備查。」、另外針對包裝、容器之回收、清除與處理則依第 15 條：「物品其包裝容器經食用後足以產生下列性質之一之一般廢棄物，致有嚴重汙染環境之虞者，由該物品或其包裝容器之製造、輸入或原料之製造、輸入者負責回收、清除、處理並由販賣業者負責回收、清除工作」及續參第 16 條之規定由「責任業者⁹⁶」負責回收清除之工作，可稱之為資源回收與循環經濟，然而前兩條之效力回收方式、流程與權責單位皆不相同，前者為直轄市、縣(市)政府環境保護局(處)所遵守之規範為「一般廢棄物回收清除處理辦法」。後者為第 16 條所稱之責任業者所遵守之規範為環保署資源回收管理基金會依各該「回收儲存清除處理方法及設施標準」規定回收儲存清除處理至公告之責任業者，亦須預先按營業量依照核定費率繳納費用，作為資源回收管理基金，後再由該基金會依照實際回收數量來補貼業者。應注意的是第 15 條明定責任業者之行政義務是回

⁹⁶ 全國法規資料庫，廢棄物清理法第十六條：「依前條第二項公告之應負回收、清除、處理責任之業者（以下簡稱責任業者），應向主管機關辦理登記；製造業應按當期營業量，輸入業應按向海關申報進口量，於每期營業稅申報繳納後十五日內，依中央主管機關核定之費率，繳納回收清除處理費，作為資源回收管理基金，並應委託金融機構收支保管；其收支保管及運用辦法，由中央主管機關定之。前項輸入業於向海關申報進口量時，應同時申報容器材質及其他經中央主管機關指定之物品或容器規格等資料。製造或輸入之物品或其包裝、容器，不在國內廢棄或使用後不產生廢棄物之責任業者，得檢具相關證明文件扣抵營業量、進口量或辦理退費。第一項責任業者辦理登記、申報、繳費方式、流程、期限、扣抵、退費及其他應遵行事項之管理辦法，由中央主管機關會商中央目的事業主管機關定之。第一項之費率，由中央主管機關所設之資源回收費率審議委員會依材質、容積、重量、對環境之影響、再利用價值、回收清除處理成本、回收清除處理率、稽徵成本、基金財務狀況、回收獎勵金數額及其他相關因素審議，並送中央主管機關核定公告；資源回收費率審議委員會設置辦法，由中央主管機關定之。」。
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSearchContent.aspx?pcode=O0050001&norge=16>(最後瀏覽日 2021 年 8 月 14 日)。

收、清除、處理，另要求販賣業者亦有回收、清除之工作，其責任法源乃依自於廢棄物清理法第 15 條第 1 項後段參照。

至於事業廢棄物清理原則上乃由事業自行清理為先，其清理方法則依照廢棄物清理法第 28 條規定事業廢棄物之清理，除再利用方式外，分別為「自行清除處理」、「委託清除處理」、「共同清除處理」之方式以及「其他經中央主管機關許可之方式」等四種方式。另外針對再利用之管理則依廢棄物清理法第 2 條之 1 第 3 款、第 39 條及第 39 條之 1 規定辦理；原則上環保署乃以事業能自行清理為首要之方式，(詳第 28 條第 1 項第 1 款參照)；如需以其他方式清理者則依據第 28 條以及參考「事業廢棄物儲存清除處理方法及設施標準」之規定辦理；或可先經業者中間處理之程序後，且降低廢棄物之危險性後始能進一步，採資源再利用方式或最終處理之方式如「固定污染源有害空氣污染物排放標準」⁹⁷和「水泥業空氣汙染排放標準」⁹⁸，故違反前開處理規定因而致人傷死或致疾病者均須承擔刑事(詳廢棄物清理法第 45 條第 1 項、第 46 條第 2 款、第 4 款參照)、民事(詳民法第 184 條、第 190 條參照)與行政責任(詳廢清法第 53 條、第 53 條第 1 款、第 55 條參照)。

至有關於有害事業廢棄物與一般事業廢棄分別處理之原則如下，有害事業廢棄物認定之標準可將其事業產生之廢棄物依其毒性、危險性或其濃度或數量質量其足起影響人體健康或汙染環境，可分為「有害事業廢棄物」和「一般事業廢棄物」由於有害事業廢棄物危險性較高，因此有害事業廢棄物與一般事業廢棄物不可合併儲存、清除與處理，(詳廢棄物清理法第 28 條第 7 項一般廢棄物或一般事業廢棄物之清除處理設施，不得合併清除、處理有害事業廢棄物參照)、再者事業自行或委託清除機構清

⁹⁷ 全國法規資料庫，固定污染源有害空氣排放標準
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0020128> (最後瀏覽日 2021 年 7 月 31 日)。

⁹⁸ 全國法規資料庫，水泥業空氣汙染排放標準，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0020041> (最後瀏覽日 2021 年 7 月 31 日)。

除或共同清除處理等方式均須向主管機關上網申報並填具遞送聯單申報管制(詳廢棄物清理法第 31 條參照)。

第三、廢棄物清理法中主要管理清除處理業者須取得許可文件與乙級檢測機構須取得許可證等相關資格之規定，乃規定在第四章公民營廢棄物清除處理機構及廢棄物檢驗測定機構之管理，其制度乃中央主管機關為了徹底掌握廢棄物之產出以及管制流向，避免造成環境汙染與危害環境，我國廢棄物處理法之管控管理機制向來注重於源頭管控及末端勾稽，源頭管控機制包括專業技術人員之設置資格、合格證書取得、訓練、廢止、及產出源頭之申報、中間處理或清除之管控並須檢附相關文件資料和中央機關與目的事業機關之合格廢棄物清除處理機構設置許可之文件(詳廢棄物清理法第 41 條至第 44 條參照)。

表-9：一般廢棄物清理架構（作者自行整理）

一般廢棄物清理架構		
一般廢棄物 權責機關 為直轄市環保 局、縣市環保 局、鄉鎮公所、 鄉鎮區公所清潔 隊	所有人與 管理人、使 用人之管 理機構	第十一條列舉者之清除義務，其中第十一條第 4 款無力清除者由執行機關清除；另第 9 款由管理機構清除。則法人、非法人團體、政府機構、學校亦可能成為清除義務人。
	政府	第三條公告指定清除地區。 第八條緊急事件下之清理與阻卻廢棄物清理法之明定。 第九條稽查。 第十一條列舉執行機關以外者之清除 第十三條執行機關設一般廢棄物儲存設備 第十四條一般廢棄物回收清除處理之執行機關與經核准後「委託」公民營廢棄物清除處理機構：由中央

		主管機關公告或核准之方式。 第二十七條在指定清除區域內禁止之汙染行為管制。
	責任業者	第十五條至第二十二條公告應回收之一般廢棄物與資源回收管理基金之法源與管理，稽核認證與資源回收獎勵之立法

表-10：事業廢棄物清理管理架構（作者自行整理）

事業廢棄物清理管理架構		
事業廢棄物 清理方式 1. 自行清除處理 2. 委託清除處理 3. 共同清除處理 4. 其他經中央主管機關許可之方式 5. 再利用則依各部會目的事業主管機關再利用管理辦法 管制事項	事前	第二條事業設定與廢棄物分類之定義與第二條之一之擬制事業廢棄物。 第二十八條事業機構設置專責技術人員 第三十一條有害事業廢棄物認定標準及清理計劃書
	事中	第二十八條事業機構設置專責技術人員進行清除處理申報管制。 第二十九條至三十條有餘裕處理能量之事業「經核准」供其他事業使用。 第三十一條清除處理申報及聯單遞送 第三十二條工業區及科學園區設置廢棄物處理設施之規定。 第三十三條與第三十四條事業無法自行處理之規定。 第三十五條需特殊技術處理有害事業廢棄物時中央主管機關與目的事業主管機關得會同設置適當設施，代為儲存、清除或處理。 第三十六條設儲存清除處理設備及設施標準。 第三十七條廢棄物清除處理行為管制檢測與紀錄。

1. 檢具廢棄物清理計畫書		第三十八條廢棄物輸出、輸入或境外清除處理管制。 第三十九條清除處理及回收再利用方式。
2. 網路申報	事後	第三十條委託人與受委託人之間應負連帶責任。
3. 廢棄物清運車輛裝設 GPS		第四十七條法人之負責人、法人或自然人之代理人、受雇人或其他從業人員相對之責任。
4. 事業廢棄物儲存清除處理方法及設施標準	初次	刑事罰：第四十五條至第四十八條。
	違法	行政罰與不利措施：第四十九條至第五十九條。
	處罰規定	刑事罰與行政罰併罰制：第六十四條。 強制執行：第六十五條與第六十六條。 公眾檢舉與獎勵：第六十七條。
	第二次行為人義務	第二次行為人依行政處分盡第一次行人義務：第七十一條。
	獎勵	第六十七條檢舉獎金 第六十八條財稅減免 第六十九條回收獎金與回饋
公眾檢舉請求與救濟		第七十二條主管機關疏於執行時受害人民或公益團體得敘明疏於執行之具體內容，以書面告知主管機關。主管機關於書面告知送達之日起 60 日內仍未依法執行者，受害人民或公益團體得以該主管機關為被告，對其怠於執行職務之行為，直接向高等行政法院提起訴訟；涉及行政訴訟第九條維護公益之訴訟權。

第五章為獎勵及處罰範圍則從第 45 條至第 69 條其中包括各種行政罰法與環境刑法其中第 64 條依本法處罰緩案件、涉及刑事責任者應分別處罰和第 65 條依本法所處之罰緩拒不繳納者移送強制執行。

第六章之附則範圍則從第 70 條至 77 條其中第 71 條：「不依規定規定清除處理之廢棄物，直轄市、縣(市)主管機關或執行機關得命事業、受託清除處理廢棄物者、仲介非法清除處理廢棄物者、容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於其土地之土地所有權人、管理人或使用人，限期清除處理。屆期不為清除處理時，直轄市、縣(市)主管機關或執行機關得代為清除、處理，並向其求償清理、改善及衍生之必要費用。屆期未清償者移送強制執行；直轄市、縣(市)主管機關或執行機關得免提供擔保向行政法院聲請假扣押、假處分。直轄市、縣(市)主管機關或執行機關依前項規定代為清除處理廢棄物時得不經土地所有人管理人或使用人同意強制進入公私場所有關採樣檢測清除或處理等相關措施、第一項第一項必要費用之求償權，優於一切債權及抵押權。直轄市、縣(市)主管機關或執行機關代為清除處理第一項廢棄物拾得委託適當公民營合法廢棄物清除處理機構清除、處理之。更強調主管機關或執行機關依前項規定代為清除、處理廢棄物時，得不經土地所有人、管理人或使用人同意，可強制進入公私場所進行有關採樣、檢測、清除或處理等相關措施。最後指出第一項必要費用之求償權，優於一切債權及抵押權⁹⁹。其立法之目的在於遏止犯罪行為人脫產之行為並彰顯環境維護之重要性。

於是在合乎法治體制中即有所謂鼓勵資源回收基金與研發興建環保設施之獎金措施，當執行廢棄物清理業者在管理體系之中，發生違反法律之行為即產生環境刑法或行政罰法之規範，除行為違反者、使用人、管理人與所有權人均須負相關之責任，於是在合乎法治體制中依《廢棄物清理法》第 67 條：「對於違反本法之行為民眾得敘明事實或檢具證據資料，向所在地執行機關或主管機關檢舉，主管機關或執行機關對於前項檢舉，經查證屬實並處以罰鍰者，其罰鍰金額達一定數額時，得以實收罰鍰總金額收入之一定比例提充檢舉獎金予檢舉人」規定中即有所謂鼓勵檢舉獎金之良善措舉¹⁰⁰稱之為吹哨子條款。

第四節 行為人違反廢棄物清理法之法律責任

⁹⁹ 參行政院環保署編印，廢棄物清理法規，2019 年 11 月行政院環境保護署編印，頁 1-15

¹⁰⁰ 同前註 99。

第一項 概述

環境法律責任屬於法律責任之一種，行為人違反《廢棄物清理法》(簡稱廢清法)之法律責任，也有其自身專屬的環保特徵與專業責任之性質，關於環境法律責任的範圍其包含民事、刑事及行政法三大傳統領域，以及專屬環境法律之刑法、行政裁罰或罰鍰等專屬於環境法律之範疇，尤其台灣當前所產生環境污染與生態損害，大多數因為追求利益過度不合理地開發自然資源所導致的環境破壞，但是如果是基於人民經濟利益的存在大於環境評估因素時，當人民為了國家經濟而必須容忍空氣品質與犧牲健康的政策之下，國家對此所做出的「特別犧牲」則應給予優先補償以及環評之通過，即產生法律容忍度的通容制度，尤其我國於 2020 年才剛剛通過的台泥金昌石礦開發案¹⁰¹其通過環評與設置之精神乃屬於適法可以容忍且在特別犧牲下而所產生的經濟開發，此即兼併配合環境影響評估法¹⁰²之法律實行要旨，上述案例均起源自人類在維護經濟發展與兼顧環境資源之衡平作法，此時亦屬合法容忍度之下的適法性之行為政策，由於環境法是一門具有綜合性及特殊性的法律學科，它與行政法、民法、行法等有許多交叉和重疊，而如果是違反廢棄物清理法之行為且有明確事證，實乃起源於行為人的違法行為責任、違反義務責任或環境損害責任均應承擔法律審理之後果¹⁰³，如廢棄物清理法未規定或與相關法律發生法律競合時，應於普通法適用之，此為特別法優先於普通法之法律原則。或依相關法律例如廢棄物擅自丟棄或棄置而致生水污染或土壤污染時即會產生法律競合，此時依法條競合之法理，則另將適用《土壤及地下水污染整治法》之規定辦理。

關於環境法律責任之定義，環境法學者王樹義則根據違反行為人各自對於環境法律責任之見解歸納為三種論述：

(1) 違反行為說即謂：

¹⁰¹工商時報，袁延壽，台泥金昌石礦環現差過關，2020 年 11 月 12 日報導，<https://ctee.com.tw/news/industry/368525.html>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 16 日)。

¹⁰²全國法規資料庫，環境影響評估法，<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=00090001>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 28 日)。

¹⁰³參王樹義，環境法基本理論研究，元照出版有限公司，2012 年 5 月，頁 108-109。

環境違反行為與環保法律責任緊密相連，只有實施環境違反行為的人才要承擔環境法律責任。

(2) 義務違反說即謂：

環境違法行為僅僅是行為人要承擔環境法律責任的原因之一，行為人之行為，若違反經行政或民事合同契約的約定之義務，也應承擔環境法律責任，此處環境義務不僅是包括法定的環境維護之義務，亦包含契約合同和勞雇間約定的環境義務與法律責任。

(3) 環境危害說即謂：

只要行為人的行為會造成環境損害或已造成環境危害的連結時，就應依法承擔環境法律之相關責任。

綜上所述違反法定環境義務將導致環境法律責任的產生，違反法律和法規所產生的環境法律責任是一種最常見的行為責任，然而環境法律責任異於傳統法律責任乃屬於環境特別法律之精神，有其自身的特徵亦可分別為，1.將某些環境法律責任的承擔，得不以違法為必要之前提斷論。2.將民事法律責任的行政化將行政責任擴大化。3.將環境法之違法處罰趨於雙重化。4.將環境法違法事件趨於實行兩罰或多罰制度。5.將環境法違法事件判斷主觀採實行無過錯責任制度。

另對於環境侵權之作為特徵則可區分為：

1. 加害主體與受害主體得不平等性和不可互換性。
2. 原因行為的價值性與複雜性。
3. 危害後果之嚴重性或潛伏性和漸進性。
4. 侵權行為過程之複雜性¹⁰⁴。

我國廢棄物清理法顯然是以行為義務違反大小以及侵權的力度，侵權結果所衍生之實害或危險的急迫性來加以考量，就環境刑法而言如廢棄物清理法第 45 條：「違反第 12 條、第 18 條第 1 項、第 28 條第 1 項、第 7 項、第 36 條第 1 項、第 38 條第 1 項、第 39 條或第 41 條第 1 項規定，因而致人於死者、處無期徒刑或七年以上有期

¹⁰⁴參王樹義，環境法基本理論研究，元照出版有限公司，2012 年 5 月，頁 110-113。

徒刑，得併科新台幣三千萬元以下罰金；致重傷者處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新台幣二千五百萬元整以下罰金，致危害人體健康導致疾病者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新台幣二千萬元以下罰金。偽造、變造，第 24 條第三項收費證明標誌者，處二年以上七年以下有期徒刑得併科新臺幣一千萬元以下罰金。販賣前項收費證明標誌者處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新台幣一千萬元以下罰金」明列廢棄物清理法認定重要的行政行為義務為不法性的內容，次查第 12 條：「一般廢棄物處回收、清除、處理之運輸、分類、儲存、排出、方法、設備及再利用，應符合中央主管機關之規定，其辦法由中央主管機關定之。執行機關得視指定清除地區之特性，增訂前項一般廢棄物分類、儲存、排出之規定，並報其上級主管機關備查」屬一般廢棄物處理方法與設備及管理辦法，續以及第 18 條第 1 項：「依第 15 條第 2 項公告之物品或其包裝容器經食用或使用後產生之一般廢棄物其回收儲存、清除、處理應符合中央主管機關之規定，其回收、儲存、清除、處理、方法及設施標準由中央主管機關定之」屬責任業者其回收儲存清理處理及方法與設施遵循授權命令之義務，第 28 條第 1 項清除方式之遵守，一般與危害廢棄物合併處理之禁止，第 36 條第 1 項事業廢棄物之儲存清除或處理方法及設施應符合中央主管機關之規定，第 38 條事業廢棄物之輸入、輸出、過境、轉口應向主管機關申請核發許可與管控申報之義務，第 41 條第 1 項從事廢棄物清除、處理業務者，應向主管機關申請清除、處理許可文件後，使得受託清除、處理廢棄物業務之適格，並就危害結果區分為 1.致人於死、2.致重傷、3.致危害人體健康(人格權)導致疾病，而分別規定其刑度，本條明顯為行為義務違反說及違法行為說，相對的廢棄物清理法第 46 條第 4 款「未依第 41 條第 1 項規定領有廢棄物清除、處理許可文件，從事廢棄物儲存、清除、處理，或未依廢棄物清除處理許可文件內容儲存清除、處理廢棄物」則為環境危害可能性說，綜合上述相關學說之理論我國則偏向屬於綜合說。

第二項 民事責任

民法為法律之一種，民法第 1 條規定：「民事，法律所未規定者，依習慣、無習慣者，依法理」故民事係指私法關係，所稱法源乃指法律存在之形式，亦規定民事的法源及其適用次序，可稱之為法律若有規定，當事人自無主張應適用習慣法之說，並且也規定法律之適用方法，亦可採以法理來作為填補法律的漏洞，然法律係指成文形式的法律而言，除民法以外之法應從廣義來解釋，不單僅只有立法院通過經總統公布的法律，其中應該包括民事特別法如環境法¹⁰⁵、公司法等專屬性質之特別法，其主要目的均在於規範人與人之間所發生的財產上與身分上的爭議事件，為法律所賦予責任的權利，於符合民事法律要件時因權利標的之不同，民事法律賦予權利人一定之權能，並就他方得承擔一定之義務，然而廢棄物清理法是屬於專門性質之法律規範，其核心即為違反環境法之侵權民事責任的歸責原則，係指因人為因素所肇生的環境汙染或其他危害並致他人權益損害時，確定行為人的侵權民事責任，應採用的法律規範及法理原則；其侵權行為歸責原則區分為：

1 結果責任、2 過失責任、3 過失推定責任及 4 相對過失責任（詳民法第 184 條獨立侵權行為之責任、第 191 條之 3、一般危險之責任、最高法院 108 年度台上字 1905 號民事判決¹⁰⁶參照），這是我國所採的法理，故民事責任是一種民事法律後果，是在民事主體違反契約或不遵守法律及法規命令的其他義務時，（如違反廢棄物清理法第四十五條參照），違者應承擔因此所造成之損害源依民法第 216 條所負之民事賠償。

民事義務依其來源主要可以區分為兩種類：

第一：環境侵權法律是法定侵權的一種，依據有關法律規定環境侵權可以在加害人與受害人之間產生一定的法律關係，即屬侵權行為之債，故加害人有承擔賠償損失等民事義務，受害人則享有要求加害人賠償損失等民事權利。

第二：環境侵權的原因事實，主要是企業的生產活動，但有包括其他一些人為的因素，而未依法令規範並致損害所生之損害賠償責任。

¹⁰⁵參王澤鑑，法律思維與案例研習請求權基礎理論體系，元照出版有限公司，2020 年 8 月，頁 149。

¹⁰⁶參司法院法學資料檢索系統，最高法院 108 年台上字 1905 號民事判決，
<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>(最後瀏覽日 2021 年 8 月 10 日)。

第三：狹義的環境侵權乃就其原因行為所造成的表面現象而言，係指該行為導致環境汙染和其他公害，尚不包括環境破壞。

第四：環境侵權的侵害客體，主要是他人的財產權益和人身權益。

第五：環境侵權的成立並非一定要造成有損害之結果，如有造成損害的危險時行為人也應承擔相對應的侵權責任。

第六：環境侵權的成立原則上仍以行為人主觀上的故意或過失之有責性為必要。例如：民法第 184 條：獨立侵權行為之責任；然就有責性而言，民法規定行為人之過失採推定過失責任，民法第 184 條第 2 項：違反保護他人之法律致生損害於他人者負賠償責任，但能證明其行為無過失者不在此限，（詳最高法院 108 年台上字 1905 號民事判決¹⁰⁷參照）且因行為義務之違反而當然具有違法性，除非有廢棄物清理法第 8 條：「因天然災害、重大事故或其他急迫之情事，致現有廢棄物儲存、回收、清除、處理設施能量不足，而有汙染環境或影響人體健康之虞時」等緊急事件，此則屬民法上誠信原則及緊急避難下或天災不可歸責之阻卻違法事由（詳民法第 148 條、第 150 條參照），於是在有害廢棄物方面則因其廢棄物具一般危害性則應適用民法第 191 條之 3：「經營一定事業或從事其他工作或活動之人其工作或活動之性質或其使用之工具或方法有生損害於他人之危險者，對他人之損害應負賠償責任，但損害非由於其工作或活動或其使用之工具或方法所致或於防止損害之發生已盡相當之注意者不在此限」之相對無過失責任。以及第 191 條之 3：一般危險之責任和相對無過失責任之舉證責任倒置（民事訴訟法第 277 條¹⁰⁸後段另最高法院 108 年度台上字 1905 號判決參照）來認定其侵權的構成要件。

在民事的概念中環境侵權行為採有責性，包括他人的財產權益、生命權益和健康權益，他不僅侷限在已經造成的損害事實，也包含限於尚未造成實際損害的事件，

¹⁰⁷參司法院法學資料檢索系統，最高法院 108 年台上字 1905 號民事判決，<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>（最後瀏覽日 2021 年 8 月 10 日）。

¹⁰⁸全國法規資料庫，民事訴訟法第 277 條：「當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限。」，<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSearchContent.aspx?pcode=B0010001&norge=277>（最後瀏覽日 2021 年 8 月 10 日）。

如廢棄物清理法第 46 條。其含意乃「只要未經主管機關許可或有可能造成損失及損害」之狀態，這就決定了對於環境的侵權行為（詳民法第 216 條參照）；其民事責任的侵權行是與態樣是多樣化，故環境侵權的情形相較不同於一般的民事侵權，因為其加害人通常是具有特殊經濟地位，其財力與人脈均屬十分充沛實力雄厚的企業體，反而一般之受害者通常是經濟貧困或學識不高的弱勢族群，因此加害人與受害人間即產生不具有平等性之因素，更不具有互換性，甚至違反比例原則與信賴保護原則，當發生違反民事責任時往往發生受害人在加害人面前明顯處於弱勢地位，故有時受害人還要兼負廢棄物清理法第 71 條行為人責任與土地所有人管理人、使用人之相關責任，這種不平等性，毅然決定了研究者必須研討出，適合我國民法侵權之基本原則和環境法的制度進行修正，以保護弱勢族群之被害人¹⁰⁹。

第三項 行政責任

健全行政法制落實依法行政原則與確保人民權益，此乃民主法治國家之要務與表徵，行政法律與自治條例之行政罰規定，其內容規定包括處罰要件、處罰效果與處罰對象，另有關制裁之原則亦包括處罰法定主義、有責性原則（責任能力、責任條件）、阻卻違法事由、一行為不二罰原則等，故行政罰法應屬於行政法總體係之一環，行政罰又稱為行政秩序罰，其規定和內容自應避免與其他法律之規定重複，但是基於行政罰之特性或其他主管機關之特殊考量，必須就相同事項在行政罰法另作其他適法之共通規定者，亦不排除，爰自《行政罰法》第 1 條：「違反行政法上義務而受罰鍰、沒入或其他種類行政罰之處罰時，適用本法，但其他法律有特別規定者，從其規定。」準此《行政罰法》係普通法，其他法律有特別規定者從其之，因此透過特殊性的行政罰法之制定，可以填補充立法時之缺漏¹¹⁰，故廢棄物處理法之行政責任係指環境行政法律相關主體，違反環境行政法律規範之義務所應承擔在法律上之不利後果，其主體包括環境行政主體、受委託組織及環境行政管理之公務員和專業技術管理人之相對人等，故環境行政責任是基於環境行政法律而產生的法律效果，

¹⁰⁹參王樹義，環境法基本理論研究，元照出版有限公司，2012 年 5 月，頁 114-115。

¹¹⁰參林錫堯，行政罰法第二版，元照出版有限公司，2012 年 11 月，頁 5-9。

沒有行政法律義務或沒有不履行之義務，就沒有行政上法律責任；總歸，環境行政責任也是一種法律責任，而不屬於道德責任或政治責任，環境行政法律規範所設定的職責與義務是歸究行政責任得依據。環境行政責任的構成要件區分為：

第一、環境行政違反行為的存在即稱之有行為才有責任，這是現代法治社會的一般原則，如果只有純粹思想而無任何行動，這是不受法律所調控的，故唯有存在違法行為之事實才會產生法律責任。然則基於特定政策之需求（如廢棄物清理法第 1 條）及確保公共利益之下，雖非行為人然基於人與物之結合關係，環境法律課以所有人、管理人或使用人一定行為義務並對未履行者科以一定行政責任學說上稱之為狀態責任，（詳廢棄物清理法第 11 條參照）。

第二、環境行政違反行為的主觀過失即稱之行為人實施違法行為時的意識狀態，其可區分為故意或過失之形態，環境行政法律責任的構成要件中，過失因素是否為必要的判斷要件在我國實務上分為兩個時期，其中於民國 80 年 3 月 8 日大法官解釋第 275 號¹¹¹公布前是採無過失責任（詳大法官解釋第 49 號參照）¹¹²，但是在 80 年經大法官解釋第 275 號後亦適用承認法律有明文規定時得排除過失責任外，仍以過失責任為原則，即便不然亦應採推定過失責任（詳民法第 184 條第 2 項參照），實務上我國至民國 94 年 2 月 5 日公布施行之行政罰法其中第 7 條第 1 項明定「違反行政法上義務之行為非出於故意或過失者不於處罰」，採故意過失責任；且依學者之見解，應由行政機關負舉證之責任。

第三、環境行政罰法違反主體具有相應責任能力即稱之為在環境法律責任的承擔主體中應區分別為組織和個人，對於組織而言其責任能力不盡相同，應再區分

¹¹¹司法院大法官，解釋函第 275 號「人民違反法律上之義務而應受行政罰之行為，法律無特別規定時，雖不以出於故意為必要，仍須以過失為其責任條件。但應受行政罰之行為，僅須違反禁止規定或作為義務，而不以發生損害或危險為其要件者，推定為有過失，於行為人不能舉證證明自己無過失時，即應受處罰。行政法院六十二年度判字第 30 號判例謂：「行政罰不以故意或過失為責任條件」，及同年度判字第 350 號判例謂：「行政犯行為之成立，不以故意為要件，其所以導致偽報貨物品質價值之等級原因為何，應可不問」，其與上開意旨不符部分，與憲法保障人民權利之本旨牴觸，應不再援用。」<https://cons.judicial.gov.tw/jcc/zh-tw/jep03/show?expno=275>（最後瀏覽日 2021 年 8 月 17 日）。

¹¹²司法院大法官，解釋函第 49 號「印花稅法所定罰鍰係純粹行政罰。納稅義務人如有違法事實，即應依法按其情節輕重，分別科處罰鍰。其違法行為之成立並不以故意為要件」，<https://cons.judicial.gov.tw/jcc/zh-tw/jep03/show?expno=49>（最後瀏覽日 2021 年 8 月 17 日）。

為外部責任與內部責任，外部責任主體是對外能以自己名義從事活動，並能夠單獨承擔法律後果之行政主體和作為行政管理相對人的法人或組織，依行政罰法第七條第二項針對組織之行政外部責任規定如下「法人設有代表人或管理人之非法人團體中央或地方機關或其他組織，違反行政法上義務者其代表人、管理人、其他有代表權之人或實際行為之職員、受僱人或從業人員之故意過失，推定為該等組織之故意過失。」；另對於受託從事行政管理的組織或行政人員在有過失的前提下，也要承擔法律責任則稱之為內部責任，例如行政追償責任或行政處分。續述對於作為環境行政相對人的個人來說，是否得具有承擔責任之能力，應從個人財力和學識狀態等方面予以考量及判斷。

第四、行為危害後果作為責任即稱之為造成環境汙染、自然資源或生態破壞以及造成公私財產或人身傷亡而論，故在環境行政責任上只要是違反行政規範之明確違法，不管是否已經造成危害的後果，原則上均應承擔相對之行政責任，此乃是依法行政原則之要求理論。除非法律有明文須有一定結果為必要者，「例如：廢棄物清理法第 27 條第 2 款、第 9 款、第 10 款、第 11 款；另外有以具體危險為行為義務之違反，例如：廢棄物清理法第 38 條第 4 項第 1 款、第 39 條之 1 第 1 項第 2 款。」

第五、違法行為與危害後果之間的因果關係即稱之為以危害後果作為責任構成要件時，謂因果關係也將成為承擔賠償責任之構成要件之一，此在環境損害賠償案件中其因果關係往往較為複雜，於是在確定因果關係時得注意將責任區分為原因和條件之因素，在考量主要原因和次要原因之責任¹¹³。

行政罰中之特殊環境行政罰乃為環境保護與行政秩序所立法之目的，違反之行為人並兼負承擔行政責任，對於違反行政義務人處以制裁，又稱之為秩序罰，對於公務人員或專業技術人員則稱之懲戒罰，對於行政執行情序中義務人施以強制手段達履行義務之效果稱之為「行政執行罰」與違反行政義務所科以刑法上「刑」名制裁的「行政刑罰」不同。我國現行行政罰法確立處罰法定主義原則並強調行政罰不

¹¹³參王樹義，環境法基本理論研究，元照出版有限公司，2012 年 5 月，頁 124-126。

得溯及既往、禁止類推適用或擴張解釋，在現行行政罰第 7 條第 1 項：「非出於故意或過失行為不罰」已經採用「故意過失責任來做為行政罰構成要件之標準相較於刑法第 12 條：「行為非出於故意或過失者不罰，過失行為之處罰以有特別規定者為限。」採以故意為原則，過失為例外仍較寬鬆；同時行政罰亦須遵守比例原則與正當法律程序，尤其行政罰種類繁多將其分為三大類：罰鍰、沒入、其他種類不利益處分均規範在行政罰法第 1 條及第 2 條之中，同時關於責任能力之判斷則在行政罰法第 9 條中分為(1)未滿 14 歲，不予處罰；(2)14 歲以上未滿 18 歲「得」減輕處罰；(3)因精神障礙或其他心智欠缺不能辨識其行為或欠缺辨識行為之能力，不予處罰；(4)便是其行為或欠缺辨識行為之能力顯著減低「得」減輕處罰。並增加「原因自由行為理論」仍應處罰；行政罰對於行為人之處罰是採自然人、法人並罰原則。且在行政處罰上我國過去實務上大多認為一個行為違反多個行政義務，可以重複處罰。

行政裁罰於行政責任審酌、加減與時效制度上，依《行政罰法》第 18 條在裁處審酌上，行政機關可依據受責難程度、影響損害程度、不當所得利益與違反行為人之資力財力等來對於行政責任之該承擔罰鍰加以審酌與加減，由於我國刑罰權僅止於犯罪行為人，因此行政罰的追繳和沒入原則上僅限於行為當事人，然而對犯罪工具屬第三人所有之物權依《行政罰法》第 22 條規定：「不屬於受處罰者所有之物，因所有人故意或過失，致使該物成為違反行政法上義務行為之工具者，仍得裁處沒入」至於行政罰之時效上則一律定為因三年期間經過而消滅，此屬於積極行為者從「行為終了」時開始算起；但結果發生在後者，從結果發生時期算起；消極不作為義務的時效，則是從「應作為而不作為時」算起。

當行政罰與其他處罰相關連時，此例如一行為同時觸犯行政罰、懲戒罰、刑罰或行政執行罰時，以我國實務經驗行政罰與懲戒罰可以一併處理另與行政執行罰亦沒有競合之問題；為當行政罰法與刑罰產生競合時，則依據行政罰第 26 條第 1 項規定依據刑事法律處罰，但其行為應處以其他種類行政罰或得沒入之物而沒有經法院宣告而沒入者亦得裁處之；另若該行為已經司法部起訴處分或為無罪、免訴、不受理、不審理之裁判確定時，則依行政罰法第 27 條規定，得依違反行政法之行政義務

規定裁處之，如果當行政罰管轄有發生競合時¹¹⁴如中火罰單問題，可區分為(1)一行為違反一義務多機關有管轄權；處理在先者有管轄權；不能分先後得由協議來決定；當協議不成由雙方共同上級機關指定。(2)當一行為違反多義務和多機關有管轄權；由法定最高罰額的主管機關管轄。至於行政罰裁處時則必須遵守依定程序，茲因行政罰法第 33 條至第 46 條中規範如應向行為人出示有關執行職務之證明文件，且於裁處前原則上須給予受處罰者陳述意見之機會，次於裁處行政罰時應做成裁處書並完成公文書送達之程序，同時對於違反行政義務的現行行為人，行政機關可以加以制止或保全證據以強制措施，制止和強制措施的救濟是「當場對執行職務人員陳述理由表示異議」。

第四項 刑事責任

我國法律在規定犯罪與刑罰的法律，除刑法之外，亦包括其他具有相同法律效力之法律，其雖然名稱並不是直接採以刑法為稱謂，但是整部法律的內容也都是在規定犯罪與刑罰的法律，此乃稱之為刑法單行法，其中包含有一些附屬於非刑法法規的刑罰規定，例如廢棄物清理法等等，都是基於行政法規當中出現對於某種特定行為科以特別刑罰的規定，希望藉由刑罰達到行政法規所要達到的特殊規定與目的，像這種同樣涉及犯罪與刑罰的規定，雖然不是規定在刑法或其他單刑法當中，不過他們在實質上，也是具有刑法規定的特質，其中亦包括狹義刑法、單行刑法以及附屬於非刑法法規的個別刑罰規定亦可以合稱之為廣義刑法，承上論述稱之為特別法，意思也就是指刑法的特別規定，此乃立法者針對其他特別情況狀態所賦予特別的法律效果，故刑法屬普通法而廢棄物清理法屬特別法，所以基於法律的適用上亦自然形成特別法優於普通法之法理原則¹¹⁵。

環境法之刑事責任即稱之為違反環境刑事法律的規定而言，且該事件之發生具有嚴重社會危害性所引起的法律效果而論之，此乃應依法受到廢棄物清理法中刑罰

¹¹⁴聯合新聞網，趙容萱，環署撤銷中火罰單確定 盧秀燕：中央做錯了別再包庇，2020 年 10 月 30 日，<https://udn.com/news/story/7325/4975719>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 31 日)。

¹¹⁵黃榮堅，基礎刑法學(上)，元照出版有限公司第四版，2021 年 6 月，頁 8。

制裁之行為，然而危害環境行為的表象紛繁且複雜，有些行為很明顯，但有些行為卻是要經過時間久遠後才能驗證其污染危害性，如職業病一樣受害人很難提出舉證，所以只在污染行為造成了人身傷亡或財產損失等環境危害或公私危害之時，受害人或執行機關基於實際損害的發現，才會對其犯罪性質採取刑事責任之執法，故依犯罪行為而論行為犯罪就是違反刑法並且應當受到刑法之處罰，然而從犯罪性質其態樣可區分為：

第一、從社會學角度來看犯罪是一種反社會的行為，也就是對社會公共秩序與社會善良風俗之規範進行破壞的行為。

第二、從倫理學角度來看犯罪是一種出自於不道德的動機下，所實施的不道德之行為。

所以對於環境行為的犯罪性質和環境刑事責任之認定，我國司法裁判時應根據刑法第一條：罪刑法定主義原則為基礎，並且考量環境犯罪亦是具有違反社會倫理道德與違反公序良俗的行為，以此為標準，只要行為人之行為有害於他人的生命健康或財產安全置於實際危險或損害的狀態下，或是行為人嚴重違反環境保護監督管理申報的法律規定，以致破壞了環境管理秩序，其在實質理論上即已構成環境犯罪，就應當承擔違反環境法律中律定的刑事責任。

環境刑法分為：

1. 行政行為義務違反之刑法：如廢棄物清理法第 45 條第 1 項，第 46 條第 1 項第 2 款、第 3 款、第 4 款、第 5 款參照。
2. 行為人行為違法之刑法：如廢棄物清理法第 45 條第 2 項、第 3 項、第 46 條第 1 項第 1 款、第 6 款、第 47 條、第 48 條參照。

環境刑事責任之功能係指通過對危害環境之行為人的行為作有罪的宣告並且依法施以刑事制裁有以預防環境犯罪其功能亦可再區分為特別預防功能與一般預防功能：

(1) 特別預防功能：即為在適用法律的過程中呈現出較強的嚴肅性，且社會效果較為廣泛。其環境刑事責任之形式罰金刑高，對於犯罪行為人的承擔形式包括適用無期徒刑、有期徒刑、拘役等刑罰。

(2) 一般預防功能：即為能夠突出保護環境之重要性與提高公民的環境保護意識，並通過對犯罪行為人威懾和儆戒的效果，達到一般預防的作用，防止有意圖動機者走上犯罪的道路。

然就環境刑事責任的歸責原則主要考量犯罪行為人之動機或目的，為主觀違法責任(詳廢棄物清理法第 45 條第 1 項參照) 或故意包括直接、間接之故意責任(詳廢棄物清理法第 45 條、第 46 條第 1 款.2 款.3 款.4 款.5 款(前)、6 款參照) 或直接故意之責任(詳廢棄物清理法第 46 條第 5 款(後)及第 48 條參照)或違反善盡管理監督及注意之責任(詳廢棄物清理法第 47 條參照)，故此除以犯罪行為人之責任為基礎之外，另應考量一切情況尤其是犯罪動機、目的和手段等均應融入作為量刑之參考因素(屬確定明知之直接犯意如刑法第 13 條第 1 項、另屬不確定間接犯意如第 13 條第 2 項參照)，傳統的過失責任原則在環境刑事司法實踐中存在相當多的困難，尤其當污染犯罪行為人已經發生危害事件時，對控訴方來說要證明行為人當時犯罪的主觀故意狀況茲由於在行政義務刑罰中，依刑法第 17 條之規定行為人不得以不知法令來阻卻責任，是故檢方只要證明行為人有行為義務之違反且能該當構成要件事由及可構成犯罪(例如：廢棄物清理法第 45 條、第 46 條第 2 款、第 4 款、第 5 款參照)，至於行為人可以透過訴訟程序上舉證責任的來減輕犯罪指控的蒐證難度，實務上多以直接根據污染事實依經驗法則來推斷環境犯罪行為人對環境危害發生時之主觀故意或動機與環境污染之事實來作為判斷，環境行為刑法立法上採行的是以即成犯(例如廢棄物清理法第 45 條第 2 項、第 3 項，第 46 條第 1 款、第 3 款、第 6 款，第 48 條參照)方式規範犯罪行為；是故，在構成要件上檢方只要證明該行為存在（例如：偽造、變造、販賣、不實申報即已足證行為人之故意。

刑事責任是犯罪後行為人必須接受的法律裁罰，當犯罪事實發生的同時其刑事責任也同時成立，因此一切刑事上的犯罪行為之所以要被追究刑事責任，且施予嚴

厲的法律制裁，主要是因為犯罪行為人侵害了刑法所要保護的權益以及對於環境危害、環境管理秩序之破壞關係，其中對於環境刑法的刑事責任判定上則包括犯罪行為、危害後果。所以在環境犯罪行為上，亦增加了對於自然人或法人、組織或個人間其所要承擔的刑事責任，以及承擔法律裁罰的責任能力(刑法第 18 條、第 19 條、第 20 條、第 190 條之 1 第 2 項參照)，尤其犯罪行為人的身分也會影響刑罰之加減這是法律上所謂之「身分犯」規定，係指犯罪行為人本身具有的身分地位資歷或財力亦成為考量因素。如我國環境刑法之審酌可依自刑法第 190 條之 1 第 2 項：「廠商、事業場所負責人或監督策畫人員、因事業活動而犯前項之罪者，處七年以下有期徒刑。」；於是我國在 106 年 1 月 18 日修正《廢棄物清理法》第 63 條之 1 條文，於此後環保署在於 110 年 3 月以為提升環境正義、杜絕違規業者僥倖之心態、特再依據《廢棄物清理法》第 63 條之 1 第 1 項之規定立法訂定修正「違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則¹¹⁶」，以針對犯罪行為人之身分、資力規模，納入罰鍰額度計算審酌因素，最高可加重至 20 倍罰鍰即稱為刑罰加重之層面。

我國在環境刑事責任的實現形式上採刑法第 190 條之 1 與廢棄物清理法第 45 條第 1 項、第 46 條第 1 款、第 2 款競合時之法律適用，亦指危害環境之行為人應承擔對於環境侵權責任的具體形式，其形式包括刑罰制裁和非刑罰制裁，故在環境犯罪中自然人和法人應承擔的刑事責任的方式各有不同，對於環境刑事責任的承擔輕犯者則包括心理和名譽上必須接受來自法律的譴責和制裁，嚴重者更是要接受刑事責任施以人身權或財產權的限制或褫奪。於是在適用刑罰原則與罪刑法定主義原則上，盡管我國在刑事立法層面上不可能將所有刑法條款毫無遺漏的規定在法典中或是用一本刑法均適用於各行各業，是此我國基於特別法優先於普通法之原則下即產生專屬環境法之刑罰(如廢棄物清理法第 45 條、第 46 條)，故將刑事處罰的擴充轉運用在專屬環境法規之中，即是將刑事處罰特殊化¹¹⁷。

¹¹⁶全國法規資料庫，違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則，

<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0050090>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 31 日)。

¹¹⁷參王樹義，環境法基本理論研究，元照出版有限公司，2012 年 5 月，頁 135-141。

由於台灣工業的發達導致環境汙染嚴重，故我國在環境刑法以及環境行政刑法上之立法精神，採取了比行政秩序罰更為嚴厲的制裁手段，因此我國在環境法中之環境刑法除犯罪行為人，違反傳統刑法之罪名應依規定加以處罰外，環境法中並沒有針對環境犯罪加以律定專章規範，因此未來在我國之環境行政刑法的制定方面，則有增加之必要性，(比如土壤及地下水汙染整治法第 32 條至 36 條、海洋汙染防治法第 36 條至 40 條、廢棄物清理法第 45 條至第 48 條、水汙染防治法第 34 條至第 39 條、環境影響評估法第 20 條至第 22 條以及空氣汙染防制法第 46 條以下等)規定，由於科技進步環境犯罪之手法並不亞於傳統犯罪之作為，故環境刑罰之特殊任務在於預防或強制人民，為合乎環境法規而所律定的行為準則，故環境保護之首要目標即在追求環境避免遭受汙染危害與積極的保護環境生態保育，所以採取環境刑罰制裁時，乃應是環境犯罪行為人嚴重汙染環境，危害環境或違反管制時，所產生具體侵害之行為，即罪刑法定主義原則。

第五節 小結

在可罰性範圍上之變更於 民國 106 年 1 月亦將《廢棄物清理法》第 2 條中的原一般廢棄物：「由家戶或他事業所產稱之垃圾糞尿、動物屍體等固體或液體廢棄物」變更新訂定為「一般廢棄物：指事業廢棄物以外之廢棄物」雖然涵蓋廣泛惟詞意空洞似有將罰法範圍擴大化，此類規範容易產生爭議之處，此在於犯罪之要件係由行政機關補充，而非直接規範在法律典中，亦就可能遭受是否適用或授權之質疑，尤其當行為前後的法律就其可罰性範圍或法律效果有變更時，引依刑法第 2 條規定即所謂從舊從輕原則於是在我國環境法律修正立法過程仍然頻繁之狀態下，故在相關判決實務上新舊法之比較與適用常為司法判決重要的依據。

在民事概念中，環境侵權包括他人的財產權、生命權和健康權。它不僅限於已經造成損害的事實，還包括尚未造成實際損害的事件，只要它可能對他人造成損害即可。這就決定了對於環境侵權而言，其民事責任的侵權情況是多元化的。相反，環境侵權的情況應該不同於一般的民事侵權，因為肇事者通常具有特殊的經濟

地位，其財力和人脈都屬於一個非常有實力的企業，但受害者通常是經濟能力非常有限的弱勢群體。因此，加害者和受害人之間沒有平等，更談不上互換性，甚至違反了比例原則。當發生違反民事責任的行為時，受害人在肇事者面前往往處於不利地位。如果有人還要承擔《廢物處理法》第 71 條的連帶責任，在這種不平等原則下也決定了本論文必須研究出，改革民法侵權的基本原則和環境法的規範體系，以保護受害者及弱勢群體，讓弱勢受害人也有權利和規範向來源企業索賠。

環境法的行政責任是指與環境行政法有關的主體違反環境行政法規，應當承擔法律上的不利後果。主體包括環境行政管理單位、受託組織和環境行政管理和專業技術管理人員。對於交易對方而言，環境行政責任是依據行政法律對環境進行排他性規制的責任。是法律關係主體不履行職責或義務而產生的法律效力。如果沒有行政法律義務或不履行義務，就沒有法律責任，因此，環境行政責任也是一種法律責任，而不是道德責任或政治責任。環境行政法規規定的責任和義務是行政責任的基礎。

在刑法理論中，刑事責任是犯罪後必須接受的法定刑罰。當犯罪成立時，刑事責任也成立。因此，犯罪的構成要件是犯罪的構成要件。環境刑事責任的實現形式是指嚴重危害環境的行為。環境形式人為責任的具體形式主要包括刑事制裁和非刑事制裁。在環境犯罪中，自然人和法人承擔刑事責任的方式不同。因此，基於懲罰原則，環境犯罪的懲罰是建立在基礎理論之上的。以上均遵循加重論、責任推定論和雙重懲罰論三個原則。在刑事責任適用的選擇上，儘管我國有刑事立法，但通常缺乏考慮環境犯罪主體是直接故意還是過失的責任區分。刑法典中的所有刑法條款不可能沒有遺漏和完整的規定。同時，為避免廢棄物清理法特殊刑法的擴大，而且刑法強調法定罪刑原則的基本思想，於是採用一般刑法來確立環境犯罪規範是否適切，我國的刑法是國家最嚴厲的製裁。除非萬不得已，執法機關不應從一開始就使用刑法懲處環境罪犯。如果將刑事處罰的外延轉為專屬性質的環境法規，則是將違反環境法之刑事處罰提升為專門化及專業化。

針對本研究之特別法律廢棄物清理法第 45 條：法定刑為判處致死者七年以上有期徒刑、致重傷者處三年以上十年以下有期徒刑、致危害身體健康者處一年以上七年以上有期徒刑。次查廢棄物清理法第 46 條：法定刑為處一年以上五年以下有期徒刑。續查廢棄物清理法第 45 條至第 77 條：均屬於帶有行政罰法之條例，裁量罰金金額從第 59 條的罰鍰六百元以上至第四十五條二千萬元以下罰鍰不等的行政裁量罰鍰金額，且違反前條列者除罰鍰、歇業、停業或講習等行政處罰，其中最特殊之法條為廢清法第 64 條規定：「依本法所處罰鍰案件，涉及刑事責任者應分別處罰之」破除一罪不二罰之基本原則。與廢棄物清理法第 65 條、第 66 條法有明文指出「違法者屆時未繳納罰金時，則執行機關有權移送強制執行」，同時強調廢棄物清理法行政執行命令之地位與執法之特殊專屬性質。

表-11：行政罰、行政執行罰與刑罰三種之比較（作者自行整理）

行政罰、行政執行罰與刑罰三種之比較			
	行政罰	行政執行罰	刑事罰
依據	行罰法與各種行政法規中所制定的處罰罰則	行政執行法	刑法與其他刑事法律
種類	種類繁多主要可分為： 罰鍰、沒入、其他種類 行政罰、如命令停工、 停止使用、停止販賣、 警告、告誡、公布姓名、 剝奪或消滅資格、全力 之處分、命令歇業、撤 銷或廢止許可證	怠金	主刑：死刑、無期徒刑、 有期徒刑、拘役、 罰金、沒收 從刑：褫奪公權、 保安處分：感化教育、 監護處分、禁戒處分、 強制工作、強制治療、 保護管束
可否連續處罰	可以 得連續處罰	可以 得連續處罰	不可以 一事不二罰之原則

作為 程序	除法律有特別規定外 應予陳述意見或聽證 使得直接處罰	怠金屬於間接強制一種、 須先以書面告誡、才可執 行	依據刑法、刑事訴訟 法、刑事法律等相關 程序
----------	----------------------------------	---------------------------------	------------------------------



第四章 違反廢棄物清理法行為義務之行為人責任

第一節 概述

在我國環境法以及環境政策上較趨向於污染者付費原則與預防原則，就環境污染者付費原則而言，其最重要的原始理論來自於經濟學上「使用者付費的理念」準此概念乃基於一般正義衡量的法律觀念，且查環境基本法第 28 條：「環境資源為全體國民世代所有，中央政府應建立環境污染及破壞者付費制度，對污染及破壞者徵收污染防治及環境復育費用，以維護環境之永續利用」，其包括污染防治、環境復育費用及資源回收繳納金，其中違反情節重大者甚至應承擔行為義務之行為人責任包括特殊環境刑罰、行政罰及民事違約之責任，依此原則規範下，任何人對於環境污染、危害或資源再利用、興建環保設備都應承擔義務之責任。在實務上環境法雖然屬於特別法律規範，然就其犯罪行為人應承擔負責之原則，同樣會關係到刑事基礎法學上之重要理論，即原因作用即結果之因果關係與故意或過失責任之探討，以及一罪不二罰之競合問題和刑法罪刑法定主義與從舊從輕主義之原則。

然而在環境領域上不應只有違法行為人負責之原則，如果只是單純屬費用繳納之規則，仍然無法達到對於環境破壞者之威嚇與阻止的效果，於是必然要將環境法賦予預防之規範，以避免觸犯環境相關法規環保政策亦要達到環境規範預防之效能，查廢棄物清理法之政策隨著時代之潮流已從最早的管末管制，逐步朝向資源回收、源頭減量之管理，如今已發展至永續物質管理，落實循環經濟「零廢棄」之目標。

在預防原則中貫徹法治國家原則以法律之規範為實踐之依據除提高罰(鍰)金額之規定外，並於廢棄物清理法第 11 條由執行機關指定清理之責任區域、第 14 條公民營廢棄物清除處理機構清理區域及核准之責任、第 15 條包裝容器製造及輸入或原料之製造業者與販賣業者回收清除之責任、第 28 條事業廢棄物之清理除再利用外區分為自行清理、共同清理與委託清除、處理之責任、第 30 條委託人應與受委託人負連帶清理及環境改善之責任、第六十四條涉及刑事責任應分別處罰、第 65 條屆期仍未繳納者移送強制執行、第 71 條執行機關代為第二次清理時土地所有人、管理人或

使用人負連帶之責任且代為清理後所衍生必要費用之求償權優於一切債權及抵押期建構環境法行為義務之行為人責任之要旨，並落實憲法修正條文第 10 條第 2 項：「經濟及科學技術發展應與環境及生態保護兼籌並顧」之宗旨，以達預防、威嚇與阻止違反環境法之效能。

廢棄物清理法處罰之要旨本身仍以行政罰法理為基礎，乃對於行政行為人之義務的賦予，原則上此屬於行為人義務之主體稱之為行為人之義務，故依照廢棄物清理法之性質分為一般廢棄物與事業廢棄物，對於一般廢棄物清理責任則屬於執行機關(詳第 5 條、第 11 條、第 14 條參照)；另針對於包裝容器之製造、輸入或原料之製造儲存之責任，以及由販賣業者負回收清除處理之責任(詳第 15 條參照)簡稱為責任業者；另對於事業廢棄物清理之行為主體乃根據清理行為的方式則區分為委託清理、自行清理或共同清理之三種責任關係(詳第 28 條清理方式說明、第 30 條委託清理責任、第 31 條公告應檢具事業廢棄物清理計畫書之事業、第 32 條自行清理責任、第 32 條共同清理責任參照)，其中如有處理機構尚有清除和處理之餘量時，則須遵循中央主管機關統一調度，幫忙清理廢棄物，其清理機構不得拒絕(詳第 29 條參照)，綜上意涵行為義務之行為人義務責任則可分屬以下三大種類型 1.自行清理之責任、2.共同清理之責任、3.委託清理之責任；故行為義務之行為人責任其清除或處理事業廢棄物之方式，如採自行清理方式之責任則屬於事業自身應承擔之責任為主體，如採共同清理方式之責任則屬於事業間共同清理雙方應共同承擔之責任為主體，如採委託清理方式之責任則屬於委託者與受委託者間負連帶清理之責任，並且接受委託者必須是政府合格許可之公民營清理機構業者，至於在業者方面依照廢棄物清理法則區分為清除業者和處理業者，其立法目的有所謂分級制度，故在事業廢棄物之委託清除或處理業務上，應遵守其分級制之相關規範(詳公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第 6 條參照)¹¹⁸，尤其在廢棄物清理法第 30 條中更為強化廢棄物清理規定之效果與責任之義務行為人應承擔之責任：「事業委託清理其廢棄物，應與受託人就該廢棄物負連帶清理責任。如受託者未妥善清理，且委託事業未盡相當注意義務者，

¹¹⁸ 同前註 93。

委託事業應與受託者就該廢棄物負連帶清理及環境改善責任。前項委託事業之相當注意義務之認定要件、注意事項、管理措施及其他相關事項之準則，由中央主管機關定之」。如果事業主體對於自身所產生之廢棄物無法處理時，則依照現行廢棄物清理法第 33 條與第 34 條之規定，乃必須由中央目的事業主管機關與中央主管機關介入輔導或設置，將其廢棄物儲存、清除、處理之設施處理或暫時儲存之。至於針對主管機關疏於執行時之行政怠職立法上加入公民檢舉與公民訴訟之適格與程序其中廢清法第 72 條明訂法源：「公私場所違反本法或依本法授權訂定之相關命令，而主管機關疏於執行時，受害人民或公益團體得敘明疏於執行之具體內容，以書面告知主管機關。主管機關於書面告知送達日起 60 日仍未依法執行者，受害人民或公益團體得以該主管機關為被告，對其怠於執行職務之行為，直接向高等行政法院提起訴訟，請求判令其執行。高等行政法院為前項判決時，得依職權判令被告機關支付適當律師費用、偵測鑑定費用或其他訴訟費用予對有效清除、處理廢棄物有具體貢獻之原告」之行政訴訟法第 9 條明定公益訴訟之類型參照¹¹⁹。

綜合上述，廢棄物清理法產生有關行為人義務與違反之責任均離不開第 31 條公告應檢具事業廢棄物清理計畫書之事業此乃屬於法理上的行政管制之規範，並且依據廢棄物清理專業技術人員管理辦法來設置專業技術人員，以落實依環境法所賦予之申報、管理、管制及追蹤廢棄物之管制工作、而此公告事業計有 33 序列臚列如下：(詳行政院環保署民國 107 年 11 月 27 日發文字號、環署廢字第 1070095427 號應檢具事業廢棄物清理計畫書之事業類別¹²⁰參照)。

我國行政院環保署為有利各事業體與清除處理機構填報事業廢棄物清理計劃書及落實審查機關辦理審查作業之需求，建立「事業廢棄物申報及管理資訊系統¹²¹」

¹¹⁹全國法規資料庫，行政 ~ 訴訟法第 9 條，

<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSearchContent.aspx?pcode=A0030154&norge=9> (最後瀏覽日 2021 年 11 月 23 日)。

¹²⁰高雄市政府環境保護局，應檢具事業廢棄物清理計畫書之事業類別，

<https://ksepb.kcg.gov.tw/FileUploadListC002400.aspx?Cond=24946411-10b6-42c7-95dd-9a02c595acf7> (最後瀏覽日 2021 年 9 月 27 日)。

¹²¹行政院環保署，事業廢棄物申報及管理資訊系統，<https://waste.epa.gov.tw/RWD/> (最後瀏覽日 2021 年 8 月 4 日)。

其資訊網站平台內包含「事業廢棄物清理計劃書填報作業系統」與「事業廢棄物清理計畫書審查作業系統」與「清運機具即時追蹤 GPS 系統」提供便捷與快速之作業資訊平台，隨時監控及勾稽廢棄物清運過程予以便利執行掌握和告發取締等行政管制工作，全天候隨時監控全國廢棄物的流向，促使業者妥善處理誠實申報、依法層層負責已達到產員確實管理、流向完整掌握之目的，故只要違反廢棄物清理法行為義務之行為人責任的基礎和行政管理規定之法源，均來自是否依照事業廢棄物申報及管理為首要事務，如有違反上述行政管制規範即視同犯罪行為人應承擔之責任，再依據 1.廢棄物產出源階段、2.清除運輸管制階段與 3.最終處理之三種階段，援此來論述犯罪行為人之類型暨分析法律責任、其廢棄物清理相關行為人類型之義務與違反之責任類型則區分為：(1)初次行為義務人、(2)第二次行為義務人、(3)委託處理、(4)廢棄物清理法之特別規定如輸出境外處理等、(5)廢棄物專責技術人員之責任、(6)被堆置廢棄物地主所有權人之責任。來作為本章論述之內容。

第二節 廢棄物清理相關行為人類型之義務與違反之責任

第一項 初次行為義務人

廢棄物清除與處理之初次行為義務人，在執行廢棄物清理法之前，首先要讓國人認識法人與自然人所要落實之行政法的法源，依廢清法第 12 條：「一般廢棄物處回收、清除、處理之運輸、分類、儲存、排出、方法、設備及再利用，應符合中央主管機關之規定，其辦法由中央主管機關定之。執行機關得視指定清除地區之特性，增訂前項一般廢棄物分類、儲存、排出之規定，並報其上級主管機關備查」以上屬一般廢棄物處理方法與設備及管理辦法，續以第 18 條第 1 項：「依第 15 條第 2 項公告之物品或其包裝容器經食用或使用後產生之一般廢棄物其回收儲存、清除、處理應符合中央主管機關之規定，其回收、儲存、清除、處理、方法及設施標準由中央主管機關定之」規範清除處理責任之業者，於每期營業稅申報繳納後十五日內，依環保署核定之費率，繳納回收清除處理費，作為資源回收管理基金屬稱為「責任業者」其回收儲存清理處理及方法與設施得遵循授權命令之義務，以及第 28 條第 1 項

自行清除或共同清除及委託清除處理之處理方式之遵守，並落實一般與危害廢棄物合併處理之禁止規定，尤參第 31 條：「經中央主管機關指定公告一定規模之事業，應於公告之一定期限辦理下列事項：1.檢具事業廢棄物清理計畫書，送直轄市縣(市)主管機關或中央主管機關委託之機關審查核准後，始得營運，與事業廢棄物產生，清理有關事項變更時亦同。第 2 項依中央主管機關規定之格式，項目、內容、頻率以網路傳輸方式，向直轄市、縣市主管機關申報期廢棄物之產出、儲存、清除、處理、再利用、輸出、輸入、過境或轉口情形。但中央主管機關另有規定以書面申報者，不在此限。第 3 項中央主管機關指定公告之事業廢棄物清運機具，應依中央主管機關所定之規格，裝置即時追蹤系統並維持正常運作。」，續查最高行政法院 96 年裁字第 1897 號¹²²裁定參照。是此，為有效管理事業機構設施設置標準亦參廢清 36 條第 1 項事業廢棄物之儲存清除或處理方法及設施應符合中央主管機關之規定。

自然人違反一般廢棄物清理之行政義務責任，則依廢棄物清理法第 50 條：「有下列情形之一者，處新台幣一千二百元以上六千元以下罰鍰。經限期改善，屆期仍未完成改善者，按日連續處罰：1.不依第 11 條第 1 款至第 7 款規定清除一般廢棄物。2.違反第 12 條之規定。3.為第 27 條各款行為之一。」及第 51 條之 1：「違反第 37 條第 1 款之隨地吐檳榔汁、檳榔渣之規定者，應接受四小時之戒檳榔班之環境教育講習。」

(一)刑事罰之部分：

初次行為義務人違反相關廢清法之規定者，會受到（1）純粹行政罰、（2）行政罰及不利措施，（3）行政刑罰與行政罰併存、（4）強制執行、（5）公益檢舉獎勵與公益訴訟、（6）遵守廢清法行為義務人之優惠、其中（1）、（2）有併罰之規定、（2）則會以移送強制執行行為併家以罰鍰。續查廢棄物清理法第 45 條至第 48 條

¹²²參司法院法學資料檢索系統，最高行政法院 96 年裁字第 1897 號裁決，「中央主管機關指定公告一定規模之事業，應依中央主管機關規定之格式，項目、內容、頻率以網路傳輸方式，向直轄市主管機關申報期廢棄物之儲存、清除、處理情形，且依以網路傳輸方式申報廢棄物之產出、儲存、清除、處理、再利用、輸出及輸入情形之申報格式、項目、內容及頻率規定，事業機構應於每月月底前，連線申報前越事業廢棄物產出之種類及描述、數量情形等資料」，揭發違反本條即應受罰，此徵不僅須上網連線且其連線產出數量應亦正確，否則事業機構雖有上網連線申報產出數量，但有隱報或短報數量時即應受罰」，<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx> (最後瀏覽日 2021 年 8 月 5 日)。

之規範，違反本法之刑事處罰中，乃未依規定領有廢棄物清除或處理業者許可文件之行政秩序罰，查最高法院 96 年台上字第 3673 號刑事判決¹²³揭糞刑事罰與行政罰之區分，於判決理由有如下之論述：「未依第 41 條第 1 項：領有廢棄物清除、處理許可文件，從事廢棄物儲存、清除、處理或未依廢棄物清除、處理許可文件內容儲存、清除、處理廢棄物者科以刑責。但同法第 39 條第 1 項並規定：事業廢棄物之再利用，應依中央目的事業主管機關規定辦理，不受第 28 條、第 41 條之限制，亦即關於事業廢棄物之再利用，並不在第 41 條所規定，應申請核發許可文件之範圍內。而違反第 39 條第 1 項之規定依同法第 45 條第 1 項所定，亦必須因而致人於死、致重傷或致危害人體健康致疾病者，始負刑責；然就一般廢棄物之再利用則另於廢棄物清理法第 12 條第 1 項、第 45 條第 1 項規定、違反者亦必須因而致人於死、致重傷或致危害人體健康致疾病者，始負刑責」；依此法理故屬輕微違犯者僅需負責行政處罰科以罰鍰或停業、停工之處分，故依判說明事業廢棄物之「再利用」和「儲存」之行為，依上開說明「再利用業者」並不屬廢棄物清理法第 41 條規定應申請核發許可文件範圍之行業；是此，乃屬無照營業者則依廢棄物清理法第 57 條：「從事廢棄物儲存、清除或處理業務，違反第 41 條第 1 項規定者，處新台幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰並命其停止營業」，再據此判決顯示「再利用業者」並不在其規範之中，故法院判決該行為人無罪。是此對於違反前項所規定之法條則依照廢棄物清理法第 45 條及第 46 條之行政罰鍰與行政行罰處分，對於違反前二條之罪者除處罰其行為人外，對該法人或自然人亦科以各該條之罰金(詳第 47 條參照)。」

續查最高法院 97 年台上字第 3913 號刑事判決¹²⁴揭糞廢清法處罰之主體及於證據法則認定行為人時應以「嚴格證明」為之：「述廢棄物清理法第 41 條第 1 項、第 46 條第 4 款規定，行政刑事處罰之主體，應為未申請核發公民營廢棄物清除處理

¹²³參司法院法學資料檢索系統，最高法院 96 年台上字第 3673 號刑事判決，<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>(最後瀏覽日 2021 年 8 月 5 日)。

¹²⁴參司法院法學資料檢索系統，最高法院 97 年台上字第 3913 號刑事判決，<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>(最後瀏覽日 2021 年 8 月 6 日)。

機構許可文件而從事廢棄物清除處理業務者包括自然人及法人。是倘依上開規定處罰行為人，自應就該行為人係從事廢棄物清理處理業務者之處罰要件，依卷證資料取捨予以嚴格證明，並在理由中說明其所憑之證據及認定之理由；另外有第三行為人已經死亡係依刑事訴訟法第 303 條第 5 款：「明文規定按被告死亡者，應諭知不受理之判決」此乃涉及違反廢清法之刑事處罰之規定，仍需考量行為人有故意或過失之審酌因素與罪刑法定主義原則、一罪不二罰之原則和從舊從輕主義之原則。

再者依犯罪行為人違反廢棄物清理法第 46 條：「有下列情形之一者、處一年以上五年以下有期徒刑，得併科新台幣三百萬元以下罰金：1.任意棄置有害事業廢棄物。2.事業負責人或相關人員未依本法規定之方式儲存、清除、處理或再利用廢棄物、至汙染環境、3.未經主管機關許可，提供土地回填，堆置廢棄物。4.未依第 41 條第 1 項規定領有廢棄物清除、處理許可文件、從事廢棄物儲存、清除、處理或未依廢棄物清除、處理許可文件內容儲存、清除、處理廢棄物。5.執行機關之人員委託未取得許可文件之業者，清除、處理依般廢棄物者；或明知受託人分法清除、處理而仍委託。6.公民營廢棄物處理機構負責人或相關人員或執行機關之人員未處理廢棄物，開具虛偽證明」。

爰引最高法院 95 年台上字第 1079 號判決¹²⁵揭櫫行政刑事犯性質是以刑事法理中集合犯時應有包括一罪不二罰之適用：「述刑事法若干犯罪行為態樣，本質上爰具有反覆、延續實行之特徵，立法時既予特別歸類將訂為犯罪構成要件之行為要素，則行為人基於概括之犯意，再密切接近之一定時、地、物持續時行之重複次行為，倘依社會通念在於客觀上認為符合一個反覆性與延續性之行為觀念者，於刑法評價上，即應僅成立一罪。在學理上所稱集合犯亦含有職業性、營業性或收

¹²⁵司法院法學資料檢索系統，最高法院 95 年台上字第 1079 號刑事判決，
<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>（最後瀏覽日 2021 年 8 月 6 日）。

集性等具有重複特質之犯罪行為均屬之。(詳最高法院 103 年台上字第 261 號刑事判決¹²⁶參照)。

另外針對於同一發生之事件連續遭二次舉發之案件，在前案未受判決終結時，該後

案應則依刑事訴訟法案件第 302 條第 1 款明文規定，曾經判決確定者，應諭知免訴之判決。例如同一批廢棄物，且經犯罪行為人傾倒第二次廢棄物時，尚不知第一次傾倒廢棄物的行為已被發現，可推斷廢罪行為人並沒有另外獨立的犯罪故意，兩次實例判決傾倒行為既是指出於單一的犯意所為，自應僅成立單純一罪，法院不應該重複審判。

故依廢棄物清理法第 46 條第 1 項第 4 款之犯罪，係以未依同法第 41 條第 1 項：規定領有廢棄物清除處理許可文件之人，來作為犯罪主體，再依該第 41 條第 1 項前段以觀，乃謂從事廢棄物清除、處理業務者，應申請核發許可文件，是本罪之成立要件。其本質上應即具有反覆性，倘行為人基於概括之犯意，在密切接近之一定時間及空間內反覆從事廢棄物之清除處理，無非執行業務所當然，於是在行為概念上，應認為包括的一罪，亦無連續犯或併合論罪可言。

再者廢棄物清理法第 46 條之犯罪性質乃屬學理上所稱之「行政刑事犯」，亦國家機

關基於行政目的科予人民一定之行政義務，違反者須賦予刑罰之法律效果。而究竟該等應盡之行政義務為何或義務人是否履行、盡職，其行為他人實在不容易由行為上觀察知，此再依法應經行政機關許可，始得從事特定行為或事業之情形尤然視之，蓋從事該等特定行為或事業本身並不違法，所處罰者乃因其未依規定取得許可之故，此種環境犯罪行為構成要件實非如一般自然犯從外觀或形式上一望即知。

(二)行政罰鍰與不利措施之部分：

¹²⁶司法院法學資料檢索系統，最高法院 103 年台上字第 261 號刑事判決，
<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>(最後瀏覽日 2021 年 8 月 24 日)。

依行政罰法第 1 條：「違反行政法上義務而受罰鍰沒入或其他種類行政罰之處罰時，適用本法。但其他法律有特別規定者，從其規定。」、同法第 2 條：「本法所稱其他種類行政罰，指下列裁罰性之不利處分：1.限制或禁止行為之處分：限制或停止營業、吊扣證照、命令停工或停止使用、禁止行駛、禁止出入港口、機場或特定場所、禁止製造、販賣、輸出入、禁止申請或其他限制或禁止為一定行為之處分。2.剝奪或消滅資格、權利之處分：命令歇業、命令解散、撤銷或廢止許可或登記、要銷證照、強制拆除或其他剝奪或消滅一定資格或權利之處分。3.影響名譽之處分：公布姓名或名稱、公布照片或其他相類似之處分。4.警告性之處分：警告、告誡、記點、計次、講習、輔導教育或其他相類似之處分」。其可依據法律所規定之立法目的、構成要件，行為人違反廢清法亦物而為併行處罰，係就廢清法而言：

- (1) 有只處罰鍰者：例如廢清法第 51 條第 2 項查參最高行政法院 100 年裁字第 915 號裁定¹²⁷判決：「上訴人未依廢棄物清理法第 16 條規定：「申報繳納 PP 容器之回收清除處理費，如逾期未完納，將依廢棄物清理法第 51 條第 1 項規定移送強制執行，並應繳納費用 1 至 3 倍罰金」，及同法第 52 條、第 55 條、第 56 條、第 58 條、第 59 條、第 63 條之規定。
- (2) 有處單獨不利措施者：廢清法第 38 條地 4 項之禁止輸入等。
- (3) 罰鍰與不利措施併行者：例如廢清法第 27 條第 1 款及第 50 條之一對隨地吐檳榔汁者處罰鍰及戒檳榔班講習(屬限制人民行為自主及自由與決定)、同法第 53 條、第 54 條、第 57 條處罰鍰，至於情節重大或續犯不改則命停止營業或停工並得為命令歇業之處分，還有 1 扣留。2.使用或限制使用其動產或不動產。3.斷絕其營業所必須之自來水、電力或其他能源。4.罰鍰與沒入併行，例如廢棄物清理法第 49 條承上適依環保署環署廢字第

¹²⁷參司法院法學資料檢索系統，最高行政法院 100 年裁字第 915 號裁定，
<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx> (最後瀏覽日 2021 年 8 月 5 日)。

1010020875 號函釋¹²⁸：「廢棄物清理法第 49 條第 2 款之處分對象」疑義案，載運清除廢棄物、剩餘土石方之實際行為人，對違章事實之作為或不作為具有「實際支配力者」，即為「應受處分人」，「隨車持有載明一般廢棄物、一般事業廢棄物、剩餘土石方產生源及處理地點之證明文件」仍屬駕駛者應注意之義務；故所查獲之廢棄物清運車輛如有靠行之情形，則應處分實際支配清運車輛從事清除廢棄物者」。於此以處分車輛所有人為原則，不以駕駛人為處分對象，因廢棄物清理法第 49 條第 2 款之義務人為「清除廢棄物、剩餘土石方者」故查獲之廢棄物清運車輛如有靠行情形，則應處分實際支配清運車輛從事載運清除廢棄物者」。

(三)刑事罰與行政罰併罰制：

查行政罰第 26 條：「1.一行為同時觸犯刑事法律及違反行政法上義務規定者，依刑事法律處罰之。但其行為應處以其他種類行政罰或得沒入之物而未經法院宣告沒收者，亦得裁處之。2.前項行為如經不起訴處分、緩起訴處分確定或為無罪、免訴、不受理、不付審理、不付保護處分、免刑、緩刑之裁判確定者，得依違反行政法上義務規定裁處之。3.第一項行為經緩起訴處分獲緩刑宣告確定且經命項公庫或指定之公益社團、地方自治團體、政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，支付一定之金額或提供義務勞務者，其所支付之金額或提供之勞務，應於一前項規定裁處之罰鍰內扣抵之。4.前項勞務扣抵罰鍰之金額，按最初裁處時之每小時基本工資乘以義務勞務時數核算。5.依第 2 項規定所為之裁處，有下列情形之一者，由主管機關依受處罰者之申請或依職權撤銷之，已收繳之罰鍰，無息退還：(1) 因緩起訴處分確定而為之裁處，其緩起訴處分經撤銷，並經判決有罪確定，且未受免刑或緩刑之宣告。(2) 因緩刑裁判確定而為之裁處，其緩刑宣告經撤銷確定。」係針對行政罰與刑事罰是採刑事罰優先獲原則採刑事罰例外採併罰之折衷；抑或行政罰與刑事罰併行，民國 94 年 2

¹²⁸參行政院環境保護署，環保署環署廢字第 1010020875 號函釋，
<https://oaout.epa.gov.tw/law/ExecutiveData.aspx?id=3472&type=2&KW=%e7%ac%ac0980027560%e8%99%9f>(最後瀏覽日 2021 年 8 月 6 日)。

月行政罰立法原則上基於立法目的、構成要件與法律效果之不同係採「併罰」說；然基於憲法第 15 條、第 23 條之基本權保障與比例原則之考量是否應採「一事不兩罰」或「刑事程序優先」行政罰乃於第 26 條規定法務部法律決字第 0950700373 號¹²⁹函釋「1.行政罰法第 26 條揭示之一行為不二罰及刑事程序優先原則是否為憲法原則，或一般法律適用原則；或僅係法律規定之原則，學說容有不同見解，惟如其他特別行政法律欲以立法，惟，一行為二罰之規定或排除刑事程序優先原則之適用，必須在符合比例原則、正當法律程序原則等憲法及行政法一般原則下始得為之。2.廢棄物清理法第 64 條因係行政罰法公布施行前之舊立法例，是否可解釋為係行政罰法第 26 條之特別規定？能否排除一行為不二罰之適用？如認該規定係行政罰法第 26 條之特別規定，是否合乎憲法原則；或是一般法律原則，宜由主管機關依上開結論 1 本於職權審慎解釋，如有必要亦應檢討修正。」

其後主管機關環保署於環保署廢字第 0950055962 號¹³⁰函釋中表示「廢棄物清理法第 64 條規定系訂於民國 74 年 11 月 20 日惟行政罰尚未公布之時，在當時尚無一行為不二罰之概念，基於行政罰與刑事罰各有其立法目的及不同法律效果等因素，訂定「應分別處罰」之規定，於當時確有其立法意義，惟自行政罰法公布，確立一行為不二罰及刑事程序優先原則後，原廢棄物清理法第 64 條：所定應分別處罰之規定與前開二原則已有所扞格，故自即日起，請貴單位逕依行政罰法第 26 條有關一行為不二罰及刑事程序優先之規定辦理」。

然該條文規定不周延仍須參酌司法院釋字第 751 號函參照¹³¹公布之解釋，並參考行政罰法於民國 100 年 11 月 11 日修正之第 26 條。然廢清法未貫徹第 1 條之立

¹²⁹法務部，行政函釋，法務部法律決字第 0950700373 號，
<https://mojlaw.moj.gov.tw/LawContentExShow.aspx?id=FE081949&type=E&keyword=&etype=etype3>（最後瀏覽日 2021 年 8 月 22 日）。

¹³⁰環境保護署，行政函釋，環保署廢字第 0950055962 號，
<https://oaout.epa.gov.tw/law/ExecutiveResult.aspx?feid=01%2c02%2c03%2c04%2c05%2c06%2c09%2c10%2c11%2c12<ype=6&KW=%e5%bb%a2%e6%a3%84%e7%89%a9%e6%b8%85%e7%90%86%e6%b3%95%e7%ac%ac64%e6%a2%9d>（最後瀏覽日 2021 年 8 月 22 日）。

¹³¹全國法規資料庫，司法院釋字第 751 號函，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/ExContent.aspx?ty=C&CC=D&CNO=751>（最後瀏覽日 2021 年 8 月 23 日）。

法目的，乃於同法第 64 條規定併罰以貫徹環保政策與憲法第 10 條第 2 項之基本國策。

(四)強制執行：

當行政執行回歸行政執行署後，係就罰鍰或其他人民依法應為一定金錢給付繳納而未繳納時，為賦予行政執行署依行政執行法第 2 條：「本法所稱行政執行，指公法上金錢給付義務、行為或不行為義務之強制執行及即時強制。」為執行，鑑於廢清法中亦明文規定 1.行政罰鍰明文於第 65 條。2.其他人民依廢清法應為依訂金錢給付之強制執行；例如同法第 35 條必要費用之收取、第 51 條地 1 項前段「回收清除處理費」屆期未繳納者。3.同法第 66 條「一般廢棄物清理費」經機關處理後並向其求償清理改善及衍生之必要費用，屆期未清償者，另佐行政訴訟法第 8 篇亦有「強制執行」則依同法第 305 條於確定判決後，債權人得以之為執行名義，轉請地方法院行政訴訟法庭強制執行。

(五)公眾檢舉與獎勵與公益訴訟：

當貫徹廢清法第 1 條之立法目的並配合行政訴訟法民國 87 年 1 月 28 日（89 年 7 月 1 日施行）第 9 條之公益訴訟：「人民為維護公益，就無關自己權利及法律上利益之事項，對於行政機關之違法行為，得提起行政訴訟。但以法律有特別規定者為限」。廢棄物清理法乃於第 67 條規定公眾檢舉行政訴訟公益訴訟之主體適格主張程序制度：「1.對於違反本法之行為，民眾得敘明事實或檢具證據資料，向所在地執行機關或主管機關檢舉。2.主管機關或執行機關對於前項檢舉，經查證屬實並處以罰鍰者，其罰鍰獎金額達一定數額時，得以實收罰鍰總金額收入之一定比例，提充檢舉獎金予檢舉人。3.前項檢舉及獎勵辦法，由直轄市、縣（市）主管機關定之。4.主管機關或執行機關為前項查證時，對檢舉人之身分應予保密。」對於檢舉人因檢舉屬實並處罰鍰時提撥一定比例為檢舉獎金予檢舉人，並於廢清法第 72 條規定公益訴訟之要件：「公私場所違反本法或依本法授權訂定之相關命令，而主管機關疏於執行時，受害人民或公益團體得敘明疏於執行之具體內容，以書面告知主管機關。主管機關於書面告知送達之日起 60 內仍未依法執行者，

受害人民或公益團體得以該主管機關為被告，對其怠於職務之行為，直接向高等行政法院提起訴訟，請求判令其執行。高等行政法院為前項判決時，得依職權判令被告機關支付適當律師費用、偵測鑑定費用或其他訴訟費用予對有效清除處理廢棄物有具體貢獻之原告。前揭第 1 項之書面告知格式，由中央主管機關會商有關機關定之。」實務上請參酌最高行政法院 101 年度判字第 980 號¹³²上訴人主張依環評法第 23 條第 8、第 9 項之公民訴訟條款屬行政訴訟法第 9 條維護公益訴訟，得依同法第 11 條準用相關訴訟規定，；另外就檢舉聲明書實務揭櫫如下的見解例台北高等行政法院 98 年簡字第 667 號¹³³判決為例：「緣檢舉人於指定清除地區內有拋棄廢棄物之行為乃經由檢舉人當場攝錄採證證據確鑿，惟原告（被檢舉人）不服裁罰而向 00 縣市政府環保局提起訴願後遭決定駁回，遂向行政法院提起之行政訴訟，原告表示檢舉人的錄影罪證似有剪接造假之嫌疑，行政法院之判決理由為本件係依廢棄物清理法第 67 條：由被告（00 縣政府環境保護局）受理民眾敘明事實並檢具證據資料檢舉案案件，合先敘明，被告確實依據原告違反事實，爰依相關法令予以處分，原告所訴事由乃屬規避處分辯飾之詞，非有理由，綜上所訴，原處分認事用法並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，並無理由，應予駁回。」

(六)遵守廢清法行為義務人之優惠

關於財稅減免之獎勵次查廢棄物清理法第 68 條：「1.事業清理廢棄物所支出之費用，應予財稅減免。2.事業遵守本法有關規定，辦理廢棄物清理及資源減量、回收再利用績效優良者，應予獎勵；其獎勵辦法，由中央主管機關會商中央目的事業主管機關定之。」至於執行機關獎勵與行政給付或執行廢棄物回收工作、變賣所回收廢棄物之所得款項，應專款專用於辦理廢棄物回收工作，並得提撥一定比例做為從事廢棄物回收工作人員之獎勵，前項回收廢棄物變賣所得款項提撥比例

¹³²司法院法學資料檢索系統，最高行政法院 101 年度判字第 980 號，
<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 27 日）。

¹³³司法院法學資料檢索系統，台北高等行政法院 98 年簡字第 667 號，
<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>（最後連覽日 2021 年 8 月 24 日）。

及運用辦法，由中央主管機關定之。政府機關、公立學校辦理一般廢棄物回收所得款項，應於公庫設置專戶，妥為管理運用。

有關政府機關減免時應注意之事項主管機關財政部於 92 年 05 月 19 日 (92) 台財稅字第 0920451396 號¹³⁴函釋：「回收廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法」第 5 條第 2 項規定，廢棄物回收變賣所得款項，執行機關得以代收代付或列入預算方式辦理；其以代收代付方式辦理者，執行機關應在代庫金融機構設置專戶，並應擬訂回收廢棄物變賣所得款項保管使用要點，報請上級主管機關核定後實施。準此，有關資源回收物品變賣所得款項，執行機關如以列入單位預算辦理，全數解繳公庫者，固可免徵營業稅；惟執行機關如以代收代付方式辦理，將資源回收物品變賣所得款項存入依規定設置之專戶，並採專款專用，未全數解繳公庫者，仍應依法課徵營業稅。」如果執行機關依照廢棄物清理法第 26 條：執行一般廢棄物清理之事務時，所採取徵收一般廢棄物清除處理費亦查參照財政部 104 年 10 月 4 日台財稅字第 10400693050 號¹³⁵令解釋：「直轄市、縣市政府依廢棄物清理法第 24 條規定向指定清除地區內家及其他非事業徵收之一般廢棄物清除處理費核非銷售貨物或勞務之收入非屬營業稅課稅範圍。」

第二項 第 2 次行為義務人

有關端視第 2 次行為義務人之責任時，首先必須審視行為責任優先於狀態責任之原則，行為責任揭繫於廢清法第 28 條之規定，廢棄物從事業體產生後即產生委託清除，處理責任，然該委託行為責任則區分為承攬、雇傭或居間委託之行為責任，承攬簡略為事業將廢棄物委託合法業者清除、處理；雇傭簡略為事業主自行要求勞工棄置廢棄物或排放廢氣或廢水；居間簡略為事業委託他人居中協助另由合法業者清除、處理；呈上所述違法之行為產生時即應負行為之責任，繼而該事業也應負連

¹³⁴財政部各稅法令函釋系統，台財稅字第 0920451396 號，
<http://www.ttc.gov.tw/ct.asp?xItem=33752&CtNode=97&CtUnit=40&xiList=33742,33743,33744,33745,33746,33747,33748,33749,33750,33751,33752,33753,33754,33755,33756>(最後瀏覽日 2021 年 9 月 3 日)。

¹³⁵財政部賦稅署法規查詢專區，台財稅字第 10400693050 號，
https://law.dot.gov.tw/law-ch/home.jsp?id=18&parentpath=0%2C7&mcustomize=newlaw_view.jsp&dataserno=201804240307(最後瀏覽日 2021 年 8 月 23 日)。

帶責任詳廢清法第 30 條，然當一個違法態樣同時有行為責任與狀態責任存在時應以處罰行為責任人優先，而且不得再於處罰行為責任人後復課以狀態責任人之行政罰（違反行政罰法之原則），並且要證明狀態責任人有「容許或因重大過失」時（詳廢清法第 71 條）及行政罰法之阻確原則裁量責任量度後，才可以對於所用人，管理人，使用人處以行政罰，尤其廢清法針對第一次行為義務人之範疇，係指廢棄物的產生乃屬於直接造成或對於環境產生影響之行為人，所施以之法律規定，對於廢棄物清理法第 71 條之範疇，意指查無行為責任後所指之狀態責任人，尤其審酌最高行政法院於民國 105 年 7 月 15 日所做成之 105 年判字第 371 號判決¹³⁶其中主要意涵明確指出「廢棄物清理法仍應以追究行為責任為優先，嗣於無法追究時才能轉為追究狀態責任人，不可逕對狀態責任人究責」，其中行為責任：行政罰係處罰行為人為原則，處罰行為人以外之人則屬例外。狀態責任：因「與物之連結關係」而具有義務之人亦包刮所有人、管理人、使用人。當責任重疊時當以行為責任優先於狀態責任之原則，是此如已對行為處罰，並已足達成行政目的時，即不得對所有權人處罰，次詳查高雄最高行政法院 95 年訴字第 119 號判決¹³⁷）參照其意涵主要論述行政機關應於義務人中以違法主體之主從性、注意義務違反之程度等情形，依照輕重程度對行為人，有管領力之人，先命其清除處理，始符合裁量行使之正當性。另外參考高雄最

¹³⁶司法院法學資料檢索系統，最高行政法院 105 年判字第 371 號判決，「廢清法第 71 條第 1 項規定係指因容許或重大過失導致遭非法棄置廢棄物之土地所有人、管理人或使用人，限期清除處理之責任，仍屬行為責任，仍應以追究行為責任人為優先順位，當無法追究時始可轉為追究狀態責任人，而非可逕對狀態責任人予以究責」，<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 28 日）。

¹³⁷司法院法學資料檢索系統，高雄最高行政法院 95 年訴字第 119 號，「主因原告國有財產局 00 局不服被告 00 縣市環保局的行政處分而提起之行政訴訟，法院見解為依廢棄物清理法第 71 條之立法意旨，乃考量土地資源之有限性及不可回復性，要求土地所有權人及事實上對土地有管理權人，善盡一定之維護義務，以期能達到土地永續使用之環保目標，並非遽指行政機關對於該條項規定之義務人，有恣意選擇較容易獲得清除處理者為處分之對象，行政機關應於義務人中以違法主體之主從性、注意義務違反之程度等情形，依照輕重程度對行為人，有管領力之人先命其清除處理，始符合裁量行使之正當性。本件被告對於係爭土地受廢棄物傾倒期間內，土地係由承租人管理、使用、並無爭執，且係爭土地遭非法棄置廢棄物，亦經被告查獲傾倒之違章行為人蔡 00、黃 00 等人，有高雄縣政府環保局執行違反廢棄物清理法案件處分書、稽查工作紀錄表及台灣高雄地方法院檢察署檢察官緩起訴處分書影本在卷可佐，被告放棄就上開傾倒廢棄物行為人或對係爭土地有實質管領人之承租人命其負清除處理之責，而逕對係爭國有土地並無實質管領力之原告，命其負清除處理之責，因原告為一行政機關，命其清除處理較可能達成清除處理之效果，惟行政機關決定行政行為時，雖必須衡量各種因素，以作出最符合社會實質正義之決定，該因素仍須與該適時有正當合理之關聯性，否則仍違反裁量正當行使之原則」<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>（最後瀏覽日 2021 年 8 月 23 日）。

高行政法院 94 年訴字第 943 號¹³⁸判決內容其論述係指土地所有人、管理人、使用人既享有可使用土地之利益，即應負擔社會義務，承擔適時排除對土地危害之責任，乃就狀態責任屬於重大環境危害時，不得因另有行為責任人而主張免責之情形係審酌廢清法第 71 條第 1 項後段「代為清除、處理並向其求償清理、改善及衍生之必要費用。屆期未清償者移送強制執行」；續參高雄最高行政法院 93 年訴字第 830 號¹³⁹判決內容為「主因原告雲林縣政府向被告 00 營造公司請求償廢棄物清理費而提起之行政訴訟，法院見解為廢棄物清理法第 71 條第 1 項規定，之所以課土地所有人、管理人或使用人「因重大過失置廢棄物遭非法棄置於土地者」亦應負清除處理之責任，乃係考量土地資源之有限性及不可回復性，要求土地所有權人及事實上對土地有管理權之人，善盡一定之維護義務，以期能達到土地永續使用之環保目標，此觀該條立法意旨自明。惟行政罰既係以處罰「行為人」為原則，處罰行為人以外之人為例外，則揆諸上開決議意旨，是以直轄市、縣（市）主管機關或執行機關如對行為人處罰，已足達成行政目的時，即不得再對土地所有權人處罰」參照。

主管機關進一步闡述上述意旨行政院環境保護署於行政函釋環署廢字第 0980059664 號¹⁴⁰函表示：「一、依廢棄物清理法（以下簡稱本法）之法理，違反行為義務者，該行為人於受行政處罰外，同時具有去除違法狀態之責任。依本法所定之限期改善即此法理之明文。而本法對於違法棄置廢棄物之清理責任規定，除上述之違反行為義務者外，於第 71 條，另課予非直接傾倒掩埋堆置廢棄物但對於非法棄置有可歸責之人清理義務，即事業、容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於其土地之土地所有人、管理人或使用人。此學界與司法實務界稱其為「狀態責任」，係一

¹³⁸司法院法學資料檢索系統，高雄最高行政法院 94 年訴字第 943 號，「主因原告國有財產局 00 局不服被告 00 縣市環保局的行政處分而提起之行政訴訟，法院見解為土地資源既為人民生存條件所不可或缺，並具有亦破壞性及不意回復性等特質，自應以永續使用為目標，而土地所有人、管理人、使用人既享有可使用土地之利益，即應負擔社會義務，承擔適時排除對土地危害之責任，故課予土地所有人、管理人、使用人維持土地秩序之狀態責任，要屬維護土地環境不可避免之手段，原告於歷次協調、訴願均表示渠並非廢棄物棄置之行為人，不應負擔清除處理之義務，實與廢棄物清理法第 71 條之立法意旨相違。」<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>（最後瀏覽日 2021 年 8 月 24 日）。

¹³⁹司法院法學資料檢索系統，高雄最高行政法院 93 年訴字第 830 號，<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>（最高瀏覽日 2021 年 8 月 23 日）。

¹⁴⁰行政院環境保護署主管法規查詢系統，環署廢字第 0980059664 號，<https://oaout.epa.gov.tw/law/ExecutiveData.aspx?id=3306&type=2>（最後瀏覽日 2021 年 8 月 24 日）。

種對物的責任，通常是排除危險，回復物之安全狀態義務，二、本法第 71 條執行所謂「行為責任優先於狀態責任」之原則，應以污染行為人而有優先清除責任者為對象，包括：受託清除處理廢棄物者（直接故意）、仲介非法清除處理廢棄物者（直接故意）、容許致廢棄物遭非法棄置於其土地之土地所有人、管理人或使用人（直接故意或間接故意）。違法棄置廢棄物，認定為非法最終處置，而以本法第 46 條第 1 款（有害事業廢棄物）或第 4 款前段無許可文件而從事最終處理（所有廢棄物）移送法院追究刑事責任。如該土地非污染行為人所有，依同條第 3 款亦同時對提供土地回填堆置廢棄物者同等辦理。三、有關「容許或因重大過失」之「重大過失」原因，按本法第 71 條所定明文課以土地之所有人、管理人或使用人「因重大過失致廢棄物遭非法棄置於其土地」者，應負清除處理責任，乃係考量土地資源之有限性及不可回復性，要求土地所有權人及事實上對土地有管理權之人，善盡一定之維護義務，以期能達土地永續適用之環保目標。此依本法第 71 條課以土地之所有人、管理人或使用人時，得於無法命污染行為人清除廢棄物時，命其為之，而重大過失仍應依個案管理人等之阻卻行為來判定。

有關廢清法第 71 條第 1 項規定屬於同法第 11 條中所規範之「一般廢棄物」、則管理人等本應負有清除之法定義務，其此部分之主張亦無從為上訴人量刑上為更有利認定清除責任，立法意旨應有產生廢棄物者負清除責任之意。倘若污染行為人無法確定或無可追索方課予本法第 11 條第 1 款之狀態責任。惟遭棄置者為事業廢棄物，並非第 11 條之適用範圍，應依本法第 71 條裁處之。」¹⁴¹；援照法務部行政執行署於 107 年 3 月 16 日行執綜字第 10700518130 號¹⁴²函「有關廢清法第 71 條針對負有清除、處理義務之數義務人間的責任關係，依環保署 98 年 7 月 8 日環署廢字第 0980059664 號函釋意旨，該數個污染行為人係互相利用他方之行為以遂行犯罪目的，其行為在法律上應做合一的觀察而為責任之共擔，即應共同擔負優先清理責任，但

¹⁴¹參李建良，環境法-新學林分科六法，新學林出版股份有限公司，2012 年 7 月，頁 H-291-292。

¹⁴²參法務部行政函釋，行執綜字第 10700518130 號，

<https://mojlaw.moj.gov.tw/LawContentExShow.aspx?id=FE342301&type=E&kw=&etype=etype5>（最後瀏覽日 2021 年 11 月 30 日）。

因該法律並無明文規定數個汙染行為人需負擔連帶債務關係，故數義務人間應共擔責任，非屬連帶責任；針對數義務人各自應負擔清理費用之計算，應由縣（市）主管機關詳細調查相關事證後，判定個義務人應負擔之責任大小，再據以估算其應負擔之清理費用，若同一事實之行為義務人為數人時，就同一違反清除處理廢棄物義務之事實，若有多數人負有廢清法第 71 條第 1 項所定「清除處理義務」及「清理必要費用清償義務」，因為廢清法第 71 條第 1 項未如同法第 30 條第 1 項設有連帶責任之明文（即事業委託清運其廢棄物，其與受託人間之連帶責任）且司法實務見解有認，關於公法上之連帶債務，應同於民法上之連帶債務（民法第 272 條）必須有相關法律之明文或債務人明示，始可成立（最高行政法院 52 年判字第 345 號判例、105 年度判字第 679 號判決參照）則上開多數義務人是否應負連帶責任？即有疑義。由於此類多數義務人是否負連帶責任，將影響其所負清理必要費用義務之範圍，進而影響執行機關對各義務人實施強制執行之範圍，亦即，若其等應負連帶責任，主管機關（公法債權人）有權對於義務人中之一人或數人或其全體，同時或先後請求全部或一部之給付，且在連帶義務未全部履行前，全體義務人仍負連帶責任（民法 273 條），執行機關亦得本於上述連帶債務之原則實施強制執行；倘其等所負非連帶責任，則數義務人各自應分擔之清理必要費用義務數額則有待主管機關估算確定比例，執行機關亦僅得在各自義務人所負義務數額之範圍內執行。承上所述當執行上有所困難，難以認定各義務人之義務範圍時此外依行政程序法第 5 條規定：「行政行為之內容應明確」，惟在司法實務上審理行政機關對多數義務人裁處罰鍰之案件認為，如無法字處份書中明確得悉數義務人各自應負擔之罰鍰範圍，則該行政處份已違反行政程序法第 5 條規定之「明確性原則」（臺北高等行政法院 91 年度訴字第 1381 號判決參照¹⁴³）故主管機關對於多數義務人做成清償必要費用之處分時，其內容亦應明確始符「明確性原則」。綜上述依廢棄物清理法之法理，違反行為義務者，該行為人於受行政處罰外，同時具有去除違法狀態之責任。依本法所定之限期改善即此法理

¹⁴³司法院法學資料檢索系統，臺北高等行政法院 91 年度訴字第 1381 號判決，
<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>（最後瀏覽日 2021 年 11 月 30 日）。

之明文。而本法對於違法棄置廢棄物之清理責任規定，除上述之違反行為義務者外，於廢棄物清理法第 71 條，另課予非直接傾倒掩埋堆置廢棄物，但是對於非法棄置有可歸責之人清理義務，即事業、容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於其土地之土地所有人、管理人或使用人。此學界與司法實務界稱其為「狀態責任」，係一種對「物」的責任，通常是排除危險，回復「物」之安全狀態義務，此等義務本身並無「人的行為」要素存在，其構成要件必須為比一般過失更嚴的「容許或因重大過失」。而此加上「容許或因重大過失」要件之「狀態責任」，相對於「行為責任」，為補充性責任，亦即於相關判決所稱之「行為責任優先於狀態責任」之原則。

關於廢清法第 71 條執行所謂「行為責任優先於狀態責任」之原則，應以汙染行為人而有優先清除責任者為對象，其包括：受託清除處理廢棄物者（直接故意）、仲介非法清除處理廢棄物者（直接故意）、容許致廢棄物遭非法棄置於其土地之土地所有人、管理人或使用人（直接故意）。違法棄置廢棄物，認定為非法最終處置，而已廢清法第 46 條第 1 項（有害事業廢棄物）或第 4 款前段無許可文件而從事最終處理（所有廢棄物）移送法院追究刑事責任。如該土地非汙染行為人所有，則依同條第 3 款亦同時對提供土地回填堆置廢棄物者同等辦理。上開有關「容許或因重大過失」之「重大過失」原因，按廢清法第 71 條所定明文課以土地所有人、管理人或使用人「因重大過失致廢棄物遭非法棄置於其土地」者，應負清除處理責任，乃係考量土地資源之有限性及不可回復性，要求土地所有權人及事實上對土地有管理權之人，善盡一定之維護義務，以期能達土地永續適用之環保目標。總歸至於廢清法第 11 條為一般廢棄物之清除責任，立法意旨應有產生廢棄物者負清除責任之意涵。倘若汙染行為人無法確定或無可追索方課予廢清法第 11 條第 1 款之狀態責任。是此惟遭棄置者為屬之事業廢棄物，故並非屬於同法第 11 條之適用範圍，應依廢清法第 71 條裁處之。有關廢清法第 71 條命清理義務人限期清除處理，依法務部 109 年 4 月 27

日法律決字第 10903507690 號¹⁴⁴解釋「廢清法第 71 條的 1 項就不依規定清除、處理廢棄物之清除處理義務，何其義務內容係以除去因為法所生危害狀態為目的，不具裁罰性，故非屬行政罰，又清理義務人屆期不為清除處理時，得由主管機關或執行機關代為清除、處理，非屬裁罰性之行政處分，自無行政罰法第 27 條裁處權時效規定之適用」。故代履行之費用，性質上非系追究過去違反義務行為之處罰，不具裁罰性，亦不會產生有行政罰法第 27 條裁處權時效之適用問題。

第三項 委託處理

委託處理在法理原則上屬於雙方合意之契約關係，「民法第 1 條規定：『民事，法律所未規定者，依習慣，無習慣者，依法理』系規定民事私法之關係的法源及其適用次序，契約之成立要件可以歸納在民法第 153 條第 1 項：「當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立」，契約是以發生私法上法律效果的意思表示為要素的法律行為，本廢棄物清理考量廢棄物種類繁多，尤其有害廢棄物之處理涉及專業知識及技術等因素，若任行為義務人任意為之，則未受其利已先受其害，是故；在廢清法就有害事業廢棄物即明訂得經主管機關核准委託公民營廢棄物清除處理機構為之，就一般廢棄物與一般事業廢棄物則需依照廢棄物清理法之範疇，參廢棄物清理法第 28 條、30 條、第 31 條之訂定清楚律定在「委託處理」方面有其專屬之規範，簡言之：即事業委託清除、處理廢棄物必須要找合格專業業者、合法申報聯單、合法最終處置廢棄物，另在委託處理之連帶責任訂定於廢棄物清理法第 30 條：「事業委託清理其廢棄物，應與受託人就該廢棄物負連帶清理責任。如受託者為妥善清理，且委託事業未盡相當注意義務者，委託事業應與受託者就該廢棄物負連帶清理及環境改善責任，前項委託事業之相當注意義務之認定要件、注意事項、管理措施及其他相關之準則，由中央機關定之，實務上依行政院環境保護署環廢字第 0930053361 號行政函釋就連帶責任有如下的解釋：「廢棄物清理法第 30 條：所稱

¹⁴⁴台北市法規查詢系統，法務部法律決字第 10903507690 號，
https://www.laws.taipei.gov.tw/lawsystem/wfLaw_Interpretation_Content.aspx?SOID=186564（最後瀏覽日 2021 年 11 月 30 日）。

之「連帶責任」，係指事業委託公民營廢棄物清除處理機構清除、處理其事業廢棄物，因受委託之廢棄物清除處理機構未妥善清除處理，造成環境汙染時，事業需與公民營廢棄物清除處理機構共同負連帶責任。前述連帶責任，僅限於對事業廢棄物清理及環境改善部分之責任，並未包含受委託之公民營廢棄物清除處理機構因違反廢棄物清理法所處分之連帶責任處分，廢棄物清理法第 30 條第 1 項第 1 款及第 2 款係規定事業委託公民營廢棄物清除處理機構清除、處理其事業廢棄物時，委託之事業擬免除連帶責任之應具備條件，若無「廢棄物未妥善清理」或造成「環境汙染」之情形時，則該委託之事業並無應負之連帶責任。惟不論是否應負連帶責任，其為符合合同條第 1 項第 1 款之條件者，應已違反廢棄物清理法之其他規定，應依其違反條文予以處分。至於未符合同條第 1 項第 2 款之條文者，則並不違法。」再者次查行政院環境保護署環廢字第 0950076457 號 行政函釋：「有關事業廢棄物之清理，依廢棄物清理法第 28 條、第 39 條規定，得由產生廢棄物之事業依自行清除處理、共同清除處理或委託清除處理等方式，進行妥善清除處理，或依中央目的事業主管機關所訂定再利用相關規定，進行再利用。事業廢棄物如未依前述規定辦理，致發生非法掩埋或棄置情事，查廢清法第 71 條係指環保單位原則依法追究實際行為人之責任及處分，必要時再依法命其相關之業者，共同擔負起清理該事業廢棄物及改善環境之連帶責任，合先敘明，惟依廢棄物清理法第 30 條規定，事業如依法委託經主管機關許可清除、處理該類事業廢棄物之公民營廢棄物清除處理機構或執行機關清除、處理、且其委託種類未逾主管機關許可內容，並取得受託人開具之該事業廢棄物妥善處理紀錄文件者，免就該事業廢棄物發生非法掩埋或棄置之善後清理及環境之改善負連帶責任¹⁴⁵參照。

第 1 款 民事委託

關專屬性環境法規之廢棄物清理法在民事委託清除處理廢棄物之規定則屬定型化契約之規範，由於定型化契約就是契約的一種，除非有特別規定或約定，當事人之間仍然適用於契約的法律規範原則，由於環境法之定型化契約有特殊性與行政律

¹⁴⁵參李建良，新學林分科六法-環境法，新學林出版社股份有限公司，2012 年 7 月，頁 H-250。

定，在法律上也有許多關於定型化契約的特別規範，應該要優先加以適用，反之如一般契約中沒有特別規範時，才會回歸契約的一般規定，在於廢棄物清理法之民事委託定型化契約的規範，首要精神參酌民法第 247 之 1 以及消費者保護法，且消費者保護法亦是民法之一種特別法，其立法屬性則與廢棄物清理法雷同，因此關於定型化契約的問題應優先適用廢棄物清理法，然而適用廢棄物清理法的前提是要有發生環境汙染或危害之關係，參民法第 247 之 1；「依照當事人一方預定用於同類契約之條款而訂定之契約」與消費者保護法第 2 條：「以企業經營者提出之定型化契約條款作為契約內容之全部或一部而訂定之契約」¹⁴⁶。參考廢棄物清理法第 28 條第 3 款委託清除處理之規範之定型化契約，審酌前項第 1 款自行清除處理乃須經中央主管機關指定公告之事業應置專業技術人員，其採自行清除、處理事業廢棄物之事業，其清除機具及處理設施或設備應具備之條件、許可、許可期限、廢止及其他應遵行事項之管理辦法，由中央主管機關會同中央目的事業主管機關訂之。

另外如屬於依照主管機關或目的主管機關公告「應檢具事業廢棄物清理計畫書之事業類別」之事業且經申請在廠內自行清除處理或再利用者、其應自行設置專業技術人員駐廠，此為民事委託契約之類型亦算屬於勞動契約中的雇傭關係或承攬關係之屬性（第一項第二款設置共同清除處理機構亦同）。其稱謂雇傭契約乃是提供勞務上包括受僱人之專業、智慧、經驗及技術等具有從屬性之特質，例如永 0 餘紙廠設有環保部門自行清除處理場內廢棄物；另承攬關係則是承攬人尚須提供工作場地、設備及材料等具有原料、成本支出之意涵，故簡略稱之為雇傭關係只負責「工」，例如焚化廠、汙水廠採 OT 代操作之模式。而承攬關係則是「連工帶料」合先敘明。

廢清法第 28 條第 3 款第 1 目：「委託經主管機關許可清除、處理該類廢棄物之公民營廢棄物清除處理機構清除、處理。」；次參本條第 3 款第 3 目：「委託目的事業主管機關自行或輔導設置之廢棄物清除處理設施清除、處理。」；及本條第 3 款第

¹⁴⁶參黃承啟，民法案例研習，元照出版有限公司，2018 年 10 第七版，頁 63-65。

5 目：「委託依『促進民間參與公共建設法¹⁴⁷』與主辦機關簽訂投資契約之民間機構設置之廢棄物清除處理設施清除、處理。」；續參本條第 3 款第 6 目：「委託依第 29 條第 2 項所訂管理辦法許可之事業廢棄物處理設施處理。」，均屬於民事委託之特殊性定型化契約範疇，其類型囊括民法中的委任關係或承攬關係。而稱承攬者謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方以工作完成，給付報酬之契約，而稱委任者謂當事人約定，一方委託他方處理事務，他方允為處理之契約。

第 2 款 公法委託

第 1 目 機關委託

為提升經濟成長促進產業公民合作模式，滿足民間企業經營投資引進民間高技術與人才，我國政府鼓勵民間與政府共同經營廢棄物處理事業如焚化爐、汙水廠等經營方案，相較於現行廢棄物清理法之公民營廢棄物清除處理機構辦理清除或處理之事務時的規範，應酌參廢棄物清理法第 14 條、第 28 條第 1 項第 3 款第 2 目：「經執行機關同意，委託其清除、處理。」與同條第 4 目：「委託主管機關指定之公營事業設置之廢棄物清除處理設施清除、處理。」上述為事業廢棄物之類型；另屬一般廢棄物之類型則屬於廢棄物清理法第 5 條、第 13 條與第 14 條由執行機關負回收、清除、處理之責。依此規範內容應為廢棄物清理法所稱執行機關為直轄市政府環保局、縣（市）環保局（處）、鄉鎮市公所及清潔隊之授權核准委託執行廢棄物之清理及廢棄物稽查工作。執行機關於辦理前項工作範圍內應負責規劃與設置廢棄物清理工作時之必須的設備與堆置用地、設施場地規畫和取得。

另查廢棄物清理法第 8 條因天然災害、重大事故或緊急急迫之情事，至現有廢棄物儲存、回收、清除、處理設施能量不足，而有汙染環境或影響人體健康之虞時，中央主管機關應會同中央目的事業主管機關及有關機關，並報請行政院核准後得指定廢棄物緊急清理之方法、設施、處所及其期限，不受本法第 28 條、第 31 條第 1 項第 1 款、第 36 條、第 39 條、第 41 條、水汙染防治法第 13 條、空氣汙染防制法

¹⁴⁷全國法規資料庫，促進民間參與公共建設法，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0070062>(最後瀏覽日 2021 年 11 月 30 日)。

第 24 條、環境影響評估法第 16 條、公司法第 15 條、商業登記法第八條及都市計畫法、區域計畫法、促進產業升級條例有關土地使用管制規定之限制。」，此乃指依法遵循廢清法之規定所為之行政處分在緊急不適法之要件下，所賦予公權力機關所為之「緊急處置」；是此，故在緊急預算採購上則另得依照政府採購法第 105 條第 1 項第 1 款、第 2 款及第 3 款之規定辦理¹⁴⁸。前條之立法意旨，惟因上述緊急特殊情況，如仍要求依照政府採購法之招標及決標程序辦理採購，將造成程序上之浪費與採購期限之消耗，影響公共利益與維護人民生命財產之權益，故在緊急與急迫之特殊性質下機關得依前條規範不適用政府採購法招標和決標之規定辦理。

第 2 目 委託私人行使公權力

源引廢棄物清理法第 28 條第 1 項第 3 款委託清除處理其中包括第 8 條因天然災害、重大事故或其他急迫之情事、同法第 33 條及第 34 條當事業無法自行清除處理時之委託清除處理、第 35 條對於需經特殊處理之有害廢棄物會商中央目的事業主管機關設置是當設施代為儲存、清除或處理、並收取必要費用，例如工業區汙水處理廠 OT 案，另外有關廢棄物清理法廣義具有委託私人行使公權力之規範亦可酌參，例如同法第 43 條：「檢驗測定機構應取得中央主管機關核發許可證，始得辦理本法規定之檢驗。前項檢驗測定機構之條件、設施、檢驗測定人員學經歷、許可證之申請、審查、核（換）發、廢止、停業、復業、歇業、查核、評鑑等程序及其他應遵行事項之管理辦法，由中央主管機關定之。」前述乃指委託私人行使公權力之檢驗測定機構的規範；另外對於專業技術人員資格與訓練之委託私人行使公權力在於人員合格證書之取得、訓練、廢止管理之辦法範疇中，此得需參照本法第 74 條：「主管機關、目的事業主管機關得指定或委託專責機構、相關機關，辦理廢棄物研究、訓練及管理之有關事宜。」之規範辦理，是此有關人員證照之訓練在於委託私人機構訓練的方面亦將尊循行政院環境保護署環境保護人員訓練所網站¹⁴⁹查詢登錄受訓日期、

¹⁴⁸全國法規資料庫，政府採購法，<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=A0030057>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 1 日）。

¹⁴⁹行政院環境保護署，環境保護人員訓練所，<https://record.epa.gov.tw/eptiweb/Voucher/wFrmRecent.aspx>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 1 日）。

資格審查、受訓地點、考試與合格證書發證等相關事宜，委託私人受訓管理機構不乏許多知名私立大學。

第四項 廢棄物清理法之特別規定

台灣四面環海土地狹小缺乏天然礦產或天然資源，卻能以領先全球的電子晶圓科技傲視國際，尤其護國神山台積電的晶片技術領先日本與韓國，於是如何將廢棄物轉換成為可再利用的資源，更是目前台灣首要重點，尤其是電子業所產生之廢棄材料（如廢電路板可以提煉金屬、廢塑膠可以提煉成高級絲線布料等），當循環經濟提供我們嶄新視野與機會，始重新設計台灣的經濟模式與廢棄物清除處理再利用的環廢管理系統，為落實此項政策廢棄物清理法第 38 條事業廢棄物之輸入、輸出、過境、轉口應向直轄市縣市主管機關申請核發許可文件使得為之¹⁵⁰、第 39 條事業廢棄物之再利用不受第 28 條、第 41 條之限制¹⁵¹、第 39 條之一再利用產品之追蹤管理及環境監測¹⁵²，另外有關廢棄物之特別規定除上述之法條以外廣義中除落實循環經濟概念之外，更能結合聯合國 1997 年「京都議定書」中所推動減碳策略開發國際間之碳權、碳匯、碳中和開發與交易，由於台灣並非聯合國會員國，較缺乏完善的碳交

¹⁵⁰參廢棄物清理法第 38 條：「事業廢棄物之輸入、輸出、過境、轉口，應向直轄市、縣（市）主管機關申請核發許可文件，始得為之；其屬有害事業廢棄物者，並應先經中央主管機關之同意。但經中央主管機關會商目的事業主管機關公告屬產業用料需求者，不在此限。有害事業廢棄物應以國內處理或再利用為原則，並僅限輸出至經濟合作暨發展組織會員國、依據國際公約與我國簽署有害廢棄物越境轉移雙邊協定國家或其他經中央主管機關公告之國家、地區，且接受國處理機構應具有妥善處理及再利用能力。前二項之事業廢棄物輸入、輸出、過境、轉口之申請資格、文件、審查、許可、許可期限、廢止及其他應遵行事項之管理辦法，由中央主管機關定之。事業廢棄物有下列情形之一者，禁止輸入；其種類，由中央主管機關會商中央目的事業主管機關公告之：1.有嚴重危害人體健康或生活環境之事實。2.於國內無適當處理技術及設備。3.直接固化處理、掩埋、焚化或海拋。4.於國內無法妥善清理。5.對國內廢器物處理有妨礙。屬國際公約列管之一般廢棄物之輸入、輸出、過境、轉口、準用前四項規定辦理」。

¹⁵¹參廢棄物清理法第 39 條：「事業廢棄物之再利用，應依中央目的事業主管機關或中央主管機關規定辦理，不受第 28 條、第 41 條之限制，前項在利用之事業廢棄物種類、數量、許可、許可期限、廢止、紀錄、申報、再利用產品之標示及其他應遵行事項之管理辦法，由中央目的事業主管機關會商中央主管機關、再利用用途目的事業主管機關定之。但涉及二個以上目的事業共通性再利用之事業廢棄物，經中央主管機關認定有統一訂定在利用種類及管理方式之必要者，其管理辦法由中央主管機關定之」。

¹⁵²參廢棄物清理法第 39 條之 1：「再利用產品有下列情形之一，經中央主管機關指定公告者，由中央目的事業主管機關負責其流向追蹤管理，必要時並實施環境監測：1.用於填海或填築土地者。2.有不當利用、汙染環境或危害人體健康之虞者。3.其他經中央主管機關認定須加強管制者。前項環境監測之監測項目、採樣頻率、樣品採樣方法、檢測方法與程序及其他應遵行事項之辦法，由中央目的事業主管機關會商中央主管機關、再利用用途目的事業主管機關定之。」

易市場，於是台灣在特殊地位下產生建立再生能源憑證制度及市場¹⁵³，於是台灣就有一群熱衷環境保護的年輕人，首創利用大自然的清道夫「黑水虻生物處理系統（BIO-BSF System）」，以農業的黑水虻做為基礎，轉為工業化的生產模式，高效處理各種有機廢棄物，同當消化廚餘時也能產生珍貴的蛋白質及肥料，以達成完美的綠色循環概念。以往廚餘是每個環保單位最為頭痛的問題，尤其台灣近年來在「非洲豬瘟」伺機蠢蠢欲動氛圍下，嚴禁使用廚餘養豬方式，並強制規定廚餘一定要送至焚化爐焚燒，由於每公噸廚餘經過燃燒平均會產生 600 公斤的碳排放，透過掩埋處理，也會產生約 200 公斤的碳排放。

利用黑水虻的生物特性，在處理有機廢棄物的同時會產出蛋白質及肥料等天然元素，將可以廢棄再利用產生價值物質，供應給台灣的養殖戶及園藝種植戶，於是自然產生成一個完整、乾淨的綠色循環¹⁵⁴，其中除使用生態性的技術處理廢棄物之外，亦包括使用化學性廢油液之發電、物理性沼氣發電等功效以及使廢棄物再利用製成所衍生出的生質燃料棒發電的效能：在廢棄物再利用製程上簡稱 SRF 固體回收燃料(Solid recovered fuel)¹⁵⁵等技術。目前我國在實務層面上之技術非常成熟與先進。

我國環保局為迎合世界潮流正研擬開徵碳費之濟，以事先規畫建置有「國家溫室氣體登錄平台」¹⁵⁶將極具有法源依據，是未來開徵碳稅之參考憑證，故碳費繳納費用將會增加企業成本，但是未繳納碳費之企業，未來則有可能將喪失國際出口競

¹⁵³參連興隆，全球碳經濟近十年演變：專業經理人的第一手觀察，
https://www.cienve.org.tw/x/file/epaper/107_3/tech3.pdf（最後瀏覽日 2021 年 9 月 1 日）。

¹⁵⁴參 CSR@天下雜誌，地表最強清道夫吃廚餘，<https://csr.cw.com.tw/article/42006?from=search>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 1 日）。

¹⁵⁵經濟部工業局生質能暨環保產業資訊網，環保產業資訊 SRF 介紹，目前歐盟已針對上述疑慮研擬出一套品質標準，該標準是針對經濟面、技術面及環境面來研擬。將熱值(經濟面)、氮含量(技術面)與汞含量(環境面)共分為 5 個品質等級，其中熱值越高而氮及汞含量越低者，SRF 品質較佳。當產置的廢棄物衍生燃料能符合此品質標準者，才可稱為 SRF，所以使用符合標準之 SRF 可以降低上述使用者對於環境空污及安全等相關疑慮，<https://eris.utrust.com.tw/envirnet/EINEWS/EINEWSA/4975359839>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 3 日）。

¹⁵⁶行政院環保署，國家溫室氣體登錄平台，https://ghgregistry.epa.gov.tw/ghg_rwd/Main/Index（最後瀏覽日 2021 年 9 月 2 日）。

爭力，因為碳費之交易將來會視為國際貿易的企業社會責任指標¹⁵⁷，台灣自民國 95 年立法院首次討論能源稅與溫室氣體減量法制起，便開始討論碳定價機制的推動。

但 15 年過去，仍未有具體施行時程。然而我國經濟出口貿易，未來即將要面對世界各國，將要開徵的碳稅制度，其衝擊力道是不容小覷與輕忽¹⁵⁸，（例如蘋果加工廠商未來要具有碳權憑證才能獲取加工訂單、用電大戶得繳交碳權稅捐或採太陽能等綠色能源才能減免排碳稅收），其定義更彰顯即明確，我國目前在推廣的「循環經濟」與「廢棄物再利用」之重要性。

關於有害廢棄物之輸出部分我國乃參考「巴賽爾公約¹⁵⁹」之精神，予以實踐廢棄物物質在國內處理之原則，同時也有鑑於其他廢棄物物質中，亦存有再使用和可再利用之物質特性，如能善加以技術製程提升，亦能發揮資源循環再生之特質，避免有害廢棄物跨國流竄運送肇生環境汙染；因此，我國在廢棄物清理法之立法目的中，特別規範本條文，特別配合巴賽爾公約相關規定，規範我國廢棄物清理業者須於取得許可後再依法定程序，才能進行輸出行為。

此外亦擷取巴賽爾公約中有關有害廢棄物限制輸入之精神，對於不符合特定條件之有害廢棄物，則嚴禁輸入台灣，但是我國在現行制度下因為廢棄物質是以產源來劃分，亦須搭配廢棄物物質之有害特性來認定，但是在實務上有關有害廢棄物與資源物質之認定在目前實際上是非常困難、也難以界定，容易造成管理情形紊亂認定問題雜亂無章之現象，同時也加重行政機關管理上的負擔。準此，首先我國中央主管機關應明確規定廢棄物質中之有害廢棄物之輸入、輸出之許可要件，以及強化我國業者明白國際對於廢棄物輸出、輸入管制之宣導，隨時與世界潮流接軌，主管機關行政院環保署乃做出行政函釋依環署廢字第 0970008435 號函¹⁶⁰表示：「因應歐盟之廢棄物跨境運送管制規修訂。有關後續廢棄物輸出歐盟會員國之輸出許可審查

¹⁵⁷參 CSR@天下雜誌，他們的碳排 我們的成本 台灣十大排碳大戶應該繳多少碳費，<https://csr.cw.com.tw/article/41868?from=search>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 1 日）。

¹⁵⁸參 CSR@天下雜誌，碳關稅巨浪襲來 台灣氣候政策乘勝而起的三原則三作為，<https://csr.cw.com.tw/article/42079>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 1 日）。

¹⁵⁹行政院環境保護署，巴賽爾公約宣導網站，<https://basel.epa.gov.tw/>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 2 日）。

¹⁶⁰參李建良，新學林分科六法-環境法，新學林出版社股份有限公司，2012 年 7 月，頁 H-256。

作業應注意事項，因應歐盟自 96 年 7 月 12 日起實施經修訂之廢棄物跨境運送管制法規，其中規定包含我國在內之 21 個國家，需事先由輸出國政府通報輸入國政府，並經輸入國政府核可後始能輸入，否則禁止輸入」。

至於台商企業在海峽兩岸的阻隔下仍應依「事業廢棄物輸入輸出管理辦法¹⁶¹」內容第 33 條：「台灣地區與大陸地區間之廢棄物輸入、輸出、過境及轉口許可，準用本辦法之規定辦理。」之規範辦理，簡略說明：廢棄物清理法之特別規定乃在於立法者宏大之遠見，事先推動廢棄物資源再利用之輸入、輸出之管理規範，其目的之方針乃以如何保留廢棄物質中，具有效再利用之能源資產，透過技術層面發揮其效能並減少天然礦產的過度開挖，而中期將以達到企業體系節能、減碳、減廢之目標，最終目標為先以「循環經濟」概念為首要，再融合國際碳權、碳匯、碳中和之管制潮流，預先建置符合國際之碳權交易市場與機制；是此，將有賴我國政府能善以落實廢棄物清理法第 32 條至第 38 條之規範並配合第 68 條：「事業清理廢棄物所支出之費用，應予財稅減免。」。

承上所述，基於鼓勵投資興建廢棄物清除處理設施或設備，戮力執行財稅減免制度與管理，建構台灣循環經濟體系與強化台灣經濟出口競爭力，落實台灣碳費制度及市場機制，推動碳權與再生能源憑證，以奠定我國與國際環境「碳稅」措施之接軌基礎¹⁶²。

第三節 廢棄物專責技術人員之責任

第一項 概述

廢棄物清理法之專業技術人員之任務，除為具有實現事業內部自我監督之功能外，另一方面上須從事廢棄物清除、處理業務進行自我監督是否有無違法情事，遇有法令不清或違反法令之情事時，應主動告知業主以及提供改善建議，如此規定讓專業技術人員在發生因執行業務不當導致嚴重環境汙染時，可能面臨隱瞞事實或自

¹⁶¹全國法規資料庫，事業廢棄物輸入輸出管理辦法，

<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0050016>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 2 日）。

¹⁶²參陳慈陽，廢棄物質循環清理法治之研究，元照出版有限公司，2007 年 2 月，頁 191-194。

首之兩難，而且不論何種選擇皆會導致其執照證書被中央主管機關廢止，再者，若屬於隱瞞事實反而知情不報時，則反誘導專業技術人員選擇隱瞞違法情事，即屬共犯結構時，則我國廢清法設置專技人員之制度與當初自我監督之立法目的是否能夠得以達成其立法之目的，在時實務上不無疑義，立法者得於有必要授權行政機關，能為更具體或更詳細之規範，再者更從前述得知，廢棄物清理專業技術人員並非僅僅擔任事業內部自我監督，同時亦有身兼清除處理業務操作員之雙重功能，有關廢棄物專責技術人員之責任其中包含專業證照制、專業技術許可制以及符合勞動基準法四周變形制，其中亦可區分屬於民營清除處理業者之負責人兼任該機構之專責技術人員 或是屬於公營機構事業體之清除處理機構所聘任之專責技術人員，次參「廢棄物清理專業技術人員管理辦法」第 13 條第 1 款：「規定專業技術人員應從事廢棄物清除處理工作」以及管理維護廢棄物質清除處理設施（備）之正常操作，並做成保養維護記錄」及第 10 款：「專業技術人員必須主動以書面向業主報告違反本法之情形及建議改善，並保留有關書面資料」總歸結果產生專業技術人員一方面要監督自己的業務操作行為，並且對於自己的違法行為必須主動向業主報告，否則將可能造成法律義務之違反，將遭受違反廢棄物清理法之相關規定處罰（廢清法第 28 條、第 46 條、第 47 條、第 48 條），如此「自證己罪」的制度設計不僅有違反人性尊嚴之虞，更可能造成勞動基準法與工作倫理之衝突，亦即兩個不同之法規範雖然在法律效果上或是直接規範作用相互協調一致，但是各法規範所涉及事物在法律性質上卻正好相異，有鑒於「業務執行」與「業務監督」所涉及專業立場不盡相同且似有互為衝突兩者間所涉及專業立場不盡相同且互為衝突即產生矛盾，故在實務上不宜以一人同張證書涵蓋業務監督與業務執行互為衝突之工作，又於業者與專責人員在法律性質仍須兼顧勞動基準法之範疇，然而由於受雇人係以從事廢棄資源污染防治之監督、危害預防以促使業者合法成為廢棄物清理之行為作合法之任務，並且該等行為亦攸關社會公益與公害維護之使命，因此為能夠使主管機關得以檢驗受僱人是否具專業技術人員職務之適格，事業體應於聘僱專責人員時以書面契約訂之，

並以書面報請主管機關核定，又其離職、解聘及業務範圍變更時，業者亦應以書面報請主管機關核定之¹⁶³。

第二項 以勞動基準法探討

一般以勞動基準法來做為探討勞工之定義在於具有以下特徵：1.人格從屬性。2.經濟從屬性。3.組織從屬性。台灣高等法院台中分院 105 年度勞上易字第 37 號¹⁶⁴是揭櫫此旨判決：「就人格從屬性、就經濟從屬性、就組織從屬性來最為勞雇關係認定之基礎，而勞工則對雇主負有忠誠義務即詳勞動基準法第 12 條¹⁶⁵條文之規範參照。櫫揭分析如下：

1、人格從屬性：

係指雇主對於勞工提供勞務存有指揮監督，包含由雇主決定勞工從事何種工作、完成工作之手段、工作時間之指定及工作地點之安排，而勞工則對雇主負有忠誠義務、保密義務及遵守雇主只是之義務。經濟從屬性：係指勞工依賴雇主之工資給付維生，勞務提供過程中，雇主提供生產工具及原料，並且依勞務提供過程而非成果給付報酬，而企業經營風險則完全由雇主負擔。

2、經濟從屬性：

係指勞工依賴雇主之工資給付維生，勞務提供過程中，雇主提供生產工具及原料，並且依勞務提供過程而非成果給付報酬，而企業經營風險則完全由雇主負擔。

3、組織從屬性：

¹⁶³參陳慈陽，環境法個論廢棄物質循環清理法制之研究，元照出版有限公司，2007 年 2 月，頁 173-182。

¹⁶⁴司法院法學資料檢索系統，台灣高等法院台中分院 105 年度勞上易字第 37 號，<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 3 日）。

¹⁶⁵全國法規資料庫，勞動基準法第 12 條「勞工有左列情形之一者雇主得不經預告終止契約 1.於訂立勞動契約時為虛偽意思表示，使雇主誤信而有受損害之虞者。2.對於雇主、雇主家屬、雇主代理人或其他共同工作之勞工，實施暴行或重大侮辱之行為者。3.受有期徒刑以上刑之宣告確定，而未諭知緩刑或未准易科罰金者。4.違反勞動契約或工作規則，情節重大者。5.故意損耗機器、工具、原料、產品或其他雇主所有物品，或故意洩漏雇主技術上、營業上之秘密，至雇主受有損害者。6.無正當理由繼續曠工三日，或一個月內曠工達六日者。雇主依前項第 1 款、第 2 款及第 4 款至第 6 款規定終止契約者。應自知悉其情形之日起三十日內為之」，<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=N0030001>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 3 日）。

係指勞工非僅受至於雇主的指揮命令，更屬於雇主經營團隊或生產之一員，必須遵守團隊、組織內部之規則或生產程序、步驟、要領、各司其職來完成一定之工作。

由於廢棄物清理法所規範之業者均屬於環保行業，即應依行政院勞工委員會 86 年 5 月 15 日（86）台 86 勞動二字第 020139 號函釋¹⁶⁶：「指定環境衛生及汙染服務業適用勞動基準法第 30 條之 1「四週變形工時」之規範¹⁶⁷」，故一般廢棄物業者所聘任之專業技術勞工當然沒有適不適用『四週變形工』時之問題。

但是廢棄物專業技術人員如果是屬於廢棄物清理法第 28 條第 2 項：「經中央主管機關指定公告之事業，應置專業技術人員」之規範者，其行業則包括製造業、食品業醫院及農林畜牧業等，故此如屬於中央主管機關指定公告之事業所聘任之廢棄物清理專業技術之勞工，則屬適用勞動基準法第 30 條：「1.勞工正常工作時間每日不得超過八小時、每週不得超過四十小時。2.前項正常工作時間，雇主經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意後，得將其二週內二日之正常工作時數，分配於其他工作日。其分配於其他工作日之時數，每日不得超過二小時。但每週工作總時數不得超過四十八小時。3.第一項正常工作時間，雇主經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意後，得將八週內之正常工作時數加以分配。但每日正常工作時間不得超過八小時，每週工作總時數不得超過四十八小時。4.前二項規定，僅適用於經中央主管機關指定之行業。5.雇主應置備勞工出勤紀錄，並保存五年。6.前項出勤紀錄，應逐日記載勞工出勤情形置分鐘為止。勞工向雇主申請其出勤紀錄副本或影本時，雇主不得拒絕。7.雇主不得以第一項正常工作時間之修正，作為減少勞工工資之事由。8.第一項至第三項及第 31 條之 1 正常工作時間，雇主得視勞工照顧家

¹⁶⁶勞動部勞動法令查詢系統，（86）台 86 勞動二字第 020139 號，
<https://laws.mol.gov.tw/FLAW/FLAWDOC03.aspx?searchmode=global&datatype=etype&no=FE110253&keyword=020139>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 3 日）。

¹⁶⁷參勞動基準法第 30 條之 1：「中央主管機關指定之行業，雇主經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意後，其工作時間得依下列原則變更：1.四週內正常工作時數分配於其他工作日之時數，每日不得超過二小時，不受前條第二項至第四項規定之限制。2.當日鄭成功作時間達十小時者，期延長之工作時間不得超過二小時。3.女性勞工，除妊娠或哺乳期間者外，於夜間工作不受第 49 條第 1 項之限制。但雇主應提供必要之安全衛生設施」。

庭成員需要，允許勞工於不變更每日正常工作時數下，在一小時範圍內，彈性調整工作開始及終止時間。」惟上述之「農林漁牧業」續經查詢勞動部 106 年 7 月 25 日勞動條三字第 1060131585 號¹⁶⁸函與 86 年 12 月 8 日（86）台 86 勞動二字第 053059 號¹⁶⁹函指定「醫療保健服務業」以及 87 年 1 月 12 日（87）台 87 勞動二字第 000272 號¹⁷⁰函指定「建築及工程技術服務業」上述之行業均屬適用勞動基準法第三十條之一之行業；合先敘明。

綜上所述符合要件之事業體，該事業體就必須設置專責單位或人員，即必須聘僱具有法定資格的人員來擔任工作（即：取得環境技術員核可證照者），並向主管機關申報設置專責技術人員之資格核備在案始得聘任，故屬專責性與專任性不可以兼職，（詳廢棄清理專業技術人員管理辦法¹⁷¹第 3 條：「依本法第 28 條第 2 項至第 5 項及第 42 條所定公告或管理辦法規定所設置之專業技術人員，應專任並常駐於設施機構，不得兼任環保法規以外其他法規所定專責（任）人員。前項屬第 28 條第 2 項及第 42 條所定應取得自行處理或清理許可文件之事業即甲級廢棄物處理機構，期應設置之專業技術人員除擔任設施機構之負責人或主管外，亦不得從事其他與汙染防制（治）無關之工作。」此即明確表示專責技術人員之專責性與專任性明文規定其重要性與規範：例如企業體不能將廢棄物專責技術人員來兼任職業安全人員、會計人員或保全人員等以外之工作參照）。

由於廢棄物專業技術人員之專責制度要求非常明確以及嚴格，故在實務上即常常產生離職後競業禁止之糾紛，茲因勞工在執行職務時往往會因為工作的關係接觸到雇主經營上或技術上的專業知識或秘密，雇主為了避免勞工在離職後洩漏原雇主

¹⁶⁸勞動部勞動法令查詢系統，勞動條三字第 1060131585 號，

<https://laws.mol.gov.tw/FLAW/FLAWDOC03.aspx?searchmode=global&datatype=etype&mode=002&no=FE300642&keyword=1060131585>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 3 日）。

¹⁶⁹勞動部勞動法令查詢系統，（86）台 86 勞動二字第 053059 號，

<https://laws.mol.gov.tw/FLAW/FLAWDOC03.aspx?searchmode=global&datatype=etype&no=FE110276&keyword=053059>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 3 日）。

¹⁷⁰勞動部勞動法令查詢系統，（87）台 87 勞動二字第 000272 號，

<https://laws.mol.gov.tw/FLAW/FLAWDOC03.aspx?searchmode=global&datatype=etype&no=FE110552&keyword=000272>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 3 日）。

¹⁷¹全國法規查詢資料庫，廢棄物清理專業技術人員管理辦法，

<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0050053>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 3 日）。

的營業秘密，或是利用原雇主在職業教育訓練上的投資，以及利用勞工在職期間所累積的客戶關係，當嗣日離職後即成立新公司或聯合新東家來與原雇主進行營業競爭，於是我國在 104 年 12 月 16 日透過勞動基準法之修正以第 9 條之 1 為依據條文如下：「未符合下列規定者，雇主不得與勞工為離職後競業禁止之約定：1.雇主有應受保護之正當營業利益。2.勞工擔任之職位或職務，能接觸或使用雇主之營業秘密。3.競業禁止之期間、區域、職業活動之範圍及就業對象，未逾合理範疇。4.雇主對勞工因不從事競業行為所受損失有合理補償。」

前項對第 4 款所定合理補償，不包括勞工於工作期間所受領之給付，違反第一項各款規定之一者，其約定無效。離職後競業禁止之期間，最長不得逾二年。逾兩年者縮短為二年。」查勞動基準法第十一章罰則篇中並無第 9 條之 1 之罰則規範，故違反上開條文之內容亦可能另外涉及違反刑法第 366 條、第 317 條及營業秘密法與民法第 179 條、第 184 條、250、第 251 條相關之法律規範，詳智慧財產法院 109 年刑智上訴字第 8 號¹⁷²違反競業條款之案例判決參照；最後依照勞動基準法對於所謂「離職後競業禁止條款」係指勞資雙方在簽屬勞動契約及工作規則（詳勞動基準法第 70 條參照）時，即明確訂定離職後二年內不得從事與原雇主有競爭性或同類或類似的工作規範，通常此種勞動契約條款中皆會附帶所謂違反競業禁止之損害賠償違約金，故且在違約金的約定是否過高或不合理則應酌減之判斷，應就一般客觀事實、社會經濟狀況即當事人所受損害之程度綜合考量，法院在審酌上亦會視勞工之職務、服務年資、薪資收入或不法利益以及獲知營業秘密之多寡、機密程度等級以

¹⁷²司法院法學資料檢索系統，智慧財產法院 109 年刑智上訴字第 8 號刑事判決，刑事判決內容為：「被告周 0 淵受雇於國內知名電子公司，遭獵人頭公司蠱惑將攜帶原公司營業上之技術秘密資料前往大陸上班，茲因事跡敗露遭原公司檢舉提起違反營業秘密法之訴訟，法院判決理由為經本院審酌被告周 0 淵在告訴人台 0 公司擔任技術副理，競違反營業秘密法侵害告訴人的營業秘密，所為足以損害告訴人之營業秘密所產生利益，且未支出任何代價即不法重製，使用告訴人耗費鉅大時間、人力及物力成本始產生高度經濟價值之營業秘密，客觀上足對告訴人之營業秘密造成損害，嚴重影響告訴人及國家高科技產業之國際市場競爭能力，實屬不該，為犯後已於原審坦承犯行之犯後態度，兼衡犯行對社會所生危害之程度、犯罪之動機、目的及手段、違法授權之期間、生活狀況、智識程度、經濟情況、所生之利益與告訴人所受之損害，並考量本件被告雖未與告訴人間達成和解，然其於訴訟過程中曾試圖與告訴人間達成和解，惟並未能達成和解等一切情況，再綜合考量整體犯罪非難評價，被告之人格特性與犯罪傾向，量處有期徒刑 1 年 4 月應符合罪刑相當，足以實現刑罰權之公平正義。職是。原審量刑核無違誤，應予維持。」<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 3 日）。

及雇主因其競爭而造成之損失程度來作為判斷之標準¹⁷³以及審酌智慧財產法院 107 年度民營上字第 2 號民事裁定參照¹⁷⁴。

第三項 以專業技術人員執掌與違法之刑責及其工作倫理探討

廢棄物清理法之專業技術人員的任務，除具有實現事業內部自我監督、管理與申報的功能之外，尚須具備有從事廢棄物清除、處理之技術。於是在事業體擔任廢棄物專業技術人員除必須親自從事廢棄物清理業務，同時也要對於自己所從事的廢棄物管理制度進行自我監督，自主檢查是否有無違法或違規之情況，遇到有違法或違規之情事時，必須主動告知業主立即提出改善建議，如此以專業職掌與工作倫理為基礎，使專業技術人員當在發生因執行業務不當，可能導致環境汙染或該不當作為已經造成環境汙染或危害之時，能以專業技術與職掌進行改善與制止，如果在事發後應於一日內上網連線申報「若事業申報資料與實際不符，應自廢棄物清除出廠後二十四小時內連線補正申報資料」之規定辦理，再者清除業者載運廢棄物運出事業廠時，應於兩日內上網連線申報並於開始清運後「48 小時內連線申報實際清運情形以及稽查該批廢棄物是否送達至處理廠」。最終處理廠或再利用廠應於廢棄物收受進場後，即於一日內上網連線申報¹⁷⁵，如專業技術人員犯有明知為不實之事項而有申報不實或於業務上作成之文件為虛偽記載者，則得依廢棄物清理法第 48 條處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣一千萬元以下罰金。

另在證照租借或虛設之行為，除了當事人屬蓄意租借賺取不當利益者之外，亦有少部分的專業技術人員係基於友情、親情或不明白法令所致，而衍生證照租借或虛設之行為發生導致犯法，其證書使用除涉及需設備廢止外，還可能涉及偽造文書。爰參臺灣高等法院 108 年上訴字第 2506 號¹⁷⁶刑事判決：「共負廢棄物清理法第 48 條、

¹⁷³參鄭津津，職場與法律，五南圖書出版股份有限公司，2018 年 10 月，頁 44-48。

¹⁷⁴司法院法學資料檢索系統，智慧財產法院 107 年度民營上字第 2 號民事裁定，<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 29 日）。

¹⁷⁵參行政院環保署，事業廢棄物網路申報作業，<https://cdw.epa.gov.tw/download/06-%E5%BB%A2%E6%A3%84%E7%89%A9%E7%94%B3%E5%A0%B1%E4%BD%9C%E6%A5%AD.pdf>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 3 日）。

¹⁷⁶司法院法學資料檢索系統，台灣高等法院 108 年上訴字第 2506 號刑事判決，<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 4 日）。

資源回收再利用法¹⁷⁷第 25 條之申報不實罪」。如所任職之工廠（場）或廢棄物清理機構專業技術人員，在執行相關工作時因操作不當、蓄意棄置或排放汙染物質導致汙染環境生態或造成人員傷亡，更可能因為故意或過失之責任，而負擔其他民事、刑事責任與巨額賠償，因此環保人員之考照與訓練是非常重要的，故在專業技術人員證照管理制度上應遵循「公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法」第 25 條：「清除、處理機構設置之清除、處理技術員未能從事業務或離職時，該機構應依下列規定辦理：1.指定代理人並於十五日內報請核發機關備查，甲級處理機構應指定取得同一等級以上合格證書之處理技術員帶理。2.於 90 日內另聘符合資格規定者繼任。但負責有害事業廢棄物清除、處理業務之甲級清除、處理技術員，應於 30 日內另聘之。技術員另聘時，該機構應於 15 日內報請核發機關備查。清除、處理技術員亦得自行報請核發機關備查」。且在專業技術人員證照訓練制度上應遵循「環境保護專責及技術人員管理辦法¹⁷⁸」。第 23 條：「經設置或登記為環境保護專責及技術人員者、每二年應完成在職訓練至少六小時。其中政策法規類課程不得少於三小時。」以及 23 條之 1：「前條第一項所訂二年期間，於本辦法中華民國 109 年 7 月 1 日修正實施後，就環境保護專責及技術人員執行業務事實發生年度之次年 1 月 1 日起算；修正施行前已設置為環境保護專責及技術人員者，自 110 年 1 月 1 日起算。逐年以年度計算之連續二年，其設置期間未滿一年者，仍應以一年計。但逐年以年度計算時，設置年度未連續者，不在此限」。

綜合上述理論亦援引環境保護專責及技術人員管理辦法第 26 條：「環境保護專責及技術人員有下列情形之一者，中央主管機關應廢止其合格證書：1.執行業務違法或不當，致汙染環境或危害人體健康，情節嚴重。2.同一時間設置於不同之公私場所或事業為環境保護專責及技術人員。但屬依法共同設置者，不在此限。3.使他人利用其名義虛偽設置或登記為環境保護專責及技術人員。4.明知為不實之事項而申報不實

¹⁷⁷全國法規資料庫，資源回收再利用法，<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0050049>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 4 日）。

¹⁷⁸全國法規資料庫，環境保護專責及技術人員訓練管理辦法，<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0100006>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 4 日）。

或於業務上作成之文書為虛偽記載。5.連續二年未參加中央主管機關辦理之調訓且未依第 23 條第 3 項規定申請延訓。6.一年內受該類環境保護法規裁處罰鍰金額達累計致最高罰鍰。7.其他違反本辦法或有關環境保護法規規定，情節嚴重。

至於「倫理」是社會的道德規範之系統，其內涵即賦予人類在動機或行為上對於「從事作為」所產生的是非與善惡判斷之基準，故專責技術人員最基本的倫理要求在於應符合法令，其次在內涵上屬於「善」，調動機則是以達到法令之要求，調行為則是以達到依法管理與追求技術的進步，以降低處理成本及汙染排放合乎法令規定，基於工作職則協助雇主及事業控制汙染排放、管制廢棄物清理過程和監督清除處理管理，有效降低廢棄物產生落實資源再利用措施；對於同事之工作倫理上應與事業同事和諧共識，秉持節能減碳與零廢棄理念，避免產生高耗能及高濃度、高汙染之汙染環境行為，共同改善廢棄物清理相關問題與提升清理技術和資訊的諮詢，以保護職場環境及確保國民健康，專業技術人員宜精益求精，時常接收最新法令資訊與進修，謹守本份全心投入不投機取巧，本於良知與道德不受利誘、不取非法利得，落實自身管理與監督檢查，作業中要勇於發掘問題、勇於提出建議、勇於技術改善，準此認為基於賞上之論述以及對於實務上之經驗，立法者應檢視「自我監督」制度與「業務操作」制度是否得以集一人之身，審酌廢棄物清理專業技術人員管理辦法第 13 條當中除第 1.8.9 款屬於廢棄物清理之操作外，其他第 8 款皆屬於事業內部自我監督之任務事項，因此在顧及法安定性原則前提之下，避免與勞動基準法與工作倫理相歧，使環境保護受託人能確實善盡內部監督義務，期盼透過法律明文保障其工作權，保障專責技術人員免遭受來自於事業主的不利益之處置（例如解雇），盼望在未來專責技術人員管理規定範疇中以最小的修法，律定專責技術人員之「工作保障」與排除「犯罪行為人」該負擔之法律責任，端此聲明：身為廢棄物專責技術人員應基於自身職責「勇於檢舉不法」、「遵守職業倫理」以維護環境正義。

第四節 環境法規之法律救濟途徑

第一項 概述

廢棄物清理法雖然屬於環境特別法並且適切特別法優先於普通法之法理範疇，惟當人民因此有受到不法之侵害，除在管制不分由行政機關唯一定法律拘束外，則須經由司法之判決來解決，此時所依據的法源一相同於其他法律領域，其中包括成文法外，還包含不成文法，是此如遇行政救濟時，就實體法之原則適用，則須經由法官造法以及經由判決來為填補，其中亦含有所謂空白刑法之解釋，尤其法律是「人為」產品，誠如前章節所述在立法過程中以含有許多內在或外在之因素，因此世界上沒有一部法律是完美無缺的，即使在執法過程中也會與法律規定有所模糊差距或不明確性之產生，對於人民或第三者有遭受權益之損害時，則有賴法官造法以及經由判決案例之審酌來填補，但是由於法院訴訟時間之冗長及金錢人力之耗費，常讓人民望之卻步，因而採取一般行政救濟之法律途徑是花費最小與最快的方式之一，在此先就我國現行法中以公害糾紛處理來作為環境救濟之論述，除可依公害糾紛處理方式來解決公害紛爭之外，如當事人不服亦可繼續轉向法院提出訴訟，亦即如果雙方當事人無法透過調處及裁決來達到解決糾紛處理之目的後，續由法院來進行救濟，當如有進行救濟方式，則立法者所授權之部分，縱使法院應尊重行政機關之專業判斷，但亦非絕對無審查之權限。

因此即就個案上便成為法院判決之形成空間基礎，由於廢棄物清理法之救濟途徑與一般法學上單純所稱之救濟途徑仍有所不同，其基本上應包含有兩大類：首先為對「人」的救濟，其次為對「環境」的救濟，在於我國針對於環境法之救濟創建了良好的公害糾紛處理法制，其制度除可以填補或甚至代替現行法規，亦可節省人民興訴之金錢與時間¹⁷⁹。其制度與規範論述如次。

第二項 公害糾紛處理法制

公害糾紛處理程序具有解決紛爭之準司法性質，「公害糾紛處理法」¹⁸⁰第1條規定：「為公正、迅速、有效處理公害糾紛，保障人民權益，增進社會和諧，特制定本

¹⁷⁹參陳慈陽，環境法總論，元照出版有限公司，2011年11月，頁529-569。

¹⁸⁰全國法規資料庫，公害糾紛處理法，<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0080001>（最後瀏覽日2021年10月1日）。

法」。而為更進一步明確規範本法之適用範圍，於同法第 2 條即明訂第 1 項：「公害係指因人為因素，致破壞生存環境，損害國民健康或有危害之虞」。第 2 項：「公害糾紛指因公害或發生公害之虞，所造成之民事糾紛」。適用對象除了傳統上常發生之水汙染、空氣汙染、土壤汙染、噪音、震動、惡臭、廢棄物、毒性物質汙染、地層下陷等問題外，還包括新科技之發展所造成之汙染例如輻射汙染以及經中央主管機關指定之公告者，未來在試用之對象相當廣泛，近年來我國由於科技之進步與經濟之發達，公害糾紛事件型態亦隨著時代環境變遷而有所改變，態樣也更為多樣化，使傳統汙染排放所引起之糾紛事件逐漸遞減，目前大部分事件較趨向居民排拒可能影響生活之經濟開發行為，或厭惡行之設施興建案或具潛在高危險性產業之設廠糾紛以及因為工廠（場）職業安全衛生事件而所衍生之紛爭，在此環境糾紛下常發生民眾圍廠及抗爭之環境爭議。

依照公害糾紛處理法之設計意涵，其糾紛處理機構分為直轄市、縣（市）調處委員會及環境保護署之裁決委員會，此二機構類同法院之審級制度，負責受理公害糾紛調處以及裁決之申請，即先由直轄市及縣市政府各設置之公害糾紛調處委員會調處公害糾紛；惟如裁決經調處或調解不成立之公害糾紛，則續循行政院環保署公害糾紛裁決委員會做出最後的公害糾紛事件之損害賠償裁決，在同法之第四章中還規定行政院為處理重大緊急公害糾紛，維護公共利益或社會安全設立緊急公害糾紛處理小組（詳同法第 44 條），以及行政院環保署得設公害糾紛督導處理小組，在實務中我國民眾尚不明白公害糾紛處理之機制，當發生公害糾紛時民眾為節省時間與金錢大都採取抗爭圍廠或找民代出面檢舉，導致有些績優廠商或從事科技環保之行業不敢投資或擴廠，這也是當前我國在推動「循環經濟」政策下之扞格，尤其許多違反廢清法之檢舉查緝案件均出自於民眾對於公害調處之不解，以及法律對於廢棄物認定之不明確，使得公害糾紛調處機制閒置，反而檢警查緝環保案件增多，於此建議我國在環保糾紛方面應設置如類同「勞動爭議調解」、「鄉鎮公所調解」處理機制，鼓勵走調解、裁決制度，盡量避免傾於投訴檢舉查緝等司法訴訟模式，以減少人民興訟與機關執法之繁雜，尤其許多資源回收事業都常被民眾（鄰居）惡意檢舉，

導致常遭檢警方移送法辦導致興訟事件頻傳，於此建議未來之環保糾紛或檢舉，應先找檢舉人與當事人雙方進行公害糾紛處理調處、裁決，亦可運用雙方調處期間作為環境教育、廢棄物質之說明、介紹營造鄰里和諧；如經調解不成立時，後續才能轉由主管機關進行裁罰或移送檢警偵辦，以節省司法單位與環保機關公務之繁瑣，進而建立社會善良風氣與提高循環經濟投資及弘揚企業社會責任精神¹⁸¹。

公害糾紛處理之對象原則上為加害人與被害人間之民事糾紛，因此有關程序之發動，乃採當事人進行主義，由公害糾紛之一造當事人申請而開始，而本法所規定之處理程序有調處及裁決兩種分述如下：

一、調處之定義：

調處者指基於糾紛當事人之一造或二造之申請，由調處委員會委員三分之一以上出席，對當事人兩造雙方為適當之勸導、法令之解釋、廢棄物之說明或公害危害之防治設（備）施以和諧氛圍達成協議，或請求有關機關協助證據調查、污染鑑定等，待調查適時獲得結論與釋疑，而做成之調處方案，並明訂於四十五日內勸導雙方當事人同意，當事人於所定期間內未為不同意之表示者，視為雙方當事人依調處方案調處成立以解決紛爭之調。

二、調處成立及其效力：

（1）調處成立之方式 1.協議成立經雙方達成協議者，2.因同意調處方案而成立者，認達成協議有困難經調解委員會斟酌情形，力求雙方利益之平衡、力推雙方之共識一致，經全體委員過半數同意所做成之調處方案（詳本法第 27 條參照）。

（2）調處書之效力為調處成立者應製作調處書，於調處成立之日起七日內將調處書送請管轄法院審核。其中在調處書於法院核定前，當事人如欲保全強制執行力或避免損害或污染之擴大，此時得向法院申請假扣押或假處分，並且可以該調處書代替假扣押或假處分原因之釋明（詳本法第 41 條參照）。該調處書經法院核定後與民事確定判決有同一效力；當事人就該事件不得再行起訴或檢舉；

¹⁸¹鄭永志、張英磊，〈公害糾紛損害賠償事件舉證責任之標準－以公害糾紛裁決與法院判決之實務案例為中心〉，法政學報 28 期，2019 年/11 月，頁 130。

其調處書得為強制執行名義（詳本法第 30 條第 1 項參照）。惟調處書有無效獲得撤銷之原因者，當事人得於法院核定調處書送達後三十日內，向原核發法院提起宣告調處無效或撤銷調處之訴（詳本法第 31 條參照）。

三、裁決之意義係以當事人之合意為基礎做為解決紛爭之方法，若當事人爭執甚烈，致無法達成合意，且公害具有影響廣泛之社會性及公共性問題，固有時非但要解決當事人之糾紛，並且也要究明公害發生事實真相之需要，從而自有於調處之外，另設立裁決制度之必要，同法第 33 條第 1 項規定：「調處事件經直轄市、縣（市）調處委員會或在調處部成立者，其屬於因公害糾紛所生之損害賠償事件者，當事人得就同一事件申請裁決」。

四、裁決之成立及其效力：

（1）裁決之成立方式係裁決委員會應於當事人申請裁決後三個月內，做成具備應記載事項之裁決書，並於做成後十日內，以正本送達當事人（詳同法第 36 條、第 37 條參照）。當事人於裁決書正本送達後二十日內謂就同一事件向法院提起民事訴訟或經撤銷回其訴（檢舉）者，視為雙方當事人依裁決書達成合意。（2）裁決書效力為裁決書經市為雙方當事人達成合議者，裁決委員會應於法定期間內送交管轄法院審核（詳同法第 39 條第 2 項參照）。其中在調處書於法院核定前，當事人如欲保全強制執行力或避免損害或汙染之擴大，此時得向法院申請假扣押或假處分，並且可以該調處書代替假扣押或假處分原因之釋明而且無須提供擔保（詳本法第 41 條參照）。

綜上所述：「公害糾紛處理法」之規定其裁決程序之適用範圍較調處程序狹隘，亦即不論公害糾紛發生之原因或賠償責任或其他請求或質疑時均得申請環境糾紛之調處，在調處；但是申請裁決僅限於損害賠償事件而為之。顧盼未來在公害糾紛處理上增設「環境糾紛處理調解制度」其委員之組成涵蓋環保業者、環保機關及法律學者共同參與以落實地方服務及環保之專業性，來作為公害糾紛或環保爭議之處理核心。其層面較為廣大且較宜符合社會民眾之認知，另外裁決書並准用同法第 28 條

第 2 項、3 項調處書法院審核程序，第 30 條與民事確定判決有同一效力，以及第 31 條得提起宣告無效或撤銷之訴（詳同法第 39 條第 3 項參照）。

第三項 公民訴訟

我國目前在環境管制之措施，亦多採取直接管制措施，例如強制命令、處分以及汙染排放許可、排放標準與行政檢查等，然我國環境保護之問題主要係存在執行層面上，即屬於以中央主管機關和地方主管機關直接行為控制措施之落實，對於汙染數目與汙染排放狀況能夠確實地加以掌握為前提，也就是必須能夠對於管制對象加以確定並據以確實執行，否則盡管有事前之法規範，亦無意義。如果假設汙染物之排放縱使會造成環境品質惡化，然而在未必會造成具體之權利或法律上之利益損害情況下，因此往往亦無法藉由傳統的行政救濟制度（詳行政訴訟法第 5 條與國家賠償法第 2 條第 2 項參照）予以促使主管機關行使其職權，於是要如何透過特別之規定以促使主管機關確實負擔其權責，至此則有其必要性（詳行政訴訟法第 9 條參照）。為提高法規範執行密度，行政訴訟法即引進公民訴訟之相關規定，然公私場所違反環境法或依環境法授權訂定之相關命令而主管機關疏於執行時，受害人民或公益團體得敘明機關疏於執行之具體內容，以書面告知主管機關。主管機關於書面告知送達之日起六十日內仍未依法執行者，人民得以該主管機關為被告，對其怠於執行職務之行為，直接向行政法院提起訴訟，請求判令其執行。行政法院為前項判決時，可以依照職權判令被告機關支付適當律師費用、偵測鑑定費用等，於是此一公民訴訟制度亦於民國 89 年同時修正廢棄物清理法及水汙染防治法將公民訴訟規範一併增訂於其中¹⁸²。

公民訴訟之規範其規定亦囊括於空氣汙染防制法第 81 條、廢棄物清理法第 72 條、土壤及地下水汙染整治法第 54 條及環境影響評估法第 23 條之規定中，在其構成要件之一以受害人為提起訴訟為主體，就已非屬公益訴訟，也就是說公益訴訟非為維護自己權益而提起，如果以受害人提起無論是在民事執行或行政訴訟上，此均

¹⁸² 李建良，〈論環境法上之公民訴訟〉，法令月刊 51 卷 1 期，2000 年 1 月，頁 14 至 27。

屬於傳統個人訴訟類型，而非公益訴訟。然而我國在行政訴訟法第 9 條所規定的「人民」可以提起公益訴訟之人民又所指為何？如認為包含自然人及法人時即與行政訴訟上填補個人受害之一般訴訟此就毫無差異性。另於行政訴訟法第 35 條之公益團體卻是為維護社員利益而被賦予訴訟實施權，此乃實非於真正公益訴訟，儘可以稱之為利他之團體訴訟而已，因此該條文未來則有修正之必要¹⁸³。

綜觀所述我國在環境法之公民訴訟之中仍以團體提起之訴訟，是解為美國法上之民眾訴訟精神，然使人民有對行政機關違法或怠職之行為提起訴訟。惟在民眾訴訟理論上卻並非僅限於團體可提起，而是任何人均可提起，所以環境法上之公民訴訟僅限於團體才可以提起似又與之不符，又該團體提起是以主管機關疏於執行，向法院提出課與主管機關作為義務之判令，此將有意涵著可依維護公益而提起訴訟之意思，所以與行政訴訟法第 9 條之公益訴訟相似。至於受害人民所提起之訴訟亦非所謂之民眾訴訟，乃亦非屬公益訴訟，應是與一般行政訴訟以權利受損之人民提起無異。因此乃就涉及到當事人適格之問題，在我國公民訴訟如此類型化上的爭議時有所存，因此如何建構真正適合環境法的公亦訴訟實刻不容緩，否則在實務上因法律規定之混亂，而使其任意解釋，又惟訴訟本身即具有消極性，因此在食物中公民訴訟之規定範疇中僅是消極係為防止主管機關「疏」於行使其職權，亦即係針對主管機關應執行並能執行之職權，卻因故意或過失而未執行之情形而言，倘若主管機關本身之配備不足，例如經費或人員或設備不足時縱令法院判其執行，恐亦有事實上之困難。因此公民訴訟對於環境品質與公務執行之維護僅屬於具有補漏性之措施功能，而且必須適確定主管機關擁有足夠之執行能力之前題下方有其實質意義。

國家對環境生態有保護義務，此時包含國家有義務制定相關法律制度，特別是預防性機制來防止或排除侵害之產生，當然國家為了維護環境與公害防治經由立法制定之公益性質之團體訴訟，此乃國家實質上為環境保護所做的保護義務之實踐，我國在行政訴訟法第 9 條規定如法律明文規定人民為維護公益所提起之行政訴訟，

¹⁸³參陳慈陽，環境法總論，元照出版有限公司，2011 年 11 月版，頁 555。「2006 年司法院版行政訴訟法草案就有刪除第 35 條，增訂第 11 條之一規定：以維護公益為目的之團體，於其章程鎖定目的的範圍內，得為公共利益提起訴訟，但以法律有特別規定者為限。但後來之修正草案亦未有如此變更」。

屬行政訴訟法之公益訴訟，次查同法第 35 條亦規定有公益團體非為利己權利之維護而提起之訴訟類型，其條文規定則以公益為目的之社團法人，於其章程所定目的範圍內，由多數有共同利益之社員，係就一定之法律關係，賦予訴訟實施權者，得為公共利益提起訴訟。另查在環境基本法第 34 條規定各級政府疏於執行時，人民或公益團體得依法律規定以主管機關為被告，向行政法院提起訴訟。此一規定應溯及至各該污染防治法規，亦逐步引進美國公民訴訟之規定，配合公民參與司法之精神，朝向環境爭議、公害糾紛處理調解、裁決之制度方針，減少耗費司法資源及社會成本。亦可審酌勞資爭議處理法¹⁸⁴做為立法法源之研究基礎。

行政訴訟法中團體訴訟之類型，又被稱之為真正團體訴訟，已相對於利己之團體訴訟被視為非真正的團體訴訟，故在實務上是否行政訴訟上應有公益訴訟，或是在傳統訴訟法上以個人主觀公權利保障為內容，是有所爭議性。縱使僅僅是在針對於依法行政秩序之維護或個人權利保障之取捨上，對於行政法上為法行政處分支撤銷、訴願機制存在以及行政訴訟目的為何？目前都尚存有所爭議，申言之究竟是為了矯正行政機關之行為回歸到依法行政原則或是對人民權利的保障，均應隨著時代的演進有所改變，此時就應先探究我國憲法第 16 條訴訟權保障在行政訴訟制度上之意旨為何？查我國行政訴訟法基於憲法第 16 條保護訴訟權之意旨，首先針對人民權利獲利益受到侵害或法律上利益受確認後而未能獲得確保之下，始享有訴權。易言之，在保障人民實體上之權利獲利益，是此於行政訴訟法第 4 條至第 6 條之規定乃針對人民權保障所設，殊無疑義。然而例外於同法第 9 條規定為維護依法行政之法秩序，在法律明文規定下，人民可以為維護公益，亦就無關於自己權利及法律上利益事項，對於行政機關之違法行為提起行政訴訟；其後者亦經由法律擬制在公益事項，人民享有訴權。因此我國行政訴訟法制度之建構，除保障人民權利外，還要求依法行政秩序之維護以及因此所產生之公共利益之保障是屬明確。

¹⁸⁴全國法規資料庫，勞資爭議處理法，<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=N0020007>（最後瀏覽日 2021 年 10 月 3 日）。

環境法既屬於法領域之一環，且或多或少也可經由法院來加以救濟，是此當然不能免俗包含許多法官法，此正如前法源之論述此亦屬法學動力之一，然而在環境法中卻由於許多因素，造成法官在此領域相較其他法之領域，有更多的法律適用與解釋空間。其最重要之理由因素不外乎環境法領域中不乏過多的科技標準或科學專業以及經濟政策之結合，其種種因素之考量使對廢棄物物質之專業度認知上之缺乏，此得司法紛爭不斷，尤其在我國人民對於環境越來越高的嚴格要求下，使得立法者在立法過程中受到政治、人民或利益團體之影響甚鉅，以致我國在種環境相關法條當中有過度嚴刑，且有妥協處理不明確之空間存在，最後所適用之法條又有可能因為目前我國環境法與其他相關法規沒有良好整合體系，導致法官再為釋用或解釋法律時，未能顧及環境法之專業性與特徵，而僅拘限在傳統法學知識與經驗上做判斷，亦造成許多適用時之漏洞，於此乃是法官在審理與適用環境法規中所存在長久之問題，是顯凡涉及環境法上專業判斷空間特殊性保障之必要與否之問題時，首依行政法學上法院所控制者為合法性之判斷，換言之，係指審查其是否符合法定構成要件，該法律效果有否違反法律明文之規定等判斷，但非全然取代行政機關之決定，對於構成要件法院具有全面審查權，但是基於對行政機關之行政專業知識的尊重，法院及司法機關應更限縮其審查權，誠如上訴所言要尊重環保專業，除非有顯然不當或違法或公害之發生事實，否則不應介入審查，即所謂顯然不當係指構成要件上之專業判斷，應審參專家鑑定即審查與評估下，乃依實際違反現在科技理論與實務要求與見解始足當之。然卻非是以法官自我依其法學理論、法則經驗為專斷之決定。實務上此行為不可不甚，此乃私法自制之必要性。易言之然若屬行政機關所為之專業判斷係屬於違法者，則法院據此專業判斷要件再介入加以審查，此屬自明之理。端此合乎行政機關基於其專業知識對於環境法中之風險有告知與評價之義務，亦可研析循環經濟之政策予以結合整體經濟之發展。並為即時環境規劃與公害預防之預先妥處。

第五節 小結

廢棄物清理法屬於環境特殊行政罰法之一種類，其主管機關或執行機關均統稱之為行政機關，故行政機關在作成各種行政決定程序時，必須確實調查事實與證據，俾利其所作成正確與合乎法律之裁量與處分，此亦為依法行政原則之要求，其次關於調查證據之程序，除屬於人民自發性之檢舉措施之外，行政機關為發現真實與確保當事人之權益，亦遵循行政程序法第 37 條規定：「當事人於行政程序中，除得自行提出證據外，亦得向行政機關申請調查事實及證據。但行政機關認為無調查之必要者，得不為調查，並於第 43 條之理由中敘明之。」因此，亦容許在職權主義外由當事人自行提出或申請調查證據，除非行政機關認為無調查之必要者。本於職權調查主義原則，行政機關在作成各種決定前，則應自行調查清楚事實情況和狀態已作成符合法律審判之要件證據作為判決之基礎，惟當特別法優先於普通法之法律原則下，當事人若主張有利於己之法律效果時，原則上應尤當事人自負舉證責任，此與一般訴訟法上之舉證責任原則並無差異；另於在當事人提出申請案中，若是要求行政機關作出授益處分，原則上當事人必須負舉證證明，使機關確信其申請合乎申請之要件，如果當事人證明其已合乎實體法上之要件時，機關必須同意其申請例如訴願，有時基於管轄權之關係行政機關在必要時得請求其他機關協助調查事證，例如委由其他具有專業知識之機構協助鑑定，循行政程序法第 41 條規定：「行政機關得選定是當之人為鑑定。第一項以書面為鑑定者，必要時，得通知鑑定人到場說明，第二項因此鑑定人對於鑑定之經過即結果，負有以言詞或書面報告之義務。當然對於其他機關之調查結果以及鑑定結果，並非照單全收，其仍須為必要之審查。如對於進口貨物原產地之認定有爭議時，得依照關稅法第 26 條¹⁸⁵：「未完成海關放行手續之進出口貨物，得經海關核准，暫時儲存於貨棧或貨櫃集散站。前項貨棧或貨櫃集散站業者，應向所在地海關申請登記及繳納保證金；其應具備之資格、條件、保證金數額與種類、申請程序、登記與變更、證照之申請、換發、廢止、貨櫃與貨物之存放、移動、通關、管理及其他應遵行事項之辦法，由財政部定之。」交由專業

¹⁸⁵ 全國法規資料庫，關稅法，<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=G0350001>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 10 日）。

機構協助認定。又行政機關為確實釐清事實真相及狀態證據，亦得對待證事實有關之人、地、物等實施調查與勘驗，倘若當事人違反其協力義務，拒絕到場陳述意見或提供必要之文書、資料或物品等，致使行政機關若基於錯誤之事實而作出不正確之決定時，肇生不利之後果則由當事人自行承擔。且在事後之法律救濟程序中，不得再主張行政機關為進充分調查之義務或行政瑕疵，但如是除非法律有特別之規定外，否則對於其協力調查義務之違反不得施以其他制裁。

行政執行是對人民權利的一種強制干預，故行政執行人員於實施行政執行時，應主動出示身分識別證件，且應查明義務人之身分，以免因執行錯誤而發生侵害人權之爭議，查行政執行法第 5 條第 3 項規定：「執行人員於執行時，應請義務人出示足以證明身分之文件；必要時得命義務人或利害關係人提出國民身分證或其他文件。」續引行政執行法施行細則第 12 條進一步規定：「執行人員於行為或不行為義務之強制執行及即時強制時，應由義務人或可為其代表之人在場；如無此等人在場時，得由鄰居或就近自治團體之職員在場。」透過第三者在場亦可防止發生侵害人權之爭議。如果涉及刑事案件則應依刑事訴訟法第 128 條¹⁸⁶持搜索票才能進入私有土地或廠區內進行搜索或採刑事訴訟法第 131 之 1 條：規定經當事人自願性同意進入搜索，否則即產生程序瑕疵與證據瑕疵的不當舉證之行為。

一如前述，訴願功能在於行政機關內部之自我審查，以確保依法行政原則，保障人民合法權益，行政機關行使公權力雖屬於法有據，享有決定裁量與選擇裁量之空間，惟如果逾越權限或濫用權力、不行使裁量或違反一般法律原則仍屬違法，訴願程序屬行政救濟之一環，既言救濟，即是謀求權利保護之措施其目的在於排除侵害，所謂「無損害即無救濟」就是這種道理，因此訴願人提起訴願必須主張其權利或法律上之利益因為機關之行政處分違法或不當而遭受有損害，才具有訴願權能，以及當事人之適格；否則若無損害發生縱使行政處分違法，仍尚不得提起訴願之行政救濟。查行政訴訟法第四條、第五條之規定，提起行政訴訟必須履行訴願前置程

¹⁸⁶全國法規資料庫，刑事訴訟法，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSearchContent.aspx?pcode=C0010001&kw=%e6%90%9c%e7%b4%a2%e7%a5%a8> (最後瀏覽日 2021 年 9 月 10 日)。

序者，限於撤銷訴訟與課以義務之訴兩種訴訟。於前者係針對侵害權益之行政處分或稱之為不利處分或負擔處分，顧名思義，這種處分一但發生效果，在未經撤銷之前，必然已直接對訴願人產生法律上之不利益，如損害其權利或利益。至於因為課以義務之訴而須先行之訴願程序，因為係指對機關不回應或拒絕人民依法申請之案件或無作為，其目的在於能夠獲得所申請之授益處分，必須該申請人對此授益處分之作成在法律上享有公法上之請求權時，始有損害可言。所以在行政法理之發展上，公法請求權其實與此類給付訴訟息息相關。

關於行政執行乃對人民權利強制干預之狀態，執行機關稍有不慎極容易侵害到人民權利，因此法律即賦予人民對不當執行之行政救濟途徑，查行政執行法第九條規定：「義務人或利害關係人對執行命令、執行方法應遵守之程序或其他侵害利益之情事，得於執执行程序終結前，向執行機關聲明異議。前項聲明異議於執行機關認為其有理由者應立即停止執行，並撤銷或更正已為之執行行為；認其為無理由者，應於十日內加具意見，送達直接上級主管機關需於三十日內決定之，且行政執行除法律另有規定外，不會因為有聲明異議而停止執行，惟如果執行機關視情況有必要之情形，得依職權或申請之事件而停止。惟，最高行政法院 97 年 12 月第三次庭長法官聯席會議變更實務見解，會中決議認為：「行政執法第 9 條規定旨在明定義務人或利害關係人對於執行命令、執行方法應遵守之程序或其他侵害利益之情事，如何向執行機關聲明異議，以及執行機關如何處理異議案件之程序，並無禁止義務人或利害關係人於聲明異議而未或救濟後向法院聲明不服之明文規定，自不得已該條規定作為限制義務人或利害關係人訴訟權之法律依據，是在法律明定行政執行行為之特別司法救濟程序之前，義務人或利害關係人如不服該直接上級主管機關所為異議決定者，仍得依法提起行政訴訟。故採何種執行行為可以提起行政訴訟或提起何種類型之行政訴訟，應依執行行為之性質以及行政訴訟法相關規定，故個案認定，與其具備行政處分之性質者應依法踐行訴願程序。」惟此行政執执行程序中產生之聲明異議及行政爭議訴訟，亦應謹限制於對執行命令或方法違法侵害權利之訴，不應該與對於原始行政處分之不服來混為一談。

對於人民申請行政救濟案件之處理期間，即會對人民產生權利之影響或損失，倘行政機關對於人民之申請案件，遲遲輕忽不做成決定或無作為時亦有怠忽職守之情形，故依行政程序法第 51 條：「行政機關對於人民依法規之申請，除法規另有規定外，應按各事項類別，訂定處理期間公告之。」訴願及行政訴訟程序旨在提供人民權利上之保護，其主要件包含程序即效力，例如訴願法第 95 條：「訴願決定效力」與行政訴訟法第 214 條以下「行政訴訟裁判效力」之規定，訴願程序在形式上雖係屬行政機關內部進行，但由於訴願必須遵循一定之要件及程序，並且訴願之決定具有法律拘束力，主要在保障人民權利所以具有預測性及可預見性，故在對於人民之訴願，機關受理與否以及處理之期間上在法律上即有明確之規定，不容許機關恣意擅斷，另外從實質功能而言，有如司法訴訟程序，故可稱謂之準司法程序，從目前每一年全國各機關經由訴願程序處理掉之案件，數量龐大，正因如此一般均認為訴願制度具有以下幾種功能：1.保障人民權利，2.紓減訟源以減輕行政法院之負荷，3.行政機關自我審查確保依法行政¹⁸⁷。

最後人民因國家違法行為讓自由或權利受有損害，國家應依憲法第 24 條：「凡公務員違法侵害人民之自由或權利者，除依法律受懲戒外應負刑事及民事責任，被害人民就其所受損害，並得依法律向國家請求賠償」；次查廢棄物清理法第 72 條之主管機關對其怠於執行職務之行為規定辦理，亦且同時承擔國家賠償法所賦予之賠償責任，惟人民的自由或權利，仍須因國家合法實施行政行為而遭受損失而論，國家行為雖然沒有不法與有責之說，但是基於法治國家原則之下，對於人民基本權利之保障與負擔平等之原則，故國家因為機關之過失而應予人民適當之補償，此即所謂「行政上損失補償」的基本概念。故我國實務上對於行政損失補償，爰依國家賠償法¹⁸⁸第七條：「國家負損害賠償責任者，應以金錢為之。但以回復原狀為適當者，

¹⁸⁷參林合民、李震山、陳春生、洪家殷、黃啟禎合著，行政法入門，元照出版有限公司，2015 年 9 月，頁 232-298。

¹⁸⁸全國法規資料庫，國家賠償法，<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=I0020004>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 11 日）。

得依請求，回復損害發生前原狀。前項賠償所需經費，應由各級政府編列預算支應之。」以及審酌個別行政法的規定為國家賠償之法理基礎。



第五章 案例分析

第一節 案例一 廢輪胎資源回收業違反廢棄物清理法案

表-12：案例一、廢輪胎資源回收業違反廢棄物清理法案，最高法院 106 年台上字第 3231 號刑事判決，裁判日期：106 年 11 月 2 日，裁判案由：違反廢棄物清理法。本案歷年判決共計有 3 次判決臚列如下：（作者自行整理）

法院	案號	裁判結果
臺灣桃園地方法院 裁判日期： 105 年 3 月 24 日	104 年度訴字第 376 號判決 ¹⁸⁹	羅 0 恩未依廢棄物清理法第 41 條第 1 項規定領有廢棄物清理許可文件，從事廢棄物處理，處有期徒刑壹年五月。
臺灣高等法院 裁判日期： 105 年 12 月 13 日	105 年度上訴字第 1071 號判決 ¹⁹⁰	原判決撤銷 羅 0 恩未依廢棄物清理法第 41 條第 1 項規定領有廢棄物處理許可文件，從事廢棄物處理，處有期徒刑壹年五月。未扣案犯罪所得新台幣三十二萬元沒收，如有全部沒收或不宜執行沒收時追徵期價額。
最高法院 裁判日期： 106 年 11 月 02 日	106 年台上字第 3231 號判決 ¹⁹¹	上訴駁回
案件事實 一、查羅 0 恩明知從事廢棄物處理，應依廢棄物處理法 41 條第 1 項規定，向直轄市、縣（市）主管機關或中央主管機關委託之機關申請核發公民營廢棄物清除處理機構許可文件後，才可以從事廢棄物之處理，亦明知所經營之翊全行僅領有應回收廢棄物回收業之執照，而沒有領取清除、處理廢棄物的相關許可，竟然基於未依法領有許可文件而從事廢棄物處理之犯意，自民國 100 年間起，接續向蔡 0 圍所經營的介華公司購買他向輪胎處理廠所購得的廢棄輪胎乃經由拆解、粉碎後，混雜有棉絮、破碎橡膠片雜質及鐵絲的		

¹⁸⁹司法院法學資料檢索系統網，臺灣桃園地方法院 104 年度訴字第 376 號刑事判決，
[judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TYDM%2c104%2c%e8%a8%b4%2c376%2c20160324%2c1](https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TYDM%2c104%2c%e8%a8%b4%2c376%2c20160324%2c1)
（最後瀏覽日 2021 年 9 月 17 日）

¹⁹⁰司法院法學資料檢索系統網，臺灣高等法院 105 年度上訴字第 1071 號刑事判決，
<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TPHM%2c105%2c%e4%b8%8a%e8%a8%b4%2c1071%2c20161213%2c1>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 17 日）

¹⁹¹司法院法學資料檢索系統網，廢輪胎再回收違反廢棄物清理法案最高法院 106 年台上字第 3231 號刑事判決 <https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>（最後瀏覽日 2021 年 7 月 13 日）。

廢棄物，並於購買後起結至民國 102 年 11 月 12 日止，在位於桃園縣龍潭鄉成功路之工廠內，以磁鐵吸引、機械設備震動、篩選、過濾及抽風設備排出等方式，處理上揭向介華公司所購買之廢棄物進行處理，其中將內含物之鐵絲予以分離、抽取，而為廢棄物的處理行為。本案嗣經檢察官於民國 103 年 10 月 23 日前往上開工廠進行勘驗，查獲該工廠內仍放置有上揭廢棄物（占地 1161.29 平方公尺、總重量約 1780 公噸）。

二、本案件得經由內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊移送桃園地方法院檢察署檢察官偵查起訴。

貳、系爭事證

一、原告（檢方）雙方之爭點經查檢方見解依訊據被告羅 0 恩坦承自民國 100 年起陸續向蔡 0 圍所經營之介華公司購買鋼絲，期間為至檢警方於民國 102 年 11 月 12 日查緝時為止，被告 1.矢口否認有違反廢棄物清理法之行為，被告自始仍認為其向介華公司所購買之物品並非屬於廢棄物，該行為僅屬於再利用之行為且應該只是屬於再利用分類之行為，且介華公司為依法登記公告再利用之公司，故被告自始當無違反廢棄物清理法之犯意，2.查緝員莊 0 國於庭上作證時都表示無法當場認定上揭鐵絲是否為廢棄物，是此，3.更難要求僅有國中學歷之被告羅 0 恩能夠了解廢棄物清理法如此複雜之相關法令，並且 4.桃園市政府環保局查緝員莊 0 國等人於當日稽查時僅以違反廢棄物清理法第 27 條第 2 款為行政裁處，顯然其等亦認為被告並沒有違反廢棄物清理法第 46 條第 1 項之犯意行為，司法單位竟然於相隔 1 年後，才因認為被告遲延處理而將以終結且經行政裁罰之行為已違反廢棄物清理法第 46 條第 1 項重新移送偵辦；縱使認為被告主觀上具有違反廢棄物清理法之故意，4.被告其因僅有國中學歷，亦應得適用刑法第 16 條規定減輕或免除其刑等云云。

二、係就被告表示其經營之翊全行有在 99 年、100 年間陸續以鋼絲的名義，向介華公司購買上揭所示之物品，業據證人蔡 0 圍於法院審理中證述明確並有介華公司所開立之收據為憑，而廢棄物清理法就廢棄物之概念未為定義，然所謂廢棄物依一般社會大眾揭能理解之通俗性觀念，當指沒有利用價值而經拋棄之物，亦即產生者主觀上擬予廢棄、或產生者主觀上雖尚不擬廢棄，但客觀上已對產生者不具效力者，即係廢棄物（爰引最高法院 101 年度台上字第 589 號¹⁹²判決意旨參照），亦即應以「經拋棄」、「主觀上擬予廢棄」、「雖尚不擬廢棄，但客觀上已對產生者不具效用」等判斷標準，來界定是否符合「廢棄」之概念，而非由物品、物質之種類來界定是否屬廢棄物，且因上述條文亦未將使用「產品」名稱之物質排除於廢棄物之概念以外，是此；縱使使用「產品」或其他名義，然若該物品之持有人有將之棄置之客觀行為，或於個案中依客觀上之具體綜合判斷，可認為該物品之持有人主觀上有將該物品廢棄之意圖，或該物品於客觀上對持有人業不具效用而應予廢棄時，因已符合前揭廢棄物之認定標準，仍無礙於將之認定為廢棄物。

三、經查證人即任職於桃園市政府環保局江 0 懿於本院審理中證稱其於民國 103 年 9 月 11 日前往被告工廠稽查時，有看到大量混合鐵絲、棉絮、破碎橡膠片及鐵絲屑之廢棄物研判該物應屬於廢棄物之證詞。

¹⁹²司法院法學資料檢索系統網，最高法院 101 年台上字第 589 號刑事判決
<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 17 日）

- 四、再參證人介華公司蔡 0 圍於法院審理中所證稱：「介華公司販賣予被告之鋼絲是從輪胎處理廠出來的，是她們處裡也就是粉碎、初步分離後的下腳料，介華公司有回收再利用的執照就可以購買這些鋼絲。因為我們沒有處理執照，只有清除跟再利用的執照，所以不能從事輪胎處理廠取得的鋼絲，必須依照廢棄物清理法取的執照才能處理。販賣予被告的鋼絲中一定有夾雜一些尼龍、棉絮等、肉眼即可看得出來」等語，顯然證人蔡 0 圍主觀上亦認為其向輪胎處理廠所購得再售予被告之物為廢棄物，否則其蔡姓證人當無須強調因介華公司無廢棄物處理執照，故未進一步處理向輪胎處理廠購得之物乙節之必要。
- 五、然續依證人桃園市政府環保局稽查員江 0 懿於法院審理中即證稱：「再利用機構有千百種，不一定會有產品生產出來，例如批發零售業也有可能再利用，也有可能申請再利用機構，但批發零售業只是買賣，不一定可以生產產品出來。再利用機構處理後總是有無法在處理、再利用的物品，而且如果不是他當時申請的產品，這部分就要依狀況來判斷是產品還是廢棄物，有些該公司沒辦法處理的，就會再給別家機構看是要清除處理或是再利用。不管事前端的還是後端的清除機構、處理機構都需要申請許可，而再利用機構要經過檢核通過，如果沒有經過檢核也是違反廢棄物清理法之規定。」等語明確，是此再利用機構本即非一定會有產品產出。
- 六、再參以證人蔡 0 圍於法院審理時所證稱介華公司字輪胎處理廠取得輪胎粉碎後之物品，即未做任何處理再行販賣予被告，顯然介華公司並未進行產品之生產，便直接將自輪胎處理廠購得之物品轉售予被告。故再利用公司所出售之物，並非即無認定為廢棄物之可能。則縱使被告係向依法登記公告為再利用公司之介華公司，且乃以「鋼絲」名義購得由某輪胎處理廠所產出混雜有鋼絲、棉絮、橡膠片等之物品，亦無礙於此等物品實際上為廢棄物之認定。
- 七、又依據證人即任職於桃園市政府環保局稽查員莊 0 國在法院審理中表示：於 102 年 11 月 12 日系因接獲民眾陳情而前往上開工廠進行稽查，只以民眾陳情內容為稽查重點，故於稽查中未發現被告有鑄熔、抽金之行為，然會認定被告有汙染環境之行為乃依據排出於工廠外之棉絮等即屬廢棄物，惟其未就上開工廠鐵皮屋內之物品是否為屬於廢棄物來進行判斷，環保局亦於 102 年 12 月 16 日以被告違反廢棄物清理法第 27 條第 2 款規定，依同法第 50 條第 3 款裁處罰鍰新台幣 1200 元整。
- 八、佐以檢方事證其乃以被告主觀上知悉向介華公司購買之物為廢棄物而論處，其依據來自於：被告於警詢中即供稱向介華公司購買時也知道該物品是廢輪胎處理後的東西，係因屬廢輪胎處理後所得顧會帶有少量棉絮、破碎橡膠片，乃於法院準備程序中復就向介華公司以「鋼絲」名義購買之物品內原本就有棉絮、橡膠片等乙節不予否認。再參被告排出工廠外之棉絮數量亦甚鉅。故法院主觀上認定被告當已知悉此等物品係來自於輪胎處理廠廢輪胎處理後所得，且雖於事後係以「鋼絲」之名義購買，但被告亦知悉所購的物品內參雜有相當數量之棉絮、橡膠等雜質，堪予認定。
- 九、次查被告所經營之翊全行經核准設立於民國 93 年 10 月 12 日，其被告之妻鍾 0 榛所經營之翊駿型乃自民國 99 年 6 月 9 日起即領有應回收廢棄物回收業登記證，乃其被告於民國 100 年 3 月 31 日將翊駿行變更為翊全行，此有商業登記抄本為憑，故被告從事

廢棄物回收業已有相當之時間，就廢棄物當有相當之認識，對於其向介華公司所購得之物品屬於廢棄物，當無不知之理。且再參以被告於警詢中就所使用「廢棄物」乙詞，被告均未加以反駁，亦在偵查中表示「就開始回收『廢棄物』用震動方式將大小的鐵絲區分」等語，顯見被告於主觀上亦知悉該物品屬於廢棄物，甚為灼然。

十、而被告於法院審理程序中，先改口稱向介華公司購買「鋼絲」時都沒有雜質，是做的過程中不知道為何會產生雜質云云，再改口稱其是事後被稽查，去詢問別人才知道向介華公司購買之物係來自廢輪胎處理後得來，其被告是向介華公司購買鐵絲。而為與先前所稱均為完全不同之答辯，其所辯因前後不一而無足憑採，反益徵其主觀上確知向介華公司購買之物品為屬「廢棄物」無訛。否則當無更改答辯內容之必要。

十一、引證被告於上開工廠內有為廢棄物之處理行為：係按廢棄物清理法第 46 條第 4 款所規定之犯罪構成要件行為，計有「儲存」、「清除」及「處理」三者過程，經查被告於法院審理準備程序中供承係以向介華公司購得物品後，先以磁力、輸送、震動、過濾等物理方式進行處理，故被告所採用之行為算是廢棄物處理，而且證人江 0 懿於偵查中稱經破碎後的輪胎不屬於應回收廢棄物，照理說應該申請處理機構許可證，被告沒有申請許可證就直接在廠內處理，這樣是違反廢棄物清理法第 41 條，當時是由稽查科認為處理行為。江員於 103 年 9 月 12 日再次前往上開廠址稽查後亦認同稽查科，所認為被告之行為乃屬於處理行為，不屬於應回收廢棄物，其理解為整顆輪胎才能算是應回收廢棄物，故被告所稱其所為僅屬分類行為，當屬無據，不值為採。院方則以其主觀上當有違反廢棄物清理法之故意，甚屬灼然判斷之。

十二、又查公訴期間經查詢證人蔡 0 圍與證人江 0 懿兩人供稱，被告處理前揭廢棄物之期程為民國 100 年起至 102 年 12 月 12 日為止。

十三、案依廢棄物清理法處罰鍰案件涉及刑事責任者，應分別處罰、本案始於民國 102 年 11 月 12 日首次稽查並開立違反廢棄物清理法限期改善通知書及 102 年 12 月 16 日開立裁書書，系認定被告經營之翊全行違反廢棄物清理法第 27 條第 2 款規定依同法第 50 條第 3 款處罰鍰 1200 元，首次稽查並未就被告是否違反廢棄物清理法第 41 條第 1 項之情事進行裁處，而係於 102 年 12 月 12 日再度前往被告上開工廠進行稽查時方認定被告未領有廢棄物清除處理許可文件而再次進行裁罰違反廢棄物清理法第 41 條第 1 項之規定裁處 6 萬元罰鍰並停止營業。

十四、查被告恣意以稽查員莊 0 國為迴避其可能違反公務員舉發犯罪義務，方稱其未就被告有無違反廢棄物清理法第 41 條第 1 項行為進行認定云云置辯，且其所辯亦明顯與上開規定瑣事行政裁罰及刑事處罰並行不悖之情相違背，所辯自屬無稽，無足憑採。

十五、對於實際堆置廢棄物之數量查檢察官於民國 103 年 10 月 23 日前往被告上開工廠勘驗初步估計約 1780 公噸，為被告所稱其廢棄物重量僅約 400 或 500 公噸等云云置辯，被告全未提出任何資料以為佐證，自難採信。

叁、法院觀點

一、除有正當理由而無法避免者，不得因不知法律而免除刑事責任。但按其情節，得減輕其刑，刑法第 16 條有明文規定，此係指行為人就其行為可能危及法益或造成法益侵害而為法所禁止乙節欠缺認識，尚非要求行為人對於自己行為觸犯某特定法律條文有所認

識，否則若除法律專業人士外，其餘他人所為之不法行為均得以「不知法律」為由，對於被告向介華公司所購買之物是否屬廢棄物係對於事實之認識，當與對於行政法令有無認識或認識有無錯誤，絲毫無涉，且法院業敘明被告主觀上知悉向介華公司購買者為廢棄物，並有違反廢棄物清理法之犯意於前，辯護人此部分所辯當屬無據，不足為採。被告當查獲時年約 40 歲上下智識程度為國中畢業，當已有相當之社會經歷，當不得在毫無相關根據與合理解釋之情形下，未透過諮詢法律專業人士之正當途徑以求釐清即自認其所為僅屬廢棄物之分類行為，率爾自信己身所為無觸法之虞。

二、況且被告在偵查中即供稱其於事後有詢問一些環保技師，該位環保技師表示被告於上開工廠內所為之行為算是廢棄物處理行為，故顯被告有其益徵諮詢之專業人士，以避免觸犯廢棄物清理法等相關法令，嗣後竟仍捨此不為，當不得於事後反執此主張被告對於刑罰法令之認識錯誤係無法避免，至臻灼然，故被告辯稱欠缺不法意識毫無理由，洵無足採。

三、然因法院認定本案被告違反廢棄物清理法犯行時間為民國 100 年間起至 102 年 12 月 12 日止，爰審酌被告未領有清除、處理廢棄物之相關許可，明知應僅得從事廢棄物之回收，竟任意從事廢棄物之處理行為，致生損害於環境衛生，犯後猶飾詞矯飾，全無悔意，犯後態度非佳，兼衡犯罪之動機、目的、手段、違反義務之程度、智識程度為國中畢業、家境小康等一切情狀、量處所示之刑以示警惕。

四、次查第二審台灣高等法院之見解：查，被告前因商業會計法等案件，經原審 101 年度判決應執行有期徒刑 1 年，再經本院 102 年度上訴乃於 103 年度判決採以易科罰金執行完畢，固被告有前案紀錄可稽，然因被告違反廢棄物清理法犯行時間為 100 年起至 102 年期間，當非屬受有期徒刑之執行完畢後，5 年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，尚不得依刑法第 47 條第 1 項之規定論以累犯而加重其刑。

五、惟 104 年 12 月 30 日修正公布，於 105 年 7 月 1 日施行之增訂刑法第 38 條之 1 第 1 項規定：「犯罪所得，屬於犯罪行為人者沒收之。但有特別規定者，依其規定」、第 3 項規定：「前 2 項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額」。增訂刑法第 38 條之 2 第 1 項規定：「前條犯罪所得及追徵之範圍與價額，認定顯有困難時。得以估算認定之。」原審未及審酌上開相關沒收規定之修正及增訂，爰依最有利被告之方式予以估算被告未被扣案之犯罪所得為 32 萬元沒收。如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

肆、事證研判

一、物證方面：本案中所稱之為鋼絲、鐵絲、橡膠片及棉絮等物品在司法人員主觀上之判斷屬於「廢棄物」（係源自被告本身之認知），審理判決乃依違反廢棄物清理法第 46 條第 4 款之規定處罰被告。

二、人證方面：查蔡 0 圍證詞亦顯該物為廢輪胎經處理後之物，且介華公司屬於合法清除業者，被告翊全行之行為乃屬於廢棄物處理之後端稱之為「下腳料」或「再生料」亦屬環保署公告資源回收物，且該廢輪胎有屬於買賣契約之有價行為亦非被拋棄無價值之物，次查環保局稽查員莊 0 國於作證時都表示無法當場認定鐵絲是否為廢棄物，故第一次 102 年 12 月稽查時僅以違反廢棄物清理法第 27 條第 2 款裁處新台幣 1200 元罰鍰；

而司法機關竟於事隔一年後才因認為被告延遲處理而將已終結且經行政裁罰之行為重新移送偵辦；另外 103 年 9 月再次前往稽查後環保局稽查員江 0 懿改認定該廢輪胎破碎後之鐵絲、橡膠片等物即認為是廢棄物等語。前揭事證於法條中查無「下腳料」之稱謂。況且廢棄物之認定查廢棄物清理法第 2 條第 1 款：1.被拋棄者、2.滅失原效用、被放棄原效用、不具效用或效用不明者，是此，端查廢輪胎經破碎後屬於有價值和具有使用效能並且不是被拋棄之物，故不能稱之為「廢棄物」。亦應審視物質特性與實際情況來做更深入之分析。

三、綜合研判：係經綜合研究後廢輪胎經破碎後屬於應回收廢棄物之「再生料」，故產生該證物是屬於「一般廢棄物」或「指定公告應回收廢棄物」；另外被告是屬於「一般廢棄物回收清除處理業者」或是「指定公告應回收廢棄物回收處理業者」。應酌參「應回收廢棄物回收處理業管理辦法¹⁹³」、「經濟部事業廢棄物再利用管理辦法¹⁹⁴」及「資源回收再利用法¹⁹⁵」之規定辦理；臚列以下情況作為本案例之分析基礎。

伍、案件分析

一、檢方觀點乃係依據行政院環境保護署於 105 年 7 月 22 日環署廢字第 1050059000 號函示：「廢輪胎經本署公告應回收廢棄物處理業處理後產生之再生料及其他廢棄物，再交由後端業者以其他物理行為分離，應屬處理行為」，次查依『應回收廢棄物回收處理業者管理辦法』第 3 條第 3 項規定：「再生料：指應回收廢棄物經回收處理後，經中央主管機關認定者或其產出事業廢棄物符合廢棄物清理法第 39 條規定進行再利用，不受該法第 28 條、第 41 條之限制」。；承辦法院主觀上之認知乃從「廢棄物被拋棄或無使用效能者」則依廢棄物清理法第 28 條、第 41 條規定辦理。而且法院對於本件案例判決羅 0 恩違反廢棄物清理法第 46 條：未依廢棄物清理法第 41 條第 1 項規定領有廢棄物處理許可文件，從事廢棄物處理，處有期徒刑壹年五月。未扣案犯罪所得新台幣 32 萬元沒收，如有全部沒收或不宜執行沒收時追徵期價額。最為最終審理之判決，全案不得再上訴。合先敘明。

二、本文評析：

(1)、引用法院判決觀點採被告違反廢棄物清理法第 46 條第 4 款前段：「未依第 41 條第 1 項規定領有廢棄物清除、處理許可文件，從事廢棄物儲存、清除、處理」。承上所述研究生發現廢輪胎係乃可再利用之料材，其中所含鋼絲與橡膠片有其再利用工業循環經濟之價值，次查廢棄物清理法第 2 條所稱：廢棄物指 1.被拋棄者 2.滅失原效用、被放棄原效用、不具效用或效用不明者。對於本案例之研討首先要釐清廢輪胎破碎物是何種性質？於是詳查「廢輪胎回收儲存清除處理方法及設施標準¹⁹⁶」同法第 1 條：「本標準依廢棄物清理法第 18 條第 1 項規定訂之」。同法第 2 條第 6 款：「破碎處理：指利用冷凍、

¹⁹³全國法規查詢資料庫，應回收廢棄物回收處理業管理辦法，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0050051>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 19 日）。

¹⁹⁴全國法規查詢資料庫，經濟部事業廢棄物再利用管理辦法，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0030047>

¹⁹⁵全國法規查詢資料庫，資源回收再利用法，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0050049>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 19 日）。

¹⁹⁶全國法規查詢資料庫，廢輪胎回收儲存清除處理方法及設施標準，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0050060>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 19 日）

機械力、化學溶劑或其他方式，使輪胎成為碎片或粉粒之處理方式」。於是溯源查廢棄物清理法第 41 條第 4 款條文內容依第 18 條第 1 項規定不受前條之限制，即所謂從事廢輪胎破碎處理『不需申請核發許可文件』，僅需加強防護措施以避免汙染環境；由此事證明本案例一之判決，實有未符合經驗法則及論理法則，似有判決不適用法令及判決不備理由或理由矛盾之違背法令之誤。

(2) 本案之證物廢輪胎系屬屬於政府公告之應回收廢棄物，其關於被告之處理程序則應依「應回收廢棄物回收處理業者管理辦法」第 1 條：本法依廢棄物清理法第 18 條第 3 項及第 4 項規定訂之（詳廢棄物清理法第 18 條第 3 項為經中央主管機關指定公告一定規模以上應回收廢棄物之回收、處理業，應向『主管機關辦理登記』，並申報期回收、處理量參照），次查應回收廢棄物回收處理業者管理辦法第 3 條第 3 款：「再生料指應回收廢棄物經回收處理後經中央主管機關認定者或其產出之廢棄物符合下列規定之一者：1.依本法第 39 條規定進行再利用 2.依資源回收再利用法第 15 條公告或經申請核准為再生資源項目」該物品如屬於再生料爰引「經濟部事業廢棄物再利用種類及管理方式¹⁹⁷」及「廢棄物清理法第 39 條：事業廢棄物之再利用應依中央目的事業主管機關或中央主管機關規定辦理，不受第 28 條、第 41 條之限制」，接續上述則再參「經濟部事業廢棄物再利用管理辦法」同法第 1 條：「本法依廢棄物清理法第 39 條第 2 項規定訂定之」，第 2 條第 3 項：「前項再利用機構已經政府機關登記有案或依法律規定免辦理登記之農工商場」。而續同法第 19 條第 3 項：「再利用機構有下列情形之一者免依前項規定做成再利用製成用水量、用電量及汙染防治操作情形紀錄 1.僅以商業再利用機構資格收受事業廢棄物」，是此，即產生何謂依法律規定免辦理登記之農工商廠（場）。法無明文規定，或言引上述之「廢棄物清理法第 39 條：事業廢棄物之再利用應依中央目的事業主管機關或中央主管機關規定辦理，不受第 28 條、第 41 條之限制」。綜此論述：本案證物如屬於可再利用之再生料廢棄物，即不受廢棄物清理法第 41 條之限制。如以社會習慣說與通說論目前資源回收商比比皆是，更有許多在場內從事資源回收分類之行為，亦無向當地環保局申請再利用或資源回收許可，例如慈濟每個資源回收點或隨處可見之拾荒者有嗎？此重判似司法人員將所有之廢棄物行業僅視為『清除、處理業』而沒有端視到『資源回收、再利用業』之存在與重要性，因為當前我國循環經濟最底層的螞蟻雄兵均倚靠資源回收、再利用業即俗稱之「舊物商」。

(3) 如果將本案所供稱之再生料，係源自環保局公告回收之證物(廢輪胎分離後之鐵絲、項膠片等)視為資源回收再利用物品，本文之觀點亦可引用「資源回收再利用法」查同法第 1 條：「為節約自然資源使用減少廢棄物產生促進物質回收再利用，減輕環保負荷，建立資源永續利用之社會」及查同法第 2 條第 4 款：「再生利用：指改變源物質形態或與其他物質結合，供作為材料、燃料、肥料、飼料、填料、土壤改良等用途，或其他經中央目的事業主管機關認定之用途，使再生資源產生功能之行為」續查經濟部事業廢棄物再利用種類及管理方式之內容編號 1 廢鐵：再利用用途為鐵製品、煉鋼原料、鑄鐵原

¹⁹⁷植根法律網，經濟部事業廢棄物再利用種類及管理方式，

<https://www.rootlaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=A040100051006400-1000209>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 18 日）。

料等、編號 28 廢橡膠：再利用用途為建材原料、瀝青混凝土粒料、橡膠製品原料、再生油品原料或輔助燃料等。續查資源回收再利用法第 22 條-24 條我國政府更有所為鼓勵輔導獎勵措施以促進資源回收再利用之循環經濟。接續論述本案之廢輪胎等物質，如認定為資源回收再利用料則將依照資源回收再利用管理法裁罰之，查同法第 26 條第 4 款：「違反依第 15 條第 2 項或第 4 項所訂之管理辦法者，處新台幣 3 萬元以上 15 萬元以下罰鍰。經通知限期補正或改善，屆期仍未補正或完成改善者，按日連續處罰；情節重大者得處一個月以上一年以下停工或停業處分，必要時予以歇業處分」。故依此則引用經濟部事業廢棄物再利用種類及管理方式內容編號 1 廢鐵：再利用機構應具備下列資格『領有工廠登記證或符合免辦理登記規定之製造業』、編號 28 廢橡膠：再利用機構應具備下列資格『領有工廠登記證或符合免辦理登記規定之製造業。但電力供應者不在此限』。是此端查，如果被告工廠乃依法領有工廠登記之製造業，則將不受廢棄物清理法第 28 條（再利用除外）及第 41 條（核發許可後始得受託清除處理廢棄物業務）之限制，顯即屬於不需要申請廢棄物清除處理許可證之「再利用」行業別。故本案亦可合乎廢棄物清理法第 39 條之規定適法妥處。

- (4) 關於所排出之棉絮等汙染係採違反廢棄物清理法第 27 條第 2 項、同法第 50 條處新台幣 1200 元罰鍰之行政處罰辦理；依法裁處。另查其排放之廢棉絮如果集塵方式妥當不在外排，亦可屬於經濟部事業廢棄物再利用種類及管理方式內容編號 49 廢人造纖維：再利用機構應具備下列資格『領有工廠登記證或符合免辦理登記規定之製造業』同屬於公告列管之資源回收再利用物質。假設本案被告未領有工廠登記證即屬於違反工廠登記之行為，主管機關可以要求工廠停工或輔導申請工廠登記。
- (5) 本文對於第二審法院採用民國 104 年 12 月 30 日修正公布之增訂刑法第 38 條之 1 第 1 項規定「處以沒收或追徵其價額論處」沒收犯罪所得新台幣 32 萬元提出疑議，查本案係發生於民國 102 年間具法律「不溯及既往」、「從舊從輕」與「特別法優於普通法」之法律原則，其審判所引用之法理似與適法性不妥。
- (6) 由此案例發現未來將可能導致社會上，實際從事資源回收之基層環保業者望之卻步，而不再投資或鼓勵後進從事環保業（含廢棄物清除業、處理業、資源回收業、再利用業），尤其司法人員以及目前立法之法律，對於實務上之廢棄物或再利用物之分類與許可制或登記制之區別，目前在條文上解釋得不夠明確，囿因如此，再利用業者與資源回收業者如一不小心，就會被司法機關採以違反廢棄物清理法第 41 條第 1 項而處以有期徒刑，這種嚴刑與分類不明確之情況下，將會對於國家「循環經濟」政策之推展是一大損失，更在應接世界環境保護潮流意識下產生了一層層的阻礙。讓有心從事資源回收再利用之年輕人無所適從；最後結論期盼我國政府在資源回收業及再利用業之管理制度上要走向鼓勵創業及輔導獎勵之方向。另關於廢棄物俗稱之垃圾清除處理業當以目前之規範為主體；因為以目前實務上舉凡屬於無效用之廢棄物均採以焚化處理為主、掩埋為輔；故較無疑議。

第二節 案例二 清除業者違反廢棄物清理法案

表-13：案例二、清除業者違反廢棄物清理法案，臺灣高等法院臺南分院 93 年度上訴字第 1022 號刑事判決，裁判日期：94 年 8 月 3 日，裁判案由：違反廢棄物清理法第 46 條。本案歷年判決有地院與高院 2 次審判決臚列如下：（作者自行整理）

法院	案號	裁判結果
臺灣臺南地方法院	93 年度訴字第 812 號判決 ¹⁹⁸	甲 00 未依廢棄物許可證內容儲存、處理廢棄物，處有期徒刑壹年陸月。
臺灣高等法院臺南分院	93 年度上訴字第 1022 號刑事判決 ¹⁹⁹	原判決撤銷 甲 00 無罪

案件事實

甲 00 為清好有限公司負責人該公司向台南市環境保護局領有廢棄物清除許可證，從事接受事業委託清除廢棄物之業務，甲 00 明知該公司經主管機關核准之廢棄物清除許可證之內容，僅可將事業廢棄物收集運輸制處理地點以焚化或掩埋方式處理，而未經台南市環保局許可儲存或處理廢棄物之事項，竟未依照前揭許可文件之內容，基於儲存、處理廢棄物之概括犯意，自民國 92 年間起，將自與該公司訂有委託清除廢棄物契約之事業機構處所受託清除之廢棄物中之鐵類、紙類及其他種類等之廢棄物後，即將前開鐵類、紙類等廢棄物（應稱：資源回收物）卸於該地面或設施內儲存，在收集販售予『舊貨商』之方式處理廢棄物（應稱：資源回收物），於 93 年 3 月 23 日經民眾檢舉併同台南縣環保局稽查人員當場查獲（該局人員已於同年 3 月 17 日先行開單處分並命限期改善）始得知上情。

二、本案經台南縣政府告發由台灣台南地方法院檢察署檢察官偵查起訴。

貳、係爭事證

一、經查檢方見解依訊據被告甲 00 為清好公司之負責人，該公司領有台南市環保局廢棄物清除許可證，其自 92 年間起載運廢棄物至該公司地點撿拾分類其中可回收之鐵類、紙類等廢棄物後，儲存於該地後再轉賣予舊貨商（應稱回收商）等事實供承不諱，惟否認有何違法犯行，辯稱：伊是做資源回收，並沒有處理，在案發地點所置放的是『資源』不是『廢棄物』等論述。

二、另據台南縣環保局稽查員即證人陳 0 勳亦於偵查中證稱：查獲當日現場已經有在做分類工作等語，次查廢棄物稽查紀錄表記載「經現場稽查、現場停放數部清除車輛正進行廢棄物之分類撿拾裝載」、「廢棄物飛散、汙水溢流」等情。

三、查以被告甲 00 為清好公司負責人，該公司許可文件為乙級廢棄物清除業者、處理

¹⁹⁸司法院法學資料檢索系統網，臺灣臺南地方法院 93 年度訴字第 812 號刑事判決，
<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TNM%2c93%2c%e8%a8%b4%2c812%2c20041015%2c1>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 22 日）

¹⁹⁹司法院法學資料檢索系統網，臺灣高等法院臺南分院 93 年度上訴字第 1022 號判決，
<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TNHM%2c93%2c%e4%b8%8a%e8%a8%b4%2c1022%2c20050803%2c1>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 22 日）

方式為焚化處理或掩埋處理，由上開許可文件內容雖列有處理方法為焚化處理或掩埋處理等之內容，然依「事業廢棄物儲存清除處理方法及設施標準²⁰⁰」第2條第1項第2款規定「清除」之定義既為「指事業廢棄物之收集、運輸行為」且清好公司核准許可又屬於清除許可證，被告甲00承認有撿拾分類之行為與在案發處堆置儲存其所清除之廢棄物中可回收之部分，再將撿拾分類之廢棄物賣予舊貨商，亦符合販賣他人作為原料等之再利用之處理行為，雖然被告甲00辯稱所為係「資源回收之行為」，然上開之行為已逾越主管機關核准廢棄物「清除」之定義中所謂收集儲存運輸之行為。

四、被告甲00有前科在案仍不知悔改，竟未取教訓，為圖私利而繼續未依廢棄物清理法許可證內容任意處理、儲存廢棄物破壞環境衛生，足認藐視司法及公權力，且犯後未能坦承犯行，飾詞卸責，態度難謂良好。

五、經行政院環境保護署94年3月30日環廢字第0940018546號函示：「廢棄物之「分類」行為並非屬『清除』之範疇，應屬「廢棄物儲存清除處理方法及設施標準」中所規範之『中間處理』行為，至於『撿拾』及『裝載』行為則屬事業廢棄物儲存清除處理方法及設施標準中所規範之清除行為之一部分，可認被告廢棄物之分類行為，並非屬被告清除處理許可證之『清除』之範疇，應屬上開條文中所規範之『中間處理』之處理行為。

六、另查被告援引據抗辯法令：行政院環保署94年1月5日環署工字第0940000822號函示：「一般廢棄物焚化廠廢棄物進廠管理規範²⁰¹」第4點規定焚化廠收受廢棄物應進行檢查，第7點規定「檢查發現有載運不得焚化之廢棄物時即照相存證，並依下列方式處理：（1）不得焚化之廢棄物無法撿拾分離者，原車載離運返、（2）不得焚化之廢棄物可撿拾分離者，清運者予撿拾分離後將不得焚化之廢棄物，由原車載離運返、或於廠方同意後存廠內、由原違規者集中清運離廠、」次查該署94年5月3日環署督字第094002997號函示：「焚化廠不得焚化下列廢棄物（1）有害事業廢棄物、（2）不可燃廢棄物、（3）不適燃廢棄物、（4）分選收集後之資源垃圾」。綜合規範意旨係為避免造成環境汙染並維護焚化廠設備正常使用，不得焚化之廢棄物應再進入焚化廠處理前分類出來，以達管理之目的。是此所謂『焚化處理前』包括廢棄物清運進入垃圾焚化廠前以及焚化廠內地磅區、傾卸區、儲存區執行檢查作業階段。足見行政院環境保護署（主管機關）認為「廢棄物之清除業者於廢棄物進入焚化廠之前，仍應先將不得焚化之廢棄物分離或將資源垃圾回收」。故被告甲00於其合法清除之廢棄物仔運至焚化廠或掩埋場（再利用廠係乃研究生補註）之前。經撿拾資源垃圾及將不得焚化之廢棄物分離。乃係依照行政院環境保護署法令行使，尚難認被告有從事「清除」以外之「儲存、處理」之行為。

七、依據被告行為責任之屬性即被告所稱在回收有用資源另行販賣（查行政院環保署稱之為資源垃圾）並非以物理、化學、生物、熱處理或其他處理方法，改變廢棄物

²⁰⁰全國法規查詢資料庫，事業廢棄物儲存清除處理方法及設施標準，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0050005>（最後瀏覽日2021年9月22日）

²⁰¹根植法律網，一般廢棄物焚化廠廢棄物進場管理規範，
<http://www.rootlaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=A040300061011500-0940105>

之物理、化學、生物特性或成分，達成分離、減積、去毒、固化或安定之行為，是尚不符合上開廢棄物儲存清除處理方法及設施標準第 2 條『中間處理』之涵意，陳姓稽查員於偵查中證述紀錄表記載之「被告作廢棄物分類工作」顯然為誤用「分類」之用語，自難作為被告有從事廢棄物「分類」之『中間處理』行為之不利證據。

叁、法院觀點

一、第一審法院係指被告甲 00 應依刑事訴訟法第 299 條第 1 項前段、廢棄物清理法第 46 條第 1 項第 4 款後段、刑法第 11 條前段、第 56 條判決。依違反廢棄物清理法處有期徒刑壹年陸月。

二、第二審法院係指綜上事證所述，尚無法證明被告有未依清除廢棄物許可證內容從事儲存、處理廢棄物行為，原審則然認定被告有違反廢棄物清理法第 46 條第 1 項第 4 款後段規定情事，被告甲 00 犯罪自屬不能證明。

三、原審疏未詳為調查，據予被告論罪科刑、洵有違誤。公訴人上訴指摘被告連續犯罪。固為無理由。被告上訴否認犯罪，則屬有據。原判決既有可議，自屬無法維持，應由本院撤銷之。爰改諭知被告甲 00 為無罪之判決。

四、另台灣台南地方法院檢察署移送 94 年度偵字第 3380 號案，認與本件有連續犯裁判上一罪關係，請求併案審理云云，因本件無法證明被告犯罪，自與併案部分無連續犯裁判上一罪關係，併案部分則應退回由檢察官再行偵辦。

肆、事證研判

一、物證方面：係查被告甲 00 為乙級廢棄物清除許可業者，經查獲之資源回收物亦屬於經分類撿拾出之可再利用物，後續再經由販賣給舊貨商予以產生再利用之價值，且依照一般廢棄物焚化廠廢棄物進場管理規範中明確廢棄物進入焚化處理前亦須完成分類作業始得以進場，故其分類、分離之作業亦屬清除許可證之作業範圍，亦非屬於處理業或再利用製造業之規範。

二、人證方面：查環保局稽查員陳 0 勳於偵查中證述：被告係在做廢棄物分類工作，且於現場稽查發現數部清除車輛正進行廢棄物之『分類』、撿拾、裝載，均稱被告有從事廢棄物分類行為。另查依照被告甲 00 於偵訊中強調：「係將所清除之廢棄物先於案發處所撿拾其中可回收之鐵類、紙類等廢棄物後，再將該鐵類、紙類等之廢棄物販賣予『舊貨商』，其餘廢棄物在運送載去焚化爐焚化及掩埋場掩埋。」

三、綜合研判：檢方則依照稽查員所述之證詞認定被告廢棄物之分類行為應屬事業廢棄物儲存清除處理方法及設施標準中所規範之『中間處理』之處理行為。另外至於『撿拾』及『裝載』之行為則屬前揭法條所規範「清除行為」之一部分。

伍、案件分析

一、檢方觀點係乃源自於廢棄物清理法第 46 條第 1 項第 4 款規定之犯罪結構要件，係爭於儲存、清除及處理之三種定位論，檢方之認知清除則指事業廢棄物之收集、運輸行為，至於處理則包含（1）中間處理：指事業廢棄物在最終處置前，以物理、化學、生物、熱處理、堆肥或其他處理方式，改變其物理、化學特性或成分，達分離、減積、去毒、固化或安定之行為。（2）最終處置：指衛生掩埋、封閉掩埋、安定掩埋或海洋棄置事業廢棄物之行為、（3）再利用：指事業機構產生之事業廢棄物自行

販賣、轉讓或委託做為原料、材料、燃料、填土或其他經中央主管機關及目的事業主管機關認定之用途行為；亦有「事業廢棄物儲存清除處理方法及設施標準」可供參酌。被告甲 00 收集一般事業廢棄物後，將其中鐵類、紙類等具有資源回收價值物撿拾分類之行為，以屬於廢棄物在最終處置前之「中間處理」之行為要件，即所謂透過人工撿拾分類行為已達成分離、減積之目的。

二、是以本案被告甲 00 縱然持有主管機關核發之乙級清除許可文件，蓋僅能為廢棄物之收集與運輸，而不能將廢棄物於最終處理前放置於特定地點或為其他處理行為，故被告之分類、分離之行為，已逾越被告所持有乙級清除許可證可容許之規範行為。

三、續查被告律師觀點，係源自行政院環境保護署為有效管理一般廢棄物焚化廠進場廢棄物之種類，避免造成環境汙染並維護焚化廠設備證廠使用已落實「一般廢棄物回收清除處理辦法」第 24 條之規定，函頒「一般廢棄物焚化廠廢棄物進場管理規範」其中第 3 條第 4 款規定：「分選收集後之資源垃圾：指經公告回收廢棄物項目及公告應回收之物品或其包裝、容器經食用或使用後產生之一般廢棄物，經相關單位選收集者」。不得進場焚化，其規範之意旨係為避免造成環境汙染並維護焚化廠設備正常使用，而且查依行政院環境保護署於 94 年 1 月 5 日環署工字第 0940000822 號函示「一般廢棄物焚化廠廢棄物進場管理規範」及 94 年 5 月 3 日環署督字第 094002997 號函示合先敘明。

三、本文評析：

- (1) 援引法院判決觀點及併同意被告律師之觀點，被告在進焚化化之分類、分離之資源回收行為應屬於廢棄物清理法之『清除』之規範，並不能將資源回收之分類、分離、減積之行為視為『處理』業，是此上論更已違反社會實務上之習慣說與通說。
- (2) 據本文實務上之理解廢棄物清除業者要進焚化廠（最終處理業）時即將接受進場前檢查及所謂地磅區、傾卸區、儲存區等三層之檢查作業階段。足見行政院環境保護署（主管機關）為減少碳排放量與維護焚化爐設備之運作長久性。即嚴格要求「廢棄物之清除業者於廢棄物進入焚化廠之前，仍應先將不得焚化之廢棄物『分離』或將資源垃圾『回收』」。故被告甲 00 於其合法清除之廢棄物運至焚化廠或掩埋場（再利用廠係乃研究生補註）之前。經撿拾資源垃圾及將不得焚化之廢棄物分離。乃係依照行政院環境保護署法令行使，尚難認被告有從事「清除」以外之「儲存、處理」之行為。
- (3) 據本文實務上之理解在於廢棄物清理法立法不夠明確，且與實務上之習慣性脫節，故容易造成司法單位在嚴格執法上之誤解，且容易造成「資源回收業者」之冤屈，特詳述目前於環保業實務經驗供參：基本應先將廢棄物區分為一般廢棄物及事業廢棄物（再細分為一般事業廢棄物與有害事業廢棄物）第一層為清除業包含收集、運輸、儲存及回收業，然上述所謂的『中間處理』應再區分為：如屬於物理性之方式則歸清除業，如採物理性以外方式則歸處理業，茲因其分離、分類、減積之行為即屬實務上之習慣性，例如紙箱回收一定要先將其撕毀減積算是物理性，如果將其視為處理業那社會上所有拾荒者都將復不存在，故此也算是回收業的一種行為較為合理（備註：目前法律無明訂）、第二層為再利用業包含資源再利用工廠（場）如生

質能源發電廠、原料再製生工廠（應屬製造業）如瀝青廠、第三層為最終處理業包含焚化爐、掩埋場、海拋場。故本案例之承辦律師所指證之事證，不無道理。

第三節 案例三 財政部國有財產局南區分署遭非法棄置廢棄物案

表-14：案例三、財政部國有財產局南區分署遭非法棄置廢棄物案，最高行政法院 109 年上字第 718 號判決，裁判日期：110 年 4 月 15 日，裁判案由：違反廢棄物清理法第 71 條。本案歷年判決於本文行筆日有之終局計有 2 次判決（高等行政法院、最高等行政法院）臚列如下：（作者自行整理）

法院	案號	裁判結果
高雄高等行政法院	108 年度訴字第 229 號判決 ²⁰²	確認原處分違法。 原告其餘之訴駁回。 訴訟費用由被告負擔 4 分之 3，餘由原告負擔。
最高行政法院	110 年度上字第 718 號判決 ²⁰³	原判決除確定部分外廢棄，發回高雄高等行政法院。
高雄高等行政法院	110 年度訴更一字第 11 號判決	目前審理中
案件事實 被上訴人為高雄市仁義段 942 及 944 地號國有土地之管理機關原告（國有財產署南區分署）；上訴人為被告（高雄市環保局）因民意代表接獲民眾陳情上揭之國有土地遭不明人士傾倒廢棄物，於民國 107 年 10 月 19 日邀集相關單位會勘確實發現係爭國有土地有遭亂放置廢棄物，上訴人（高雄市環保局）乃於同年 10 月 22 日發出限期改善通知書並以高市環局廢管字第 10743361800 號函通知被上訴人（國有財產局南區分署）陳述意見，經上訴人審酌調查證據結果及被上訴人陳述之意見後，仍然認為被上訴人依廢棄物清理法第 71 條第 1 項規定負有清理責任，嗣於同年 12 月 10 日高市環局廢管字第 10743925800 號函命被上訴人應於文到次日起 60 日內清除處理，並於文到次日起 30 日內檢具清理計畫書送上訴人憑辦相關事		

²⁰²司法院法學資料檢索系統網，財政部國有財產局南區分署遭非法棄置廢棄物案高雄高等行政法院 108 年訴字第 229 號判決
<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=KSBA%2c108%2c%e8%a8%b4%2c229%2c20200526%2c1>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 19 日）

²⁰³司法院法學資料檢索系統網，財政部國有財產局南區分署遭非法棄置廢棄物案最高行政法院 109 年上字第 718 號判決，
<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TPAA%2c109%2c%e4%b8%8a%2c718%2c20210415%2c1>（最後瀏覽日 2021 年 7 月 13 日）。

宜，逾期末提出或未完成清除處理，將逕依廢棄物清法第 71 條、行政執行法第 29 條即第 34 條規定辦理。被上訴人（國有財產局南區分署）不服提起訴願。經決定駁回。遂提起本件行政訴訟。請求判決。

系爭事證

第一審爭點原告（國有財產局南區分署）主張被告（高雄市環保局）怠於追查傾倒系爭廢棄物之真正行為人而有行政怠惰之違法，且被告並未積極追查傾倒廢棄物之實際行為人，即逕限期原告應本於土地管理機關之地位清除，被告顯然怠於追查傾倒系爭廢棄物之真正行為人而有行政怠惰之違法，查廢棄物清理法第 11 條第 1 款雖規定負清除處理之責任者包括土地所有人、管理人或使用人，然依最高行政法院 107 年度判字第 13 號與 105 年度判字第 371 號判決已即審酌 95 年 1 月份庭長法官聯席會議決議意旨，被告（高雄市環保局）依法應先查明違法傾倒廢棄物之行為人違合並應先命其清理，方符廢棄物清理法之法規意旨並合乎『行為責任優先於狀態責任』之法理。

尤其 108 年法務部調查局高雄市調查處已針對本件違法棄置廢棄物案件茲因遭非法棄置時間不明且缺乏人證或監視器等資料實難追查行為人市調處已結案處理（108 年 6 月 12 日高雄肅字第 10868553940 號函為憑），另查遭非法棄置系爭廢棄物之位置包括有屬於高雄市水利局所轄區域，因此自應由獅龍溪區域排水管理機關及高雄市水利局負其法定管理維護之責，建應依管理權責清理方屬合法，故被告未查明實質管理人，逕以原處分命原告負責清理，於法未有合而有裁量濫用之為法，並有悖於誠信原則，主張原處分應予撤銷。

三、另原告（國有財產署南區分署）引用最高行政法院 101 年度判字第 567 號²⁰⁴判決之案例。該案件事實與本案類同。即坐落在高雄市行政區域範圍內之國有土地上溝渠之廢棄物清理責任，就應由原告本於土地管理機關權責清理？還是由高雄市水利局基於自治事項查「地方制度法²⁰⁵」第 2 條、第 18 條第 8 款第 3 目、第 23 條規定參照，該案終經最高行政法院判決認定應屬高雄市政府自治事項，而應由水利局本於獅龍溪區域排水主管機關之權責為之，是以，系爭土地名義上雖係原告管理，依上揭地方制度法即排水管理辦法等功能性之特別法規定，以及土地上被堆置廢棄物之位置系位在河岸邊坡緊鄰溪邊，並徵以雙方均共同認定會影響排水及水質功能，因此應由水利局與國有財產局依各權責區分清理責任方屬合法。並認被告高雄市環保局所為要求原告清除及課以罰鍰之行政處份已違反誠信原則，並牴觸地方制度法及下水道法²⁰⁶、排水管理辦法²⁰⁷等功能性特別法之規範意旨，故撤銷該行政處分。

²⁰⁴ 司法院法學資料檢索系統網，財政部國有財產局南區分署遭非法棄置廢棄物案最高行政法院 101 年判字第 567 號判決 <https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 22 日）

²⁰⁵ 全國法規查詢資料庫，地方制度法，<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=A0040003>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 22 日）。

²⁰⁶ 全國法規查詢資料庫，下水道法，<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0070058>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 22 日）。

²⁰⁷ 全國法規查詢資料庫，排水管理辦法，<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0110010>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 22 日）。

四、第二審爭點原判決為不利於上訴人之判決，系略以：被上訴人作為系爭國有土地之管理機關，惟系爭國有土地相鄰獅龍溪而邊坡上方又為他人土地，靠近溪岸之地籍線亦不適於搭建圍籬，以免阻礙排水防洪機能，其周遭地形而言縱然被上訴人定期派人巡查系爭國有土地，仍難採取有效阻絕措施防免他人惡意伺機趁隙將廢棄物經由邊坡上方土地非法棄置而隨地勢滑落至系爭國有土地，實難認被上訴人係因顯然欠缺普通人之注意程度而致他人得以非法棄置廢棄物於系爭國有土地之情形，自難遽認被上訴人就系爭國有土地遭非法棄置系爭廢棄物有何重大過失可言。故被上訴人主張其並未容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於係爭國有土地並非無據，應屬可採。

五、經查係爭廢棄物均經由上方土地邊坡所滑落堆積至被上訴人所管理之系爭國有土地，囿於地形及避免阻礙排水防洪之考量，顯然無從相鄰土地之間架設任何圍籬作為阻隔措施，而如欲避免遭他人由道路網邊坡下方傾倒廢棄物僅能仰賴鄰接道路土地架設阻隔設施，實非上訴人管理權責所及，客觀上被上訴人已明確豎立告示牌警示作為防範措施，仍顯難阻絕他人惡意伺機趁隙傾倒廢棄物。

六、被上訴人既未因容許而致廢棄物遭非法棄置於系爭國有土地，亦難遽認被上訴人有因重大過失至廢棄物遭非法棄置於係爭土地，即難認被上訴人就系爭廢棄物負有廢棄物清理法第 71 條第 1 項之清除處理責任。則上訴人引用廢棄物清理法第 71 條第 1 項做成原處分命被上訴人於文到次日起 60 日內清除處理系爭土地之系爭廢棄物，並於文定次日起 30 日內檢具清理計畫書送上訴人憑辦，其事實認定及法律適用及非無違誤。故被上訴人訴請確認原處分違法，即非無據等由為據。

七、上訴意旨略以：被上訴人既屬廢棄物清理法第 71 條第 1 項規定課與「狀態責任」之對象，對系爭國有土地即負有維持其環境之作為義務，若有違反該維護義務，即使非積極作為而係消極不作為，亦應等同對待。倘若被上訴人長期消極不作為，未曾對於系爭國有土地有維護、照管土地之作為，導致遭非法棄置廢棄物之危害，當應由被上訴人富有排除危害之狀態責任義務，被上訴人辯稱難以管理，實不得阻卻其「狀態責任」。

八、系爭國有土地並非地處偏遠而無法巡查。另系爭土地相鄰路部分設置警示牌使他人心中警惕，原判決據予認定縱使設置警示牌，亦無從防範他人違法傾倒廢棄物，實有違誤。對於未相鄰道路部分，被上訴人如有不定期派員巡查，系爭國有土地絕無可能有遭到數量龐大且長期棄置廢棄物之情形，則可即早知悉即早防阻。被上訴人並未提出任何管理維護之證據。足見係因被上訴人長期怠於管理或疏於管理，未盡到一般土地所有人通常之注意義務，顯有重大過失之情事。而系爭廢棄物之行為人已無從查得，為符合廢棄物清理法第 71 條第 1 項之立法目的，原處分要求被上訴人負起狀態責任之清理義務，並無違誤。原判決據以系爭土地之地形、地勢與周遭環境等客觀條件不符，免除被上訴人之清除義務，實有未符合經驗法則及論理法則，而有判決不適用法令及判決不備理由或理由矛盾之違背法令之誤。

叁、法院觀點

- 一、第一審法院認為原告（國有財產署南區分署）既未因容許而致廢棄物遭非法棄置於系爭國有土地上，且依系爭廢棄物所被丟置位置及周遭地形，亦難遽認原告有因重大過失致廢棄物遭非法棄置在系爭國有土地之情事，即難認原告就系爭廢棄物負有廢棄物清理法第 71 條第 1 項之清除責任。則被告（高雄市環保局）引用廢棄物清理法第 71 條第 1 項做成處分命原告於文到次日起 60 日內清除處理系爭國有土地上之系爭廢棄物，並於文到次日起 30 日內檢具清理計畫書送被告憑辦，其事實認定及法律適用即非無違誤。故原告訴請確認原處分違法，即非無據。
- 二、原告以先位聲明訴請撤銷訴願決定及原處分，系對已因事實上之原因消滅規制效力之原處分提起撤銷訴訟，核無權利保護必要，應予駁回；而其已備位聲明訴請確認原處分違法部分，則因被告就本件原處分之事實認定及法律是有用前述違誤，為有理由，應予准許。
- 三、第二審法院則審查廢棄物清理法第 4 條、第 5 條第 1 項、第 71 條之規定及「財政部國有財產署組織法²⁰⁸」第 1 條、第 2 條：「各分署掌理轄區內下列事項：1.國有財產之清查、2.國有財產之管理等略參照」，次查同法第 25 條：「管理機關對其經管之國有財產，除依法報廢者外，應注意保養及整修，不得毀損、棄置」。準此管理機關對其經管之國有財產負有保養整修義務，不得毀損、棄置，且應經常為適當之保養，如發現因災害有所損毀時，應即整修。
- 四、按行政訴訟法第 133 條前段規定：「行政法院於撤銷訴訟、應依職權調查證據」。同法第 189 條第 1 項、第 3 項規定：「第 1 項行政法院為裁判時，應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依論理及經驗法則判斷適時之真偽略云，第 3 項得心證之理由，應記明於判決」。次按所謂行為責任，係因行為導致公共安全或秩序產生危害而應負之責任；而所謂狀態責任則係指物之所有人或對物有事時管領力之人，基於對物之支配力，就物之狀態所產生之危害，負有防止或排除危害之責任。有關廢棄物清理法第 71 條第 1 項所定應負清除處理義務者，其中如事業、受託清除處理廢棄物者，因係有不依該法規定清除處理廢棄物之行為，致產生危害，故所應負者為行為責任；至於同條項就土地所有人、管理人或使用人「容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於土地」者，應負清除處理之責任，乃係以其等容許或因重大過失位維護照管土地，導致遭非法棄置廢棄物之危害，而負有排除危害之狀態責任義務，至於何謂廢棄物清理法第 71 條規定之重大過失，由於廢棄物清理法、行政罰法及行政程序法並無明文規定，自應與民法規定之重大過失為相同解釋，係指顯然欠缺一般人之注意而言。再者以鐵絲網等阻隔土地獲利警示告示牌或派人經查巡查，以防止被棄置廢棄物乃土地所有人或管理人基於維護土地權益所經常使用之方法，屬於一般人注意能力所及之事項，無須法令特別予以規範。而採取上開方法後是否可以達到防止被棄置廢棄物，此與土地所有人或管理人有無善盡普通人注意義務而得免責，核屬二事。若土地所有人或管理人已經採取適當之管理方法，善盡普通人注意義務，仍被棄置廢棄物，尚難認為其有重大過失。

²⁰⁸全國法規查詢資料庫，財政部國有財產署組織法，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=G0300054>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 20 日）。

則本案件在調查是否有重大過失之狀態責任要件時，應查明被上訴人是否欠缺與一般普通人相同注意而未曾或長期疏於維護照管之證？係推究被上訴人已否善盡普通人注意義務而得免責，自應為詳予查明之事項。

肆、事證研判

- 一、據國有財產署南區分署觀點：系爭國有土地位處偏僻且緊鄰獅龍溪，且遭棄置之廢棄物被堆置之位置於溪邊上坡，縱然該署有管理之責任及實施防制舉措，亦無法能夠真正防止被棄置廢棄物之行為，亦善盡普通人注意之義務，惟然仍被棄置廢棄物，尚難認為其有重大過失，並且查引地方制度法等特別法之規範中亦有水利機關兼任管理及使用之責，故原判決僅針對該署有違公平與法理原則，高雄市政府應該要去追查第一次犯罪行為人來承擔清除處理之責任才合於法理。故前揭機關肆有怠惰之情形。
- 二、據高雄市政府觀點：經查系爭國有土地遭非法棄置廢棄物乃係依廢棄物清理法第 71 條第 1 項規定由土地管理人（國有財產署南區分署）負清除處理之責任，至於追查第一次行為犯罪人，因無法可追查亦有高雄市調處列案終結為憑可稽，故只好依法找土地所有人、管理人或使用人來承擔清除處理廢棄物之責，並無違法。
- 三、綜合研判：系爭國有土地被非法棄置廢棄物，實際位處邊坡及排水防洪區域，且依廢棄物清理法第 71 條第 1 項之意旨為管理人、所有人或使用人之責任併同法第 11 條第 1 款參照，然上揭法條意以「容許或重大過失」之危害為要件，次查地方制度法等法規高雄市水利局亦應併負相同之責任，續查引源自國有財產署之詞亦無明顯重大之過失或容許之情事，且行為上已善盡普通人管理之注意義務，並合乎『行為責任優先於狀態責任』之法理與誠信之原則。應酌參廢棄物清理法、地方制度法及下水道法、排水管理辦法²⁰⁹等功能性特別法之規定辦理；臚列以下情況作為本案之分析基礎。

伍、案件分析

- 一、法院觀點乃承辦法院認定國有財產署南區分署以善盡普通人注意義務，且無容許或重大過失，則本件在調查是否有重大過失之狀態責任要件時，應查明被上訴人是否欠缺與一般普通人相同注意而未曾或長期疏於管理之過失，係推究被上訴人是否已善盡普通人注意義務而得免責，自應詳予查明之事項，其理由來自於值勤巡查與警示牌其功效有限，仍難阻絕他人惡意伺機趁隙傾倒廢棄物之行為，又原審固依隙徵土地及系爭廢棄物位置認定囿於地形及避免阻礙排水防洪之考量，顯然無法架設任何圍籬作為阻隔措施，而架設圍籬是否會有礙防洪排水之情形，尚無徵詢水利權責機關之意見供參。則原判如何認定架設圍籬會有阻礙防洪排水部分，核有判決不備理由之違法，得併同審酌廢棄物清理法、地方制度法及下水道法、排水管理辦法 等功能性特別法之規定應將責任區分清楚再予辦理，上訴意旨指摘原審有違符合經驗法則及論理法則，而有判決不適用法令及不備理由等違法，即屬可採。合先敘明；原判決除確定部分外，既有上訴違背法令事由，上訴

²⁰⁹全國法規查詢資料庫，排水管理辦法，<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0110010>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 22 日、

人據已指摘，核非全然無據，且與判決結論有影響，故上訴意旨求予廢棄，即有理由。又本案件事證尚有未明，而該事證未明，有由原審再為調查審認之必要，本法院尚無從自為判決。爰將原判決除確定部分外廢棄，並發回原審更為適法之裁判。

二、本文評析：

- (1)、引用法院觀點高雄市環保局即時採以廢棄物清理法第 71 條第 1 項直接要求土地所有人、管理人或使用人清除之行政處分，依本文之見解確實有嚴格執行適法本生有缺失，亦認同法院之判決理論，尤其主張『行為責任優先於狀態責任』之法理與誠信之原則以及權責機關責任區分清楚之論；不無道理。是此，國有財產署南區分署當然不服，合先敘明。
- (2) 假設最初時間高雄市環保局接獲民眾檢舉時即採以廢棄物清理法第 50 條：「處新台幣 1200 元以上 6000 元以下罰鍰，經限期改善、屆期仍未完成改善，按日連續處罰」(詳廢棄物清理法第 50 條第 1 款不依第 11 條第 1 款至第 7 款規定清除一般廢棄物、第 2 款違反第 12 條之規定、第 3 款為第 27 條各款行為之參照)。是此；國有財產署南區分署縱然不服，也無可奈何，因為實際狀態即已發生被棄置廢棄物，那針對如何舉發犯罪行為人是土地管理人、所有人或使用人要去煩惱的事情。如果要牽拖出其他單位也於事無補，只會產生更多人要承擔責任；如果經過一段時間土地所有人、管理人或使用人仍然沒有實際處以清除處理之行為，系爭廢棄物依然留在原地時；才能於日後再採以廢棄物清理法第 71 條第 1 項之規定辦理。如果遭行政裁罰之機關未繳罰鍰亦可適用廢棄物清理法第 65 條移送強制執行，屆時被處罰者將啞口無言且坐實法理上之怠惰無為、容許或重大過失之原則。於法有據。

第四節 案例四 亂丟置廢樹枝違反廢棄物清理法案

表-15：案例四、亂丟置廢樹枝違反廢棄物清理法案，臺灣高等法院 108 年度原上訴字第 7 號刑事判決，裁判日期：110 年 4 月 15 日，裁判案由：違反廢棄物清理法第 46 條。本案歷年判決有地院與高院 2 次判決臚列如下：(作者自行整理)

法院	案號	判決結果
臺灣桃園地方法院	107 年度原訴字第 6 號判決 ²¹⁰	被告陳 0 整等四員均無罪
臺灣高等法院	108 年度原上訴字第 7 號	上訴駁回維持原判

²¹⁰司法院法學資料檢索系統網，臺灣桃園地方法院 107 年度原訴字第 6 號判決，<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TYDM%2c107%2c%e5%8e%9f%e8%a8%b4%2c6%2c20181128%2c1> (最後瀏覽日 2021 年 9 月 26 日)

	判決 ²¹¹	
案件事實 被告陳 0 整為慶安景觀工程有限公司負責人，其餘被告謝姓、石姓、紀姓均為所屬員工，自民國 105 年 10 月起至 106 年 2 月 13 日止將龍潭區某苗圃修剪後之事業廢棄物一批（含廢木材、廢樹枝、枯樹枝等）載運傾倒在楊梅區某土地上棄置，嗣於 106 年 2 月 13 日下午遭桃園市環保局稽查人員會同桃園市警察局楊梅分局共同查獲，因認被告陳姓等四人均涉犯違反廢棄物清理法第 46 條第 1 項第 4 款未領有廢棄物清除處理許可文件從事廢棄物清除處理之罪嫌移送臺灣桃園地方法院檢察署。 本案經檢察官偵結移送桃園地方法院提請公訴法辦。 係爭事證 一、引檢方觀點乃係依照廢棄物清理法第 41 條第 1 項之規定，偵查被告陳 0 整等人明知從事廢棄物之清除、處理之業務，未依上開條示向中央主管機關或直轄市、縣市主管機關申請核發公民營廢棄物清除處理許可文件，竟自民國 105 年 10 月某日起至 106 年 2 月 13 日止未依法領有許可文件而從事廢棄物清除之犯意，證據確鑿。 二、查被告陳 0 整於審理中供稱：從桃園龍潭修剪下的林木可分為細的樹枝與較粗的樹枝，細的樹枝至於楊梅區土地可以抑制雜草生長，待樹枝自然腐化後可作為天然堆肥之用，而粗的樹幹有經濟價值乃將載至關西變賣，此有收購相思樹等廠商名片 1 張和木業地磅單 2 紙為憑，而就本件係爭土地乃屬於被告所承租來作為苗圃之用有租用契約為憑。 三、復查行政院環境保護署 107 年 10 月 15 日環署廢字第 1070080978 號函示稱：「有關園藝苗圃經修剪之樹枝、枯葉、樹根、樹幹、如非視為欲拋棄之物直接灑於苗圃土壤作為培養土使用時，原則上非屬廢棄物清理法管理範疇，惟仍應以不得汙染環境為前提」，「修剪下較粗之枝幹，若未予拋棄，具有效用即市場經濟價值者，則非屬廢棄物清理法第 2 條廢棄物之定義，非廢棄物清理法管理範疇。」依此可知樹枝樹葉可供給苗圃養分或抑制雜草生長之效，屬有用資源；另外較粗樹幹則有經濟價值，故非屬廢棄物。 四、本案係出自於土地界址不明被告陳 0 整誤將廢樹枝等傾倒鄰地，而遭人檢舉。		

²¹¹司法院法學資料檢索系統網，臺灣高等法院 108 年度原上訴字第 7 號判決，
<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TPHM%2c108%2c%e5%8e%9f%e4%b8%8a%e8%a8%b4%2c7%2c20190508%2c1>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 26 日）

不具有違反廢棄物清理法之故意，因其所傾倒之樹枝、樹葉可作為堆肥及防止雜草生長，既無證據可認有汙染環境之情形，而樹枝與樹幹具有效用及市場經濟價值，即無從以廢棄物清理法第 46 條第 1 項第 4 款之規定論處。

五、參以證人鄭 0 容於審理中證稱：當天有人通知伊持分土地遭他人傾倒垃圾，即招集人過去蒐證阻止，只看到夾子車在夾樹枝沒有看到夾垃圾，並且被棄置之垃圾予夾子車還有一段距離。故顯示係爭垃圾並非由被告所棄置之廢棄物。

六、參以證人陳 0 駿於審理中證稱：被告陳 0 整沒有承認垃圾是渠所丟棄的，伊印象中也沒有聽到地主和水利會人員提到有親眼看見該垃圾是陳 0 整等人所棄置的，更強調若堆置之樹枝樹葉為修整路樹或自己本身土地所產生，後續破碎後進行堆肥利用，且沒有買賣行為即無庸申請許可證，堆置在自己土地環保局將不會移送檢察署，堆置在他人土地會遭移送檢察署。至於較粗的樹幹因為仍具有經濟價值，不屬於廢棄物等語。

七、至於第二審檢方觀點乃係指原判決未說明被告等人修剪下之樹林木合以無棄置或汙染環境、危害人體健康之虞，顯有判決不備理由之違法，又查本件遭查獲時被告等人是直接將修剪下的枯枝樹葉堆置在現場，而不是鋪灑在苗圃土壤，也未進行揀選或存放較粗樹幹以待販售，可見被告等人是直接拋棄，而無產業利用之意，自不符合回收再利用規定。

八、被告律師則以被告在承租土地經營苗圃之前提下，將修剪之樹枝、樹葉等運至查獲地進行堆置，以進行後續再利用等事宜，難以認定屬於廢棄物清理法清除、處理之範疇，是與廢棄物清理法第 41 條第 1 項前段之構成要件難謂相符。

九、卷附被告公司與桃園市某機關訂定之道路植栽養護工程採購契約，雖於合約書中說明維護工作所產生之廢棄物應依廢棄物清理法作資源回收，維護工作產生織布可資源回收廢棄物，應依據廢棄物清理法規定自行委託合法清除公司處理等云云，由上開合約內容僅說明被告公司在進行植栽維護工程時，所產生之廢棄物應如何處理之提示說明，但並不足以逕以該合約內容即可逕行認定被告所堆置廢樹枝、廢樹葉於主觀上均認定屬無利用價值。

叁、案件分析

一、爰引法院判決：本件所傾倒之樹枝、樹葉即樹幹難以廢棄物清理法相繩：據被告所供稱：修剪下的林木係的樹枝落葉可抑制雜草生長以及作為天然堆肥之用、粗

得樹幹亦有資源回收再變賣之價值，復參行政院環境保護署 107 年 10 月 15 日環署廢字第 1070080978 號函示稱：「有關園藝苗圃經修剪之樹枝、枯葉、樹根、樹幹、如非視為欲拋棄之物直接灑於苗圃土壤作為培養土使用時，原則上非屬廢棄物清理法管理範疇，惟仍應以不得汙染環境為前提」，「修剪下較粗之枝幹，若未予拋棄，具有效用即市場經濟價值者，則非屬廢棄物清理法第 2 條廢棄物之定義，非廢棄物清理法管理範疇。」依此可知樹枝樹葉可供給苗圃養分或抑制雜草生長之效，屬有用資源；另外較粗樹幹則有經濟價值，故非屬廢棄物。

二、綜上所述審酌檢察官所舉事證，經綜合評價調查證據之結果，認尚未達於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信被告陳姓等 4 人確有起訴一係所指違反廢棄物清理法第 46 條第 4 款未依廢棄物清理法規定領有廢棄物清除處理文件，從事廢棄物清除處理事時之程度，亦無法說服本院確信被告 4 人有構成犯罪事實之存在。此外復查無其他積極證據足資證明被告 4 人涉有公訴意旨所指之犯行，揆諸前揭判例說明，被告 4 人被訴事時既尚屬不能證明，自應為其等無罪之諭知。

三、本文評析：

(1) 被告律師復參行政院環境保護署 107 年 10 月 15 日環署廢字第 1070080978 號函示稱：「有關園藝苗圃經修剪之樹枝、枯葉、樹根、樹幹、如非視為欲拋棄之物直接灑於苗圃土壤作為培養土使用時，原則上非屬廢棄物清理法管理範疇，惟仍應以不得汙染環境為前提」，「修剪下較粗之枝幹，若未予拋棄，具有效用即市場經濟價值者，則非屬廢棄物清理法第 2 條廢棄物之定義，非廢棄物清理法管理範疇。」依此可知樹枝樹葉可供給苗圃養分或抑制雜草生長之效，屬有用資源；另外較粗樹幹則有經濟價值，故非屬廢棄物。即可明確說明。

(2) 前揭事由亦可再次說明我國在廢棄物清理法中條文規定，對於回收與再利用之方式及種類尚無明確之區分以及條文明示之規定，當有發生法律爭議時僅能倚靠主管機關之行政函釋來解決紛爭。

(3) 本文特別查詢行政院農委會農糧署「農業機械作服務系統²¹²」網內即可查詢全省各地區『樹枝打（碎）木機』之機種，再加引證源自自由時報曾登載嘉義縣政府

²¹²行政院農委會農糧署，農業機械作服務系統，
<https://coi.afa.gov.tw/index.php?lat=24.2146316&lng=120.5499165&County=%E5%8F%B0%E4%B8%AD%E5%B8%82&Township=%E9%BE%8D%E4%BA%95%E5%8D%80>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 26 日）。

產官合作開發碎木機造福農民減少空污²¹³之縣府良策為農民一大福音，是此，亦證明我國在實務上農業單位極為重視廢樹木再利用之開發及推展，避免因為農務而燃燒廢樹枝、廢稻稈而造成空氣汙染，據此顯現，我國在「循環經濟」與「減碳成效」上豎立一大里程碑。亦能讓我國能盡速與國際碳中和之碳權基金作良好結合，奠定台灣與世界國際貿易競爭力和世界環境保護意識之潮流結合。

第五節 小結

綜觀上訴之案例對於廢棄物質之生產者、販賣者或管理人、使用人、所有權人予委託公民營清除處理業者執行清除、處理、回收、再利用之任何階段，仍然需要落實追蹤管理之責任，並且發現實務上不管是從事環保業者、環保執行機關與司法機關人員針對廢棄在認定其物質與性質常識上似乎不夠明白，例如何謂一般廢棄物、事業廢棄物、有害廢棄物、可回收再利用物之區分在法律與實務上較無明確之分辨規範，尤其在清除業、處理業及回收業、再利用業者的管理制度上於中央主管機關或中央目的事業機關查無明確之規範，例如案例一羅姓行為人所觸犯之廢棄物清理法第 41 條、第 46 條從事廢棄物處理業，無依法申請核發廢棄物處理業之許可執照，在研究生之觀點其回收再利用之廢輪胎亦屬於公告在利用之物質，次查「廢輪胎回收儲存清除處理方法及設施標準」同法第 1 條：「本標準依廢棄物清理法第 18 條第 1 項規定訂之」。同法第 2 條第 6 款：「破碎處理：指利用冷凍、機械力、化學溶劑或其他方式，使輪胎成為碎片或粉粒之處理方式」。於是溯源查廢棄物清理法第 41 條第 4 款條文內容：「依第 18 條第 1 項規定回收儲存清處處理一般廢棄物，不受前條之限制，即所謂從事廢輪胎破碎處理『不需申請核發許可文件』，僅需依商業、工廠登記及達一定公告事業之規模者要辦理申報管理制度與依廢輪胎回收儲存清除處理方法及設施標準加強防護措施以避免汙染環境；由此事證明本案例一之判決，實有未符合經驗法則及論理法則，似有判決不適用法令及判決不備理由或理由矛盾之違

²¹³自由時報，王善嫻，廢竹材絞碎後田間腐化可成肥料 嘉義縣產官合作開發破碎機，2020 年 3 月 6 日報導 <https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/3091295>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 26 日）。

背法令之誤。端詳上揭案例將會造成社會上一般資源回收商之恐慌，因為在目前法律只嚴格規定廢棄物清除及處理業之許可制度，查廢棄物清理法第 28 條僅文示「除再利用方式外」，次查同法第 39 條僅文示事業廢棄物再利用不受第 28 條、第 41 條之限制，續查同法第 41 條亦文示 8 款不在此限之規定，然而細查我在回收與再利用方面之特別專法並無明確區分，本文見解執行回收行為之回收業者（清除）與執行資源回收再利用之再利用業者（製造）應屬於不同屬性之行業，（簡謂之回收業採清除事項、再利用業採製造產品），惟我國目前在廢棄物清理之司法審判，其有關「廢棄物」之名詞解釋只能引自廢棄物清理法，然該法係指為「被拋棄、無任何效用」之物，且目前在實務上乃採取焚燒處理為主、掩埋處理為輔之政策，亦為目前司法上之審判法理基礎，次查茲因廢棄物與再利用物乃屬於兩種不同之質性，且處理概念亦不相同，再利用方式之基礎概念係指為可再利用或使用之物質，並沒有用焚燒或掩埋為處理方式，是此；故乃可以將再利用之程序說明如次 1.為資源回收業（與清除業類同）、2.再利用製造業（與廢棄物處理業類同、）；惟，最終之方式廢棄物為焚燒掩埋消滅化，資源回收物為再利用原料或在制產品之區別，總歸廢棄物與再利用物是不同處理方式及不同結果，然而我國目前所有概念均是存留在最早的源頭管制概念與焚化處理之最終處理概念，尤其燃燒焚化處理在實務上遭受到世界各國空氣汙染之管制與減碳之要求，以不符合世界潮流，（再利用產品亦同受到環保團體抗議或抵制查廢棄物清理法第 39 條之 1 參照）；又於台灣屬於天然資源匱乏之國土，在順應世界循環經濟潮流之下，以及合乎聯合國京都協議、巴賽爾條約減碳之要求，我國應即早將廢棄物清理法與資源回收再利用法區分清楚，因為資源回收業即俗稱「舊物商」其經營型態與模式在我國社會經濟早已存在久遠，更在實務上也是環保資源回收的最基層之族群即弱勢族群，我國當前之循環經濟政策貢獻最大的螞蟻雄兵為均以此為榮，至此我國目前在回收行為之規範訂定在「一般廢棄物回收清除處理辦法」而資源回收再利用行為則規範在「資源回收再利用法」中，次查一般廢棄物回收清除處理辦法只是『辦法』而非專『法』例如廢棄物有『廢棄物清理法』、資源回收再利用有『資源回收再利用法』並且實務上資源回收再利用之前端回收行為

業似無特別法，僅有『一般廢棄物回收清除處理辦法』其條文第一條明示：「本辦法依廢棄物清理法第 12 條第 1 項規定訂之」，於是溯源廢棄物清理法第 41 條第 1 款：「『執行機關』依第 5 條第 2 項、第 6 項、第 12 條第 1 項辦理一般廢棄物之回收、清除、處理、再利用，不在此限（即屬不需要申請許可文件）」之行為，於是產生只限於『執行機關』而已嗎？而屬於最基層的拾荒者或舊物商可以同參照嗎？是此更能透過立法層面教育國人環境保護之措施與基本常識，專此更能夠在法律層面上有個明確準據。

次觀案例三承辦法院認定國有財產署南區分署以善盡普通人注意義務，且無容許或重大之過失，則本件在調查是否有重大過失之狀態責任要件時，應查明被上訴人是否欠缺與一般普通人相同注意而未曾或長期疏於管理之過失，係推究被上訴人是否已善盡普通人注意義務而得免責，自應詳予查明之事項，其理由來自於值勤巡查與警示牌其功效有限，仍難阻絕他人惡意伺機趁隙傾倒廢棄物之行為，又原審固依隙徵土地及系爭廢棄物位置認定囿於地形及避免阻礙排水防洪之考量，顯然無法架設任何圍籬作為阻隔措施，而架設圍籬是否會有礙防洪排水之情形，尚無徵詢水利權責機關之意見供參。則原判如何認定架設圍籬會有阻礙防洪排水部分，核有判決不備理由之違法，得併同審酌廢棄物清理法、地方制度法及下水道法、排水管理辦法等功能性特別法之規定應將責任區分清楚再予辦理，上訴意旨指摘原審有位符合經驗法則及論理法則，而有判決不適用法令及不備理由等違法，即屬可採。合先敘明；原判決除確定部分外，既有上訴違背法令事由，上訴人據已指摘，核非全然無據，且與判決結論有影響，故上訴意旨求予廢棄，即有理由。又本案件事證尚有未明，而該事證未明，有由原審再為調查審認之必要，本法院尚無從自為判決。爰將原判決除確定部分外廢棄，並發回原審更為適法之裁判。合先敘明，至此展現出審理法院亦屬合乎社會比例原則及誠信原則之表徵。

至於案例二與案例四均與資源回收之法律觀點針對回收業之定位來做為分析基礎，據本文實務上之理解廢棄物清除業者要進焚化廠（最終處理業）時即將接受進場前檢查及所謂地磅區、傾卸區、儲存區等三層之檢查作業階段。足見行政院環

境保護署（主管機關）為減少碳排放量與維護焚化爐設備之運作長久性。即嚴格要求「廢棄物之清除業者於廢棄物進入焚化廠之前，仍應先將不得焚化之廢棄物『分離』或將資源垃圾『回收』」。故被告甲 00 於其合法清除之廢棄物運至焚化廠或掩埋場（再利用廠係乃研究生補註）之前。經撿拾資源垃圾及將不得焚化之廢棄物分離。乃係依照行政院環境保護署法令行使，尚難認被告有從事「清除」以外之「儲存、處理」之行為。

故容易造成司法單位在嚴格執法上之誤解，且容易造成「資源回收業者」之冤屈，特詳述目前於環保業實務經驗供參：基本應先將廢棄物區分為一般廢棄物及事業廢棄物（再細分為一般事業廢棄物與有害事業廢棄物）第一層為清除業包含收集、運輸、儲存及回收業，然上述所謂的『中間處理』應再區分為：如屬於物理性之方式則歸清除業，如採物理性以外方式則歸處理業，茲因其分離、分類、減積之行為即屬實務上之習慣性，例如紙箱回收一定要先將其撕毀減積算是物理性，如果將其視為處理業那麼社會上所有的拾荒工作者也都將復不存在，故此也算是回收業的一種行為較為合理（備註：目前法律無明訂）、第二層為再利用業包含資源再利用工廠（場）如生質能源發電廠、原料再製生工廠（應屬製造業）如瀝青廠、第三層為最終處理業包含焚化爐、掩埋場、海拋場。故本案例之承辦律師所指證之事證，不無道理。

案例四則依據行政院環境保護署 107 年 10 月 15 日環署廢字第 1070080978 號函示稱：「有關園藝苗圃經修剪之樹枝、枯葉、樹根、樹幹、如非視為欲拋棄之物直接灑於苗圃土壤作為培養土使用時，原則上非屬廢棄物清理法管理範疇，惟仍應以不得汙染環境為前提」，「修剪下較粗之枝幹，若未予拋棄，具有效用即市場經濟價值者，則非屬廢棄物清理法第 2 條廢棄物之定義，非廢棄物清理法管理範疇。」依此可知樹枝樹葉可供給苗圃養分或抑制雜草生長之效，屬有用資源；另外較粗樹幹則有經濟價值，故非屬廢棄物。即可明確說明。

由此可再次說明我國在廢棄物清理法尚對於回收與再利用之方式及種類無明確之區分，當有發生法律爭議時僅能倚靠行政函示來解決。研究生特別查詢行政院農

委會農糧署「農業機械耕作服務系統」網內即可查詢全省各地區『樹枝打（碎）木機』之機種，再加引據自由時報登載嘉義縣政府產官合作開發碎木機造福農民減少空污是此，亦證明我國在實務上農業單位極為重視廢樹木再利用之開發及推展，鼓勵景觀、園藝之農業者減少農業廢棄物與減少排碳量，達減少空氣汙染，所採之資源再利用方法，亦屬於我國農委會當前實務上重要政策，反觀我國廢棄物主管機關對於農業的廢樹枝、廢樹葉之農業循環經濟於廢棄物清理法中確無明顯訂定排除條款，僅有函示可以舉證，略嫌不足，尤其案例三國有土地遭人非法棄置廢棄物然其所為之廢棄物則屬於廢樹枝等植物廢棄物（此為實務上最常見的狀態），稽查單位還會去稽查嗎？如果每次稽查就已違反廢棄物清理法第 46 條第 1 項第 4 款辦理，將會勞師動眾且案件會源源不絕。

綜觀上述當發生環境爭議與公害糾紛時即應以建立類同勞資爭議之調解模式，先由專業環保人士與法律人士在地方鄉鎮公所進行調處，再依據專業調處合意方案，如調處不成立，再續轉送達縣市政府環保局調處，如再調處不成立即可循仲裁、裁決模式進行裁決，其如案件中有明顯造成重大環境污染或公害發生，才須經由司法單位判決進行環境緊急措施與公害防治預防措施或重大之賠償損失，以節省繁瑣之司法程序，故期盼目前之環保主管單位與執行單位應該將稽查任務之首重要點：「乃在輔導業者而不是以嚴刑重罰為先」，以避免造成民怨與破壞鄰居之間的和諧，嚴重者甚至造成經濟發展之頓挫。

第六章 建議與結論

第一節 建議

環顧我國目前之環境相關法規均由中央制定立法院審議通過，即立法權之基本均係操控在中央手上，且中央主管機關之權責單位僅限於環境保護署，然地方則僅限於直轄市、縣（市）政府之環保局（處），以目前環境汙染之防治與公害之預防已經不合宜僅限於環保署，在實務上已橫跨於各部會，從最近的新冠肺炎疫情中即可看出端倪，因為疫情之防範措施隸屬於衛福部，然地方之消毒防治工作在於環保署，另一案例則是台中火力發電廠之空汙排放所產生中央政府與台中市政府不同調之爭議、然而倘若中央機關於制定法律時、沒有顧及「垂直式權力分立原則²¹⁴」。於是有可能會引發出理論上與政治上的運作問題，而且我國法律之制定權在於中央，甚至有關法律相關之執行辦法與細則也都是由中央制定，於是當母法中未明文授權中央主管機關得對攸關中央與地方主管機關間之權限劃分清楚或授權，有可能因為中央與地方產生權限或政治爭議時，一造的中央主管機關得逕行經由施行細則事例採取片面之權限劃分，如此不僅恐已逾越母法之授權，甚至已侵犯地方自治團體憲法與地方制度法所規定之權限，故此乃僅於由中央主管機關片面的以行政命令對於中央與地方之各級主管機關權限逕以劃分，恐怕將使地方主管機關淪為權限劃分之客體，只得仰賴中央主管機關之決定以得授其權限，似不無與憲法保障地方自治之精神互相扞格之嫌。並且以我國現行制度環境法之執行面大部分在地方，即直轄市、縣（市）政府，且立法之一貫均以「在中央為行政院環境保護署，在直轄市為環境保護局，在縣（市）為縣（市）政府」來稱之。故在目前實務情形下，環境相關法的立法權在中央，其中包括法律、行政命令即相關辦法的制定，而只有其執行是在

²¹⁴參陳慈陽，環境法總論，元照出版有限公司，2011年11月版，頁198，「尤其在實行政黨政治的國家中，權力制衡以由立法與行政之間的制衡，漸漸轉變為政黨之間的制衡，亦即傳統上立法、行政與司法之間的權力制衡之作用，只是在實行政黨政治的國家中，此作用已有相對地減低之趨勢，因此一『縱式權力分立原則』（*vertikale Gerwalten-teilung*）之提出確有其重要性，其內涵乃為預防前述傳統權力分立原則，在今日民主國家因政黨政治所造成之漏洞，除加強司法權外，另外亦可以縱式之權力分立為制衡的作用，亦即以憲法秩序中有能力影響與參與國家政治意志形成之各種力量的彼此制衡與作用做為現今權力分立原則新的內涵」。

地方，並且執行之經費大都由地方支付，而中央在此則是以補助之方式來掌控地方，例如台東成功鎮的都歷垃圾掩埋場²¹⁵、雲林垃圾焚化爐之爭議等，即產生中央與地方不同調，最重要的是政治層面之影響力，除此之外地方在於參與立法權決定之情形仍不盡令人滿意，例如立法院統轄立法權與預算權，另一方面基於政治角力與經濟角力產生地方主管機關對於其掌管之權限亦不無有過於消極被動之嫌，總歸主要是長期以來地方習慣於中央規定讓及地方執行之角色，而從不過問是否屬於地方自治事項，依據我國憲法權力分立之精神，卓參憲法第十章及第十一章以及憲法增修條文第 9 條亦可得知，我國亦屬中央與地方基於均權制度的基本精神，而為垂直式之權力分立類型，惟就我國憲法第十章有關中央與縣市之立法和執行權限之規定中，實在無法得知憲法明文列舉環境保護之權限歸屬，所以必須在憲法第十章中概括有關規定予以解析。

其次就憲法第 108 條而言於條文中之中央單獨立法權與選擇性的執行委託權限，觀酌有關環境保護權限僅限於同條第 20 款（有關文化之古籍古物及古蹟之保存）。然該條文中亦有許多與環境保護間接相關之規定，如同條第 3 款（森林工礦及商業）、第 10 款（二省以上之水利河道及農牧事業）與第 18 款（公共衛生）。故顯我國憲法在於有關環境保護之權限並不明顯，僅有間接相關之規定並且橫跨多個部會機關，是此，雖然我國自民國 76 年起針對環境保護事務在中央即設立環保署，在縣市設立環保局（處），然而由於在中央與地方的分權並不明確，所以環保事務的推行常面臨機關權責不明之窘境，並且在實務上許多環境保護事務都不一定都是可由行政院環保署來管轄，例如與環境保護相關生態保育、水土保護及公共衛生即是如此，這些問題都使得在環境保護之推展工作呈現多頭馬車，為解決跨部會與環保專業性、技術性之協調，環境法規與部會似乎有整合之必要，而整合亦可將各法律之共通性作為協調基礎，以達維護環境與公害防治之功能。並於基層地方政府環保機關內適切即建立公害糾紛處理委員會（屬重大或廣大之公害糾紛處理）以及建立平常適用之

²¹⁵公視新聞網，章明哲，台東都歷垃圾掩埋場爭議 部落夜宿抗議，2021 年 12 月 21 日，<https://news.pts.org.tw/article/505269>（最後瀏覽日 2021 年 11 月 30 日）。

的環境爭議調解委員會（與勞資調解會類同）乃屬於地方鄉鄰里間之糾紛調解、裁決的功能；故此舉凡地方基層有關環境與公害之糾紛可由雙方當事人逕行和解，當於公害污染損害發生時或未發生時或者是先做預防措施時，亦可經透過環保等相關單位行政力量及專業人士居間協調調解爭議、處理糾紛，已達避免司法興訴或檢舉案件而造成人民互相之怨懟。

至於有關處理環境維護及公害污染糾紛之時其屬具有技術性與專業性，因此在公害鑑定上常曠日費時，亦此常受人民詬病以及公信力受到質疑，故公害之因果關係與危害物質屬性之鑑定，往往又是成為研判賠償責任歸屬之主要依據，因此公害鑑定技術之提升即成為公正處理環境保護與公害糾紛之前提要件，故此建議一般之公害鑑定個案可視公害事件之性質，採個案委託之方式或由雙方當事人同意指定學術單位或洽環保團體（公會）、有關機關推薦組成鑑定小組進行鑑定與爭議調解處理，實務上也較具公害糾紛處理之公信力。對此環保署亦運用逐年舉辦之各項國內外公害鑑定技術研討會，整合科技計畫將研究內容導向實務需求所得之研究報告並累積相關環境污染危害鑑定之文獻加以過濾審查，持續進行環境公害鑑定技術手冊之增訂彙整學術研究及科技研究，強化公害糾紛處理能量始能迅速分析危害物質與危害情況，並建立查詢資料庫提供各縣市公害糾紛調處查詢參考應用。是此亦可以減輕環境污染事件的受害人、行為人和損害之間因果關係之舉證責任與困難。

其中對於環境危害應有回復原狀義務費用特別之規定：關於因為環境影響所致「物」之侵害所生損害，亦針對回復自然或景觀原狀措施的費用範圍作特別之規定。若「物」之損害同時構成自然或景觀的破壞時，則加害人必須負回復原狀義務，則適用民法第 215 條判斷回復原狀顯有重大困難係此標準，回復原狀費用不單單因為超過物之價值而因此顯不相當。必要之費用乃基於損害賠償請求權人之請求，加害人必須預先支付款項，其中請求權之消滅時效原則上是用侵權行為法的相關規定，但短期時效規定為三年；且環境責任法之責任性質為侵權責任，若無特別規定應適用民法第 197 條第 1 項之規定，但又見於二年時效過短，亦可比照「核子損害賠償法」第 28 條之規定：「將環境損害之賠償請求權自請求權人知有損害及負賠償義務

之設施經營者起，三年間不行使而消滅；自環境損害事故發生時起，逾十年者亦同」；其被害人乃基於其他法律之損害賠償請求權或基於相鄰關係不作為請求權並不受本法之影響，然應明訂設施經營者須提出損害預防保證金或投保責任保險，確保其損害賠償之履行，設施經營者應維持足供履行環境損害賠償責任限額之責任保險或財務保證，並經主管機關核定，始得運轉設施。關於設施運轉之責任保險或財務保證不得於設施運轉期間終止；更深入言之或能將環境責任之付費精神轉介成為企業社會服務之精神，平常做好敦親睦鄰工作，落實鄉里貧困救助與社區發展回饋，這樣鄉親必定會對於環保事業抱持支持與和諧。

次觀前章之案例亦顯國人與司法人員對於廢棄物清理法之嚴格與期待，其精神雖然良好，惟在缺乏廢棄物物質之認知與缺乏廢棄物清理法之引證基礎下，常常因為民眾之檢舉即造成司法機關勞師動眾，甚而造成企業者之驚恐易肇生經濟成長之阻礙，尤其當前我國在高科技的發展與新材料的研發進步迅速，使得我國在廢棄物物質上之認定易造成雜亂無章與混淆不清，尤其從上述之案例中發現許多的檢舉案件，均出自與相鄰地主間之怨懟與誤解，許多並非屬於已經造成重大公害污染之檢舉；故研究者在此細思量：如果僅是基於相鄰地之間的檢舉，最後卻導致相鄰廠商事業主遭判處有期徒刑（詳案例一參照），如此結果是否會破壞地方和諧與耗費司法資源（試想未來鄰里間之仇恨是否會結怨更深），尤其台灣人本性憨厚不喜興訟且好友熱情，檢舉人應該也不會想讓鄰居受到極為嚴厲之有期徒刑？易言之，如果僅是排放棉絮到鄰地或是將廢樹枝誤放置於相鄰地等小事情，是否可以藉由縣（市）政府環保局成立之「環保爭議調解會」進行調處即可，亦藉由專業人士與技術解說達雙方之合議，達強化我國在環境法及環境政策上之污染者付費原則與預防原則，除非屬於重大公害污染如鎘米污染、毒鴨蛋污染等重大事件，才始極為需要借助檢警單位聯合查緝而為之，所以環境刑法及秩序法對於環境保護而言，刑事處罰乃為國家最終之手段，其對於人民權利影響遠大於採刑罰之制裁，故如是預採取環境刑罰制裁手段時，應是環境被嚴重破壞或已嚴重違法以及擴大侵害法益行為之時，所採取的不得不或者是最終的手段，故在廢清法之執行上建議司法單位應以輔導為主刑

罰為次要，相信人性本善的信念與大禹治水之宏觀道理，讓企業主能夠有機會善盡企業社會責任與經濟責任、倫理責任及自由裁量責任。

第二節 結論

為了鼓勵民間投資環保事業與環保技術，應強化租稅優惠原則與環保事業投資補助方案，進而提升我國經濟競爭力與因應國際碳中和之環保共識，尤其租稅減免與投資補助極具有較強之實質效果，為市場經濟中常見之政策，舉凡放棄原汙染環境之行為或技術者，引進對於環境有利的生產與研發提供有利之設備皆為適用之對象，尤其針對我國大多均屬於中小型企業主之產業特性，經濟部應長年挹注資源積極輔導產業並重視產業資源之永續利用，例如經濟部工業局在彰化濱海工業區內設置全國第一個電鍍業專區即是最好的政策，惟台灣各類型的產業區或工業用地數目繁多且大小不一比較缺乏整體性，容易造成工業地與住宅區交錯遍佈的景象，不僅對居民的生活品質造成影響且散落四處的產業廠區也不利於資源規劃與都市計畫發展，故此因台灣地小人多未來應布局「循環經濟」之國策，可從既有之產業區提升為循環經濟產業區之規劃做起，也即是鼓勵事業體投資與提高工廠的資源回收效率以及再利用產品之研發，進而串聯四散的產業區促成能源與資源之鍊結，其中亦包含內政部的國土規劃，故於是此，為即早因應國際碳權管理與碳訂價制度之政策，我國當前首要舉行跨部會會議探討碳權運用與結合之法令，藉由各部會之能源資源的鍊結創造果國產業多贏的效益，這對業者來說能夠強化企業競爭力節省生產原料及處理廢棄物的成本，還能增加廢棄物資源化的營收，避免遭受國際碳權租稅之壓力，尤其循環經濟模式是工業革命以來經濟模式的一大轉變，只要我們有信心和決心必定可以攜手共同創造一個具有高包容性的政治、經濟與社會制度，加強與各地方政府、同業公會（廢棄物商業同業公會²¹⁶、資源回收商業同業公會²¹⁷）、學術單位

²¹⁶參中華民國廢棄物清除處理商業同業公會全國聯合會網站，
<https://www.facebook.com/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%B0%91%E5%9C%8B%E5%BB%A2%E6%A3%84%E7%89%A9%E6%B8%85%E9%99%A4%E8%99%95%E7%90%86%E5%95%86%E6%A5%>

等之合作，共同建構一個安全、健康的永續發展環境。 端此予以結合上述之法學觀點、政治觀點及循環經濟觀點融合企業社會責任之四大責任為結論；臚列如下：

一、經濟責任

我國當前即將面臨國際碳權碳稅費之壓力，尤其歐盟即將實施此則勢必將會造成我國出口競爭之成本增加，尤其在獲利取得方面除匯差以外更必須負擔碳邊境稅之國際政策，故長期倚靠出口的台灣企業主將要如何來因應與面對，此乃我政府當務之急必須要面對之問題，然而我國政府對於國際碳中和政策依舊屬於研究階段，其政策方面與專業負責單位還在政治角力之中，因為依照國際上之溫度管制範疇，台灣僅由環保署決議推動碳費先行之制度規劃，可是碳交易涉及金流、會計與稅法，仍須跨部會管理，如交易金融市場屬於金管會管轄、會計與稅法屬於財政部、農事業之減碳綠能輔導在農委會等，故在「碳權經濟」議題上不是單一個環保署即能完成的工作，另外在海峽兩岸方面更涉及中國即將建立「國際碳權交易平台」來進行碳權交易制度與控制碳權價格，而台灣目前之碳權乃集中在台灣電力公司之手中，是否還太狹隘且不夠廣大及透明，尤其國際碳排放市場才剛建立，且價格沒有說明性及市場大程度上仍然受制於政府行政權力之控制，當前國際上也還沒有完全市場化，總體上我國的全國碳市場還在初始階段，顯現我國政府在政策上與強度上還不是一個基於總量中和（排碳量與減碳量之中和）的碳權市場機制，尤其在農委會即早有減少染燒稻稈之補助，然園藝景觀業卻沒有減少染燒之補助，且在循環經濟之鼓勵政策下對於農事業之循環經濟成果也不彰，例如使用甘蔗渣做成之紙杯吸管、生態農場使用昆蟲處理廚餘等都未獲國家支持與碳權單位減碳之認證，其實在碳權與循環經濟之政策中，運用農業科

AD%E5%90%8C%E6%A5%AD%E5%85%AC%E6%9C%83%E5%85%A8%E5%9C%8B%E8%81%AF%E5%90%88%E6%9C%83-389280858123102/（最後瀏覽日 2021 年 10 月 5 日）。

²¹⁷參中華民國資源回收商業同業公會全國聯合會網站，
<https://www.facebook.com/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%B0%91%E5%9C%8B%E8%B3%87%E6%BA%90%E5%9B%9E%E6%94%B6%E5%95%86%E6%A5%AD%E5%90%8C%E6%A5%AD%E5%85%AC%E6%9C%83%E8%81%AF%E5%90%88%E6%9C%83-163325060889471/>（最後瀏覽日 2021 年 10 月 5 日）。

技來經營與施行才是最為便利與快速的，例如某汽車業者標榜賣一台車即種植一棵種之情形等；易言之如果將上述做法均歸納在廢棄物清理法之處理業規定下；是此，將會使得我國農業科技與生態農場面臨痛苦噩夢，實不謹慎面對之。

二、法律責任

企業運作必須遵守政府所訂定的各項制度、規章及法律，爰引上述為證即為是遵守法律之事項之一，然而在總體上法律責任除法有明文者外更應遵社會正常慣例與不違反善良風俗為原則，尤其法律規定要明確或使拋開政治面來審慎規劃出符合現實與實際之法律，故事業主當然應承擔法律之責任，惟法律涉及跨部會之解釋與適格，常常農委會有良好環境保護政策，但是轉向環保署卻是違反廢棄物清理法，例如經濟部的促參方案也是常遇到的窘境如廢輪胎與瀝青、廢爐石與混凝土、農委會廢樹枝與生態堆肥等問題常常是兩單位互推互格互相推卸責任，致使弱小百姓無從所依，然而一稍有不甚即可能面臨嚴酷之刑罰責任，此使爰依照上端之建議將法律明確化與實務化，為減少興訟糾紛與公帑浪費，應迎合當前社會趨勢建置環保糾紛調解制度。

另外針對於目前廢棄物處理法對於廢棄物之清除，回收、處理、再利用之明確性不足，難以應付當前社會之實際情況，依本文發現廢棄物之處理程序過程，應首先將廢棄物依照物質及來源辨識其特性區分為無害與有害之分，這樣在引用法條上會比較明確，其目的主要是要將回收業納入清除業者之範疇，因為回收業目前僅採登記制度並且在證照考試制度上目前亦沒有回收專責技術人員之證照，故引用案例之經驗建議修正「事業廢棄物儲存清除處理設備方法及設施標準」第2條方向如下：

表-16：「事業廢棄物儲存清除處理設備方法及設施標準」第2條修正說明(作者自行整理)

「事業廢棄物儲存清除處理設備方法及設施標準」第2條修正說明

修正前	修正後
第 2 條第 2 款 清除：指事業廢棄物之收集、運輸行為	第 2 條第 2 款 清除：指事業廢棄物之收集、運輸行為以及使用物理方法或改變其物理特性，達分離、減積、破碎、分類之行為。
第 2 條第 3 款第 1 目 處理：指下列行為： （1）中間處理：指事業廢棄物再最終處置或再利用前，以物理、化學、生物、熱處理或其他處理方法，改變其物理、化學、生物特性或成分，達分離、減積、去毒、固化或穩定之行為。	第 2 條第 3 款第 1 目 處理：指下列行為： （1）中間處理：指事業廢棄物再最終處置或再利用前，以化學、生物、熱處理或其他處理方法，改變其化學、生物特性或成分，達分離、減積、去毒、固化或穩定之行為。

備註：修法之重點在於將物理特性歸納在清除業者範疇

綜上所述即所謂清除業與回收業屬同等位階性質、處理業與再利用業屬同等位階性質，如此在於清除、回收、處理、再利用之法律規定也會較為明確，亦可以依照廢棄物清理法第 2 條將其廢棄物質與等級分辨清楚，於是此更容意區分出廢棄物清理法第 46 條第 4 款與廢棄物清理法第 57 條之不同，始因兩條文同樣是違反廢棄物清理法第 41 條第 1 項規定確有需處有期徒刑一年以上五年以下有期徒刑（廢清法第 46 條）與處新台幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰（廢清法第 57 條）兩者間之差異性極大，故應明確規定廢棄物清理法第 46 條之適用於同條文第一款之「任意棄置有害廢棄物」，而針對廢清法第 57 條則應適用於「一般事業廢棄物」，故此建議修法方向如下：

表-17：「廢棄物清理法」第 57 條修正方向說明（作者自行整理）

「廢棄物清理法」第 57 條修正方向說明	
修正前	修正後

第 57 條 從事廢棄物儲存、清除或處理業務，違反第 41 條第 1 項規定者，處新台幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並命其停止營業。	第 57 條 從事一般事業廢棄物儲存、清除或處理業務，違反第 41 條第 1 項規定者，處新台幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並命其停止營業。
---	---

有關循環經濟政策之落實應結合國際碳權之制度規劃，建置碳權交易法律規定，將台灣碳排放量與減碳量能高度集中管理與碳權價格交易透明化與法制化，進而將碳稅機制推向「碳邊境稅」之機制，讓貨物在商航港口進出入境時即可以施行查驗與繳交稅額，以提高邊境碳稅驗證機制，進而達到增加我國國際貿易競爭力，於此在財務稅務上除了可以增加國庫收入外亦可以增加環境保護補助興建設置之費用。

然而我國廢清法自民國 63 年制定立法已歷經 48 年的時間，在受教育層面已歷經 9 年國教進而達 12 年國教，全民教育普及化及終身學習者不計其數，使得全民教育程度提升，據教育部網站資料高級中等教育受教育就學率²¹⁸已達 99% 幾乎算是百分之百，故環境保護專責及技術人員訓練管理辦法中第 7 條、第 8 條的報考資格是否太低，建議揭櫫建議如下。

表-18 環境保護專責技術人員訓練管理辦法第 7 條及第 8 條修正方向說明(作者自行整理)

修正前	修正後
第 7 條參加乙級廢棄物清理專業技術人員證照訓練應具有下列資格之一者： 1. 領有公立或立案之私立高級中等以上學校畢業證書。	第 7 條參加乙級廢棄物清理專業技術人員證照訓練應具有下列資格之一者： 1. 領有公立或立案之私立專科以上學校畢業證書，

²¹⁸教育部全球資訊網，當前教育重大政策，
https://www.edu.tw/News_Content.aspx?n=D33B55D537402BAA&s=37E2FF8B7ACFC28B(最後瀏覽日 2021 年 12 月 30 日)。

2. 領有公立或立案之私立國民中學畢業證書後，從事廢棄物清理業務滿二年且有證明文件。 3. 領有丙級廢棄物清除專業技術人員合格證書後，從事廢棄物清理業務滿二年且有證明文件。	2. 領有公立或立案之私立高級中等以上學校畢業後，從事廢棄物清理業務滿二年且有證明文件。 3. 領有丙級廢棄物清除專業技術人員合格證書後，從事廢棄物清理業務滿二年且有證明文件。
第 8 條參加丙級廢棄物清除專業技術人員證照訓練應具有下列資格之一者： 1. 領有公立或私立國民小學以上畢業證書。 2. 從事廢棄物清理業務滿三年且有證明文件。	第 8 條參加丙級廢棄物清除專業技術人員證照訓練應具有下列資格之一者： 1. 領有公立或私立高級中等以上學校畢業證書。 2. 領有公立或私立國民中等以上學校畢業，從事廢棄物清理業務滿三年且有證明文件。

另外係鑑於專業技術人員之職場忠誠原則與法律責任之分界似有互為扞格，有關鼓勵民眾檢舉獎勵措施方案與檢舉人免除其責之豁免權益，特建研議修改廢清法第 67 條第 1 項之規定臚列如下：

表-19 廢棄物清理法第 67 條第 1 項修正方向說明（作者自行整理）

修正前	修正後
第 67 條 對於違反本法之行為，民眾得敘明事實或檢具證據資料，向所在地執行機關或主管機關檢舉。	第 67 條 對於違反本法之行為，民眾得敘明事實或檢具證據資料，向所在地執行機關或主管機關檢舉。經法院宣判確定後應予檢舉人獎勵金，對於自首之檢舉人亦免除其法律責任。

三、倫理責任

企業之倫理在於所提供之產品或服務必須有益於消費者或無害於消費者，應結合循環經濟之資源回收再利用的精神為基礎，尤其我國屬於能源短缺的國家之一，故在多元性的能源政策方面，必須極為必要的推動與開發，由於廢棄物質循環利用常涉及產品設計與製造材質之採用，乃至於廢棄物質再利用與市場經濟之間息息相關，鑒於廢棄物最終處置的科學技術日新月異，斷不能以我國立法最初時的早先技術之概念來做為目前對於再利用之定義，因而造成我國在立法上對於廢棄物最終處置技術類型發展上的限制與狹隘之文條解釋，故我國在最終處置上之定義應排除再利用之廢棄物質，另外在所謂的「中間處理」階段亦應排除係採物理方式之可回收廢棄物質，因此在現行廢清法中對於回收行為與再利用之行為區分尚不明確之下，易造成認知上的混淆與資源再利用產品推廣上之困難，對此企業倫理責任在於輔導事業生態化設計、清潔無毒之生產、減少資源消耗，避免過度產生廢棄物質，應強化製程減廢、零排碳以及朝向再利用產品的研究與開發，促進廢棄物質再利用予妥善清理事業廢棄物質，並視實際之需要指定專責單位或人員辦理廢棄物循環利用之政策制定、查核、宣導、訓練、輔導、評鑑及研究相關工作，必要時亦可委託或委辦相關機構或學術單位，共同研發廢棄物質再利用產品之再生效能，以減少企業成本支出與強化產品之競爭力。

由於廢棄物質循環利用市場自由化後，除了有助於市場需求與企業形象提升之外，亦已逐漸促動我國環保技術之研究與發展，例如無毒清潔用品、食用級（304）鋼材與醫療級（316）鋼材等的開發成果，更重要的是廢棄物循環利用已朝向國際化之趨勢；綜言之，再利用產品製造者應負有產品開發、製造、加工或販賣的產品責任義務，其中生產與使用過程中盡可能避免有廢棄物與零排碳之產生，在產品使用後要確保再利用與清除之便捷，於是在產品的研發、設計、製造、加工、銷售與輸入時應要求避免廢棄物質的產生，以便利於產品使用後所產生的廢棄物質再利用並朝開發低污染的最終處置方式，尤其在生產過程中確實選用清潔無毒生產技術、優先使用一定比例的

資源回收材料、在產品設計上與製造上提升開發再利用再生產品與低污染的製品（程）；事實上即便很多製成必定會留下一些副產品或廢料，如果善加運用還可以被其他機構應用作為原料，然而我國卻在舊有的廢棄物思維下，將它規範成為廢棄物並加以管制，如此一來經定義成為廢棄物就無法直接送到另一家工廠回收、再利用，換言之我國是以舊法與舊思維將自己束縛起來，導致廢棄物管制超嚴格、超嚴厲，自然無法變成資源來使用，至於在中間清除回收部分則應鼓勵企業開發的構造與裝配方式，應有助於拆解、分類、回收、收集、運輸，然如何有系統的將廢料資源化來取代焚燒去化，建議政府建置投資成立「再生資源技術和交易服務平台」以利有需要的企業在平台上尋找可當作原料的廢棄物如資源回收物（如廢鐵、廢銅、廢橡膠等）、或廢棄農漁牧材料（如廢樹木、廢竹、廢蚵）等，期盼藉此平台交流善加利用提升再生能源技術與媒合契機；至於在最終處置部分應鼓勵研發低污染與具備能源開發使用之方式，例如台中外埔生質能源發電廠，除可以處理台中市的廚餘、稻稈問題又可以發電、另外最新的生態昆蟲黑水虻養殖同樣可以處理廚餘又可以藉由萃取科技將黑色體、殼聚醣素運用在半導體，電池與化妝品等產品原料上，以上論述已徹徹底底改變了人類以往對於「垃圾」的不良觀點，尤其民以食為天，食安問題與食物來源一直是人類最重要的議題，於此更顯現循環經濟之重要性，其中除工業循環經濟之外，實務上農業之循環經濟更屬於國際最先趨勢，例如雲嘉養殖台灣鯛業者將廢棄物魚鱗萃取成為最新膠原蛋白、廢棄樹木粉粹製作成養殖香菇包、蚯蚓養殖除生產蚯蚓糞作為有機肥外亦可以萃取成為蚓激酶運用在醫療上等等之技術，都是國際循環經濟之潮流先驅，惟我國目前在碳能源之政策缺乏整合步調，在企業倫理責任上應首重綠色能源認證機制的建構，即早將農畜牧業之綠色能源政策制定規劃完整，以幫助我國在國際碳稅與碳權交易之競爭力。

四、自由裁量責任

企業之自由裁量責任係指企業對於社會公益之實際回饋與落實，例如慈善捐助提升事業形象、教育獎助學金、捐助地方社區發展、捐助地方貧困家庭等均屬之，尤其有工業必會有污染其污染不一定是有害污染或重大之，大多屬於輕微污染如空氣污染、水污染、噪音污染期均屬在合乎法令之規定下，然而民眾對於污染源知識不足只要看到工廠排出白煙就會去檢舉，但是經檢驗後卻有可能僅是水蒸氣所造成的白煙，例如事業機構認為是有用的可回收物質，如果該清除回收行為被環保機關視為事業廢棄物處理行為，則要受到種種限制及管制，如此案例在我國社會上仍層出不窮，如果再參雜些政治元素在內，是此更容易造成環保單位人仰馬翻，以及企業主之陳情與訴訟，為排除上述之困因，應落實污染者付責原責此乃實際屬於污染者付費原則，其意涵簡述言之：乃不管污染者只要在法律容許範圍內之污染，則必須負擔污染者付費之原則，其中包括預防階段、管制階段、救濟暨整治階段，然而如單從經濟誘因的觀點上來探討污染者負責原則，則易忽略環境法或環境政策上所追求國民健康安定舒適之環境品質，總歸主要應融合我國憲法增修條文第 10 條第 1 款：「國家應獎勵科學技術發展及投資，促進產業升級，推動農漁業現代化，重視水資源之開發利用，加強國際經濟合作」、第 2 款：「經濟及科學技術發展，應與環境及生態保護兼籌並顧」、第 3 款：「國家對於人民興辦之中小型經濟事業，應扶助並保護其生存與發展」，於是要如何兼顧環境生態保護與經濟發展之衡平，則應落實企業興辦環境教育活動、投入社區公益、慈善捐助等予以建構敦親睦鄰建立優良企業形象，走入基層、走入鄰里、走入員工家庭，提倡讓民眾所質疑之污染數據公開化、物質公開化、製成透明化，以善心與用心來釋開民眾之疑惑，以回饋補助方式來恪遵污染者付費之原則，然我國政府應創制「環保爭議調解委員會」制度的方式來解決鄰里間之糾紛與誤解，減少人民之興訟與減少主管機關之繁忙，以創造社會經濟成長及政治和諧共創環境生態之自然永續。

在本研究中發覺出與農業最有關連之園藝景觀造園事業，經常遭環保單位稽查並以違反廢棄物清理法第 41 條或第 46 條移送檢警之案例不勝枚舉，亦造成憨厚樸實農民在不知法的情況下觸犯刑事責任，鄉村間常耳聞老農鬱悶之民怨其怨懟與爭論，已造成農業「綠能循環經濟政策」²¹⁹推廣之阻礙與矛盾，尤其我國即將面對國際碳權交易機制之施行，乃當前蔡政府極為重視與推廣之國家政策之一，尤其農務造園等事業更是站在綠能農業循環經濟政策與推廣實行栽培的第一線業者，唯有落實農業與環保業兩者之間適法性解釋與分際區分清楚之外，特舉證出本文章總結分析：有關於目前園藝造園業者進行公園區、行道路樹修剪之行為不屬於廢棄物清除、處理業(無行為責任)；經修剪樹枝枝葉、枯葉、樹根、樹幹堆肥使用等，無涉廢棄物清除、處理業事項，亦說明狀態責任也與廢棄物清理法無涉(無狀態責任)。

資料來源詳行政院環境保護署 111 年 1 月 3 日環署循字第 1100082226 號來函社團法人臺中市職業災害法律權益服務協會之解釋函，至於農民納入職業災害保險法與本研究無關則不在本文章中論述。

表-20：環保爭議處理法草案（作者自行整理）

第一條（立法目的） 為處理環境與生態保護之爭議，保障國人生活居住權益，穩定環境維護與經濟發展之係，特制定本法。
第二條（爭議雙方應本誠實信用及自治原則） 環保爭議雙方當事人應本誠實信用及自治原則，解決環境與生態之爭議。
第三條（適用範圍） 本法於關注環境品質維護或生態資源保護之法人、自然人與工廠、農畜牧漁場或事業單位，發生環保爭議時適用之。
第四條（主管機關） 本法所稱主管機關：在中央為環保署；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。
第五條（用詞定義）

²¹⁹行政院網站，政策與計畫-循環經濟推動方案
<https://www.cy.gov.tw/Page/5A8A0CB5B41DA11E/18ef26a4-5d05-4fb3-963e-6b228e713576>(最後瀏覽日 2022 年 1 月 8 日)。

本法用詞，定義如下：

- 一、環保爭議：指權利事項及調整事項之環保爭議。
- 二、權利事項之環保爭議：指原告及被告雙方當事人基於法令、租賃契約、土所有權人、使用人、管理人與環境品質維護或生態資源保護之環境基本法等相關規定所為權利義務之爭議。
- 三、調整事項之環保爭議：指原告及被告雙方當事人對於環境維護與生態保護主張汙染地復（育）原或強化防護設備、預防措施、變更製程之爭議。
- 四、爭議行為：指環境維護及生態保護爭議當事人為達成其主張，所為之提起爭議調解、糾紛裁決及仲裁之行為。
- 五、回饋行為：指環境維護及生態保護爭議當事人為達成其主張，所為之提起企業社會責任、維護預防汙染源發生與汙染者付費之行為。

第六條（權利事項環保、生態爭議之處理）

權利事項之環保及生態之爭議，得依本法所訂之調解、仲裁程序處理之。

屬於重大公害汙染且工廠、農畜牧漁場、事業體其資本額登記在新台幣十億元以上或雙方當事人受影響人數超過一百人者，得依公害糾紛處理法或其他法令處理之，則不適用本法。

權利事項之環保爭議，原告提請申請爭議調處之當事人有下列情形之一者，中央主管機關得給予適當扶助：

1. 提起爭議調處
2. 提起訴訟、鑑定或訴願
3. 依仲裁提起仲裁

前項扶助業務，中央主管機關得委託具備環保、生態與法律之民間專業團體或學術單位辦理。

第七條（調整事項環保爭議之處理）

調整事項之環保爭議，依本法所定之調解、仲裁程序處理之。

前項環保爭議之原告申請人應為權益受侵害人。但有下列情形者亦得為受害當事人：

1. 關心環境維護及生態保護之自然人或團體。
2. 關心環境維護及生態保護之受雇於汙染源事業體之勞（員）工。

第八條（環保爭議調解、仲裁或裁決期間對於爭議雙方之保護）

環保爭議在調解、仲裁或裁決期間，雙方不可有罷工或圍廠、抗議、阻擾或恐嚇之行為；如屬於汙染源事業之勞（員）工具有勞動工作權、法律自首權與自白權之保障。

前項環保爭議在調解、仲裁或裁決期間其汙染物質亦不可超出合法容許範圍，

如有超出法定數（量）值或發現有人員遭受汙染危害已肇生傷病死之事件時，即另依其他法令處理；則不適用於本法。

第二章 調解

第九條（申請調解之方法）

環保爭議當事人一方申請調解時，應於調整事項之環保爭議發生地所屬直轄市或縣（市）政府環境保護主管機關提出調解申請書。

前項爭議當事人一方為事業、團體或學術單位者，其出席調解時之代理人應檢附具有法律核可權之代理同意書。

第一項直轄市或縣（市）政府主管機關對於環保爭議認定有必要時，得依職權主動提出交付調解，並通知環保爭議雙方當事人到場進行調解。

前項調整事項之環保爭議發生地有超過二縣市者所屬之主管機關，就該調解案件均有管轄權。

第一〇條（調解申請書應記載事項）

調解之申請，應提出調解申請書，並載明下列事項：

1. 當事人姓名、性別、年齡、職業及住所或居住地；如為團體或學術單位時其名稱、代表人及會址或事務所，有代理人者其姓名、名稱及住所或事務所。
2. 請求調解事項。
3. 依第十一條第一項選定之調解方式。

第十一條（調解方式）

直轄市或縣（市）主管機關受理調解之申請，應依申請人之請求，以下方式之一進行調解：

1. 指派獨任調解人之調解（以下簡稱獨任調解人）。
2. 組成環保爭議調解委員會（以下簡稱調解委員會）。

直轄市或縣（市）主管機關依職權交付調解者，得依前項方式之一進行調解。

第一項第一款之調解，直轄市或縣（市）主管機關得聘任民間具環保、生態或法律相關學系碩士學位之個人為指派獨任調解人或調解委員進行調解。

第一項調解之相關處理程序、充任調解人或調解委員之遴聘條件與前項受託調解人、學術單位或政府機構之資格及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之。主管機關對第三項之調解人、學術單位或政府機構除委託費用外並得予補助。

第十二條（獨任調解人）

直轄市或縣（市）主管機關指派調解人進行調解者，應於收到調解申請書三日內為之。

調解人應調查事實，並於指派之日起十日內開始進行調解。

直轄市或縣（市）主管機關於調解人調查時，得通知當事人、相關人員或事業單位，以言詞或書面提出說明；調解人為調查之必要，得經主管機關同意，進入相關事業單位進行訪查、取樣或鑑定。

前項受通知或受訪查人員，不得為虛偽說明、提供不實資料或無正當理由拒絕訪查、取樣或鑑定。

調解人應於開始進行調解十五日內作出調解方案，並準用第十九條、第二十條及第二十二條之規定。

第一三條（調解委員會之組成）

調解委員會置委員五人或七人，由下列代表組成之，並以直轄市或縣（市）主管機關代表一人為主席。

直轄市或縣（市）主管機關指派一人至三人擔任調解人，得包含主管機關代表主席一人在內。

五、環保爭議雙方當事人可各自選定調解人一人為指派調解人。

二、餘為具有環保、生態或法律相關學系碩士學位之公正人士為選定調解人。

第一四條

直轄市或縣（市）主管機關以調解委員會方式進行調解者，應於收到調解申請書或職權交付調解後通知環保爭議雙方當事人於收到通知之日起三日內各自選定調解委員，並將調解委員之姓名、性別、年齡、學歷及職業具報選定，屆期未選定者由直轄市或縣（市）主管機關代為指定。

前項主管機關得備置調解委員名冊，以供參考。

第一五條（調解之處理方式）

直轄市或縣（市）主管機關以調解委員會方式進行調解者，應於調解委員會完成選定或指定之日起十日內組成調解委員會並召開調解會議。

第一六條（調查結果、解決方案之提報及開會期限）

調解委員會應於指派委員調查事實，除有特殊情形外，該委員應於受指派後十日內，將調查報告及解決方案提報調解委員會。

調解委員會應於收到前項調查結果及解決方案後十五日內開會。必要時因汙染物質檢（鑑）定之時間或經環保爭議雙方當事人同意者；得延長三十日。

第一七條（調解委員親自出席）

調解委員會開會時，調解委員應親自出席，不得委任他人代理；受指派調查時亦同。

直轄市或縣（市）主管機關於調解委員調查或調解委員會開會時，得通知當事人、相關人員或事業單位以言詞或書面提出說明；調解委員位調查之必要，得經主管機關同意，進入相關事業單位訪查。

前項受通知或受訪查人員，不得為虛偽說明、提供不實資料或無正當理由拒絕訪查、取樣或鑑定。

第一八條（開會及決議）

環保爭議獨任調解人之開會可由機關指派一人擔任獨任調解人，雙方當事人經出席調解人調解合意，使得決議並作成調解方案。

調解委員會應有調解委員過半數出席，使得開會；經出席委員過半數同意，始得決議並作成調解方案。

第一九條（調解成立）

依前條規定做成之調解方案，經環保爭議雙方當事人同意在調解紀錄簽名者，為調解成立。但當事人之一方為團體或學術機構者，其代理人簽名前應檢附有核可權機關之同意書。

第二〇條（調解不成立）

環保爭議當事人對調解委員會之調解方案不同意者，為調解不成立。

第二一條（調解不成立之條件）

有下列情形之一者視為調解不成立：

- 一、經調解委員會主席召集會議，連續二次調解委員出席人數未過半數，
- 二、未能作成調解方案。

第二二條（調解成立或不成立之記錄送達）

環保爭議調解成立或不成立，調解紀錄均應由調解委員會報由直轄市、縣（市）主管機關送達環保爭議雙方當事人。

第二三條（調解成立之效力）

環保爭議經調解成立者視為爭議雙方當事人間之契約；當事人一方為團體或學術機關時視為當事人間之團體協約。

前項調解成立之效果如有一方屆期延遲履約時，另一方亦可移請法院強制執行辦理；前項之求償權優於一切債權及抵押權。

第二四條（保密義務）

環保爭議調解人、調解委員、參加調解及經辦調解事務之人員，對於調解事件，除已公開之事項外，應保守秘密。

第三章 仲裁

第二五條（調解不成立之申請交付仲裁）

環保爭議調解不成立者，雙方當事人得共同向直轄市或縣（市）主管機關申請交付仲裁。但調解事項之環保爭議，當事人一方為團體協約法第十條第二項規定之機關（構）、學校時，非經同條項所定機關之核可，不得申請仲裁。

環保爭議經雙方當事人書面同意，得不經調解，逕向直轄市或縣（市）主管機關申請交付仲裁。

調整事項之環保爭議經調解不成立者，直轄市或縣（市）主管機關認有影響公眾生活及可預防產生危害者，或應目的事業主管機關之請求，得依職權交付仲裁，並通知雙方當事人。

環保爭議調解不成立者，直轄市或縣（市）主管機關認有擴大影響環保、生態範圍及重大公害污染者，或應目的事業主管機關之請求，得依公害糾紛處理法之規定交付職權機關單位並通知雙方當事人調處、協議或裁決之請求辦理。

第二六條（仲裁方式及仲裁人、仲裁委員會之積極資格）

主管機關受理仲裁之申請，應依申請人之請求，以下列方式之一進行仲裁，其為一方申請交付仲裁或依職權交付仲裁者，僅得以第二款之方式為之：

一、選定獨任仲裁人。

二、組成環保爭議仲裁委員會（以下簡稱仲裁委員會）。

前項仲裁人與仲裁委員之資格條件、遴聘方式、選定及仲裁程序及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之。

第二七條（獨任仲裁人）

雙方當事人合意已選定獨任仲裁人方式進行仲裁者，直轄市或縣（市）主管機關應於收到仲裁申請書後，通知環保爭議雙方當事人於收到通知之日起五日內，於直轄市、縣（市）主管機關遴聘之仲裁人名冊中選定獨任仲裁人一人具報；屆期未選定者由直轄市、縣（市）主管機關代為指定。

前項仲裁人名冊，由直轄市、縣（市）主管機關遴聘具有環保、生態或法律相關學系畢業之碩士者充任、彙整之，並報請中央主管機關備查。

第二八條（仲裁申請書之提出）

申請交付仲裁者，應提出仲裁申請書，並檢附調解紀錄或不經調解之同意書。

第二九條（仲裁委員之選定或指定）

以組成仲裁委員會方式進行仲裁者，主管機關應於收到仲裁申請書或依職權交

付仲裁後，通知環保爭議雙方當事人於收到通知之日起五日內，於主管機關遴聘之仲裁委員名冊中各自選定仲裁委員具報；屆期未選定者，由主管機關代為指定。

環保爭議雙方仲裁委員精選定或指定後，主管機關應於三日內通知雙方仲裁委員，於七日內依第三十條第一項及第二項或第四項規定推選主任仲裁委員及其餘仲裁委員具報；屆期未推選者，由主管機關指定。

第三十條（仲裁委員之組成）

仲裁委員會至委員三人或五人，由下列人員組成之：

- 一、環保爭議雙方當事人各選定一人。
 - 二、由雙方當事人所選定之仲裁委員於仲裁委員名冊中，共同選定一人或三人。
- 前項仲裁委員會置主任仲裁委員一人，由前項第二款委員互推一人擔任並為會議主席。

仲裁委員由直轄市、縣（市）主管機關遴聘具一定資格之公正並富學識經驗者任之。直轄市、縣（市）主管機關遴聘後應報請中央主管機關備查。

依第二五條第二項規定由中央主管機關交付仲裁者，其仲裁委員會置委員五人或七人，由環保爭議雙方當事人各選定二人之外，再共同另選定一人或三人，並由共同選定者互推一人為主任仲裁委員，並為會議主席。

前項仲裁委員名冊，由中央主管機關會商相關目的事業主管機關後遴聘之。

第三十一條（仲裁委員之組成）

主管機關應於主任仲裁委員完成選定或指定之日起十四日內，組成仲裁委員會，並召開仲裁會議。

第三十二條（仲裁委員之消極資格）

有下列情形之一者，不得擔任同一環保爭議事件之仲裁委員：

- 一、曾為該爭議事件之調解委員。
- 二、本人或配偶、前配偶或與其定有婚約之人為爭議事件當事人，或與當事人有共同權利人、共同義務人或償還義務人之關係。
- 三、為爭議事件當事人八親等內之血親或五親等內之姻親，或曾為此親屬關係。
- 四、現為或曾為該爭議事件當事人之代理人或家長、家屬。
- 五、學術單位、政府機關為該爭議事件之當事人者，為其同一個學術單位、機關之學員、理事、監事或任職、受雇之人員者。
- 六、曾受雇於該爭議事件當事人之事業體任職者，或承攬、委任關係者。

第三十三條（調查結果之提出）

仲裁委員會應指派委員調查事實，除有特殊情形外，調查委員應於指派後十日內，提出調查結果。

仲裁委員會應於收到前項調查結果後二十日內，做成仲裁判斷。

但經環保爭議雙方當事人同意得延長十日。

主管機關於仲裁委員調查或仲裁委員會開會時，應通知當事人相關人員或事業單位以言詞或書面提出說明；仲裁委員為調查之必要，得經主管機關同意後，進入相關事業訪查。

前項受通知或受訪查人員，不得為虛偽說明、提供不實資料或無正當理由拒絕說明。

第三四條（仲裁委員會會議及仲裁判斷）

仲裁委員會由主任仲裁委員召集，其由委員三人組成者，應有全體委員出席，經出席委員過半數同意，使得作成仲裁判斷；其由委員五人或七人組成者，應有三分之二以上委員出席，經出席委員四分之三以上同意，使得作成仲裁判斷。

仲裁委員連續二次不參加會議，當然解除其仲裁職務，由主管機關另行指定仲裁委員代替之。

第三五條（仲裁判斷書做成之期限及送達）

仲裁委員會做成仲裁判斷後，應於十日內作成仲裁判斷書，報由主管機關送達環保爭議雙方當事人。

第三六條（和解及和解之效力）

環保爭議當事人於仲裁程序期間中和解者，應將和解書報仲裁委員會及主管機關備查，仲裁程序即告終結；其和解與依本法成立之調解有同一效力。

第三七條（仲裁效力）

仲裁委員會就權利事項之環保爭議所作成之仲裁判斷，於當事人間與法院之確定判決有同一效力。

仲裁委員會就調整事項之環保爭議所作成之仲裁判斷，視為爭議當事人間之契約；當事人為團體者，視為當事人間之團體協約。

第三八條（用於仲裁程序之規定）

第九條第四項、第十條、第十七條第一項及第二十四條之規定，於仲裁程序準用之。

第四章 罰則

第三九條（罰則）

環保爭議雙方當事人無正當理由未依通知出席調解會議者，處新台幣二千元以上一萬元以下罰鍰。

違反第十二條第四項、第十七條第三項、第三十三條第五項為虛偽之說明或提供不實資料者處新台幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰。

違反第十二條第三項、第十七條第三項、第三十三條第四項為環保爭議當事人無正當理由拒絕說明或拒絕調解人或調解委員進入事業單位訪查者，處新台幣一萬元以上五萬元以下罰鍰。

環保爭議當事人違反第八條規定者，處新台幣十萬元以上三十萬元以下罰鍰。



參考文獻

一、 中文文獻

(一)、專書

1. 王方，解僱保護制度與歐美大量解僱勞工保護法制之研究，九十四年大量解僱勞工保護法制學術研討會論文集，行政院勞工委員會出版，2007 年。
2. 王樹義，環境法基本理論研究，元照出版有限公司，2012 年 5 月。
3. 王澤鑑，法律思維與案例研習請求權基礎理論體系，元照出版有限公司，2020 年 8 月。
4. 吳嘉生，國際環境法專論，五南圖書出版股份有限公司，2012 年 11 月。
5. 李建良，新學林分科六法-環境法，新學林出版社股份有限公司，2012 年 7 月。
6. 李惠宗，法學方法論，新學林出版股份有限公司，2018 年。
7. 林合民、李震山、陳春生、洪家殷、黃啟禎合著，行政法入門，元照出版有限公司，2015 年 9 月。
8. 林健三、林建榮合編，廢棄物處理第六版，高立圖書有限公司，2020 年 1 月。
9. 林錫堯，行政罰法第二版，元照出版有限公司，2012 年 11 月。
10. 陳慈陽，廢棄物質循環清理法治之研究，元照出版有限公司，2007 年 2 月。
11. 陳慈陽，環境法個論廢棄物質循環清理法制之研究，元照出版有限公司，2007 年 2 月。
12. 陳慈陽，環境法總論，元照出版有限公司，2011 年 11 月。
13. 黃承啟，民法案例研習，元照出版有限公司第七版，2018 年 10 月。
14. 黃榮堅，基礎刑法學(上)，元照出版有限公司第四版，2021 年 6 月。
15. 楊仁壽，法學方法論，三民書局有限公司，2016 年。
16. 瑞秋卡森(Rachel Carson)著，寂靜的春天，遠足文化事業股份有限公司，2017 年 4 月。

17. 葉俊榮，環境基本法的脈絡與功能：歷史回顧與展望，余紀忠文教基金會，2013 年 2 月。
18. 劉翠溶，台灣環境史，國立台灣大學出版中心，2019 年 8 月。
19. 鄭玉波，法學續論 三民書局股份有限公司，2008 年 3 月。
20. 鄭津津，職場與法律，五南圖書出版股份有限公司，2018 年 10 月。
21. 戴國良，企業管理(MBA 學)，五南圖書出版股份有限公司第二版，2018 年 3 月。
22. 蘇宏仁、楊樹森、游能悌、杜明進、黃揮源、劉志仁、余世章，環境教育與永續發展，華都文化事業有限公司第一版，2018 年 10 月。

(二)、期刊

1. 李建良，〈論環境法上之公民訴訟〉，法令月刊 51 卷 1 期，2000 年 1 月。
2. 鄭永志、張英磊，〈公害糾紛損害賠償事件舉證責任之標準－以公害糾紛裁決與法院判決之實務案例為中心〉，法政學報 28 期，2019 年 11 月。

(三)、官方資料

1. 中華民國統計資料網，主計總處統計專區環保署歷年固體廢棄物排放帳-工業廢棄物。<https://www.stat.gov.tw/ct.asp?xItem=29140&ctNode=4866&mp=4>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 5 日)。
2. 中華民國統計資料網，主計總處統計專區環保署歷年固體廢棄物排放帳-資源回收廢棄輪胎回收數量。
<https://www.stat.gov.tw/public/data/dgbas03/bs7/greengnp/1-22.pdf>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 5 日)。
3. 公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0050039>，第六條。(最後瀏覽日 2021 年 8 月 10 日)。

4. 台北市法規查詢系統，法務部法律決字第 10903507690 號，
[https://www.laws.taipei.gov.tw/lawsystem/wfLaw_Interpretation_Content.aspx?S
OID=186564](https://www.laws.taipei.gov.tw/lawsystem/wfLaw_Interpretation_Content.aspx?S OID=186564)（最後瀏覽日 2021 年 11 月 30 日）。
5. 司法院法學資料檢索系統，台北高等行政法院 98 年簡字第 667 號，
<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>（最後連覽日 2021 年 8 月 24 日）。
6. 司法院法學資料檢索系統，台灣高等法院 108 年上訴字第 2506 號刑事判決，
<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 4 日）。
7. 司法院法學資料檢索系統，台灣高等法院台中分院 105 年度勞上易字第 37
號，<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 3
日）。
8. 司法院法學資料檢索系統，高雄最高行政法院 93 年訴字第 830 號，
<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>（最高瀏覽日 2021 年 8 月 23 日）。
9. 司法院法學資料檢索系統，高雄最高行政法院 94 年訴字第 943 號，「主因原告國有財產局 00 局不服被告 00 縣市環保局的行政處分而提起之行政訴訟，法院見解為土地資源既為人民生存條件所不可或缺，並具有亦破壞性及不意回復性等特質，自應以永續使用為目標，而土地所有人、管理人、使用人既享有可使用土地之利益，即應負擔社會義務，承擔適時排除對土地危害之責任，故課予土地所有人、管理人、使用人維持土地秩序之狀態責任，要屬維護土地環境不可避免之手段，原告於歷次協調、訴願均表示渠並非廢棄物棄置之行為人，不應負擔清除處理之義務，實與廢棄物清理法第 71 條之立法意旨相違。」<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>（最後瀏覽日 2021 年 8 月 24 日）。
10. 司法院法學資料檢索系統，高雄最高行政法院 95 年訴字第 119 號，「主因原告國有財產局 00 局不服被告 00 縣市環保局的行政處分而提起之行政訴訟，法院見解為依廢棄物清理法第 71 條之立法意旨，乃考量土地資源之有限性及不可回復性，要求土地所有權人及事實上對土地有管理權人，善盡一定之

維護義務，以期能達到土地永續使用之環保目標，並非遽指行政機關對於該條項規定之義務人，有恣意選擇較容易獲得清除處理者為處分之對象，行政機關應於義務人中以違法主體之主從性、注意義務違反之程度等情形，依照輕重程度對行為人，有管領力之人先命其清除處理，始符合裁量行使之正當性。本件被告對於係爭土地受廢棄物傾倒期間內，土地係由承租人管理、使用、並無爭執，且係爭土地遭非法棄置廢棄物，亦經被告查獲傾倒之違章行為人蔡 00、黃 00 等人，有高雄縣政府環保局執行違反廢棄物清理法案件處分書、稽查工作紀錄表及台灣高雄地方法院檢察署檢察官緩起訴處分書影本在卷可佐，被告放棄就上開傾倒廢棄物行為人或對係爭土地有實質管領人之承租人命其負清除處理之責，而逕對係爭國有土地並無實質管領力之原告，命其負清除處理之責，因原告為一行政機關，命其清除處理較可能達成清除處理之效果，惟行政機關決定行政行為時，雖必須衡量各種因素，以作出最符合社會實質正義之決定，該因素仍須與該適時有正當合理之關聯性，否則仍違反裁量正當行使之原則」，<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>(最後瀏覽日 2021 年 8 月 23 日)。

11. 司法院法學資料檢索系統，智慧財產法院 107 年度民營上字第 2 號民事裁定，<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>(最後瀏覽日 2021 年 9 月 29 日)。
12. 司法院法學資料檢索系統，智慧財產法院 109 年刑智上訴字第 8 號刑事判決，刑事判決內容為：「被告周 0 淵受雇於國內知名電子公司，遭獵人頭公司蠱惑將攜帶原公司營業上之技術秘密資料前往大陸上班，茲因事跡敗露遭原公司檢舉提起違反營業秘密法之訴訟，法院判決理由為經本院審酌被告周 0 淵在告訴人台 0 公司擔任技術副理，競違反營業秘密法侵害告訴人的營業秘密，所為足以損害告訴人之營業秘密所產生利益，且未支出任何代價即不法重製，使用告訴人耗費鉅大時間、人力及物力成本始產生高度經濟價值之營業秘密，客觀上足對告訴人之營業秘密造成損害，嚴重影響告訴人及國家高科技產業之國際市場競爭能力，實屬不該，為犯後已於原審坦承犯行之犯後態度，兼

衡犯行對社會所生危害之程度、犯罪之動機、目的及手段、違法授權之期間、生活狀況、智識程度、經濟情況、所生之利益與告訴人所受之損害，並考量本件被告雖未與告訴人間達成和解，然其於訴訟過程中曾試圖與告訴人間達成和解，惟並未能達成和解等一切情況，再綜合考量整體犯罪非難評價，被告之人格特性與犯罪傾向，量處有期徒刑 1 年 4 月應符合罪刑相當，足以實現刑罰權之公平正義。職是。原審量刑核無違誤，應予維持。」

<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 3 日）。

13. 司法院法學資料檢索系統，最高行政法院 100 年裁字第 915 號裁定，

<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>（最後瀏覽日 2021 年 8 月 5 日）。

14. 司法院法學資料檢索系統，最高行政法院 101 年度判字第 980 號，

<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 27 日）。

15. 司法院法學資料檢索系統，最高行政法院 105 年判字第 371 號判決，「廢清法第 71 條第 1 項規定係指因容許或重大過失導致遭非法棄置廢棄物之土地所有人、管理人或使用人，限期清除處理之責任，仍屬行為責任，仍應以追究行為責任人為優先順位，當無法追究時始可轉為追究狀態責任人，而非可逕對狀態責任人予以究責」，<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 28 日）。

16. 司法院法學資料檢索系統，最高行政法院 96 年裁字第 1897 號裁決，「中央主管機關指定公告一定規模之事業，應依中央主管機關規定之格式，項目、內容、頻率以網路傳輸方式，向直轄市主管機關申報期廢棄物之儲存、清除、處理情形，且依以網路傳輸方式申報廢棄物之產出、儲存、清除、處理、再利用、輸出及輸入情形之申報格式、項目、內容及頻率規定，事業機構應於每月月底前，連線申報前越事業廢棄物產出之種類及描述、數量情形等資料」，揭槩違反本條即應受罰，此徵不僅須上網連線且其連線產出數量應亦正確，否則事業機構雖有上網連線申報產出數量，但有隱報或短報數量時即應受罰」，<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>（最後瀏覽日 2021 年 8 月 5 日）。

17. 司法院法學資料檢索系統，最高法院 95 年台上字第 1079 號刑事判決，<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>（最後瀏覽日 2021 年 8 月 6 日）。
18. 司法院法學資料檢索系統，最高法院 97 年台上字第 3913 號刑事判決，<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>（最後瀏覽日 2021 年 8 月 6 日）。
19. 司法院法學資料檢索系統，最高法院 103 年台上字第 261 號刑事判決，<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>（最後瀏覽日 2021 年 8 月 24 日）。
20. 司法院法學資料檢索系統，最高法院 108 年台上字 1905 號民事判決，<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>（最後瀏覽日 2021 年 8 月 10 日）。
21. 司法院法學資料檢索系統，最高法院 108 年台上字 1905 號民事判決，<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>（最後瀏覽日 2021 年 8 月 10 日）。
22. 司法院法學資料檢索系統，最高法院 96 年台上字第 3673 號刑事判決，<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>（最後瀏覽日 2021 年 8 月 5 日）。
23. 司法院法學資料檢索系統，臺北高等行政法院 91 年度訴字第 1381 號判決，<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>（最後瀏覽日 2021 年 11 月 30 日）。
24. 司法院法學資料檢索系統網，財政部國有財產局南區分署遭非法棄置廢棄物案高雄高等行政法院 108 年訴字第 229 號判決
<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=KSBA%2c108%2c%e8%a8%b4%2c229%2c20200526%2c1>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 19 日）
25. 司法院法學資料檢索系統網，財政部國有財產局南區分署遭非法棄置廢棄物案最高行政法院 101 年判字第 567 號判決
<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 22 日）
26. 司法院法學資料檢索系統網，財政部國有財產局南區分署遭非法棄置廢棄物案最高行政法院 109 年上字第 718 號判決，
<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TPAA%2c109%2c%e4%b8%8a%2c718%2c20210415%2c1>（最後瀏覽日 2021 年 7 月 13 日）。

27. 司法院法學資料檢索系統網，最高法院 101 年台上字第 589 號刑事判決
<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 17 日）
28. 司法院法學資料檢索系統網，臺灣桃園地方法院 104 年度訴字第 376 號刑事判決，
[judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TYDM%2c104%2c%e8%a8%b4%2c376%2c20160324%2c1](https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TYDM%2c104%2c%e8%a8%b4%2c376%2c20160324%2c1)（最後瀏覽日 2021 年 9 月 17 日）
29. 司法院法學資料檢索系統網，臺灣桃園地方法院 107 年度原訴字第 6 號判決，
<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TYDM%2c107%2c%e5%8e%9f%e8%a8%b4%2c6%2c20181128%2c1>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 26 日）
30. 司法院法學資料檢索系統網，臺灣高等法院 105 年度上訴字第 1071 號刑事判決，
<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TPHM%2c105%2c%e4%b8%8a%e8%a8%b4%2c1071%2c20161213%2c1>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 17 日）
31. 司法院法學資料檢索系統網，臺灣高等法院 108 年度原上訴字第 7 號判決，
<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TPHM%2c108%2c%e5%8e%9f%e4%b8%8a%e8%a8%b4%2c7%2c20190508%2c1>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 26 日）。
32. 司法院法學資料檢索系統網，臺灣高等法院臺南分院 93 年度上訴字第 1022 號判決，
<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TNHM%2c93%2c%e4%b8%8a%e8%a8%b4%2c1022%2c20050803%2c1>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 22 日）。
33. 司法院法學資料檢索系統網，臺灣臺南地方法院 93 年度訴字第 812 號刑事判決，

<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TNDM%2c93%2c%e8%a8%b4%2c812%2c20041015%2c1>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 22 日）

34. 司法院法學資料檢索系統網，廢輪胎再回收違反廢棄物清理法案最高法院
106 年台上字第 2196 號刑事判決

<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>，（最後瀏覽日 2021 年 7 月 13 日）。

35. 司法院法學資料檢索系統網，廢輪胎再回收違反廢棄物清理法案最高法院
106 年台上字第 3231 號刑事判決

<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>（最後瀏覽日 2021 年 7 月 13 日）。

36. 本法第二十八條第二項至第五項、第四十二條規定之事業、共同清除處理機構、廢棄物清除處理設施及公民營廢棄物清除處理機構(以下簡稱設施機構)設置之廢棄物清理專業技術人員(以下簡稱專業技術人員)，應由經中央主管機關或其委任、委託、委辦其他機關(購)訓練合格，並取得合格證書者擔任。前向各類設施機構應設置之專業技術人員之類別、等級及人數，應依本法第二十八條第二項至第五項及第四十二條所定公告及管理辦法規定辦理。

37. 全國法規查詢資料庫，下水道法，

<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0070058>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 22 日）。

38. 全國法規查詢資料庫，地方制度法，

<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=A0040003>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 22 日）。

39. 全國法規查詢資料庫，事業廢棄物儲存清除處理方法及設施標準，

<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0050005>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 22 日）

40. 全國法規查詢資料庫，財政部國有財產署組織法，

<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=G0300054>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 20 日）。

41. 全國法規查詢資料庫，排水管理辦法，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0110010>（最後瀏覽日
2021 年 9 月 22 日）。
42. 全國法規查詢資料庫，經濟部事業廢棄物再利用管理辦法，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0030047>
43. 全國法規查詢資料庫，資源回收再利用法，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0050049>（最後瀏覽日
2021 年 9 月 19 日）。
44. 全國法規查詢資料庫，廢棄物清理專業技術人員管理辦法，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0050053>（最後瀏覽日
2021 年 9 月 3 日）。
45. 全國法規查詢資料庫，廢輪胎回收儲存清除處理方法及設施標準，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0050060>（最後瀏覽日
2021 年 9 月 19 日）。
46. 全國法規查詢資料庫，應回收廢棄物回收處理業管理辦法，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0050051>（最後瀏覽日
2021 年 9 月 19 日）。
47. 全國法規資料查詢，公司法，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0080001>，（最後瀏覽日
2021 年 8 月 10 日）。
48. 全國法規資料查詢，環境基本法，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0100001>，（最後瀏覽日
2021 年 7 月 15 日）。
49. 全國法規資料庫，土地法，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0060001>，（最後瀏覽日
2021 年 7 月 31 日）。

50. 全國法規資料庫，土壤及地下水污染整治法
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0110001> (最後瀏覽日 2021 年 7 月 22 日)。
51. 全國法規資料庫，山坡地開發利用回饋金繳交辦法，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=M0040018> ， (最後瀏覽日 2021 年 7 月 24 日)。
52. 全國法規資料庫，中華民國憲法，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=A0000001> ， (最後瀏覽日 2021 年 7 月 5 日)。
53. 全國法規資料庫，中華民國憲法增修條文，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=A0000002>(最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日)。
54. 全國法規資料庫，公害糾紛處理法，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0080001> (最後瀏覽日 2021 年 10 月 1 日)。
55. 全國法規資料庫，水污染防治法，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0040001> (最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日)。
56. 全國法規資料庫，水利法，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawHistory.aspx?pcode=J0110001>(最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日)。
57. 全國法規資料庫，水泥業空氣汙染排放標準，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0020041> (最後瀏覽日 2021 年 7 月 31 日)。

58. 全國法規資料庫，司法院釋字第 751 號函，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/ExContent.aspx?ty=C&CC=D&CNO=751>(最後
瀏覽日 2021 年 8 月 23 日)。
59. 全國法規資料庫，民事訴訟法第 277 條：「當事人主張有利於己之事實者，
就其事實有舉證之責任。但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此
限。」，
[https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSearchContent.aspx?pcode=B0010001&nor
ge=277](https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSearchContent.aspx?pcode=B0010001&norge=277)(最後瀏覽日 2021 年 8 月 10 日)。
60. 全國法規資料庫，刑事訴訟法，
[https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSearchContent.aspx?pcode=C0010001&kw
=%e6%90%9c%e7%b4%a2%e7%a5%a8](https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSearchContent.aspx?pcode=C0010001&kw=%e6%90%9c%e7%b4%a2%e7%a5%a8) (最後瀏覽日 2021 年 9 月 10 日)。
61. 全國法規資料庫，刑事訴訟法第 154 條被告未經審判證明有罪確定前，推定
其為無罪。犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實。
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=C0010001>，(最後瀏覽日
2021 年 7 月 7 日)。
62. 全國法規資料庫，刑法，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=C0000001>，(最後瀏覽日
2021 年 7 月 5 日)。
63. 全國法規資料庫，行政訴訟法第 9 條，
[https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSearchContent.aspx?pcode=A0030154&nor
ge=9](https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSearchContent.aspx?pcode=A0030154&norge=9) (最後瀏覽日 2021 年 11 月 23 日)。
64. 全國法規資料庫，行政執行法，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=A0030023>，(最後瀏覽日
2021 年 7 月 20 日)。

65. 全國法規資料庫，行政程序法，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=A0030055>，(最後瀏覽日
2021 年 7 月 20 日)。
66. 全國法規資料庫，行政罰法，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=A0030210>，(最後瀏覽日
2021 年 7 月 5 日)。
67. 全國法規資料庫，事業廢棄物輸入輸出管理辦法，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0050016> (最後瀏覽日
2021 年 9 月 2 日)。
68. 全國法規資料庫，固定污染源有害空氣排放標準
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0020128> (最後瀏覽日
2021 年 7 月 31 日)。
69. 全國法規資料庫，空氣污染防治法，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0020001> (最後瀏覽日
2021 年 7 月 7 日)。
70. 全國法規資料庫，促進民間參與公共建設法，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0070062>(最後瀏覽日
2021 年 11 月 30 日)。
71. 全國法規資料庫，政府採購法，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=A0030057> (最後瀏覽日
2021 年 9 月 1 日)。
72. 全國法規資料庫，食品安全衛生管理法，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040001> (最後瀏覽日
2021 年 7 月 7 日)。

73. 全國法規資料庫，動物保護法，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawHistory.aspx?pcode=M0060027> (最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日)。
74. 全國法規資料庫，國土計畫法，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0070230>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 14 日)。
75. 全國法規資料庫，國家賠償法，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=I0020004>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 24 日)。
76. 全國法規資料庫，都市計畫法，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0070001>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 31 日)。
77. 全國法規資料庫，勞動基準法第 12 條「勞工有左列情形之一者雇主得不經預告終止契約 1.於訂立勞動契約時為虛偽意思表示，使雇主誤信而有受損害之虞者。2.對於雇主、雇主家屬、雇主代理人或其他共同工作之勞工，實施暴行或重大侮辱之行為者。3.受有期徒刑以上刑之宣告確定，而未諭知緩刑或未准易科罰金者。4.違反勞動契約或工作規則，情節重大者。5.故意損耗機器、工具、原料、產品或其他雇主所有物品，或故意洩漏雇主技術上、營業上之秘密，至雇主受有損害者。6.無正當理由繼續曠工三日，或一個月內曠工達六日者。雇主依前項第 1 款、第 2 款及第 4 款至第 6 款規定終止契約者。應自知悉其情形之日起三十日內為之」，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=N0030001> (最後瀏覽日 2021 年 9 月 3 日)。
78. 全國法規資料庫，勞資爭議處理法，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=N0020007> (最後瀏覽日 2021 年 10 月 3 日)。

79. 全國法規資料庫，森林法，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=M0040001>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日)。
80. 全國法規資料庫，訴願法，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=A0030020>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 20 日)。
81. 全國法規資料庫，資源回收再利用法，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0050049>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日)。
82. 全國法規資料庫，違反廢棄物清理法所得利益認定集合算辦法，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0050089>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日)。
83. 全國法規資料庫，違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0050090>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日)。
84. 全國法規資料庫，廢棄物清理法，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0050001>(最後瀏覽日 2021 年 7 月 5 日)。
85. 全國法規資料庫，廢棄物清理法於中華民國六十三年七月二十六日總統(63)台統(一)義字第 3300 號令制定公布全文 28 條目前歷經 14 次修法，最近期之修法為中華民國一百零六年六月十四日總統華總一義字第 10600072531 號令修正公布第 38、53 條條文，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0050001>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 6 日)。
86. 全國法規資料庫，廢棄物清理法第十六條：「依前條第二項公告之應負回收、清除、處理責任之業者(以下簡稱責任業者)，應向主管機關辦理登記；製

造業應按當期營業量，輸入業應按向海關申報進口量，於每期營業稅申報繳納後十五日內，依中央主管機關核定之費率，繳納回收清除處理費，作為資源回收管理基金，並應委託金融機構收支保管；其收支保管及運用辦法，由中央主管機關定之。前項輸入業於向海關申報進口量時，應同時申報容器材質及其他經中央主管機關指定之物品或容器規格等資料。製造或輸入之物品或其包裝、容器，不在國內廢棄或使用後不產生廢棄物之責任業者，得檢具相關證明文件扣抵營業量、進口量或辦理退費。第一項責任業者辦理登記、申報、繳費方式、流程、期限、扣抵、退費及其他應遵行事項之管理辦法，由中央主管機關會商中央目的事業主管機關定之。第一項之費率，由中央主管機關所設之資源回收費率審議委員會依材質、容積、重量、對環境之影響、再利用價值、回收清除處理成本、回收清除處理率、稽徵成本、基金財務狀況、回收獎勵金數額及其他相關因素審議，並送中央主管機關核定公告；資源回收費率審議委員會設置辦法，由中央主管機關定之。

<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSearchContent.aspx?pcode=O0050001&norge=16>(最後瀏覽日 2021 年 8 月 14 日)。

87. 全國法規資料庫，環境保護專責及技術人員訓練管理辦法，

<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0100006>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 4 日）。

88. 全國法規資料庫，環境基本法，

<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0100001>(最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日)。

89. 全國法規資料庫，環境影響評估法，

<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0090001>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 28 日)。

90. 全國法規資料庫，關稅法，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=G0350001>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 10 日）。
91. 財政部各稅法令函釋系統，台財稅字第 0920451396 號，
<http://www.ttc.gov.tw/ct.asp?xItem=33752&CtNode=97&CtUnit=40&xiList=33742,33743,33744,33745,33746,33747,33748,33749,33750,33751,33752,33753,33754,33755,33756>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 3 日）。
92. 財政部賦稅署法規查詢專區，台財稅字第 10400693050 號，
https://law.dot.gov.tw/law-ch/home.jsp?id=18&parentpath=0%2C7&mcustomize=newlaw_view.jsp&dataserno=201804240307（最後瀏覽日 2021 年 8 月 23 日）。
93. 教育部全球資訊網，當前教育重大政策，
https://www.edu.tw/News_Content.aspx?n=D33B55D537402BAA&s=37E2FF8B7ACFC28B（最後瀏覽日 2021 年 12 月 30 日）。
94. 勞動部勞動法令查詢系統，（86）台 86 勞動二字第 020139 號，
<https://laws.mol.gov.tw/FLAW/FLAWDOC03.aspx?searchmode=global&datatype=etype&no=FE110253&keyword=020139>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 3 日）。
95. 勞動部勞動法令查詢系統，（86）台 86 勞動二字第 053059 號，
<https://laws.mol.gov.tw/FLAW/FLAWDOC03.aspx?searchmode=global&datatype=etype&no=FE110276&keyword=053059>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 3 日）。
96. 勞動部勞動法令查詢系統，（87）台 87 勞動二字第 000272 號，
<https://laws.mol.gov.tw/FLAW/FLAWDOC03.aspx?searchmode=global&datatype=etype&no=FE110552&keyword=000272>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 3 日）。
97. 勞動部勞動法令查詢系統，勞動條三字第 1060131585 號，
<https://laws.mol.gov.tw/FLAW/FLAWDOC03.aspx?searchmode=global&datatype=etype&mode=002&no=FE300642&keyword=1060131585>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 3 日）。

98. 廢棄物清理法部分條文修正對照表，105 年 12 月 29 日版本，
<https://www.taiwanwatch.org.tw/sites/default/files/press/20161230attachment.pdf>(
最後瀏覽日 2021 年 8 月 11 日)。
99. 廢棄物清理專業技術人員管理辦法第二條，
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0050053>。(最後瀏覽日
2021 年 8 月 10 日)。
100. 環境保護署，行政函釋，環保署環署廢字第 0950055962 號，
[https://oaout.epa.gov.tw/law/ExecutiveResult.aspx?feid=01%2c02%2c03%2c04%
2c05%2c06%2c09%2c10%2c11%2c12<ype=6&KW=%e5%bb%a2%e6%a3
%84%e7%89%a9%e6%b8%85%e7%90%86%e6%b3%95%e7%ac%ac64%e6%
a2%9d](https://oaout.epa.gov.tw/law/ExecutiveResult.aspx?feid=01%2c02%2c03%2c04%2c05%2c06%2c09%2c10%2c11%2c12<ype=6&KW=%e5%bb%a2%e6%a3%84%e7%89%a9%e6%b8%85%e7%90%86%e6%b3%95%e7%ac%ac64%e6%a2%9d) (最後瀏覽日 2021 年 8 月 22 日)。

(四)、網路資料

1. TVBS 新聞網，呂蓓君，廢棄輪胎 100%回收台廠技術獨步全球，2016 年 10 月 4 日報導，<https://news.tvbs.com.tw/life/677359>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 5 日)。
2. TVBS 新聞網，陳志忠、吳昭君，彰化驗出鎬汙染！稻米剷除農怒白種了，2016 年 5 月 1 日報導，<https://news.tvbs.com.tw/life/505983> (最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日)。
3. TVBS 新聞網，蔡明旦，日月潭慘變大草原「浮動碼頭靜躺地」驚人旱照曝光，2021 年 3 月 26 日報導，
[https://tw.news.yahoo.com/%E6%97%A5%E6%9C%88%E6%BD%AD%E6%85%98
%E8%AE%8A%E5%A4%A7%E8%8D%89%E5%8E%9F-%E6%B5%AE%E5%8B%95%E
7%A2%BC%E9%A0%AD%E9%9D%9C%E8%BA%BA%E5%9C%B0-%E9%A9%9A%E4
%BA%BA%E6%97%B1%E7%85%A7%E6%9B%9D%E5%85%89-110333405.html](https://tw.news.yahoo.com/%E6%97%A5%E6%9C%88%E6%BD%AD%E6%85%98%E8%AE%8A%E5%A4%A7%E8%8D%89%E5%8E%9F-%E6%B5%AE%E5%8B%95%E7%A2%BC%E9%A0%AD%E9%9D%9C%E8%BA%BA%E5%9C%B0-%E9%A9%9A%E4%BA%BA%E6%97%B1%E7%85%A7%E6%9B%9D%E5%85%89-110333405.html)，
(最後瀏覽日 2021 年 7 月 24 日)。

4. 人間福報，孟子說：「現在有具備仁愛之心或有仁愛名聲的君王，百姓卻感受不到他的恩澤，也無法成為後世效法的對象，是因為沒有實施先王之道的緣故呀。所以說：只有仁心是不足以治理國家，只有治術也無法推行仁政。」因此，孟子強調要施行仁政者，「仁心」與「治術」皆不可偏廢，這個「人」的條件相對地重要起來，2021 年 7 月 6 日報導，
<https://www.merit-times.com.tw/NewsPage.aspx?unid=202691>(最後瀏覽日 2021 年 7 月 6 日)。
5. 三立新聞網，政治中心，海龜全身纏漁網致死照片曝光網悲痛喊漁網實名制，2020 年 8 月 12 日報導 <https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=795909>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 5 日)。
6. 三立新聞網，許致成、顧元松，起底無牌物業公司借牌營運竟攬雙北多社區管理，2019 年 11 月 12 日，<https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=634534>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 21 日)。
7. 三立新聞網，詹千雁，米糠油事件 40 周年！多年內幕首曝光，2019 年 4 月 17 日報導，
<https://tw.news.yahoo.com/%E7%B1%B3%E7%B3%A0%E6%B2%B9%E4%BA%8B%E4%BB%B640%E5%91%A8%E5%B9%B4-%E5%A4%9A%E5%B9%B4%E5%85%A7%E5%B9%95%E9%A6%96%E6%9B%9D%E5%85%89-040518597.html> (最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日)。
8. 工商時報，袁延壽，台泥金昌石礦環現差過關，2020 年 11 月 12 日報導，
<https://ctee.com.tw/news/industry/368525.html>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 16 日)。
9. 中央社，張雄風，焚化爐進入整修期環署擬跨部會提升垃圾處理，2019 年 12 月 19 日報導，<https://www.cna.com.tw/news/ahel/201912190327.aspx>(最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日)。

10. 中央社，陳朝福，國有地遭棄置廢棄物 高市環保局促國產署處理，2018 年 5 月 31 日報導，<https://www.nownews.com/news/2763724>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 5 日)。
11. 中央研究院，台灣史研所，檔案館，「福爾摩沙，美麗之島」，這幾年來大概已成為歷史學科的老師與學生琅琅上口之句，一般臺灣歷史參考書或網路資訊，通常會這麼記載或介紹：自十六世紀中葉以後，遠東地區航運頻繁，當葡萄牙船員經過臺灣海面時，從海上遠眺，發現臺灣島上高山峻嶺、林木蔥綠，甚為美麗，於是高呼「Ilha Formosa」，葡萄牙文意即：「美麗（Formosa）島（Ilha）」。由於葡萄牙人當時的貿易與殖民重心在中國澳門與日本，臺灣只是個路過的美麗景點，他們未曾登陸與探險。儘管如此，葡萄牙人所喊出的形容詞「Formosa(福爾摩沙)」，後來卻成為西方人指稱臺灣地名的專有名詞，https://archives.ith.sinica.edu.tw/collections_con.php?no=25，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 5 日)。
12. 中時新聞網，新北廢棄物流竄北市中南部垃圾封城 全台垃圾大戰 一觸即發，2020 年 5 月 18 日
<https://www.chinatimes.com/newspapers/20200518000410-260114?chdtv>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 5 日)。
13. 中時新聞網，譚悠文、洪凱音，四小龍之冠台灣今年唯一正成長，2020 年 9 月 16 日，
<https://www.chinatimes.com/newspapers/20200916000398-260110?chdtv>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 5 日)。
14. 公視新聞網，章明哲，台東都歷垃圾掩埋場爭議 部落夜宿抗議，2021 年 12 月 21 日，<https://news.pts.org.tw/article/505269> (最後瀏覽日 2021 年 11 月 30 日)。

15. 台中市政府新聞局網站，台中市長盧秀燕視察和平區福壽山垃圾轉運站，2020 年 11 月 02 日。<https://www.news.taichung.gov.tw/1328634/post>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 5 日)。
16. 台北市政府環境保護局，四化處理的解釋來源，
<https://www.ptrip.gov.taipei/cp.aspx?n=6E2D6BEBB1AD25C3>(最後瀏覽日 2021 年 12 月 30 日)。
17. 台灣高等檢察署，新聞稿-加強國土保育犯罪查緝督導小組，110 年 4 月 9 日報導，<https://www.tph.moj.gov.tw/4421/4447/756121/757180/post>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日)。
18. 司法院大法官，解釋函第 275 號「人民違反法律上之義務而應受行政罰之行為，法律無特別規定時，雖不以出於故意為必要，仍須以過失為其責任條件。但應受行政罰之行為，僅須違反禁止規定或作為義務，而不以發生損害或危險為其要件者，推定為有過失，於行為人不能舉證證明自己無過失時，即應受處罰。行政法院六十二年度判字第三 0 號判例謂：「行政罰不以故意或過失為責任條件」，及同年度判字第三五 0 號判例謂：「行政犯行為之成立，不以故意為要件，其所以導致偽報貨物品質價值之等級原因為何，應可不問」，其與上開意旨不符部分，與憲法保障人民權利之本旨牴觸，應不再援用。」
<https://cons.judicial.gov.tw/jcc/zh-tw/jep03/show?expno=275>(最後瀏覽日 2021 年 8 月 17 日)。
19. 司法院大法官，解釋函第 49 號「印花稅法所定罰鍰係純粹行政罰。納稅義務人如有違法事實，即應依法按其情節輕重，分別科處罰鍰。其違法行為之成立並不以故意為要件」，
<https://cons.judicial.gov.tw/jcc/zh-tw/jep03/show?expno=49>(最後瀏覽日 2021 年 8 月 17 日)。

20. 司法院大法官解釋網，釋第 603 號，
<https://cons.judicial.gov.tw/jcc/zh-tw/jep03/show?expno=603>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 6 日)。
21. 民報新聞網，黃筱珮，兩次戴奧辛毒蛋源頭都在彰化 專家籲嚴查工業污染，
2017 年 4 月 21 日報導，<https://tw.news.yahoo.com/-105909351.html>(最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日)。
22. 民視新聞網，楊凱安、沈建宏，假學歷應徵工作屢見不鮮企業防不勝防，2018 年 8 月 5 日，<https://today.line.me/tw/v2/article/kagZW0>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日)。
23. 自由時報，王善嫻，廢竹材絞碎後田間腐化可成肥料 嘉義縣產官合作開發破碎機，2020 年 3 月 6 日報導
<https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/3091295> (最後瀏覽日 2021 年 9 月 26 日)。
24. 自由時報，陳鳳麗，寄居蟹的悲歌塑膠杯當新家，2016 年 8 月 12 日報導，
<https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/1793051>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 5 日)。
25. 自由時報，黃鍾山，藍營將空屋問題政治化林佳龍批刻意炒作誤導，2019 年 11 月 30 日報導 <https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/2994416>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 23 日)。
26. 自由時報，劉濱銓，日月潭抓到惡霸胖虎魚漁民緊迫魚球通報開電，20217 年 7 月 11 日報導，<https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/3599548>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日)。
27. 行政院農委會農糧署，農業機械作服務系統，
<https://eoi.afa.gov.tw/index.php?lat=24.2146316&lng=120.5499165&County=%E5%8F%B0%E4%B8%AD%E5%B8%82&Township=%E9%BE%8D%E4%BA%95%E5%8D%80> (最後瀏覽日 2021 年 9 月 26 日)。

28. 行政院網站，政策與計畫-循環經濟推動方案
<https://www.ey.gov.tw/Page/5A8A0CB5B41DA11E/18ef26a4-5d05-4fb3-963e-6b228e713576>(最後瀏覽日 2022 年 1 月 8 日)。
29. 行政院網站，新聞傳播處，向海致敬、向山致敬活動-我們是驕傲的山海之子，
2021 年 2 月 25 日，
<https://www.ey.gov.tw/Page/5B2FC62D288F4DB7/434d4e92-457d-4c85-99a6-52bada188873>(最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日)。
30. 行政院環保署，事業廢棄物申報及管理資訊系統，
<https://waste.epa.gov.tw/RWD/>（最後瀏覽日 2021 年 8 月 4 日）。
31. 行政院環保署，事業廢棄物網路申報作業，
<https://cdw.epa.gov.tw/download/06-%E5%BB%A2%E6%A3%84%E7%89%A9%E7%94%B3%E5%A0%B1%E4%BD%9C%E6%A5%AD.pdf>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 3 日）。
32. 行政院環保署，國家溫室氣體登陸平台，
https://ghgregistry.epa.gov.tw/ghg_rwd/Main/Index（最後瀏覽日 2021 年 9 月 2 日）。
33. 行政院環保署，新聞稿專區，媒體報導「管理失靈的廢棄物」環保回應說明，
2020 年 7 月 3 日，
<https://enews.epa.gov.tw/Page/3B3C62C78849F32F/403f17e3-7e00-4994-b209-1b0cc18c0b43>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日)。
34. 行政院環保署編印，廢棄物清辦法規，2019 年 11 月行政院環境保護署編印，
頁 1-15
35. 行政院環境保護署，巴賽爾公約宣導網站，<https://basel.epa.gov.tw/>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 2 日）。
36. 行政院環境保護署，廢棄物管理處，廢棄物清辦法及相關法規修正重點及違
法案例分析，

<https://www.moeaidb.gov.tw/iphw/epc/service/training/32.%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%94%BF%E7%AD%96%E8%88%87%E6%B3%95%E8%A6%8F%E3%80%90%E4%B8%BB%E9%A1%8C%EF%BC%9A%E5%BB%A2%E6%A3%84%E7%89%A9%E6%B8%85%E7%90%86%E6%B3%95%E5%8F%8A%E7%9B%B8%E9%97%9C%E6%B3%95%E8%A6%8F%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E9%87%8D%E9%BB%9E%E3%80%91.pdf>，(最後瀏覽日 2021 年 8 月 10 日)。

37. 行政院環境保護署，環保署環署廢字第 1010020875 號函釋，

<https://oaout.epa.gov.tw/law/ExecutiveData.aspx?id=3472&type=2&KW=%e7%ac%ac0980027560%e8%99%9f>(最後瀏覽日 2021 年 8 月 6 日)。

38. 行政院環境保護署，環境保護人員訓練所，

<https://record.epa.gov.tw/eptiweb/Voucher/wFrmRecent.aspx> (最後瀏覽日 2021 年 9 月 1 日)。

39. 行政院環境保護署主管法規查詢系統，環署廢字第 0980059664 號，

<https://oaout.epa.gov.tw/law/ExecutiveData.aspx?id=3306&type=2> (最後瀏覽日 2021 年 8 月 24 日)。

40. 吳明駿，環境刑法之適用疑義-以日月光公司排放毒廢水至後勁溪案件為例，

<https://www.cyc.moj.gov.tw/media/201597/108%E8%87%AA%E8%A1%8C%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%A0%B1%E5%91%8A-%E5%85%A8.pdf>，2019 年 10 月，頁 49-52(最後瀏覽日 2021 年 8 月 10 日)。

41. 法務部，行政函釋，法務部法律決字第 0950700373 號，

<https://mojlaw.moj.gov.tw/LawContentExShow.aspx?id=FE081949&type=E&keyword=&etype=etype3> (最後瀏覽日 2021 年 8 月 22 日)。

42. 法務部行政函釋，行執綜字第 10700518130 號，

<https://mojlaw.moj.gov.tw/LawContentExShow.aspx?id=FE342301&type=E&kw=&etype=etype5> (最後瀏覽日 2021 年 11 月 30 日)。

43. 柯金源，我們的島台灣三十年環境變遷全紀錄，遠足文化事業股份有限公司，2020 年 6 月，頁 137。
44. 看見齊柏林基金會，齊柏林的拍片計畫，就是《看見台灣》紀錄片，但是他把自己的房子都拿去抵押貸款，拍攝資金還是不夠。他努力找朋友借貸、也尋求各方的贊助，最後花費 3 年的時間拍攝影片，齊柏林的熱情和行動力感動了很多，連吳念真導演都特別無償為紀錄片配上口白，
https://www.chipolin.org/news/news_all.php，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 5 日)。
45. 根植法律網、一般廢棄物焚化廠廢棄物進場管理規範，
<http://www.rootlaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=A040300061011500-0940105>。
46. 財團法人國家政策研究基金會，黃朝盟，建立「吹哨者」保護促進廉能政府，2012 年 8 月 31 日，<https://www.npf.org.tw/3/11247>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 14 日)。
47. 高雄市政府環境保護局，應檢具事業廢棄物清理計畫書之事業類別，
<https://ksepb.kcg.gov.tw/FileUploadListC002400.aspx?Cond=24946411-10b6-42c7-95dd-9a02c595acf7> (最後瀏覽日 2021 年 9 月 27 日)。
48. 健康城市的概念是由世界衛生組織 (WHO) 開始倡導的，WHO 在公元 2000 年全民健康的全球策略一書中定義健康：「健康並不是一個單一清楚的目標，它是領導人們邁向進步發展的過程。」
https://www.hpa.gov.tw/File/Attach/920/File_1240.pdf，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 5 日)。
49. 參 CSR@天下雜誌，他們的碳排 我們的成本 台灣十大排碳大戶應該繳多少碳費，<https://csr.cw.com.tw/article/41868?from=search> (最後瀏覽日 2021 年 9 月 1 日)。

50. 參 CSR@天下雜誌，地表最強清道夫吃廚餘，
<https://csr.cw.com.tw/article/42006?from=search>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 1 日）。
51. 參 CSR@天下雜誌，碳關稅巨浪襲來 台灣氣候政策乘勝而起的三原則三作為，
<https://csr.cw.com.tw/article/42079>（最後瀏覽日 2021 年 9 月 1 日）。
52. 參大紀元文化網，副刊文章，人是萬物之靈，2009 年 8 月 3 日報導，
<https://www.epochtimes.com/b5/9/8/2/n2610316.htm>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 16 日)。
53. 參中華民國資源回收商業同業公會全國聯合會網站，
<https://www.facebook.com/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%B0%91%E5%9C%8B%E8%B3%87%E6%BA%90%E5%9B%9E%E6%94%B6%E5%95%86%E6%A5%AD%E5%90%8C%E6%A5%AD%E5%85%AC%E6%9C%83%E8%81%AF%E5%90%88%E6%9C%83-163325060889471/>（最後瀏覽日 2021 年 10 月 5 日）。
54. 參中華民國廢棄物清除處理商業同業公會全國聯合會網站，
<https://www.facebook.com/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%B0%91%E5%9C%8B%E5%BB%A2%E6%A3%84%E7%89%A9%E6%B8%85%E9%99%A4%E8%99%95%E7%90%86%E5%95%86%E6%A5%AD%E5%90%8C%E6%A5%AD%E5%85%AC%E6%9C%83%E5%85%A8%E5%9C%8B%E8%81%AF%E5%90%88%E6%9C%83-389280858123102/>（最後瀏覽日 2021 年 10 月 5 日）。
55. 參文化部台灣大百科網，林崇昱，客廳即工廠，2010 年 1 月 31 日，
<http://nrch.culture.tw/twpedia.aspx?id=21966>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 21 日)。
56. 參台灣水產學會 110 年度學術論文發表會暨會員大會資料，東港櫻花蝦魚獲量及體型變動探討，
<https://2021fst.iis.sinica.edu.tw/2021fst/content/%E6%9D%B1%E6%B8%AF%E6%AB%BB%E8%8A%B1%E8%9D%A6sergia-lucens%E6%BC%81%E7%8D%B2%E9%87>

%8F%E5%8F%8A%E9%AB%94%E5%9E%8B%E8%AE%8A%E5%8B%95%E6%8E%A2
%E8%A8%8E，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 5 日)。

57. 連興隆，全球碳經濟近十年演變：專業經理人的第一手觀察，
https://www.cienve.org.tw/x/file/epaper/107_3/tech3.pdf (最後瀏覽日 2021 年 9 月 1 日)。
58. 植根法律網，經濟部事業廢棄物再利用種類及管理方式，
<https://www.rootlaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=A040100051006400-100020>
9 (最後瀏覽日 2021 年 9 月 18 日)。
59. 經濟部，劉培毅、于台珊、黃宛玉，日本環保控制技術與法規發展趨勢研修，
<file:///C:/Users/User/Downloads/C09603053.pdf>，(最後瀏覽日 2021 年 8 月 20 日)。
60. 經濟部工業局生質能暨環保產業資訊網，環保產業資訊 SRF 介紹，目前歐盟已針對上述疑慮研擬出一套品質標準，該標準是針對經濟面、技術面及環境面來研擬。將熱值(經濟面)、氯含量(技術面)與汞含量(環境面)共分為 5 個品質等級，其中熱值越高而氯及汞含量越低者，SRF 品質較佳。當產置的廢棄物衍生燃料能符合此品質標準者，才可稱為 SRF，所以使用符合標準之 SRF 可以降低上述使用者對於環境空污及安全等相關疑慮，
<https://eris.utrust.com.tw/environet/EINEWS/EINEWSA/4975359839>(最後瀏覽日 2021 年 9 月 3 日)。
61. 維基百科，循環經濟的概念是由兩位英國環境經濟學家大衛·皮爾斯和 R·克里·特納 (R. Kerry Turner) 於 1989 年提出的。在《自然資源與環境經濟學》循環經濟 (英語：circular economy) 是一種再生系統，藉由減緩、封閉與縮小物質與能量循環，使得資源的投入與廢棄、排放達成減量化的目標。循環經濟有很多不同的定義，好比說是一個未來真正可永續發展、零浪費，並可與我們所處的環境和所擁有的資源共生的想法。循環經濟所想像的未來是所製造生產的每個產品都經過精心設計，並可用於多個循環來使用，不同的材料與生產製造的循環皆經過仔細考量搭配，如此一來，一個製程的輸出始終可成為

另一個製程的輸入。在循環經濟中，將是零排放、零廢棄，所生產出的副產品或受損壞的產品或不再想用的貨物並不會被看作是「廢物」，而是可成為新的生產週期的原材料和素材。

<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%BE%AA%E7%92%B0%E7%B6%93%E6%BF%9F>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 14 日)。

62. 維基百科網，《賽德克·巴萊》是一部 2011 年台灣導演魏德聖拍攝的電影長片。改編自邱若龍漫畫《霧社事件》。片名〈賽德克·巴萊〉意為「真正的人」，在賽德克語，賽德克（Seediq）是人的意思，而巴萊（Bale）是真正的意思，

<https://zh.wikipedia.org/zhtw/%E8%B3%BD%E5%BE%B7%E5%85%8B%C2%B7%E5%B7%B4%E8%90%8A>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 5 日)。

63. 維基百科網，亞特蘭提斯，又譯阿特蘭蒂斯、阿特蘭提斯，意譯大西洋島、大西國、大西洲，傳說中擁有高度文明發展的古老大陸、國家或城邦之名，最早的描述出現於古希臘哲學家柏拉圖的著作《對話錄》裡，據稱其在公元前一萬年左右被大洪水所毀滅，沉入海底，

<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E4%BA%9A%E7%89%B9%E5%85%B0%E8%92%82%E6%96%AF>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 5 日)。

64. 聯合國人類環境會議（United Nations Conference on the Human Environment）是在 1972 年 6 月 5 日至 16 日，於瑞典的斯德哥爾摩舉行的聯合國會議，會後提出了人類環境宣言。

<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%81%AF%E5%90%88%E5%9C%8B%E4%BA%BA%E9%A1%9E%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%9C%83%E8%AD%B0>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 5 日)。

65. 聯合新聞網，王昭月、吳淑玲、劉星君、簡慧珍、魯永明，綠鬃蜥之亂彰雲現蹤花蓮淪陷，2021 年 1 月 10 日報導，

<https://udn.com/news/story/7470/5161944>，(最後瀏覽日 2021 年 7 月 7 日)。

66. 聯合新聞網，趙容萱，環署撤銷中火罰單確定 盧秀燕：中央做錯了別再包庇，
2020 年 10 月 30 日，<https://udn.com/news/story/7325/4975719>，(最後瀏覽日
2021 年 7 月 31 日)。

